

สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายแม่บทที่วางกรอบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป ราชกิจจานุเบกษา และได้ยกเลิกกฎหมายเดิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นประกาศของคณะปฏิวัติ

หลักการพื้นฐานและเป้าหมายของการบริหารราชการ

การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ต้องยึดหลักการสำคัญดังต่อไปนี้:

- **ประโยชน์สุขของประชาชน:** เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหาร
- **ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ:** การทำงานต้องมุ่งให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- **ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า:** ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- **การลดขั้นตอนและภารกิจที่ไม่จำเป็น:** ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กระชับและยุบเลิกหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- **การกระจายอำนาจ:** กระจายภารกิจ ทรัพยากร และอำนาจการตัดสินใจให้แก่ท้องถิ่น
- **การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน:** เน้นการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว
- **หลักธรรมาภิบาล:** การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล และการตรวจสอบประเมินผล

โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายได้จัดระเบียบการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วนหลัก:

1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

เป็นกลไกหลักในการกำหนดนโยบายและกำกับการบริหารประเทศ มีโครงสร้างดังนี้:

ก. การจัดตั้งและโครงสร้าง

- **สำนักนายกรัฐมนตรี:** มีฐานะเป็นกระทรวง
- **กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง**
- **ทบวง:** ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

- กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
- หน่วยงานทั้ง 4 รูปแบบนี้มีฐานะเป็น **นิติบุคคล**

ข. การจัดตั้ง รวม โอน หรือยุบเลิกส่วนราชการ

- การจัดตั้ง รวม หรือโอน: โดยทั่วไปให้ตราเป็น **พระราชบัญญัติ**
- ข้อยกเว้น: หากการรวมหรือโอน **ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราากำลังเพิ่มขึ้น** ให้ตราเป็น **พระราชกฤษฎีกา** ได้
- การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ: ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- การยุบส่วนราชการ: ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ค. อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งและหน่วยงานสำคัญ

- **นายกรัฐมนตรี:**
 - กำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินโดยทั่วไป และมีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติราชการที่ขัดต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้
 - บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง
 - มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการจากกระทรวงหนึ่งมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้
 - แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
 - วางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 - **กระทรวง:**
 - **โครงสร้าง:** ประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง, และกรม
 - **รัฐมนตรีว่าการกระทรวง:** เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 - **ปลัดกระทรวง:** รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง, แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ, และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 - **กลุ่มภารกิจ (Cluster):** สามารถจัดตั้งกลุ่มภารกิจโดยรวมกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
 - **กรม:**
 - **โครงสร้าง:** อาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสำนักงานเลขานุการกรมและกอง
 - **อธิบดี:** เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของกระทรวง
-

2. ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

เป็นการนำนโยบายและการบริหารจากส่วนกลางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ:

ก. จังหวัด

- **สถานะ:** เกิดจากการรวมท้องที่หลายอำเภอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขต ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
- **ผู้ว่าราชการจังหวัด:** เป็นผู้รับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่, เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด, และสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- **อำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด:**
 - บริหารราชการตามกฎหมายและแผนพัฒนาจังหวัด
 - กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนกลางที่มาประจำในจังหวัด (ยกเว้น ทหาร ตุลาการ อัยการ เป็นต้น)
 - กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
 - เสนอของบประมาณแบบบูรณาการได้
- **คณะกรรมการจังหวัด:** ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
- **คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.):** ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐในจังหวัดให้ใช้หลักธรรมาภิบาล

ข. อำเภอ

- **สถานะ:** เป็นหน่วยราชการรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนเขต ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
 - **นายอำเภอ:** เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอ, สังกัดกระทรวงมหาดไทย
 - **อำนาจหน้าที่ของอำเภอ:**
 - ปฏิบัติภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลในพื้นที่
 - ส่งเสริมและจัดให้มีศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานรัฐ
 - ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนชุมชน
 - โกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เช่น ที่ดิน มรดก) และคดีอาญาอันยอมความได้ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม
-

3. ระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เป็นการจัดระเบียบการปกครองเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเอง ประกอบด้วย:

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 - เทศบาล
 - สุขาภิบาล
 - ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด
 - การจัดระเบียบและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรนั้นๆ
-

บทบัญญัติสำคัญอื่นๆ

- การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน:
 - การปฏิบัติราชการแทน (มอบอำนาจ): ผู้ดำรงตำแหน่งอาจมอบอำนาจในการสั่ง อนุมัติ หรือ ปฏิบัติราชการ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อความรวดเร็วและการ กระจายความรับผิดชอบ
 - การรักษาราชการแทน: กำหนดลำดับผู้ทำหน้าที่แทนไว้ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ อาจปฏิบัติราชการได้หรือตำแหน่งว่างลง เพื่อให้การบริหารงานไม่หยุดชะงัก (เช่น รองนายก ฯรักษาราชการแทนนายกฯ, รองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง)
 - คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.):
 - องค์ประกอบ: มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ เป็นประธาน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก หลากหลายสาขา
 - อำนาจหน้าที่:
 - เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 - เสนอความเห็นในการจัดตั้ง รวม โอน ยุบ หรือเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ
 - ติดตามและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
 - ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
 - มี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานธุรการ
-

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
 - ก. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - ค. ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - ง. ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายใดเป็นสำคัญที่สุด
 - ก. ประโยชน์สุขของประชาชน
 - ข. ความมั่นคงของรัฐบาล
 - ค. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 - ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 3/1
 - ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน
 - ข. การเปิดเผยข้อมูล
 - ค. การมุ่งเน้นฉันทามติ
 - ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
 - ก. 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 - ข. 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น
 - ค. 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
 - ง. 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และราชการในต่างประเทศ
5. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 - ก. นายกรัฐมนตรี
 - ข. ประธานรัฐสภา
 - ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 - ง. คณะรัฐมนตรี

6. ข้อใด ไม่มี ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
 - ข. กระทรวง
 - ค. กอง
 - ง. กรม
7. การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด
- ก. พระราชบัญญัติ
 - ข. พระราชกฤษฎีกา
 - ค. กฎกระทรวง
 - ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
8. ในกรณีใดที่การรวมหรือโอนส่วนราชการระดับกระทรวงหรือกรม สามารถตราเป็น "พระราชกฤษฎีกา" ได้
- ก. เมื่อมีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น
 - ข. เมื่อไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น
 - ค. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
 - ง. เมื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
9. การยุบส่วนราชการระดับกรม ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด
- ก. พระราชบัญญัติ
 - ข. พระราชกฤษฎีกา
 - ค. กฎกระทรวง
 - ง. มติคณะรัฐมนตรี
10. การแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้ออกเป็นกฎหมายรูปแบบใด
- ก. พระราชบัญญัติ
 - ข. พระราชกฤษฎีกา
 - ค. กฎกระทรวง
 - ง. ประกาศของกรม

11. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการใด

- ก. กรม
- ข. ทบวง
- ค. กระทรวง
- ง. ส่วนราชการอิสระ

12. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักนายกรัฐมนตรี

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. รองนายกรัฐมนตรี
- ง. นายกรัฐมนตรี

13. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

- ก. กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง
- ค. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
- ง. ถูกทุกข้อ

14. การที่นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงหนึ่งมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อน
- ข. สามารถสั่งการได้โดยตรง
- ค. ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
- ง. ต้องออกเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

15. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี

- ก. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. กรมประชาสัมพันธ์

16. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

- ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ง. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

17. การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ไม่จำเป็น ต้องมีส่วนราชการใด

- ก. สำนักงานรัฐมนตรี
- ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
- ค. กรม
- ง. ทบวง

18. ภายใต้งบตั้งแห่งกฎหมาย ใครคือผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. คณะกรรมการนโยบายของกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. อธิบดีทุกกรมในสังกัด

19. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง

- ก. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง
- ข. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
- ค. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
- ง. ถูกทุกข้อ

20. การจัดตั้ง "กลุ่มภารกิจ" ภายในกระทรวง มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเดียวกัน
- ข. เพื่อเพิ่มตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
- ค. เพื่อยุบรวมกรมที่มีภารกิจซ้ำซ้อน
- ง. เพื่อเตรียมการจัดตั้งกระทรวงใหม่

21. การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับส่วนราชการใด

- ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กรม
- ค. จังหวัด
- ง. กระทรวง

22. ในกรมหนึ่งมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

- ก. รองปลัดกระทรวง
- ข. อธิบดี
- ค. ผู้ตรวจราชการกรม
- ง. ปลัดกระทรวง

23. ส่วนราชการใดในกรมที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มีได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองใดโดยเฉพาะ

- ก. สำนักงานเลขานุการกรม
- ข. กองกลาง
- ค. ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ง. สำนักงานอธิบดี

24. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำเป็นรูปแบบใด

- ก. บันทึกข้อความ
- ข. หนังสือ
- ค. คำสั่งปากเปล่า
- ง. ข้อตกลงร่วมกัน

25. เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่ตามข้อใด

- ก. ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอีกต่อไป
- ข. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ
- ค. โอนความรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดให้ผู้รับมอบอำนาจ
- ง. รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง

26. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้ใดจะเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับแรก

- ก. รองนายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีที่อาวุโสที่สุด
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ประธานรัฐสภา

27. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ผู้ใดมีอำนาจมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล

28. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และไม่มีรองอธิบดี ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. ข้าราชการผู้มีอาวุโสสูงสุดในกรม
- ง. นายกรัฐมนตรี

29. ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

- ก. มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
- ข. มีอำนาจเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ
- ค. ไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการ
- ง. มีอำนาจอนุมัติงบประมาณได้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

30. "คณะผู้แทน" ในการบริหารราชการในต่างประเทศ หมายถึงข้อใด

- ก. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
- ข. บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหารที่ประจำการในต่างประเทศในสถานทูต สถานกงสุล
- ค. เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
- ง. คณะบุคคลที่รัฐบาลแต่งตั้งไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ

31. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ก. จังหวัด และอำเภอ
 - ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
 - ค. จังหวัด อำเภอ และตำบล
 - ง. จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด
- ก. พระราชบัญญัติ
 - ข. พระราชกฤษฎีกา
 - ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 - ง. มติคณะรัฐมนตรี
33. คณะกรรมการจังหวัดมีใครเป็นประธาน
- ก. ปลัดจังหวัด
 - ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 - ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 - ง. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
34. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัดโดยตำแหน่ง
- ก. อัยการจังหวัด
 - ข. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
 - ค. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
 - ง. ปลัดจังหวัด
35. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องสอดคล้องกับเรื่องใด
- ก. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
 - ข. นโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล
 - ค. คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
 - ง. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

36. ใครคือผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติการในเขตจังหวัด

- ก. คณะกรรมการจังหวัด
- ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ปลัดจังหวัด
- ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

37. "ก.ธ.จ." เป็นอักษรย่อของคณะกรรมการชุดใด

- ก. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
- ข. คณะกรรมการที่ดินจังหวัด
- ค. คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัด
- ง. คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติจังหวัด

38. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และไม่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ใดจะเป็นผู้รักษา
ราชการแทนเป็นลำดับถัดไป

- ก. ปลัดจังหวัด
- ข. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
- ง. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด

39. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ประกาศจังหวัด

40. ใครคือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินและมรดกในระดับอำเภอ

- ก. เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
- ข. คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
- ค. นายอำเภอแต่เพียงผู้เดียว
- ง. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

41. ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนี้

- ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ข. เทศบาล
- ค. สุขาภิบาล
- ง. หมู่บ้าน

42. "ก.พ.ร." เป็นอักษรย่อของคณะกรรมการชุดใด และใครเป็นประธานโดยตำแหน่ง

- ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
- ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, นายกรัฐมนตรี
- ค. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ประธานกรรมการที่มาจากการสรรหา
- ง. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, บุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

43. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

- ก. 2 ปี
- ข. 4 ปี
- ค. 5 ปี
- ง. 6 ปี

44. ส่วนราชการใดทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ ก.พ.ร.

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ง. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

45. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.

- ก. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
- ข. ติความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
- ค. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
- ง. ถูกทุกข้อ

46. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกรม ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ประกาศกระทรวง

47. การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ "ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ" หมายความว่าอย่างไร

- ก. การใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด
- ข. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ค. การดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- ง. การจ้างบุคลากรให้น้อยที่สุด

48. ส่วนราชการระดับใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

- ก. สำนักงานปลัดกระทรวง
- ข. กอง
- ค. สำนักงานเลขานุการกรม
- ง. ถูกทุกข้อ

49. ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจะสั่งการหรือปฏิบัติราชการ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใด

- ก. ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ข. เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย
- ค. สามารถสั่งการได้โดยอิสระในภารกิจที่รับผิดชอบ
- ง. ต้องเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ

50. การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องเป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น
- ค. พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยกระทรวง
- ง. กฎกระทรวงที่ออกโดยกระทรวง

51. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการกำกับราชการส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้อง

- ก. สั่งการผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยตรง
- ข. สั่งการผ่านส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น
- ค. ไม่มีอำนาจกำกับดูแลโดยตรง ต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. มีอำนาจยับยั้งข้อบัญญัติท้องถิ่นได้โดยตรง

52. การแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับใดขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน

- ก. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
- ข. รองอธิบดีหรือเทียบเท่า
- ค. อธิบดีหรือเทียบเท่า
- ง. ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า

53. หากนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะที่ปรึกษา ข้อใดถูกต้อง

- ก. ผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีสถานะเป็นข้าราชการการเมือง
- ข. นายกรัฐมนตรีสามารถกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนได้
- ค. ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนการแต่งตั้ง
- ง. คณะที่ปรึกษามีวาระการทำงาน 4 ปี

54. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร มีสถานะเป็นข้าราชการประเภทใด

- ก. ข้าราชการการเมือง
- ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ค. พนักงานราชการ
- ง. ลูกจ้างประจำ

55. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการใด

- ก. ข้าราชการทุกส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. ข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่หัวหน้าขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
- ค. เฉพาะข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี

56. หัวหน้ากลุ่มภารกิจในกระทรวงต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใด

- ก. ผู้อำนวยการสำนัก
- ข. รองอธิบดี
- ค. อธิบดี
- ง. รองปลัดกระทรวง

57. หากมีการยุบกรม งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นจะถูกจัดการอย่างไร

- ก. โอนไปยังกรมอื่นที่รับโอนภารกิจ
- ข. ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
- ค. เป็นอันระงับไป
- ง. นำไปจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ข้าราชการ

58. การมอบอำนาจตามมาตรา 38 มิให้ใช้บังคับกับกรณีใดเป็นการทั่วไป

- ก. การสั่งการทางปกครอง
- ข. การอนุมัติโครงการ
- ค. การอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต
- ง. การลงนามในสัญญา

59. ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงใด

- ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กระทรวงมหาดไทย
- ค. กรมการปกครอง
- ง. แล้วแต่กรณีตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

60. ข้อใดคืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลข้าราชการส่วนกลางที่มาประจำในจังหวัด

- ก. สั่งลงโทษทางวินัยได้โดยตรง
- ข. ส่งย้ายไปประจำจังหวัดอื่นได้
- ค. สั่งพักราชการไว้ก่อนแล้วรายงานต้นสังกัด
- ง. ยับยั้งการกระทำที่ขัดต่อนโยบายรัฐบาลแล้วรายงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

61. ในอำเภอหนึ่ง ใครเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ
- ก. ปลัดอำเภออาวุโส
 - ข. นายอำเภอ
 - ค. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้ว่าฯ มอบหมาย
 - ง. คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
62. กรณีพิพาททางแพ่งประเภทใดที่คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ ในระดับอำเภอ สามารถดำเนินการได้
- ก. ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและมรดก
 - ข. ข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท
 - ค. ข้อพิพาทที่เป็นคดีอาญาแผ่นดิน
 - ง. ข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐ
63. เมื่อคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ข้อตกลงนั้นมีผลอย่างไร
- ก. มีผลเช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาล
 - ข. มีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
 - ค. เป็นเพียงสัญญาทางแพ่งทั่วไป
 - ง. ต้องส่งให้ศาลรับรองก่อนจึงจะมีผลบังคับ
64. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอได้ถูกต้อง
- ก. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย
 - ข. บริหารราชการตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น
 - ค. แต่งตั้ง โยกย้าย ปลัดอำเภอได้ด้วยตนเอง
 - ง. ไม่มีอำนาจกำกับดูแลส่วนราชการอื่นในอำเภอ
65. "สุขาภิบาล" ตาม พ.ร.บ. นี้ จัดเป็นราชการส่วนใด
- ก. ส่วนกลาง
 - ข. ส่วนภูมิภาค
 - ค. ส่วนท้องถิ่น
 - ง. ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ในบทบัญญัติเดิม

66. องค์ประกอบของ ก.พ.ร. ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ก. นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
- ข. รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นรองประธาน
- ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน
- ง. ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

67. การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมจำนวนเท่าใดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ค. ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ง. ต้องมีกรรมการมาครบทุกคน

68. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง และไม่มีรองปลัดกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจแต่งตั้งใครเป็นผู้รักษาราชการแทนได้

- ก. ข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า
- ข. ข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง
- ค. ที่ปรึกษารัฐมนตรี
- ง. เลขานุการรัฐมนตรี

69. การจัดตั้ง "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร

- ก. เพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
- ข. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการให้บริการ
- ค. เพื่อลดจำนวนข้าราชการ
- ง. เพื่อรับงานจากภาคเอกชนโดยเฉพาะ

70. รายได้ของ "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" ต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. นำส่งคลังทั้งหมด
- ข. ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- ค. แบ่งครึ่งระหว่างหน่วยงานและคลัง
- ง. ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง

71. หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศมีหน้าที่บังคับบัญชาบุคคลใด
- ก. เฉพาะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
 - ข. บุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนอื่นที่ประจำในประเทศนั้น
 - ค. คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น
 - ง. เฉพาะข้าราชการที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงจากต้นสังกัด
72. ส่วนราชการใดมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์
- ก. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 - ข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 - ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 - ง. สำนักราชเลขาธิการ
73. การจัดตั้งทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ต้องระบุเรื่องใดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย
- ก. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - ข. รายชื่อรัฐมนตรีคนแรก
 - ค. การสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
 - ง. โครงสร้างอัตรากำลัง
74. หากกระทรวง ทบวง หรือกรม มีความจำเป็นต้องมีผู้ตรวจราชการ จะมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
- ก. ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ข. สอบสวนและลงโทษทางวินัย
 - ค. ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - ง. สั่งย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานบกพร่อง
75. ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
- ก. ปลัดจังหวัด
 - ข. ปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส
 - ค. กำนันในพื้นที่
 - ง. ข้าราชการจากสำนักงานจังหวัด

76. "ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม" ซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ต้องระบุเรื่องใดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง

- ก. การไม่สังกัด
- ข. แหล่งที่มาของงบประมาณ
- ค. เหตุผลความจำเป็น
- ง. อำนาจในการออกกฎกระทรวง

77. การกระทำของนายกรัฐมนตรีในข้อใด ไม่ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

- ก. แต่งตั้งอธิบดีกรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งอธิบดีอีกกรมหนึ่ง
- ข. วางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็ว
- ค. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
- ง. ยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ขัดต่อนโยบาย

78. ข้อใดคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "การปฏิบัติราชการแทน" และ "การรักษาราชการแทน"

- ก. การปฏิบัติราชการแทนเกิดจากการมอบอำนาจ, การรักษาราชการแทนเกิดจากตำแหน่งว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- ข. การปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจเต็ม, การรักษาราชการแทนมีอำนาจจำกัด
- ค. การปฏิบัติราชการแทนต้องเป็นผู้ได้บังคับบัญชา, การรักษาราชการแทนอาจไม่ใช่
- ง. ไม่มีข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

79. เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การดำเนินกิจการของส่วนราชการในพื้นที่ต้องเป็นอย่างไร

- ก. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
- ข. สามารถดำเนินงานตามแผนของตนเองได้
- ค. ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายโครงการ
- ง. ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

80. ผู้ใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

- ก. อธิบดีและปลัดกระทรวง
- ข. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ
- ค. ก.พ.ร.
- ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา

81. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการมี "สำนักงานรัฐมนตรี"

- ก. เพื่อดูแลราชการประจำของกระทรวง
- ข. เพื่อสนับสนุนงานราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี
- ค. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างกรม
- ง. เพื่อจัดทำแผนและงบประมาณของกระทรวง

82. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

- ก. นโยบายของรัฐบาล
- ข. คุณภาพและปริมาณงาน
- ค. ความอาวุโสของบุคลากร
- ง. ค่าขอของส่วนราชการ

83. ในกรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รองปลัดกระทรวง
- ข. อธิบดีที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ง. ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

84. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายใดที่ได้รับการยกเว้น

- ก. ข้าราชการครู
- ข. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
- ค. ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
- ง. ถูกทุกข้อ

85. การจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับอำเภอ ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. อัยการจังหวัด
- ค. คณะกรรมการจังหวัด
- ง. ศาลจังหวัด

86. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. นี้ ฉบับที่เท่าใด

ก. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536

ข. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543

ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

ง. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550

87. ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงเรื่องใดเป็นพิเศษ

ก. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ข. การลดค่าใช้จ่าย

ค. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ง. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

88. ส่วนราชการใดต่อไปนี้มีฐานะเป็นกรม

ก. สำนักงานปลัดกระทรวง

ข. สำนักงานรัฐมนตรี

ค. กอง

ง. สำนักงานเลขาธิการกรม

89. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจต่อไปให้ใครได้

ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ปลัดจังหวัด

ข. นายอำเภอทุกอำเภอ

ค. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ไม่สามารถมอบอำนาจต่อไปได้

90. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

ก. สั่งให้ข้าราชการกระทรวงหนึ่งมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี

ข. วินิจฉัยสั่งการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทด้านอำนาจหน้าที่ระหว่างกระทรวง

ค. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร

91. การรวมส่วนราชการระดับกรมโดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และต้องระบุเรื่องใดไว้ด้วย

- ก. การโอนอำนาจหน้าที่และงบประมาณ
- ข. เหตุผลความจำเป็นในการรวม
- ค. รายชื่อผู้บริหารชุดใหม่
- ง. แผนการดำเนินงานใน 5 ปีข้างหน้า

92. หากหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับแรก

- ก. รองหัวหน้าคณะผู้แทน
- ข. ข้าราชการอาวุโสสูงสุดในคณะผู้แทน
- ค. อัครราชทูตที่ปรึกษา
- ง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่ง

93. แผนพัฒนาจังหวัดที่จัดทำขึ้น มีผลผูกพันหน่วยงานใดบ้าง

- ก. เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด
- ข. ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
- ค. ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
- ง. เป็นเพียงแนวทาง ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

94. ความผิดอาญาประเภทใดที่นายอำเภอสามารถทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยได้

- ก. ความผิดลหุโทษทุกประเภท
- ข. ความผิดอันยอมความได้ และมีใช้ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ค. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
- ง. ความผิดที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนในพื้นที่

95. เมื่อมีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอสำเร็จและคู่กรณีปฏิบัติตามข้อตกลง จะมีผลทางคดีอย่างไร

- ก. ศาลจะรอการลงโทษ
- ข. อัยการจะสั่งไม่ฟ้อง
- ค. คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน
- ง. โทษหนักจะกลายเป็นเบา

96. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

- ก. สอบสวนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัด
- ข. สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐให้ใช้หลักธรรมาภิบาล
- ค. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตของจังหวัด
- ง. รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและดำเนินการไต่สวน

97. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน มีวัตถุประสงค์สำคัญตามข้อใด

- ก. เพื่อลดอำนาจของผู้บังคับบัญชา
- ข. เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ
- ค. เพื่อทดสอบความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ง. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารสมัยใหม่

98. ข้อใดคือคำนิยามของ "ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง" ที่ถูกต้องที่สุด

- ก. การจัดระเบียบการปกครองในส่วนกลางของประเทศ
- ข. การจัดระเบียบการปฏิบัติงานของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
- ค. การบริหารงานของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
- ง. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

99. หากกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมติ ครม. ไม่ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ดำรงตำแหน่งสามารถมอบอำนาจได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายอนุญาต
- ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ค. ได้ แต่ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
- ง. ได้ เฉพาะงานที่ไม่ใช่งานด้านนโยบาย

100. เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 คืออะไร

- ก. เพื่อจัดตั้งศาลปกครอง
- ข. เพื่อปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ค. เพื่อกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงกลาโหม

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

1. ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คำอธิบาย: ตามมาตรา 2 ของ พ.ร.บ. นี้ กำหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ก. ประโยชน์สุขของประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า "การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด

3. ค. การมุ่งเน้นฉันทามติ

คำอธิบาย: แม้การมุ่งเน้นฉันทามติจะเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลในความหมายกว้าง แต่ในมาตรา 3/1 ไม่ได้ระบุคำนี้ไว้โดยตรง แต่จะเน้นเรื่องความรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วม, การเปิดเผยข้อมูล, และการติดตามตรวจสอบ

4. ค. 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย: มาตรา 4 กำหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ส่วน คือ (1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

5. ก. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 6 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

6. ค. กอง

คำอธิบาย: ตามมาตรา 7 และมาตรา 18 กำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง, และกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ "กอง" เป็นหน่วยงานภายในของกรม จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

7. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าการจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 (สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง, กรม) ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

8. ข. เมื่อไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ กำหนดเป็นข้อยกเว้นว่า หากการรวมหรือโอนส่วนราชการนั้นไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังเพิ่มขึ้น สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้

9. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัดว่า กำหนดให้การยุบส่วนราชการตามมาตรา 7 (กระทรวง, ทบวง, กรม) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

10. ค. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 8 ฉ กำหนดให้การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง

11. ค. กระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติว่า "สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง"

12. ง. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคสอง กำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

13. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 11 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไว้หลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อ ก, ข และ ค

14. ข. สามารถสั่งการได้โดยตรง

คำอธิบาย: มาตรา 11 (4) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการสั่งให้ข้าราชการจากกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้

15. ก. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 13 กำหนดให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

16. ค. เลขานุการคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 14 วรรคท้าย กำหนดให้เลขานุการคณะรัฐมนตรี และรองฯ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ขณะที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง

17. ง. ทบวง

คำอธิบาย: มาตรา 18 กำหนดโครงสร้างหลักของกระทรวงไว้ 3 ส่วน คือ สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง และกรม โดยไม่ได้บังคับว่าต้องมีทบวง

18. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 20 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง

19. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 21 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงไว้ตามข้อ ก, ข และ ค

20. ก. เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเดียวกัน

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสาม กำหนดให้สามารถจัดกลุ่มภารกิจเพื่อรวมส่วนราชการระดับกรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน เพื่อให้การบริหารงานมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

21. ง. กระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 24 บัญญัติให้การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ให้อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวง

22. ข. อธิบดี

คำอธิบาย: มาตรา 32 วรรคสอง กำหนดให้ในกรมหนึ่งมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

23. ก. สำนักงานเลขาธิการกรม

คำอธิบาย: มาตรา 33 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการกรมไว้ดังที่ระบุในคำถาม

24. ข. หนังสือ

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคท้าย กำหนดว่า "การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ"

25. ข. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

คำอธิบาย: มาตรา 40 วรรคสอง กำหนดให้ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ

26. ก. รองนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 41 กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไว้ว่า ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นลำดับแรก

27. ข. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดว่า หากไม่มีทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

28. ข. ปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 46 กำหนดว่า หากไม่มีทั้งอธิบดีและรองอธิบดี ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมเป็นผู้รักษาราชการแทน

29. ก. มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

คำอธิบาย: มาตรา 48 กำหนดให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งที่ตนเองรักษาราชการแทน

30. ข. บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหารที่ประจำการในต่างประเทศในสถานทูต สถานกงสุล

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 ได้ให้นิยามของ "คณะผู้แทน" ไว้ตามที่ระบุในคำตอบ

31. ก. จังหวัด และอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 51 กำหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น จังหวัด และอำเภอ

32. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: มาตรา 52 วรรคสอง กำหนดให้การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

33. ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการจังหวัด

34. ค. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก

คำอธิบาย: มาตรา 53 ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งไม่รวมตำแหน่งฝ่ายทหาร

35. ก. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 กำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

36. ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 54 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากรัฐบาลมาปฏิบัติในเขตจังหวัด

37. ก. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า "ก.ธ.จ."

38. ข. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ คือ รองผู้ว่าฯ -> ผู้ช่วยผู้ว่าฯ -> ปลัดจังหวัด

39. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 61 วรรคสอง กำหนดให้การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

40. ข. คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงและประนอมข้อพิพาท

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กำหนดให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่นี้ โดยมีองค์ประกอบและกระบวนการที่ชัดเจน

41. ง. หมู่บ้าน

คำอธิบาย: มาตรา 70 ระบุประเภทของราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ได้แก่ อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมาย ซึ่งหมู่บ้านเป็นการปกครองท้องถิ่นที่ไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. นี้

42. ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 กำหนดให้มี "คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ" (ก.พ.ร.) และกำหนดให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

43. ข. 4 ปี

คำอธิบาย: มาตรา 71/3 กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละ 4 ปี

44. ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 71/9 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ธุรการของ ก.พ.ร.

45. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ไว้หลายประการ ซึ่งรวมถึงข้อ ก, ข และ ค

46. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 8 ตีร กำหนดให้การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

47. ข. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำอธิบาย: ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ คือการบริหารทรัพยากร (งบประมาณ, คน, เวลา) ให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

48. ก. สำนักงานปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 18 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงมีฐานะเป็นกรม และกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 7

49. ข. เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 20 วรรคสอง กำหนดว่าการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

50. ข. กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 8 รัฐธรรมนูญ กำหนดให้การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

51. ข. สั่งการผ่านส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย: มาตรา 11 (1) ให้อำนาจนายกฯ สั่งให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น (เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ชี้แจง แสดงความเห็น ซึ่งเป็นการกำกับดูแลโดยอ้อม

52. ค. อธิบดีหรือเทียบเท่า

คำอธิบาย: มาตรา 11 (6) ประกอบกับมาตรา 130 ใน พ.ร.บ.ฉบับเดิมระบุว่าการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.

53. ข. นายกรัฐมนตรีสามารถกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนได้

คำอธิบาย: มาตรา 11 (6) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะที่ปรึกษาได้

54. ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ

คำอธิบาย: มาตรา 13 วรรคท้าย กำหนดให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

55. ข. ข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่หัวหน้าขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16 (2) กำหนดขอบเขตอำนาจการบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจน

56. ค. อธิบดี

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสาม กำหนดว่าหัวหน้ากลุ่มภารกิจต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี

57. ค. เป็นอันระงับไป

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัดว่า วรรคสอง บัญญัติว่าเมื่องบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วนราชการที่ถูกยุบเป็นอันระงับไป

58. ค. การอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสาม ระบุข้อยกเว้นว่าหลักการมอบอำนาจทั่วไปไม่ใช้กับการอนุญาตที่กฎหมายกำหนดผู้มีอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็เปิดช่องให้มอบอำนาจได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่างหาก

59. ข. กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 54 วรรคท้าย บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ และผู้ช่วยผู้ว่าฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

60. ง. ยับยั้งการกระทำที่ขัดต่อนโยบายรัฐบาลแล้วรายงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย: มาตรา 57 (4) ให้อำนาจผู้ว่าฯ ในการกำกับดูแล โดยสามารถยับยั้งการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายได้ชั่วคราวแล้วรายงานต้นสังกัด

61. ข. นายอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 62 กำหนดให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ

62. ก. ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและมรดก

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กำหนดประเภทข้อพิพาททางแพ่งที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งรวมถึงที่ดิน มรดก และข้อพิพาทอื่นตามที่กำหนด

63. ข. มีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคห้า กำหนดให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

64. ก. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 65 (4) เป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของนายอำเภอ

65. ค. ส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย: มาตรา 70 (3) ยังคงระบุให้สุขาภิบาลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น แม้ในทางปฏิบัติจะถูกยกฐานะเป็นเทศบาลไปหมดแล้ว แต่ตัวบทกฎหมายยังคงอยู่

66. ง. ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

คำอธิบาย: องค์ประกอบของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/1 ไม่ได้กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

67. ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คำอธิบาย: มาตรา 71/7 กำหนดองค์ประชุมของ ก.พ.ร. ไว้ว่าต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

68. ก. ข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า

คำอธิบาย: มาตรา 44 วรรคหนึ่ง กำหนดลำดับและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงไว้

69. ข. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการให้บริการ

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 ระบุว่าการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะทำได้ก็ต่อเมื่อจะทำให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแนวใหม่ (ประสิทธิภาพ, คุ่มค่า, ลดขั้นตอน) ยิ่งขึ้น

70. ข. ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 วรรคท้าย กำหนดให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ต้องนำส่งคลังเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

71. ข. บุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนอื่นที่ประจำในประเทศนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 50/4 (3) กำหนดอำนาจการบังคับบัญชาของหัวหน้าคณะผู้แทนไว้

72. ข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 14 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไว้โดยตรง

73. ค. การสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคสอง กำหนดให้ระบุงการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งทบวงด้วย

74. ก. ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 35 วรรคสอง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการไว้คือ "ตรวจสอบและแนะนำ" ไม่ใช่อำนาจในการบังคับบัญชาหรือลงโทษ

75. ข. ปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ให้อำนาจผู้ว่าฯ ในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอจากบุคคลดังกล่าว

76. ก. การไม่สังกัด

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคสี่ กำหนดให้ระบุงการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ไว้ในพระราชบัญญัติด้วย

77. ค. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา

คำอธิบาย: การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา 11 (6) เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ส่วนการวางระเบียบปฏิบัติราชการตามข้อ ข. นั้น มาตรา 11 วรรคท้ายกำหนดว่าเมื่อ ครม. เห็นชอบแล้วจึงใช้บังคับได้

78. ก. การปฏิบัติราชการแทนเกิดจากการมอบอำนาจ, การรักษาราชการแทนเกิดจากตำแหน่งว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

คำอธิบาย: หมวด 5 เรื่องการปฏิบัติราชการแทน (เริ่มมาตรา 38) เป็นเรื่องของการมอบอำนาจโดยผู้ดำรงตำแหน่งยังอยู่ ส่วนหมวด 6 เรื่องการรักษาราชการแทน (เริ่มมาตรา 41) เป็นกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

79. ก. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคท้าย บัญญัติว่าการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

80. ข. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 สัตต กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสำนักงานงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

81. ข. เพื่อสนับสนุนงานราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 22 กำหนดให้สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

82. ข. คุณภาพและปริมาณงาน

คำอธิบาย: มาตรา 5 กำหนดให้การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆ

83. ก. รองปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 44 กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนไว้ โดยให้รองปลัดกระทรวงเป็นลำดับแรก

84. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 57 (4) ได้ระบุข้อยกเว้นของข้าราชการที่ไม่อยู่ในอำนาจกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดไว้หลายประเภท ซึ่งรวมถึงข้อ ก, ข และ ค

85. ค. คณะกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสอง กำหนดให้นายอำเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อ

86. ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

คำอธิบาย: ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา 71/1 ถึง 71/10 ถูกเพิ่มเข้ามาโดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญ

87. ค. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 วรรคสาม ได้เน้นย้ำเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

88. ก. สำนักงานปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคสอง ประกอบมาตรา 175 เดิม กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงมีฐานะเป็นกรม

89. ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ปลัดจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 39 กำหนดว่าในกรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ ต้องมอบอำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้

90. ง. เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร

คำอธิบาย: แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทสำคัญ แต่ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ต่อสภา คือ "คณะรัฐมนตรี" ซึ่งเป็นอำนาจร่วมกันของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่อำนาจของนายกฯ แต่เพียงผู้เดียว

91. ก. การโอนอำนาจหน้าที่และงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาที่ออกต้องระบุเรื่องการโอนอำนาจหน้าที่ข้าราชการ งบประมาณ ทรัพย์สิน และหนี้สินไว้ด้วย

92. ก. รองหัวหน้าคณะผู้แทน

คำอธิบาย: มาตรา 50/3 กำหนดให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทนเป็นลำดับแรก

93. ค. ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคท้าย ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "การดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว" และมาตรา 448 ก็เชื่อมโยงถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. ด้วย

94. ข. ความผิดอันยอมความได้ และมีโทษความผิดเกี่ยวกับเพศ

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 ระบุเงื่อนไขของความผิดอาญาที่นายอำเภอจะทำการไต่ถามได้ไว้อย่างชัดเจน

95. ค. คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 วรรคหนึ่ง ระบุว่าเมื่อปฏิบัติตามคำไต่ถามแล้ว ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

96. ข. สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐให้ใช้หลักธรรมาภิบาล

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 กำหนดหน้าที่หลักของ ก.ธ.จ. คือการสอดส่องและเสนอแนะให้หน่วยงานรัฐใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

97. ข. เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 40 กำหนดให้การมอบอำนาจต้องพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

98. ข. การจัดระเบียบการปฏิบัติงานของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม

คำอธิบาย: ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (เริ่มมาตรา 7) ได้วางโครงสร้างของหน่วยงานเหล่านี้ไว้เป็นหลัก

99. ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติทั่วไปที่ให้อำนาจในการมอบอำนาจได้ แม้กฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นจะไม่ได้เขียนเรื่องการมอบอำนาจไว้ก็ตาม

100. ข. เพื่อปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง ก.พ.ร. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

101. ตามมาตรา 3/1 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลต้องคำนึงถึงหลักการใดเป็นสำคัญ

- ก. ประโยชน์สุขของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- ข. ความมั่นคงของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมือง
- ค. การกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- ง. การปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ

102. พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ค. เพื่อเพิ่มอำนาจให้นายกรัฐมนตรีในการสั่งการ
- ง. เพื่อลดทอนอำนาจของส่วนราชการระดับกรม

103. การตรวจสอบดูแลให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราากำลังเพิ่มขึ้นในการรวมหรือโอนส่วนราชการที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานงบประมาณ
- ข. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ
- ค. คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ง. กระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.พ.

104. หากมีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกรม และชื่อตำแหน่งข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปด้วย ต้องระบุงการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ในกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

105. ในกรณีที่มีการยุบส่วนราชการตามมาตรา 8 จัตวา ทรัพย์สินของส่วนราชการนั้นจะถูกจัดการอย่างไร

- ก. ขายทอดตลาดและนำเงินส่งคลัง
- ข. โอนให้แก่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.
- ค. โอนเป็นของกระทรวงการคลังโดยอัตโนมัติ
- ง. เก็บรักษาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรี

106. ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่ง จะได้รับสิทธิประโยชน์ใดเป็นพิเศษ นอกเหนือจากที่กฎหมายอื่นกำหนด

- ก. บำเหน็จตกทอด
- ข. การนับเวลาราชการพิเศษ
- ค. เงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- ง. สิทธิในการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นภายใน 1 ปี

107. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี ให้ออกเป็นกฎหมายรูปแบบใด และใครเป็นผู้ออก

- ก. พระราชกฤษฎีกา, คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ออก
- ข. กฎกระทรวง, รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ออก
- ค. ประกาศกระทรวง, ปลัดกระทรวงเป็นผู้ออก
- ง. ข้อบังคับ, เลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้ออก

108. ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นอะไร

- ก. ทบวง
- ข. กรม
- ค. สำนัก
- ง. กอง

109. ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ คณะรัฐมนตรีชุดเดิมมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องใด

- ก. อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่
- ข. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง
- ค. ให้หัวหน้าส่วนราชการเตรียมรับแนวทางการบริหารจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่
- ง. จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป

110. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวงหนึ่ง โดยได้รับเงินเดือนจากสังกัดเดิม ข้าราชการผู้นั้นจะมีฐานะอย่างไร

- ก. เป็นข้าราชการสังกัดเดิม แต่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงใหม่
- ข. เสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงที่ตนมาดำรงตำแหน่งนั้นทุกประการ
- ค. เป็นข้าราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. มีสถานะเป็นผู้ช่วยราชการชั่วคราว

111. ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา 11 (8) จะมีผลใช้บังคับได้เมื่อใด

- ก. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- ค. เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนาม
- ง. เมื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ

112. ข้อใดกล่าวถึงตำแหน่งในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ถูกต้อง

- ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นข้าราชการการเมือง
- ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมือง
- ง. ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง

113. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ก. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ถูกทุกข้อ

114. การจัดตั้งส่วนราชการในกระทรวงเพื่อรับผิดชอบภารกิจเฉพาะโดยไม่มีฐานะเป็นกรม แต่ผู้บังคับบัญชามีฐานะเป็นอธิบดี ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ประกาศกระทรวง

115. หัวหน้ากลุ่มภารกิจในกระทรวง ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อใคร

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเท่านั้น
- ข. ปลัดกระทรวงเท่านั้น
- ค. ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
- ง. รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล

116. ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมแห่งหนึ่งปฏิบัติงานด้านใดให้แก่ส่วนราชการอื่นได้

- ก. งานด้านนโยบายและแผน
- ข. งานด้านกฎหมายและคดี
- ค. งานด้านสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ
- ง. งานด้านการต่างประเทศ

117. ในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่กฎหมายนั้นมิได้กล่าวถึงอำนาจของปลัดทบวงไว้ ให้ปลัดทบวงมีอำนาจเช่นเดียวกับใคร

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. อธิบดี
- ค. รัฐมนตรีว่าการทบวง
- ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

118. การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีลักษณะพิเศษอย่างไร

- ก. ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทย
- ข. สามารถแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของตำรวจได้
- ค. ต้องมีโครงสร้างเหมือนกรมทั่วไป คือมีสำนักงานเลขานุการกรมและกอง
- ง. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติก่อน

119. การตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขต มีวัตถุประสงค์เพื่องานด้านใด

- ก. งานด้านการปกครอง
- ข. งานด้านความมั่นคง
- ค. งานด้านวิชาการ
- ง. งานด้านการบริการประชาชน

120. ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด การมอบอำนาจต่อไปนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใด

- ก. เป็นอำนาจของผู้ว่าฯ โดยสมบูรณ์
- ข. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอำนาจคนแรกกำหนด
- ค. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย
- ง. ต้องทำเป็นคำสั่งจังหวัดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

121. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการรักษาราชการแทน

- ก. เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อตำแหน่งว่างลง
- ข. เพื่อมอบหมายงานให้ผู้ได้บังคับบัญชา
- ค. เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจ
- ง. เพื่อทดลองงานก่อนการแต่งตั้งจริง

122. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน หากในกระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงอยู่ จะมีผลอย่างไร

- ก. รองปลัดกระทรวงยังคงเป็นผู้รักษาราชการแทนต่อไป
- ข. รองปลัดกระทรวงพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน
- ค. ให้รองปลัดกระทรวงและอธิบดีที่ได้รับแต่งตั้งรักษาราชการแทนร่วมกัน
- ง. ถือว่าคำสั่งแต่งตั้งของรัฐมนตรีไม่มีผล เพราะต้องตั้งจากรองปลัดกระทรวงก่อน

123. บทบัญญัติในหมวดว่าด้วยการรักษาราชการแทน มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงใด

- ก. กระทรวงการต่างประเทศ
- ข. กระทรวงมหาดไทย
- ค. กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทหาร
- ง. กระทรวงยุติธรรม

124. "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตามความหมายในหมวดว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ หมายถึงใคร

- ก. ข้าราชการอาวุโสสูงสุดในสถานทูต
- ข. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้า
- ค. เอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญ่
- ง. ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามระเบียบพิธีการทูตหรือพิธีการกงสุล

125. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องผ่านกระทรวงต้นสังกัด
- ข. ได้ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- ค. ได้ แต่เฉพาะโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณโดยตรง
- ง. ได้ แต่ต้องเป็นงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

126. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 52/1

- ก. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ข. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ค. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า
- ง. ถูกทุกข้อ

127. ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มใด

- ก. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร อปท.
- ข. หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหาร อปท. และผู้แทนภาคประชาสังคม
- ค. หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหาร อปท., ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
- ง. เฉพาะคณะกรรมการจังหวัด

128. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

- ก. ปลัดจังหวัด
- ข. ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส
- ค. กำนันตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
- ง. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

129. คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอำเภอ ประกอบด้วยใครบ้าง

- ก. นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ และกำนัน
- ข. ผู้ที่คู่พิพาทเลือกฝ่ายละหนึ่งคน และมีนายอำเภอ, อัยการ หรือปลัดอำเภอ เป็นประธาน
- ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 3 คน
- ง. อัยการจังหวัด, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด และนายอำเภอ

130. หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำขึ้นในระดับอำเภอ คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาล
- ข. ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอเพื่อบังคับคดี
- ค. ยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกคำบังคับ
- ง. แจ้งความดำเนินคดีอาญา

131. คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คือข้อใด

- ก. ต้องเป็นข้าราชการบำนาญ
- ข. ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ค. ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
- ง. ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี

132. มติของ ก.พ.ร. ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาการใช้บังคับ พ.ร.บ. นี้ จะมีผลใช้บังคับได้เมื่อใด

- ก. เมื่อ ก.พ.ร. มีมติเป็นเอกฉันท์
- ข. เมื่อประธาน ก.พ.ร. ลงนาม
- ค. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
- ง. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

133. การแต่งตั้งคณะกรรมการโดย ก.พ.ร. มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของข้าราชการ
- ข. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
- ค. เพื่อกลับกรองงานก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
- ง. เพื่อตรวจสอบการทำงานของส่วนราชการ

134. ในวาระเริ่มแรกของการจัดตั้ง ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ ก.พ.ร. ดำเนินการเรื่องใดให้แล้วเสร็จภายในสองปี

- ก. เสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างและระบบราชการต่อคณะรัฐมนตรี
- ข. ยุบเลิกส่วนราชการที่ซ้ำซ้อนทั้งหมด
- ค. จัดทำแผนพัฒนาราชการระยะ 20 ปี
- ง. ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงทุกคน

135. การที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวง เป็นอำนาจตามมาตราใด

- ก. มาตรา 10
- ข. มาตรา 11
- ค. มาตรา 12
- ง. มาตรา 16

136. การโอนอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของส่วนราชการเดิมไปยังส่วนราชการที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องระบุไว้ในที่ใด

- ก. ในบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
- ข. ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
- ค. ในพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติที่ให้มีการโอนหรือรวมส่วนราชการ
- ง. ในคำสั่งของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

137. เลขาธิการรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี มีสถานะเป็นข้าราชการประเภทใด

- ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ข. ข้าราชการการเมือง
- ค. พนักงานราชการ
- ง. ข้าราชการในพระองค์

138. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของอธิบดี

- ก. รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ข. บังคับบัญชาข้าราชการในกรม
- ค. กำหนดนโยบายของกระทรวง
- ง. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดโดยคำนึงถึงนโยบายรัฐบาลและกระทรวง

139. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 38 วรรคสาม ซึ่งเป็นการมอบอำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติผู้มีอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ มีลักษณะอย่างไร

- ก. เป็นการมอบอำนาจเด็ดขาด โอนต่อไปไม่ได้
- ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอำนาจกำหนด
- ค. เป็นการมอบอำนาจชั่วคราวเท่านั้น

ง. ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ทุกครั้งที่มอบอำนาจ

140. หากรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนลำดับต่อไป

ก. รองนายกรัฐมนตรีคนอื่น (ถ้ามี) ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค. ประธานรัฐสภา

ง. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

141. การสั่งการของกระทรวง ทบวง กรม ไปยังบุคคลในคณะผู้แทนในต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนด

ก. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนด

ข. ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ค. ตามที่หัวหน้าคณะผู้แทนกำหนด

ง. ตามที่ปลัดกระทรวงต้นสังกัดกำหนด

142. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมีฐานะเป็นอะไรในคณะกรรมการจังหวัด

ก. ประธาน

ข. รองประธาน

ค. กรรมการจังหวัด

ง. กรรมการจังหวัดและเลขานุการ

143. เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีลักษณะอย่างไร

ก. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ข. สามารถจัดทำได้อย่างอิสระ

ค. ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

ง. ต้องนำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้แทน

144. การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายใด

- ก. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กฎกระทรวงมหาดไทย
- ค. พระราชกฤษฎีกา
- ง. ข้อบัญญัติจังหวัด

145. อำนาจหน้าที่ของอำเภอตามมาตรา 61/1 คือข้อใด

- ก. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์บริการร่วม
- ข. ประสานงานกับ อบท. เพื่อให้มีแผนชุมชน
- ค. ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
- ง. ถูกทุกข้อ

146. เมื่อคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ ได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา จะมีผลต่ออายุความในการฟ้องคดีอย่างไร

- ก. อายุความสะดุดหยุดลง
- ข. อายุความขยายออกไปอีก 1 ปี
- ค. ไม่มีผลต่ออายุความ
- ง. อายุความสิ้นสุดลงทันที

147. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินกี่วาระ

- ก. หนึ่งวาระ
- ข. สองวาระ
- ค. สามวาระ
- ง. ไม่จำกัดจำนวนวาระ

148. หากประธานและรองประธาน ก.พ.ร. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องทำอย่างไร

- ก. เลื่อนการประชุมออกไป
- ข. ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. ทำหน้าที่ประธาน
- ค. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน
- ง. ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธาน

149. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการที่ กรม. มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ

- ก. สำนักงานรัฐมนตรี
- ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
- ค. กรมที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวง
- ง. สำนักนโยบายและแผนของกระทรวง

150. รองอธิบดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่ใครกำหนดหรือมอบหมาย

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรี
- ค. อธิบดี
- ง. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

151. "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" มีสถานะเป็นอะไร

- ก. ส่วนราชการ
- ข. รัฐวิสาหกิจ
- ค. องค์การมหาชน
- ง. มีใช้ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่อยู่ในกำกับของส่วนราชการ

152. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
- ง. รองปลัดกระทรวง

153. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดได้ ภายใต้เงื่อนไขใด

- ก. ตามกฎหมายและตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
- ข. เป็นอำนาจเด็ดขาดของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด
- ง. เฉพาะข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

154. การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด จะกระทำได้อย่างไร

- ก. ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
- ข. ออกเป็นกฎกระทรวง
- ค. โดยมติคณะรัฐมนตรี
- ง. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

155. ส่วนราชการของจังหวัดแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง

- ก. สำนักงานจังหวัด และส่วนต่างๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น
- ข. ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ
- ค. สำนักงานจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. คณะกรรมการจังหวัด และ ก.ธ.จ.

156. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในระดับอำเภอ

- ก. นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย
- ข. ผู้เสียหาย
- ค. ผู้ถูกกล่าวหา
- ง. พนักงานอัยการ

157. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. พ้นจากตำแหน่งเมื่อใด

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. ขาดคุณสมบัติ
- ง. ถูกทุกข้อ

158. อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการเสนอความเห็นต่อ ครม. ในการตราพระราชกฤษฎีกาและกฎที่ออกตาม พ.ร.บ. นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ข. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย
- ค. เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายการเมือง
- ง. เพื่อลดขั้นตอนในการออกกฎหมาย

159. หากนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี การกระทำดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

- ก. ถูกต้อง เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 12
- ข. ไม่ถูกต้อง เพราะต้องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
- ค. ไม่ถูกต้อง เพราะกรมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ถูกต้อง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อน

160. การแต่งตั้งอธิบดีของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 18 วรรคสี่ (ส่วนราชการไม่มีฐานะเป็นกรม) ใครเป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

161. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดทบวง

- ก. รัฐมนตรีว่าการทบวง
- ข. ปลัดกระทรวงที่ทบวงสังกัด
- ค. ปลัดทบวง
- ง. รองปลัดทบวง

162. หัวหน้าส่วนราชการประจำเขตที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

- ก. ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการทุกสังกัดในเขต
- ข. รับนโยบายจากกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ
- ค. สั่งการนายอำเภอในเขตได้
- ง. บริหารงานบุคคลในเขตแทนอธิบดี

163. ข้อใดคือหลักการสำคัญในการมอบอำนาจตามมาตรา 40

- ก. การรวมศูนย์อำนาจ
- ข. การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง
- ค. การมอบอำนาจให้เฉพาะผู้ที่อาวุโสสูงสุด
- ง. การมอบอำนาจเฉพาะเรื่องที่ไม่สำคัญ

164. "รองหัวหน้าคณะผู้แทน" หมายถึงข้าราชการสังกัดใด

- ก. สังกัดใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้ง
- ข. สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือสังกัดส่วนราชการเจ้าภาพในกรณีคณะผู้แทนถาวรฯ
- ค. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. สังกัดกระทรวงพาณิชย์

165. ถ้ากระทรวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ใครจะเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. หัวหน้าส่วนราชการเหล่านั้นตกลงกันเอง

166. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ประกอบด้วยประธานและกรรมการจากภาคส่วนใดบ้าง

- ก. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้แทนภาคประชาสังคม, ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
- ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด, อัยการจังหวัด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
- ค. ปลัดจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด
- ง. ผู้แทนจากทุกกระทรวงในจังหวัด

167. หาก ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีการทุจริต ต้องทำอะไร

- ก. ดำเนินการสอบสวนและลงโทษเอง
- ข. แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
- ค. รายงานต่อ ก.พ.ร. โดยตรง
- ง. ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

168. การแบ่งส่วนราชการของอำเภอตามมาตรา 66 ได้แก่อะไรบ้าง

- ก. ที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอ
- ข. สำนักงานอำเภอ และส่วนต่างๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น
- ค. ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง
- ง. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และสำนักทะเบียนอำเภอ

169. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่ จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ตำแหน่งนั้นจะว่างลง
- ข. ให้กรรมการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีคนใหม่
- ค. ให้รองประธาน ก.พ.ร. รักษาการแทน
- ง. ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติหน้าที่แทน

170. การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ก.พ.ร.

171. "การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น" เป็นส่วนหนึ่งของหลักการใด

- ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- ข. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ค. การปฏิรูประบบราชการ
- ง. การกระจายอำนาจ

172. หากพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการมีผลเป็นการแก้ไขกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ ต้องระบุเรื่องใดให้ชัดเจน

- ก. เหตุผลและความจำเป็น
- ข. งบประมาณที่ประหยัดได้
- ค. บทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
- ง. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

173. นายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ใด

- ก. จัดทำนโยบายและแผน กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบาย
- ข. งานด้านพิธีการและเลขานุการ
- ค. งานด้านกฎหมายและคดี
- ง. งานด้านประชาสัมพันธ์

174. ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หากหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อใครด้วย

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ไม่ต้องรายงานใครอีก

175. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากใคร

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโดยตรง

176. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีในกระทรวงมีสถานะเป็นข้าราชการประเภทใด

- ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ข. ข้าราชการการเมือง
- ค. พนักงานราชการ
- ง. ที่ปรึกษา

177. การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ใด

- ก. วัตถุประสงค์ของผู้รับมอบอำนาจ
- ข. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- ค. วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจ
- ง. วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด

178. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และอธิบดีไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

- ก. รองอธิบดี (ถ้ามีหลายคน ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง)
- ข. หัวหน้ากองที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

179. การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจหรือมีคำสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน ต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานใด

- ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กระทรวงการต่างประเทศ
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. สามารถสั่งการได้โดยตรง

180. ข้อใดคือบทบาทของปลัดจังหวัดในคณะกรรมการจังหวัด

- ก. เป็นกรรมการจังหวัด
- ข. เป็นเลขานุการ
- ค. เป็นรองประธาน
- ง. เป็นที่ปรึกษา

181. การใกล้เคียงข้อพิพาททางแพ่งระดับอำเภอ ครอบคลุมข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินเท่าใด เว้นแต่จะกำหนดในพระราชกฤษฎีกาเป็นอย่างอื่น

- ก. หนึ่งแสนบาท
- ข. สองแสนบาท
- ค. สามแสนบาท
- ง. ห้าแสนบาท

182. การจัดระเบียบการปกครอง "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนใด

- ก. ส่วนกลาง
- ข. ส่วนภูมิภาค
- ค. ส่วนท้องถิ่น
- ง. ส่วนกลางที่ไปตั้งในภูมิภาค

183. หากคะแนนเสียงในที่ประชุม ก.พ.ร. เท่ากัน จะวินิจฉัยชี้ขาดอย่างไร

- ก. ให้ถือว่าเรื่องนั้นตกไป
- ข. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ค. ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
- ง. ให้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย

184. เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นข้าราชการประเภทใด และขึ้นตรงต่อใคร

- ก. ข้าราชการการเมือง, ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
- ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ, ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
- ค. ข้าราชการพลเรือนสามัญ, ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ข้าราชการการเมือง, ขึ้นตรงต่อรองนายกรัฐมนตรี

185. ตาม พ.ร.บ. นี้ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ เช่น พ.ร.บ.เทศบาล, พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ค. เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย
- ง. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

186. ข้อใดคือหลักการใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในมาตรา 3/1 โดย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

- ก. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ข. การแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ส่วน
- ค. การมอบอำนาจ
- ง. การรักษาราชการแทน

187. การรวมกรมโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาเท่าใด

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

188. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รองนายกรัฐมนตรี
- ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

189. กระทรวงอาจจัดให้มี "สำนักนโยบายและแผน" เป็นส่วนราชการภายในขึ้นตรงต่อใคร

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รองปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. อธิบดีกรมการปกครอง

190. ผู้บังคับบัญชาของ "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" คือใคร

- ก. อธิบดีของกรมที่กำกับดูแล
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
- ง. ผู้บริหารที่มาจากการสรรหา

191. หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคน ใครจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ง. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นโดยอัตโนมัติ

192. หากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกระทรวงหนึ่งส่งมาประจำมีหลายคน ใครจะเป็นผู้แทนของกระทรวงนั้นในคณะกรรมการจังหวัด

- ก. คนที่มีอาวุโสสูงสุด
- ข. คนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลือก
- ค. คนที่ปลัดกระทรวงกำหนด
- ง. ทุกคนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

193. นายอำเภอสังกัดหน่วยงานใด

- ก. กรมการปกครอง
- ข. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. จังหวัด

194. หากนายอำเภอใกล้เคียงคืออาญา แต่คู่กรณีไม่ยินยอมตามที่ใกล้เคียง จะมีผลต่ออายุความการร้องทุกข์อย่างไร

- ก. อายุความสะดุดหยุดลง
- ข. ไม่มีผลใดๆ
- ค. อายุความให้เริ่มนับใหม่แต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท
- ง. ถือว่าคดีขาดอายุความ

195. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทำงานเต็มเวลา ต้องมีจำนวนเท่าใด

- ก. ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
- ข. ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
- ค. ไม่เกิน 3 คน
- ง. ไม่จำกัดจำนวน

196. การที่นายกรัฐมนตรีจะสั่งยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี เป็นการใช้อำนาจต่อส่วนราชการใด

- ก. ราชการส่วนกลางเท่านั้น
- ข. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค
- ค. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น
- ง. ทุกส่วนราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

197. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของทบวง

- ก. สำนักงานรัฐมนตรี (ของทบวง)
- ข. สำนักงานปลัดทบวง
- ค. กรมในสังกัดทบวง
- ง. สำนักงานปลัดกระทรวงที่ทบวงสังกัด

198. ในกรณีที่ให้สำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวงด้วย ใครจะทำหน้าที่ปลัดทบวง

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รองปลัดกระทรวง
- ค. อธิบดีในทบวงนั้น
- ง. รัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่ง

199. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง คือข้อใด

- ก. ส่งย้ายข้าราชการที่บกพร่อง
- ข. ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติราชการ
- ค. อนุมัติโครงการในพื้นที่
- ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

200. การบริหารราชการในต่างประเทศตามหมวด 7 ไม่ครอบคลุมข้าราชการกลุ่มใดเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า

- ก. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
- ข. ข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศ
- ค. พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไปประจำต่างประเทศ
- ง. ลูกจ้างชั่วคราวในสถานทูต

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

101. ก. ประโยชน์สุขของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 วรรคสอง กำหนดให้การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเน้นเรื่องประโยชน์สุขของประชาชนและผลสัมฤทธิ์

102. ข. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 วรรคท้าย บัญญัติว่า "เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา..." ซึ่งมาตรานี้คือเรื่องหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

103. ข. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ วรรคสาม กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลเรื่องนี้

104. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 8 ตริ กำหนดให้การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และหากชื่อตำแหน่งเปลี่ยนไปก็ให้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย

105. ข. โอนให้แก่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสอง ได้กำหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินของส่วนราชการที่ถูกยุบไว้

106. ค. เงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสาม กำหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่งได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติม

107. ข. กฎกระทรวง, รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ออก

คำอธิบาย: มาตรา 8 ฉ กำหนดให้การแบ่งส่วนราชการภายนอกออกเป็นกฎกระทรวง และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ออก

108. ข. กรม

คำอธิบาย: มาตรา 9 วรรคสอง กำหนดให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงฯ มีฐานะเป็นกรม

109. ค. ให้หัวหน้าส่วนราชการเตรียมรับแนวทางการบริหารจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคท้าย กำหนดหน้าที่ของ ครม. รักษาการในเรื่องนี้ไว้

110. ข. เสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงที่ตนมาดำรงตำแหน่งนั้นทุกประการ

คำอธิบาย: มาตรา 11 (5) ได้กำหนดสถานะของข้าราชการที่ถูกย้ายข้ามกระทรวงในลักษณะนี้ไว้

111. ข. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

คำอธิบาย: มาตรา 11 วรรคท้าย กำหนดว่าระเบียบตาม (8) เมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้

112. ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมือง

คำอธิบาย: มาตรา 13 วรรคท้าย กำหนดให้เลขาธิการนายกฯ และรองฯ ฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง ส่วนรองฯ ฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

113. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 16 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ครบถ้วนตามตัวเลือกทั้งหมด

114. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคสี่ กำหนดให้การจัดตั้งส่วนราชการลักษณะนี้สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

115. ค. ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสาม ระบุว่าหัวหน้ากลุ่มภารกิจจะขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีก็ได้แล้วแต่จะกำหนดในกฎกระทรวง

116. ค. งานด้านสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสี่ เปิดช่องให้มีการใช้ทรัพยากรด้านงานสนับสนุน (Back office) ร่วมกันภายในกลุ่มภารกิจได้

117. ก. ปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 28 วรรคท้าย กำหนดให้ปลัดทบวงมีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้

118. ข. สามารถแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของตำรวจได้

คำอธิบาย: มาตรา 31 วรรคท้าย ให้ความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

119. ค. งานด้านวิชาการ

คำอธิบาย: มาตรา 34 ระบุชัดเจนว่าเป็นการแบ่งท้องที่เพื่อปฏิบัติงาน "ทางวิชาการ"

120. ข. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอำนาจคนแรกกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสาม กำหนดว่าการมอบอำนาจต่อของผู้ว่าฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอำนาจเดิมกำหนด

121. ก. เพื่อให้การปฏิบัติราชการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อตำแหน่งว่างลง

คำอธิบาย: หลักการของหมวด 6 การรักษาราชการแทน คือการป้องกันไม่ให้ราชการหยุดชะงักเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

122. ข. รองปลัดกระทรวงพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน

คำอธิบาย: มาตรา 49 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนแล้ว ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน

123. ค. กระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร

คำอธิบาย: มาตรา 50 ระบุข้อยกเว้นนี้ไว้ชัดเจน

124. ง. ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามระเบียบพิธีการทูตหรือพิธีการกงสุล

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 ได้ให้นิยามของ "หัวหน้าคณะผู้แทน" ไว้ตามระเบียบพิธีการ ไม่ใช่แค่ตามตำแหน่งหรือสังกัด

125. ข. ได้ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 52 วรรคสาม เปิดโอกาสให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดของงบประมาณแบบบูรณาการได้

126. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 52/1 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของจังหวัดไว้หลายประการ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกทั้งหมด

127. ค. หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหาร อปท., ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคสอง กำหนดองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมไว้อย่างครบถ้วน

128. ข. ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคท้าย กำหนดลำดับผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติในกรณีที่ยังไม่มีแต่งตั้ง

129. ข. ผู้ที่คู่พิพาทเลือกฝ่ายละหนึ่งคน และมีนายอำเภอ, อัยการ หรือปลัดอำเภอ เป็นประธาน

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสาม ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยไว้

130. ค. ยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกคำสั่ง

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคท้ายสุด ได้กำหนดขั้นตอนการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความไว้

131. ข. ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 (4) กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ไว้

132. ค. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (8) กำหนดว่ามติของ ก.พ.ร. ในเรื่องการตีความกฎหมายจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม.

133. ข. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (11) ให้อำนาจ ก.พ.ร. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจ

134. ก. เสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างและระบบราชการต่อคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล ได้กำหนดภารกิจเร่งด่วนนี้ไว้

135. ข. มาตรา 11

คำอธิบาย: มาตรา 11 (2) เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการ "มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวง..."

136. ค. ในพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติที่ให้มีการโอนหรือรวมส่วนราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง กำหนดให้เรื่องเหล่านี้ต้องระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา (หรือ พ.ร.บ. แล้วแต่กรณี)

137. ข. ข้าราชการการเมือง

คำอธิบาย: มาตรา 22 และมาตรา 29 กำหนดให้เลขาธิการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง

138. ค. กำหนดนโยบายของกระทรวง

คำอธิบาย: การกำหนดนโยบายของกระทรวงเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามมาตรา 20 ส่วนอธิบดีมีหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติ

139. ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอำนาจกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสาม กำหนดไว้ว่า ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจมอบอำนาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอำนาจกำหนด

140. ก. รองนายกรัฐมนตรีคนอื่น (ถ้ามี) ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 41 กำหนดว่าถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้ ครม. มอบหมายคนใดคนหนึ่ง ถ้าคนนั้นปฏิบัติไม่ได้ ก็ให้ ครม. มอบหมายคนถัดไป

141. ข. ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 50/2 วรรคสอง กำหนดให้การสั่งการเป็นไปตามระเบียบที่ ครม. กำหนด

142. ง. กรมการจังหวัดและเลขานุการ

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสอง ระบุตำแหน่งของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดในคณะกรรมการจังหวัดไว้

143. ก. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคท้าย กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น

144. ค. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคสาม กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

145. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 61/1 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของอำเภอในยุคใหม่ไว้หลายประการ รวมถึงตัวเลือกทั้งหมด

146. ก. อายุความสะดุดหยุดลง

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสุดท้าย กำหนดผลทางกฎหมายเรื่องอายุความไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่กรณี

147. ข. สองวาระ

คำอธิบาย: มาตรา 71/3 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

148. ค. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน

คำอธิบาย: มาตรา 71/7 วรรคสอง กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหานี้ไว้

149. ข. สำนักงานปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 23 กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงไว้

150. ค. อธิบดี

คำอธิบาย: มาตรา 32 วรรคท้าย กำหนดให้รองอธิบดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่อธิบดีกำหนดหรือมอบหมาย

151. ง. มิใช่ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่อยู่ในกำกับของส่วนราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 กำหนดสถานะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไว้ชัดเจน

152. ก. ข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง

คำอธิบาย: มาตรา 43 กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีไว้

153. ก. ตามกฎหมายและตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 57 (9) กำหนดขอบเขตอำนาจของผู้ว่าฯ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลไว้

154. ง. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: มาตรา 58 กำหนดว่าการกระทำดังกล่าวต้องมีศักดิ์เป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น

155. ก. สำนักงานจังหวัด และส่วนต่างๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น

คำอธิบาย: มาตรา 60 ได้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดไว้ 2 ส่วนหลัก

156. ง. พนักงานอัยการ

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 ระบุว่าผู้ใกล้ชิดคือ นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ โดยมีคู่กรณีคือผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา ไม่ได้มีอัยการร่วมในกระบวนการนี้

157. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 71/4 ระบุเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้ครบถ้วน

158. ก. เพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คำอธิบาย: บทบาทของ ก.พ.ร. คือการกำกับดูแลให้ระบบราชการเป็นไปตามแนวทางใหม่ ซึ่งการให้ความเห็นในการออกกฎหมายก็เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

159. ก. ถูกต้อง เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 12

คำอธิบาย: มาตรา 12 ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกฯ หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนในส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกฯ ได้

160. ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคหก กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นำเสนอ ครม.

161. ค. ปลัดทบวง

คำอธิบาย: มาตรา 28 (3) กำหนดให้ปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดทบวง

162. ข. รับนโยบายจากกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ

คำอธิบาย: มาตรา 34 วรรคสอง กำหนดอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตไว้

163. ข. การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่ง

คำอธิบาย: มาตรา 40 ระบุหลักการนี้ไว้เป็นหัวใจสำคัญของการมอบอำนาจ

164. ข. สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือสังกัดส่วนราชการเจ้าภาพในกรณีคณะผู้แทนถาวรฯ

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 นิยาม "รองหัวหน้าคณะผู้แทน" ไว้อย่างชัดเจนตามนี้

165. ข. ปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสาม กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้กำหนดตัวแทนของกระทรวง

166. ก. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ, ผู้แทนภาคประชาสังคม, ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 วรรคสอง ระบุองค์ประกอบหลักของ ก.ธ.จ.

167. ข. แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 วรรคท้าย กำหนดบทบาทของ ก.ธ.จ. ว่าเป็นการ "สอดส่องและเสนอแนะ" ไม่ใช่การดำเนินการเอง

168. ข. สำนักงานอำเภอ และส่วนต่างๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น

คำอธิบาย: มาตรา 66 ได้แบ่งส่วนราชการของอำเภอไว้ 2 ส่วน

169. ข. ให้กรรมการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีคนใหม่

คำอธิบาย: มาตรา 71/3 วรรคสอง กำหนดไว้เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน

170. ง. ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (10) เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ ก.พ.ร.

171. ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 ระบุหลักการนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแนวใหม่ ซึ่งรวมถึงการลดภารกิจที่ไม่จำเป็น

172. ค. บทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก

คำอธิบาย: มาตรา 8 เบญจ กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาที่มีผลกระทบต่อกฎหมายอื่น ต้องระบุให้ชัดเจนว่าแก้ไขหรือยกเลิกบทบัญญัติใด

173. ก. จัดทำนโยบายและแผน กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบาย

คำอธิบาย: มาตรา 9 วรรคสาม ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส่วนราชการภายในลักษณะนี้

174. ข. ปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสาม กำหนดว่าในกรณีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ต้องรายงานผลต่อปลัดกระทรวงด้วย

175. ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16 วรรคสาม กำหนดลำดับการบังคับบัญชาไว้ชัดเจน (ปลัด -> รองปลัด -> ผู้ช่วยปลัด)

176. ข. ข้าราชการการเมือง

คำอธิบาย: มาตรา 22 กำหนดให้ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง

177. ค. วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจ

คำอธิบาย: มาตรา 40 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจ

178. ก. รองอธิบดี (ถ้ามีหลายคน ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง)

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่ง กำหนดให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติเป็นลำดับแรกหากมีคนเดียว

179. ข. กระทรวงการต่างประเทศ

คำอธิบาย: มาตรา 50/6 กำหนดให้การติดต่อสื่อสารต้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพ

180. ก. เป็นกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสอง ระบุให้ปลัดจังหวัดเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจังหวัด

181. ข. สองแสนบาท

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วงเล็บสาม ระบุทุนทรัพย์ขั้นต่ำไว้ที่สองแสนบาท

182. ค. ส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย: มาตรา 70 (1) จัดให้ อบจ. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

183. ข. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำอธิบาย: มาตรา 71/7 วรรคท้าย กำหนดวิธีวินิจฉัยกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน

184. ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ, ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 71/9 กำหนดสถานะและการบังคับบัญชาของเลขาธิการ ก.พ.ร.

185. ข. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ เช่น พ.ร.บ.เทศบาล, พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 71 เป็นบทบัญญัติที่เชื่อมโยงไปยังกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

186. ก. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คำอธิบาย: หลักการในมาตรา 3/1 ส่วนใหญ่ถูกเพิ่มเข้ามาโดย พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 เพื่อปฏิรูประบบราชการ

187. ค. 3 ปี

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ วรรคสาม กำหนดระยะเวลาห้ามเพิ่มอัตราค่าจ้างไว้ 3 ปี

188. ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 14 วรรคหนึ่ง กำหนดให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ

189. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคสาม กำหนดให้ส่วนราชการนี้ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

190. ก. อธิบดีของกรมที่กำกับดูแล

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 ระบุว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ "อยู่ในกำกับของส่วนราชการ" ซึ่งหมายถึงกรมต้นเรื่อง

191. ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดว่าหากมีรองผู้ว่าฯ หลายคน ให้ปลัดกระทรวง (มหาดไทย) เป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

192. ค. คนที่ปลัดกระทรวงกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสาม ให้ปลัดกระทรวงต้นสังกัดเป็นผู้กำหนดตัวแทน

193. ค. กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 62 วรรคสอง กำหนดว่า "นายอำเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย" ซึ่งเป็นภาพรวม ไม่ได้ระบุถึงระดับกรม

194. ค. อายุความให้เริ่มนับใหม่แต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 วรรคสอง กำหนดผลต่ออายุความการร้องทุกข์ไว้เพื่อให้ผู้เสียหายเสียสิทธิ์

195. ก. ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดจำนวนกรรมการ ก.พ.ร. ที่ทำงานเต็มเวลาไว้

196. ค. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น
คำอธิบาย: มาตรา 11 (1) กำหนดขอบเขตการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีไว้ครอบคลุมทั้งสามส่วนนี้

197. ข. สำนักงานปลัดทบวง

คำอธิบาย: มาตรา 30 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดทบวงไว้ ซึ่งเทียบเคียงได้กับสำนักงานปลัดกระทรวง

198. ก. ปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 28 วรรคท้ายสุด กำหนดว่าในกรณีนี้ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทำหน้าที่ปลัดทบวง

199. ข. ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 35 วรรคสอง ระบุอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการไว้ชัดเจน

200. ข. ข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศ

คำอธิบาย: มาตรา 50/3 วรรคท้ายสุด ระบุข้อยกเว้นนี้ไว้สำหรับการรักษาราชการแทน

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

201. การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น เป็นหลักการที่มุ่งเน้นเพื่อเป้าหมายใดตามมาตรา 3/1

- ก. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ข. การตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ค. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
- ง. การเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐ

202. หากบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึง "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218" ให้ถือว่าอ้างถึงกฎหมายใด

- ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- ค. กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
- ง. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

203. ในการรวมหรือโอนส่วนราชการระดับกรมที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จะต้องไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราากำลังเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลานานเท่าใดนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

204. หากมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเดิมที่อ้างอิงชื่อกระทรวงเดิมจะมีผลอย่างไร

- ก. สิ้นผลบังคับไปโดยปริยาย
- ข. ต้องรอการแก้ไขกฎหมายฉบับนั้นๆ ก่อน
- ค. ให้ถือว่าอ้างอิงกระทรวงที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น
- ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการตีความ

205. ในกรณีการยุบส่วนราชการ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่พระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

- ก. 15 วัน
- ข. 30 วัน
- ค. 45 วัน
- ง. 60 วัน

206. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมโดยออกเป็นกฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีผลอย่างไร

- ก. ให้ใช้บังคับได้ทันที
- ข. ต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
- ค. มีผลในวันถัดจากวันประกาศ
- ง. มีผลเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศ

207. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

- ก. คณะรัฐมนตรี
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. นายกรัฐมนตรี

ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

208. การที่นายกรัฐมนตรีจะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ สามารถทำได้กับส่วนราชการประเภทใด

- ก. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค
- ข. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนท้องถิ่น
- ค. ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
- ง. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

209. ตำแหน่งใดในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

- ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ข. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ค. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ง. ถูกทุกข้อ

210. ในกระทรวงหนึ่ง หากไม่มีความจำเป็น จะไม่จัดตั้งส่วนราชการใดก็ได้

- ก. สำนักงานรัฐมนตรี
- ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
- ค. กรม
- ง. ไม่มีข้อยกเว้น

211. หากกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ และให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการในกลุ่มภารกิจนั้นจะเป็นของใคร

- ก. ยังคงเป็นของปลัดกระทรวง
- ข. เป็นของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เว้นแต่กฎกระทรวงกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ค. เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. เป็นอำนาจร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงและหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

212. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีในกระทรวง มีหน้าที่อย่างไร

- ก. เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี
- ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
- ค. รับผิดชอบราชการประจำของสำนักงานรัฐมนตรี

ง. เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรี

213. ในกรณีที่ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวง ใครจะทำหน้าที่ปลัดทบวง

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่ง
- ง. รัฐมนตรีว่าการทบวงแต่งตั้ง

214. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากอง

- ก. กำหนดนโยบายของกรม
- ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองนั้น
- ค. ติดต่อประสานงานระหว่างกระทรวง
- ง. เสนอแนะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกรม

215. การมอบอำนาจตามมาตรา 38 นั้น ผู้มอบอำนาจอาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจมอบอำนาจต่อไปได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ข. ได้ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
- ค. ได้เฉพาะการมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
- ง. ได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.

216. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงหลายคน ใครจะเป็นผู้มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดทบวง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงที่มีอาวุโสสูงสุด

217. หากอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองอธิบดีหลายคน ใครจะเป็นผู้แต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ข. ปลัดกระทรวง

- ค. อธิบดีคนเดิม (ถ้าทำคำสั่งไว้ล่วงหน้าได้)
- ง. รองอธิบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นโดยอัตโนมัติ

218. หากมีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้อธิบดีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดหนึ่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิบดีจะมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการแทนได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว
- ข. ได้ โดยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น
- ค. ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
- ง. ได้ต่อเมื่อคณะกรรมการชุดนั้นมีมติเห็นชอบ

219. "รองหัวหน้าคณะผู้แทน" มีหน้าที่อย่างไร

- ก. รับผิดชอบงานด้านการกงสุลโดยเฉพาะ
- ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน
- ค. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายทหารในคณะผู้แทน
- ง. ประสานงานกับประเทศเจ้าบ้าน

220. การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้นำหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม ถูกต้องหรือไม่

- ก. ถูกต้อง
- ข. ไม่ถูกต้อง ต้องใช้ระเบียบเฉพาะของกลุ่มจังหวัด
- ค. ไม่ถูกต้อง เพราะกลุ่มจังหวัดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- ง. ถูกต้อง แต่ไม่ต้องมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม

221. ข้อใดคือบทบาทของอัยการจังหวัดในคณะกรรมการจังหวัด

- ก. เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
- ข. เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. เป็นกรรมการจังหวัดโดยตำแหน่ง
- ง. เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม

222. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คือใคร

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ค. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด
- ง. ผู้แทนภาคประชาสังคมที่ได้รับการคัดเลือก

223. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่งในระดับอำเภอ จะกระทำได้อย่างไร

- ก. เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งให้ไกล่เกลี่ย
- ข. เมื่อคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย
- ค. เมื่อศาลส่งเรื่องมาให้ไกล่เกลี่ย
- ง. เมื่ออัยการจังหวัดมีความเห็นให้ไกล่เกลี่ย

224. ข้อใดคือลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร.

- ก. เป็นข้าราชการบำนาญ
- ข. เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
- ค. เป็นกรรมการพรรคการเมือง
- ง. มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

225. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. วางลงก่อนวาระ จะต้องดำเนินการแต่งตั้งแทนภายในกี่วัน

- ก. 30 วัน
- ข. 60 วัน
- ค. 90 วัน
- ง. 180 วัน

226. การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ก.พ.ร. จะทำได้เมื่อใด

- ก. เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการ
- ข. เมื่อหน่วยงานดังกล่าวร้องขอ
- ค. เมื่อ ก.พ.ร. เห็นว่ามีความจำเป็น
- ง. ทำไม่ได้โดยเด็ดขาด

227. "ทบวงการเมือง" ตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ก่อน พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้หมายความถึงส่วนราชการใดตาม พ.ร.บ. นี้

- ก. พรรคการเมือง
- ข. สำนักงานรัฐมนตรี
- ค. กระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี
- ง. คณะรัฐมนตรี

228. การที่นายกรัฐมนตรีวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระเบียบนั้นต้องมีลักษณะอย่างไร

- ก. ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น
- ข. ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
- ค. ต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์
- ง. ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของ ก.พ.ร.

229. การจัดตั้ง "สำนักนโยบายและแผน" ในกระทรวง ต้องได้รับอนุมัติจากใคร

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ก.พ.ร.

230. หากกระทรวงใดไม่มีการจัดกลุ่มภารกิจ แต่มีปริมาณงานมาก อาจให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกี่คน

- ก. ไม่เกิน 2 คน
- ข. ไม่เกิน 3 คน
- ค. ไม่เกิน 4 คน
- ง. ไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับความจำเป็น

231. การแบ่งส่วนราชการของทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้อนุโลมตามการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานใด

- ก. กรม
- ข. กระทรวง
- ค. จังหวัด
- ง. ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

232. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจำ มีหน้าที่หลักอย่างไร

- ก. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ
- ข. เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ปฏิบัติงานตามที่ อบจ. ร้องขอ
- ง. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการในจังหวัด

233. การดำเนินการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษอาจให้บริการแก่เอกชนได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ข. ได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจหลัก
- ค. ได้ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนราชการที่กำกับ
- ง. ได้ แต่ต้องนำรายได้ทั้งหมดส่งคลัง

234. ในกรณีที่ไม่ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ปลัดกระทรวงอาจแต่งตั้งใครเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีได้

- ก. ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี
- ข. ข้าราชการในกรมตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
- ง. เฉพาะข้าราชการจากกรมอื่นในสังกัดเดียวกัน

235. การที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีได้นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น
- ข. เพื่อเป็นการลงโทษอธิบดีคนเดิม
- ค. เพื่อเตรียมการยุบกรมนั้น
- ง. เพื่อลดขั้นตอนการบริหารงานบุคคล

236. หัวหน้าคณะผู้แทนมีอำนาจรายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในคณะผู้แทนเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

- ก. การย้ายไปประจำประเทศอื่น
- ข. การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ค. การสอบสวนทางวินัย
- ง. การให้ไปศึกษาดูงาน

237. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดรองจากใคร

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดจังหวัด
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. ไม่มีผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปในระดับจังหวัด

238. ข้อใดคือหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

- ก. วางแผนพัฒนางบประมาณของจังหวัด
- ข. รับผิดชอบราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
- ค. เป็นเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทั้งหมด

239. การใกล้เคียงความผิดอาญาในระดับอำเภอจะทำได้ในกรณีใด

- ก. ความผิดฐานทำร้ายร่างกายไม่สาหัส
- ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ค. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
- ง. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

240. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. วางลงก่อนวาระเหลือน้อยกว่า 180 วัน คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่

- ก. จำเป็นต้องแต่งตั้งภายใน 30 วัน
- ข. จะไม่แต่งตั้งก็ได้
- ค. ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาการแทน
- ง. ให้ประธาน ก.พ.ร.ใช้อำนาจแต่งตั้งเป็นการชั่วคราว

241. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีสถานะเป็นอะไร

- ก. ข้าราชการการเมือง
- ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ค. ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการ แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้รัฐ
- ง. พนักงานราชการ

242. อำนาจหน้าที่ของ "สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" แตกต่างจาก "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี" ในเรื่องใดเป็นสำคัญ

- ก. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเน้นงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ส่วนสำนักเลขาธิการนายกฯ เน้นงานทางการเมืองของนายกฯ
- ข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อ ครม. ส่วนสำนักเลขาธิการนายกฯ ขึ้นตรงต่อนายกฯ
- ค. ผู้บริหารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือน ส่วนผู้บริหารของสำนักเลขาธิการนายกฯ เป็นข้าราชการการเมือง
- ง. ถูกทุกข้อ

243. กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากใคร

- ก. คณะรัฐมนตรี
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกัน
- ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

244. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม ให้อธิบดีแต่งตั้งใครเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า
- ข. ข้าราชการคนใดก็ได้ในสำนักงานเลขานุการกรม
- ค. รองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนักงานเลขานุการกรม
- ง. ผู้อำนวยการกองคลัง

245. การปฏิบัติราชการแทนตามหมวด 5 แตกต่างจากการรักษาราชการแทนตามหมวด 6 อย่างไร

- ก. การปฏิบัติราชการแทนเกิดจากการมอบอำนาจ ส่วนการรักษาราชการแทนเกิดจากตำแหน่งว่าง
- ข. การปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจน้อยกว่า ส่วนการรักษาราชการแทนมีอำนาจเต็ม
- ค. การปฏิบัติราชการแทนต้องเป็นหนังสือ ส่วนการรักษาราชการแทนอาจไม่ต้อง
- ง. ไม่มีข้อแตกต่างที่สำคัญ

246. การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทน ให้นำความในมาตราใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

- ก. มาตรา 11 ว่าด้วยอำนาจนายกรัฐมนตรี
- ข. มาตรา 38 ว่าด้วยการมอบอำนาจ
- ค. มาตรา 48 ว่าด้วยอำนาจของผู้รักษาราชการแทน

ง. มาตรา 57 ว่าด้วยอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

247. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงหรือทบวงต่างๆ ในคณะกรรมการจังหวัด มีจำนวนเท่าใด

ก. กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคน

ข. ทุกคนที่ประจำอยู่ในจังหวัด

ค. ไม่เกินกระทรวงละ 2 คน

ง. ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

248. ข้อใดคือหัวใจสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1

ก. การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

ข. การของบประมาณจากส่วนกลาง

ค. การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

249. นายอำเภอมีอำนาจในการบริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ใด

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. ผู้มีหน้าที่ตรวจการอื่นซึ่ง ครม. หรือผู้ว่าฯ มอบหมาย

ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ง. เฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

250. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าใด

ก. สี่ปีเต็ม

ข. สองปี

ค. เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ง. แล้วแต่คณะรัฐมนตรีจะกำหนด

251. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับแรก (พ.ศ. 2534) ประกาศใช้แทนกฎหมายฉบับใดเป็นหลัก

ก. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร

ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218

ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ง. กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

252. การจัดทำนโยบายและแผน กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่
กรม กำหนด เป็นหน้าที่ของส่วนราชการภายในลักษณะใดที่นายกฯ อาจจัดให้มีขึ้น

- ก. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ง. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

253. รัฐมนตรีว่าการทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง ปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

254. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 57

- ก. กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
- ข. เสนอบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ค. บริหารราชการตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ง. แต่งตั้งนายอำเภอในจังหวัด

255. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และไม่มีรองผู้ว่าฯ ผู้ช่วยผู้ว่าฯ และปลัดจังหวัด ใครจะ
เป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. นายอำเภอเมือง
- ข. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
- ค. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบ
- ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งผู้แทน

256. "ศูนย์บริการร่วม" ในระดับอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. การบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ
- ข. การรับเรื่องร้องทุกข์
- ค. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- ง. การจัดทำแผนชุมชน

257. หากข้อพิพาททางแพ่งในระดับอำเภอมีทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท จะไกล่เกลี่ยได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อคู่พิพาทยินยอม
- ข. เมื่ออัยการจังหวัดเห็นชอบ
- ค. เมื่อมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- ง. ไม่สามารถทำได้

258. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกำหนด

- ก. ก.พ.ร. เอง
- ข. รัฐสภา
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. สำนักงาน ก.พ.

259. หาก ก.พ.ร. รายงานต่อ ครม. ว่ามีการดำเนินการของส่วนราชการที่ขัดกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใครจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งการแก้ไข

- ก. ก.พ.ร.
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ศาลปกครอง

260. ในกรณีที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงหลายคนให้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานจะเป็นลักษณะใด

- ก. ต้องแบ่งตามลำดับอาวุโส
- ข. ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
- ค. ตามที่รัฐมนตรีกำหนด
- ง. ต้องแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเท่าๆ กัน

261. ส่วนราชการระดับกรมสามารถมีส่วนราชการอื่นนอกจากสำนักงานเลขานุการกรมและกองได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็นไปตามโครงสร้างหลักเท่านั้น
- ข. ได้ หากมีความจำเป็น
- ค. ได้ แต่ต้องมีฐานะต่ำกว่ากอง
- ง. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. ก่อน

262. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน รองผู้ว่าฯ สามารถมอบอำนาจนั้นต่อไปให้นายอำเภอได้หรือไม่

- ก. ได้ ถ้าผู้ว่าฯ กำหนดเงื่อนไขไว้
- ข. ไม่ได้ เพราะการมอบอำนาจต่อทำได้เพียงชั้นเดียว
- ค. ได้ โดยเป็นอำนาจของรองผู้ว่าฯ เอง
- ง. ได้ แต่ต้องเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับงบประมาณ

263. หากนายรัฐมนตรีตายในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ใครจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

- ก. ประธานรัฐสภา
- ข. รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ประธานศาลฎีกา

264. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงใด

- ก. กรมการปกครอง
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

265. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องคำนึงถึงความต้องการของใครเป็นสำคัญ

- ก. ส่วนราชการในจังหวัด
- ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค. ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
- ง. ภาคธุรกิจเอกชน

266. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอและไม่มีปลัดอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งใครเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส
- ข. กำนันคนใดคนหนึ่ง
- ค. ข้าราชการจากสำนักงานจังหวัด
- ง. ปลัดจังหวัด

267. หากคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงๆ ในอำเภอไม่สามารถใกล้เคียงข้อพิพาททางแพ่งให้ตกลงกันได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. เสนอความเห็นชี้ขาด
- ข. ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย
- ค. ส่งจำหน่ายข้อพิพาทนั้น
- ง. ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดี

268. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ที่ต้องทำงานเต็มเวลา เป็นอำนาจของใคร

- ก. ก.พ.ร.
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ประธานรัฐสภา

269. การยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงหนึ่งมาจัดตั้งเป็นส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงนั้น ต้องไม่มีเงื่อนไขใดเกิดขึ้น

- ก. ไม่มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
- ข. ไม่มีการโอนย้ายข้าราชการ
- ค. ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น
- ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่

270. ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวง อาจให้หน่วยงานใดทำหน้าที่แทนได้

- ก. สำนักงานปลัดกระทรวง
- ข. กรมใดกรมหนึ่งในทบวง
- ค. สำนักงานรัฐมนตรี
- ง. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

271. การมอบอำนาจของผู้มอบอำนาจ จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

- ก. เมื่อผู้มอบอำนาจพ้นจากตำแหน่ง
- ข. เมื่อผู้รับมอบอำนาจพ้นจากตำแหน่ง
- ค. เมื่อมีคำสั่งยกเลิกการมอบอำนาจ
- ง. ถูกทุกข้อ

272. เมื่อมีการมอบอำนาจแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่อย่างไรเป็นเบื้องต้น

- ก. ต้องรับมอบอำนาจนั้น
- ข. ประเมินความสามารถของตนเองก่อนรับมอบ
- ค. เสนอแนะแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ
- ง. รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาของผู้มอบอำนาจ

273. หากมีรองปลัดกระทรวงหลายคน การมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเป็นอำนาจของใคร

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. รองปลัดกระทรวงที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นโดยอัตโนมัติ

274. "คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ" จัดเป็น "คณะผู้แทน" ตามความหมายของ พ.ร.บ. นี้หรือไม่

- ก. ใช่
- ข. ไม่ใช่ เพราะไม่ใช่สถานทูตหรือสถานกงสุล
- ค. ใช่ แต่เฉพาะหัวหน้าคณะผู้แทนเท่านั้น
- ง. ไม่ใช่ เพราะขึ้นกับกฎขององค์การระหว่างประเทศ

275. หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร อาจแต่งตั้งใครเป็นกรรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะกิจได้

- ก. นายอำเภอ
- ข. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
- ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด

276. ปลัดอำเภอมีหน้าที่หลักคืออะไร

- ก. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ
- ข. รักษาการแทนนายอำเภอ
- ค. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ
- ง. ปกครองตำบลและหมู่บ้าน

277. การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในระดับอำเภอจะเกิดผลเป็นคดีเล็กกันเมื่อใด

- ก. เมื่อคู่กรณียินยอมทำข้อตกลง
- ข. เมื่อผู้เสียหายได้รับค่าเสียหาย
- ค. เมื่อผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายยินยอมเป็นหนังสือและปฏิบัติตามคำไกล่เกลี่ย
- ง. เมื่อนายอำเภอมีกำสั่งให้เลิกคดี

278. หากที่ประชุม ก.พ.ร. มีกรรมการมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จะมีผลอย่างไร

- ก. ประธานสามารถสั่งให้ประชุมต่อไปได้
- ข. ไม่เป็นองค์ประชุม ไม่สามารถลงมติใดๆ ได้
- ค. สามารถพิจารณาเรื่องทั่วไปได้ แต่ลงมติไม่ได้
- ง. ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

279. การแก้ไขคำว่า "สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี" เป็น "สำนักงานรัฐมนตรี" เกิดขึ้นในการแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับที่เท่าใด

- ก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543
- ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
- ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546
- ง. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550

280. ถ้าทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวงจะปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของใคร

- ก. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. รองนายกรัฐมนตรี
- ง. นายกรัฐมนตรี

281. ข้อใดคือหลักการที่กฎหมายกำหนดให้คำนึงถึงในการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 5

- ก. ความอาวุโสของบุคลากร
- ข. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
- ค. คุณภาพและปริมาณงาน
- ง. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

282. อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีนั้น สามารถสั่งให้ขาดจากอัตราเงินเดือนสังกัดเดิมได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องรับเงินเดือนจากสังกัดเดิม
- ข. ได้ โดยจะให้ขาดหรือไม่ก็ได้
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการผู้นั้น
- ง. ได้ แต่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก่อน

283. หากปลัดกระทรวงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทน การปฏิบัติราชการนั้นต้องเป็นไปในลักษณะใด

- ก. เป็นไปตามที่รองปลัดกระทรวงเห็นสมควร
- ข. เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
- ค. ต้องรายงานรัฐมนตรีทุกครั้ง
- ง. ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีที่เกี่ยวข้อง

284. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการกลุ่มใด

- ก. ข้าราชการทุกสังกัดในจังหวัด
- ข. ข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมของตนในจังหวัดนั้น
- ค. ข้าราชการในสำนักงานของตนเท่านั้น
- ง. ข้าราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

285. การกำหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อเพิ่มอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการ
- ค. เพื่อลดภาระของสำนักงบประมาณ
- ง. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

286. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอย่างไร

- ก. สั่งย้ายหรือลงโทษได้โดยตรง
- ข. ทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ค. สั่งพักการปฏิบัติงานไว้ก่อน
- ง. ไม่มีอำนาจกำกับดูแล

287. "กรรมการอำเภอ" ที่เคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม ปัจจุบันอำนาจหน้าที่ได้โอนไปเป็นของใคร

- ก. คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
- ข. ปลัดอำเภอ
- ค. นายอำเภอ
- ง. คณะกรรมการจังหวัด

288. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบราชการของสำนักงานอำเภอ

- ก. ปลัดอำเภออาวุโส
- ข. เสมียนตราอำเภอ
- ค. นายอำเภอ
- ง. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

289. เลขาธิการ ก.พ.ร. มีสถานะเป็นอะไรในคณะกรรมการ ก.พ.ร.

- ก. ประธาน
- ข. รองประธาน
- ค. กรรมการและเลขานุการ
- ง. ที่ปรึกษา

290. การตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา
- ข. ศาลปกครอง
- ค. ก.พ.ร.
- ง. คณะรัฐมนตรี

291. "การกระจายอำนาจตัดสินใจ" เป็นเป้าหมายหนึ่งของการบริหารราชการตามมาตรา 3/1 มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด

- ก. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
- ข. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ง. การเปิดเผยข้อมูล

292. หากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมยังมิได้ระบุอำนาจหน้าที่ไว้ จะต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปีนับแต่ พ.ร.บ. 2534 ใช้บังคับ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

293. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการของกระทรวงหนึ่ง มีอำนาจสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นได้หรือไม่

- ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชา
- ข. ไม่ได้ เป็นเพียงผู้กำกับดูแล
- ค. ได้ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
- ง. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี

294. หากกระทรวงมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษตามมติของ ก.พ.ร. และ ก.พ. อาจมีการกำหนดเงื่อนไขใดได้ด้วย

- ก. กำหนดวุฒิการศึกษา
- ข. กำหนดให้มาจากสายงานหลักเท่านั้น
- ค. กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลา
- ง. กำหนดให้ต้องผ่านการประเมินทุก 6 เดือน

295. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดทบวง ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับแรก

- ก. รองปลัดทบวง
- ข. อธิบดีในทบวงที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. รัฐมนตรีว่าการทบวงแต่งตั้ง
- ง. ปลัดกระทรวงที่ทบวงสังกัด

296. การมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมสัญญา ฟ้องคดี และดำเนินคดี สามารถทำได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ. นี้

- ก. ไม่ได้ เป็นอำนาจเฉพาะตัว
- ข. ได้ โดยอาจกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
- ค. ได้ เฉพาะการมอบให้พนักงานอัยการ
- ง. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.

297. การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อ
อนุมัติให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ต้องมีกรรมการแต่ละฝ่ายมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม

- ก. หนึ่งในสาม
- ข. กึ่งหนึ่ง
- ค. สองในสาม
- ง. ครบทุกคน

298. คณะกรรมการจังหวัดทำหน้าที่หลักในเรื่องใด

- ก. บริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด
- ข. เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. วางแผนงบประมาณของจังหวัด
- ง. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในจังหวัด

299. หากนายอำเภอไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และนายอำเภอได้แต่งตั้งปลัดอำเภอคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน คำสั่งนั้นมีผลสมบูรณ์หรือไม่

- ก. สมบูรณ์ เป็นอำนาจของนายอำเภอ
- ข. ไม่สมบูรณ์ ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
- ค. ไม่สมบูรณ์ เพราะปลัดอำเภออาวุโสจะเป็นโดยอัตโนมัติ
- ง. สมบูรณ์ แต่ต้องรายงานให้ผู้ว่าฯ ทราบ

300. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

- ก. เพื่อจัดตั้ง ก.พ.ร.
- ข. เพื่อให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล และปรับปรุงอำนาจของอำเภอ
- ค. เพื่อปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ง. เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

201. ข. การตอบสนองความต้องการของประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 ระบุหลายหลักการ การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นเป็นกลไกหนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

202. ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

คำอธิบาย: มาตรา 75 เป็นบทเฉพาะกาลที่กำหนดให้การอ้างอิงกฎหมายเดิม ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิง พ.ร.บ. ฉบับนี้

203. ค. 3 ปี

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ วรรคสาม กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลให้มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดสามปี

204. ค. ให้ถือว่าอ้างถึงกระทรวงที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทรี วรรคสอง กำหนดให้การอ้างอิงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งเดิม ให้ถือว่าอ้างถึง ชื่อที่เปลี่ยนใหม่

205. ข. 30 วัน

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสาม กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานอื่นรับโอนข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการยุบส่วนราชการภายในสามสิบวัน

206. ก. ให้ใช้บังคับได้ทันที

คำอธิบาย: มาตรา 8 ฉ วรรคท้าย ระบุว่า กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

207. ค. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคสอง กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี

208. ง. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย: มาตรา 11 (1) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงครอบคลุมทั้งสามส่วน

209. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 14 วรรคท้าย กำหนดให้ทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการฯ และผู้ช่วยเลขาธิการฯ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

210. ค. กรม

คำอธิบาย: มาตรา 18 (3) ระบุว่า "เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้"

211. ข. เป็นของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เว้นแต่กฎกระทรวงกำหนดเป็นอย่างอื่น

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคหก กำหนดให้มีการโอนอำนาจของปลัดกระทรวงไปเป็นของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น

212. ก. เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 22 ให้อำนาจรัฐมนตรีในการให้ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อช่วยปฏิบัติราชการ

213. ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 28 วรรคท้ายสุด กำหนดว่าในกรณีเช่นนี้ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง (แล้วแต่กรณี) ทำหน้าที่ปลัดทบวง

214. ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 33 วรรคสอง กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

215. ข. ได้ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้

คำอธิบาย: มาตรา 39 กำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจอาจมอบอำนาจต่อไปได้ตามที่ผู้มอบอำนาจเดิมกำหนด

216. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 42 ซึ่งให้นำมาใช้บังคับกับรัฐมนตรีว่าการทบวงโดยอนุโลมตามมาตรา 344 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มอบหมาย

217. ข. ปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 46 กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งในกรณีที่มีรองอธิบดีหลายคน

218. ข. ได้ โดยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 48 วรรคท้าย กำหนดให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมได้

219. ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 ได้ให้นิยามของ "รองหัวหน้าคณะผู้แทน" ว่าเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

220. ก. ถูกต้อง

คำอธิบาย: มาตรา 53/2 บัญญัติให้นำความในมาตรา 53/1 (เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด) มาใช้บังคับกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม

221. ค. เป็นกรรมการจังหวัดโดยตำแหน่ง

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสอง ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งรวมถึงอัยการจังหวัด

222. ค. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก.ธ.จ.

223. ข. เมื่อคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสาม กำหนดว่ากระบวนการจะเริ่มได้เมื่อคู่พิพาท "ตกลงยินยอม"

224. ค. เป็นกรรมการพรรคการเมือง

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 (4) กำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในพรรคการเมืองไว้

225. ก. 30 วัน

คำอธิบาย: มาตรา 71/5 วรรคสอง กำหนดกรอบเวลาในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

226. ข. เมื่อหน่วยงานดังกล่าวร้องขอ

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (2) กำหนดเงื่อนไขในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานนอกฝ่ายบริหารว่าต้องมาจากการร้องขอ

227. ค. กระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี

คำอธิบาย: มาตรา 72 เป็นบทเฉพาะกาลที่เทียบเคียงคำศัพท์ในกฎหมายเดิมกับโครงสร้างตาม พ.ร.บ. นี้

228. ก. ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

คำอธิบาย: มาตรา 11 (8) กำหนดเงื่อนไขของระเบียบที่นายกรัฐมนตรีจะวางขึ้น

229. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคสาม ระบุว่าการจัดระเบียบบริหารราชการเพื่อให้มีสำนักนโยบายและแผนต้องได้รับ "อนุมัติคณะรัฐมนตรี"

230. ก. ไม่เกิน 2 คน

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคห้า กำหนดว่าหากไม่มีกลุ่มภารกิจและทีมงานมาก "จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเป็นสองคนก็ได้"

231. ง. ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 25 และ 26 เป็นการจัดระเบียบของทบวงสังกัด ซึ่งมีโครงสร้างย่อยกว่าทบวงเทียบเท่ากระทรวง (ตาม ม.24) แต่ก็ใช้หลักการคล้ายกัน

232. ข. เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 55 กำหนดให้ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด

233. ข. ได้ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจหลัก

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 วรรคสาม เปิดช่องให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถให้บริการแก่หน่วยงานอื่นหรือเอกชนได้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว

234. ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่งให้อำนาจปลัดกระทรวงในการแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ก หรือ ข เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีได้

235. ก. เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรณีนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ระบุเหตุผลในการใช้อำนาจพิเศษของนายกฯ หรือรัฐมนตรีในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีไว้

236. ข. การแต่งตั้งและการเลื่อนชั้นเงินเดือน

คำอธิบาย: มาตรา 50/4 (4) กำหนดให้รายงานของหัวหน้าคณะผู้แทนใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล

237. ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 54 วรรคสอง ระบุว่ารองผู้ว่าฯ รับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

238. ข. รับผิดชอบราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 60 (1) กำหนดหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

239. ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศ

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 ระบุข้อยกเว้นชัดเจนว่าความผิดอาญาที่นายอำเภอจะไกล่เกลี่ยได้ต้องไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ

240. ข. จะไม่แต่งตั้งก็ได้

คำอธิบาย: มาตรา 71/5 วรรคสอง กำหนดเป็นข้อยกเว้นว่าหากวาระเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้

241. ค. ไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการ แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้รัฐ

คำอธิบาย: การแต่งตั้งตามมาตรา 11 (6) เป็นการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยงาน ไม่ได้เป็นการบรรจุให้มีสถานะเป็นข้าราชการประเภทใดๆ

242. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: ข้อแตกต่างทั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรา 13 และ 14 ของ พ.ร.บ.

243. ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกัน

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคเจ็ด กำหนดให้เป็นอำนาจอนุมัติร่วมกันของสองคณะกรรมการนี้

244. ก. ข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า

คำอธิบาย: มาตรา 47 กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

245. ก. การปฏิบัติราชการแทนเกิดจากการมอบอำนาจ ส่วนการรักษาราชการแทนเกิดจากตำแหน่งว่าง

คำอธิบาย: นี่คือการแตกต่างพื้นฐานที่สุดระหว่างหมวด 5 (การมอบอำนาจ) และหมวด 6 (การแก้ปัญหาเมื่อตำแหน่งว่าง)

246. ข. มาตรา 38 ว่าด้วยการมอบอำนาจ

คำอธิบาย: มาตรา 50/5 วรรคหนึ่ง ระบุให้นำความในมาตรา 38 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

247. ก. กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคน

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสอง กำหนดสัดส่วนผู้แทนของกระทรวงและทบวงในคณะกรรมการจังหวัด

248. ก. การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

คำอธิบาย: องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรา 53/1 สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของการจัดทำแผนที่เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

249. ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำอธิบาย: มาตรา 65 (3) กำหนดให้นายอำเภอบริหารราชการตามคำแนะนำของผู้ว่าฯ และผู้ตรวจการอื่นที่ได้รับมอบหมาย

250. ค. เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คำอธิบาย: มาตรา 71/6 กำหนดวาระของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างไว้เพื่อไม่ให้วาระของกรรมการแต่ละคนเหลื่อมล้ำกัน

251. ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218

คำอธิบาย: มาตรา 3 (1) ได้บัญญัติให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว และเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติก็ได้กล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายหลักฉบับนี้

252. ก. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 9 วรรคสาม ให้อำนาจนายกฯ จัดให้มี "ส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี" เพื่อทำหน้าที่นี้

253. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 27 วรรคท้าย กำหนดลำดับการกำกับดูแลไว้ชัดเจน

254. ง. แต่งตั้งนายอำเภอในจังหวัด

คำอธิบาย: การแต่งตั้งนายอำเภอเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

255. ค. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบ

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดลำดับสุดท้ายของผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ไว้

256. ก. การบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ

คำอธิบาย: มาตรา 61/1 (2) ระบุอำนาจหน้าที่ของอำเภอในการส่งเสริมให้มีศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)

257. ค. เมื่อมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 (สาม) กำหนดทุนทรัพย์ไว้ไม่เกินสองแสนบาท หรือ "มากกว่านั้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา"

258. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 วรรคท้าย กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

259. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ก.พ.ร. มีหน้าที่ "รายงาน" และ "เสนอแนะ" ตามมาตรา 71/10 (3) ส่วนอำนาจสั่งการยังคงเป็นของคณะรัฐมนตรี

260. ข. ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสอง กำหนดว่าการปฏิบัติราชการของรองปลัดกระทรวงเป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

261. ข. ได้ หากมีความจำเป็น

คำอธิบาย: มาตรา 31 วรรคสอง ระบุว่า "กรมใดมีความจำเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ก็ได้"

262. ก. ได้ ถ้าผู้ว่าฯ กำหนดเงื่อนไขไว้

คำอธิบาย: มาตรา 39 กำหนดหลักการมอบอำนาจต่อว่าสามารถทำได้หากผู้มอบอำนาจเดิมกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขไว้

263. ข. รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคสี่ กำหนดลำดับการปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีนายกรัฐมนตรีตายระหว่างเป็นรัฐบาลรักษาการ

264. ค. กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 54 วรรคท้าย กำหนดให้ทั้งผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ และผู้ช่วยผู้ว่าฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

265. ค. ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 ระบุว่าแผนพัฒนาจังหวัดต้องสอดคล้องกับ "ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด"

266. ก. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ให้อำนาจผู้ว่าฯ แต่งตั้งปลัดอำเภอ "หรือ" หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส

267. ค. สั่งจำหน่ายข้อพิพาทนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสี่ กำหนดว่าในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้สั่งจำหน่ายข้อพิพาท เพื่อให้คู่กรณีไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป

268. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 วรรคสอง ระบุว่า "คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...ต้องทำงานเต็มเวลาก็ได้"

269. ค. ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคห้า กำหนดเงื่อนไขไว้สำหรับการดำเนินการโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

270. ก. สำนักงานปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 23 วรรคท้าย กำหนดทางเลือกนี้ไว้ในกรณีที่ยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวง

271. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การมอบอำนาจเป็นความสัมพันธ์เฉพาะตัวและตำแหน่ง คำสั่งจึงสิ้นสุดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหรือมีคำสั่งยกเลิก

272. ก. ต้องรับมอบอำนาจนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 39 วรรคหนึ่ง กำหนดเป็นหน้าที่ว่า "เมื่อมีการมอบอำนาจแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น"

273. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 44 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (หรือนายกฯ สำหรับสำนักนายกฯ) เป็นผู้แต่งตั้งในกรณีนี้

274. ก. ใช่

คำอธิบาย: นิยามของ "คณะผู้แทน" ในมาตรา 50/1 ได้รวมถึงคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศไว้ด้วย

275. ข. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคท้าย ให้อำนาจผู้ว่าฯ ในการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นกรรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะเรื่องได้

276. ค. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 63 กำหนดให้ปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ

277. ค. เมื่อผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายยินยอมเป็นหนังสือและปฏิบัติตามคำไกล่เกลี่ย

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 กำหนดเงื่อนไขที่ครบถ้วนเพื่อให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน

278. ข. ไม่เป็นองค์ประชุม ไม่สามารถลงมติใดๆ ได้

คำอธิบาย: มาตรา 71/7 วรรคหนึ่ง กำหนดองค์ประชุมไว้ชัดเจน หากไม่ครบก็ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้

279. ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

คำอธิบาย: มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เป็นผู้แก้ไขคำดังกล่าวทั่วทั้งฉบับ

280. ง. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 27 วรรคท้าย กำหนดว่า "ในกรณีที่ เป็นทบทวนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี...ให้ปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี..."

281. ค. คุณภาพและปริมาณงาน

คำอธิบาย: มาตรา 5 วางหลักการพื้นฐานในการกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

282. ข. ได้ โดยจะให้ขาดหรือไม่ก็ได้

คำอธิบาย: มาตรา 11 (4)ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจเรื่องอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่สั่งให้มาช่วยราชการ

283. ข. เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสอง ระบุชัดเจนว่าการปฏิบัติราชการของผู้ช่วย (รองปลัดฯ) ต้องเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชา (ปลัดฯ) มอบหมาย

284. ข. ข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมของตนในจังหวัดนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 55 กำหนดขอบเขตการบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

285. ข. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการ

คำอธิบาย: มาตรา 52 วรรคสาม ระบุวัตถุประสงค์ของการให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตั้งงบประมาณได้เอง

286. ข. ทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

คำอธิบาย: มาตรา 57 (8) กำหนดอำนาจของผู้ว่าฯ ต่อรัฐวิสาหกิจไว้เป็นการกำกับดูแลโดยอ้อมผ่านการรายงาน

287. ค. นายอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 62 วรรคท้าย ได้บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของกรรมการอำเภอหรือนายอำเภอตามกฎหมายเดิมมาเป็นของนายอำเภอ

288. ค. นายอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 66 (1) กำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบสำนักงานอำเภอ

289. ค. กรรมการและเลขานุการ

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 วรรคสาม กำหนดให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

290. ค. ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (8) ให้อำนาจ ก.พ.ร. ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับ พ.ร.บ. นี้ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

291. ก. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

คำอธิบาย: การกระจายอำนาจตัดสินใจในทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่สุดตาม พ.ร.บ. นี้ คือการมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานในพื้นที่สามารถตัดสินใจได้เองในขอบเขตที่กำหนด

292. ข. 2 ปี

คำอธิบาย: มาตรา 74 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการไว้สองปี

293. ข. ไม่ได้ เป็นเพียงผู้กำกับดูแล

คำอธิบาย: การ "กำกับการบริหารราชการ" ตามมาตรา 11 (2) ไม่ใช่อำนาจบังคับบัญชาโดยตรง รองนายกฯ จึงไม่มีอำนาจสั่งการรัฐมนตรี

294. ค. กำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลา

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคเจ็ด เปิดช่องให้การอนุมัติดังกล่าวสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาไว้ด้วยก็ได้

295. ก. รองปลัดทบวง

คำอธิบาย: มาตรา 45 ให้นำความในมาตรา 44 มาใช้บังคับ ซึ่งกำหนดให้รองปลัดเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับแรก

296. ข. ได้ โดยอาจกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสอง กำหนดว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องเหล่านี้ได้

297. ข. กิ่งหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคแปด กำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมร่วมดังกล่าวว่า "กรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง"

298. ข. เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคหนึ่ง กำหนดหน้าที่หลักของคณะกรรมการจังหวัดไว้คือ "ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด"

299. ก. สมบูรณ์ เป็นอำนาจของนายอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคสอง ให้อำนาจนายอำเภอในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ตนไม่อาจปฏิบัติราชการได้

300. ข. เพื่อให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล และปรับปรุงอำนาจของอำเภอ

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ได้ระบุถึงการปรับปรุงอำนาจของจังหวัดและอำเภอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

301. การรวมหรือโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังเพิ่มขึ้น ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และต้องระบุเรื่องการโอนทรัพย์สินและหนี้สินไว้ด้วย ถูกต้องหรือไม่

ก. ถูกต้อง ต้องระบุไว้เสมอ

ข. ไม่ถูกต้อง เป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน

ค. ถูกต้องเฉพาะกรณีที่มีการโอนหนี้สินเท่านั้น

ง. ไม่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณ

302. หากมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการกระทรวง กฎหมายอื่นที่อ้างถึงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงจะหมายถึงตำแหน่งใด

- ก. ยังคงหมายถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงที่ถูกยุบไป
- ข. หมายถึงตำแหน่งเลขาธิการกระทรวงที่เปลี่ยนชื่อใหม่
- ค. ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตีความ
- ง. ต้องรอการแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ ให้สอดคล้องกันก่อน

303. ข้าราชการที่ต้องพ้นจากราชการเพราะการยุบส่วนราชการ หากรัฐวิสาหกิจประสงค์จะรับโอน จะถือว่า ข้าราชการผู้นั้นได้พ้นจากราชการหรือไม่

- ก. ถือว่าพ้นจากราชการแล้ว แต่ให้บรรจุใหม่ได้
- ข. มีให้ถือว่าได้พ้นจากราชการ หากการรับโอนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
- ค. ถือว่าพ้นจากราชการ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง
- ง. ขึ้นอยู่กับความสนใจของข้าราชการผู้นั้น

304. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมออกเป็นกฎกระทรวงนั้น ใครมีหน้าที่ร่วมกันเสนอความเห็นต่อ คณะรัฐมนตรี

- ก. อธิบดีและปลัดกระทรวง
- ข. สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการคลัง
- ค. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ
- ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา

305. การที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของหลายกระทรวง สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องกำกับเพียงกระทรวงเดียว
- ข. ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน
- ค. ได้ แต่ไม่เกิน 3 กระทรวง
- ง. ได้ แต่ต้องเป็นกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้น

306. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่งในกระทรวง พาณิชยกรรม หากเป็นการแต่งตั้งในตำแหน่งรองอธิบดี ต้องได้รับอนุมัติจากใคร

- ก. นายกรัฐมนตรีสั่งการได้โดยตรง
- ข. ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวง

- ค. ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงทั้งสอง
- ง. ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

307. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการที่มีลักษณะใด

- ก. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
- ข. ส่วนราชการที่ตั้งขึ้นใหม่
- ค. ส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
- ง. ส่วนราชการที่ปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง

308. หากกระทรวงใดมีรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ กฎกระทรวงอาจกำหนดให้ราชการบางเรื่องของกลุ่มภารกิจนั้นยังคงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ อำนาจต้องโอนไปทั้งหมด
- ข. ได้ โดยสามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในกฎกระทรวง
- ค. ได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณเท่านั้น
- ง. ไม่ได้ เพราะจะทำให้สายการบังคับบัญชาสับสน

309. การที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจจะกำหนดให้กรม ก. ทำหน้าที่ด้านการเงินให้แก่กรม ข. ซึ่งอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง
- ข. ได้ โดยเป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีทั้งสองกรมก่อน
- ง. ไม่ได้ ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

310. รัฐมนตรีว่าการทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง มีความสัมพันธ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างไร

- ก. เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
- ข. ปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับดูแล
- ค. มีสถานะเท่าเทียมกัน
- ง. เป็นที่ปรึกษา

311. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และอธิบดีไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รองอธิบดีที่กำกับดูแล
- ข. เลขานุการกรม
- ค. หัวหน้าฝ่ายในกองนั้นที่มีอาวุโสสูงสุด
- ง. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ ต้องรออธิบดีแต่งตั้ง

312. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เป็นการก้าวล่วงอำนาจ
- ข. ได้ โดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขก็ได้
- ค. ได้ เฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา
- ง. ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดในระเบียบปฏิบัติราชการ

313. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจในการอนุญาตเรื่องหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าฯ กทม. สามารถมอบอำนาจนั้นต่อไปให้ปลัด กทม. ได้หรือไม่

- ก. ได้ โดยอาศัยหลักการปกครองท้องถิ่น
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นการมอบอำนาจเฉพาะตัว
- ค. ได้ หากผู้มอบอำนาจเดิมกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ทำได้
- ง. ไม่ได้ เพราะปลัด กทม. ไม่ใช่ผู้ได้บังคับบัญชาตามสายงานส่วนภูมิภาค

314. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองนายกรัฐมนตรีเลย ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ประธานรัฐสภา
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
- ง. ประธานศาลฎีกา

315. หากปลัดกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีกรม ก. ให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรม ข. ซึ่งอยู่ในกระทรวงเดียวกัน การกระทำดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

- ก. ไม่ถูกต้อง ต้องแต่งตั้งจากข้าราชการในกรม ข. เท่านั้น
- ข. ถูกต้อง เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง
- ค. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นอำนาจของรัฐมนตรี

ง. ถูกต้อง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

316. การมอบอำนาจของหัวหน้าคณะผู้แทนให้บุคคลอื่นในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทน จะต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนด

- ก. ตามที่หัวหน้าคณะผู้แทนเห็นสมควร
- ข. ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- ค. ตามที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกำหนด
- ง. ตามที่เอกอัครราชทูตกำหนด

317. การจัดตั้งงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวงมหาดไทย
- ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

318. หน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ถือเป็นบทบังคับหรือไม่

- ก. ไม่ใช่ เป็นเพียงแนวทาง
- ข. ใช่ เป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
- ค. ใช่ แต่เฉพาะส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ง. ไม่ใช่ เว้นแต่ผู้ว่าฯ จะมีคำสั่ง

319. หากผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนายอำเภอคนหนึ่งเป็นกรรมการจังหวัดเพิ่มเติมเฉพาะการพิจารณาเรื่องความมั่นคง การแต่งตั้งนั้นมีผลถาวรหรือไม่

- ก. มีผลถาวรจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง
- ข. ไม่มีผล เป็นเพียงการเชิญเข้าร่วมประชุม
- ค. มีผลเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ
- ง. มีผลจนกว่าผู้ว่าฯ คนใหม่จะมาเข้ารับตำแหน่ง

320. การไต่ถามข้อพิพาททางแพ่งในระดับอำเภอจะทำได้ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอนั้น ถูกต้องหรือไม่

- ก. ถูกต้อง
- ข. ไม่ถูกต้อง ต้องมีภูมิลำเนาทั้งสองฝ่าย
- ค. ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาที่ใดก็ไต่ถามได้
- ง. ถูกต้อง แต่ต้องได้รับความยินยอมจากนายอำเภอภูมิลำเนาของอีกฝ่าย

321. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว สามารถกลับมาเป็นกรรมการอีกได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ข. ได้ แต่ต้องเว้นระยะเวลา 4 ปี
- ค. ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
- ง. ได้ ไม่จำกัดจำนวนวาระ

322. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ถูกคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งหรือไม่

- ก. ใช่
- ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการให้พักหน้าที่
- ค. ไม่ใช่ ต้องรอให้วาระหมดลง
- ง. ใช่ แต่ยังได้รับค่าตอบแทนจนสิ้นปีงบประมาณ

323. การเรียกให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา เป็นอำนาจของ ก.พ.ร. หรือไม่

- ก. ไม่ใช่ เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
- ข. ใช่ เป็นอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด
- ค. ใช่ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากประธาน ก.พ.ร. ก่อน
- ง. ไม่ใช่ สามารถเรียกได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ

324. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 คืออะไร

ก. เพื่อจัดตั้ง ก.พ.ร.

ข. เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการยุบรวมส่วนราชการโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ค. เพื่อปรับปรุงการบริหารราชการในต่างประเทศ

ง. เพื่อเพิ่มอำนาจให้จังหวัดและอำเภอ

325. ในกรณีที่ให้มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีท่านนั้นจะเป็นไปตามที่ใครมอบหมาย

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. รองนายกรัฐมนตรี

326. การที่นายกรัฐมนตรีจะวางระเบียบเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น ครอบคลุมถึงการสั่งการรัฐวิสาหกิจได้หรือไม่

ก. ได้โดยตรง

ข. ไม่ได้ ระเบียบนี้ใช้บังคับเฉพาะส่วนราชการ

ค. ได้ แต่ต้องผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ง. ได้เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

327. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่มีลักษณะใด

ก. ส่วนราชการที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง

ข. ส่วนราชการที่กฎหมายกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ค. ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด

ง. ส่วนราชการที่มีบุคลากรเกิน 1,000 คน

328. การแต่งตั้งอธิบดีของส่วนราชการที่จัดตั้งตามมาตรา 18 วรรคสี่ (ส่วนราชการไม่มีฐานะเป็นกรม) ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายใด

- ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ข. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ค. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- ง. กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

329. การจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) เป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. กฎหมายว่าด้วยการนั้น (คือ กฎหมายว่าด้วยทบวงมหาวิทยาลัย)
- ค. พระราชกฤษฎีกา
- ง. ข้อบังคับของทบวงมหาวิทยาลัย

330. พระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการ ไม่ใช่บังคับแก่หน่วยงานใด

- ก. กระทรวงสาธารณสุข
- ข. กระทรวงศึกษาธิการ
- ค. การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตำรวจ
- ง. กรมสรรพากร

331. หากนายอำเภอมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอทำการแทน เมื่อนายอำเภอย้ายไปแล้ว การมอบอำนาจนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่

- ก. สิ้นสุดลงทันที
- ข. ยังมีผลต่อไปจนกว่านายอำเภอคนใหม่จะสั่งยกเลิก
- ค. สิ้นสุดลงเมื่อมีผู้รักษาราชการแทน
- ง. ไม่มีข้อใดถูก

332. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง และไม่มีผู้ช่วยเลขานุการฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงจะแต่งตั้งใครเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ปลัดทบวง
- ข. ข้าราชการในทบวงคนหนึ่ง
- ค. รองปลัดทบวง
- ง. อธิบดีกรมใดกรมหนึ่งในทบวง

333. อำนาจของผู้รักษาราชการแทนมีข้อจำกัดหรือไม่เมื่อเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งเดิม

- ก. มีข้อจำกัด ไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายได้
- ข. มีข้อจำกัด ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณเกิน 1 ล้านบาทได้
- ค. ไม่มีข้อจำกัด มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
- ง. ไม่มีข้อจำกัด แต่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทุกครั้ง

334. หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ หมายถึงข้าราชการสังกัดใด

- ก. สังกัดกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
- ข. สังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น
- ค. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. สังกัดกระทรวงพาณิชย์

335. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการกลุ่มใดในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ

- ก. ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ
- ข. ข้าราชการครู
- ค. ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตหรือภาค
- ง. ถูกทุกข้อ

336. หากแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว ส่วนราชการส่วนกลางที่มาตั้งหน่วยงานในจังหวัดจะดำเนินโครงการที่ขัดแย้งกับแผนพัฒนาจังหวัดได้หรือไม่

- ก. ได้ หากเป็นนโยบายของกระทรวง
- ข. ไม่ได้ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. ได้ หากมีงบประมาณเป็นของตนเอง

337. บัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในอำเภอ ใครเป็นผู้จัดทำ

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. คณะกรรมการจังหวัด
- ค. นายอำเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด
- ง. อัยการจังหวัด

338. เมื่อคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงฯ ส่งจำหน่ายข้อพิพาททางแพ่งแล้ว คู่กรณีจะนำคดีไปฟ้องศาลได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว
- ข. ได้ เพราะเป็นเพียงกระบวนการก่อนฟ้อง
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
- ง. ได้ แต่ศาลอาจไม่รับฟ้อง

339. ข้อใดไม่ใช่องค์การตามรัฐธรรมนูญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ

- ก. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
- ข. ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
- ง. ข้าราชการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง

340. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ลาออก จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ประธาน ก.พ.ร.
- ค. เลขาธิการ ก.พ.ร.
- ง. ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย

341. หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีสามารถทำอะไรได้

- ก. สั่งย้ายรัฐมนตรี
- ข. สั่งยับยั้งการปฏิบัติราชการนั้น
- ค. เสนอให้มีการยุบกระทรวง
- ง. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนรัฐมนตรี

342. การมอบหมายงานของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้รองปลัดฯ หรือผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบัติ ผู้รับมอบหมายมีฐานะเป็นอะไร

- ก. ผู้ปฏิบัติราชการแทน
- ข. ผู้รักษาราชการแทน
- ค. ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
- ง. ที่ปรึกษา

343. การที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจะสั่งการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ได้ หากได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
- ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี
- ค. ได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงที่ตนสังกัด
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักการบังคับบัญชา

344. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดทบวง มีลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยงานใดมากที่สุด

- ก. สำนักงานรัฐมนตรี
- ข. กรม
- ค. สำนักงานปลัดกระทรวง
- ง. กองกลาง

345. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ ต้องมอบอำนาจต่อไปให้ใครได้บ้าง

- ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ข. นายอำเภอ
- ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. เฉพาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น

346. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี อธิบดีสามารถทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนล่วงหน้าได้หรือไม่

- ก. ได้ โดยแต่งตั้งจากรองอธิบดี
- ข. ได้ โดยแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป
- ค. ไม่ได้ ต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลง
- ง. กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่ไม่นิยมปฏิบัติ

347. การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนในกรณีที่ไม่มีทั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะผู้แทน จะเป็นไปตามที่ใดกำหนด

- ก. ตามลำดับอาวุโส
- ข. ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- ค. ตามที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสั่งการ
- ง. ตามที่ประเทศเจ้าบ้านยอมรับ

348. หากปลัดกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้แทนของกระทรวงในคณะกรรมการจังหวัด คำสั่งนั้นมีผลผูกพันหน่วยงานอื่นของกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดหรือไม่

- ก. ผูกพันเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
- ข. ไม่ผูกพัน เป็นเพียงการประสานงาน
- ค. ผูกพันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
- ง. ผูกพันเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น

349. อำนาจและหน้าที่ของอำเภอตามมาตรา 61/1 ให้นำความในมาตรา 52/1 (อำนาจหน้าที่จังหวัด) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้นเรื่องใดที่ไม่ได้กล่าวถึง

- ก. การนำนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ
- ข. การดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ค. การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
- ง. การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

350. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการของ ก.พ.ร. โดยตำแหน่ง

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. เลขาธิการ ก.พ.
- ค. เลขาธิการ ก.พ.ร.
- ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

351. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการกำหนดให้มี "ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน" ตามมาตรา 3/1

- ก. เพื่อหาคนลงโทษเมื่อเกิดความผิดพลาด
- ข. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลและประสิทธิภาพ
- ค. เพื่อลดภาระของผู้บังคับบัญชา
- ง. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

352. การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดกระทรวง ต้องระบุงการสังกัดไว้ในกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

353. ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง "ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี"

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยตรง

354. การจัดระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายใดเป็นหลัก

- ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. กฎหมายว่าด้วยการนั้น (คือ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา)
- ค. กฎกระทรวงศึกษาธิการ
- ง. ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด

355. หากอธิบดีมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ต่อมาอธิบดีถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น คำสั่งมอบอำนาจนั้นจะสิ้นสุดลงหรือไม่

- ก. ไม่สิ้นสุด มีผลต่อไป
- ข. สิ้นสุดลงทันที
- ค. สิ้นสุดลงเมื่ออธิบดีคนใหม่มารับตำแหน่ง
- ง. แล้วแต่จะกำหนดไว้ในคำสั่งมอบอำนาจ

356. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนเดียว ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนนั้น
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. คณะรัฐมนตรีต้องมอบหมายใหม่
- ง. อธิบดีที่มีอาวุโสสูงสุด

357. การที่ส่วนราชการจะส่งคำสั่งไปยังบุคคลในคณะผู้แทนในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

- ก. ส่งตรงไปยังบุคคลนั้นได้เลย
- ข. ส่งผ่านหัวหน้าคณะผู้แทน
- ค. ส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
- ง. แล้วแต่ความเร่งด่วนของเรื่อง

358. ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่รับนโยบายและคำสั่งจากใครมาปฏิบัติ

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
- ข. นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
- ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ง. เฉพาะนายกรัฐมนตรี

359. ส่วนราชการประจำอำเภอมีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชา

- ก. นายอำเภอ
- ข. ปลัดอำเภอ
- ค. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอนั้นๆ
- ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

360. ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดใด

- ก. คณะกรรมการจังหวัด
- ข. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
- ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา

361. การกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา 3/1 มีความสำคัญอย่างไร

- ก. ทำให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานได้
- ข. ทำให้การทุจริตลดน้อยลง
- ค. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- ง. ถูกทุกข้อ

362. พระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการต้องกำหนดวิธีการจัดการเรื่องใดของส่วนราชการที่ถูกยุบไว้ด้วย

- ก. การทำลายเอกสาร
- ข. การโอนย้ายบุคลากร
- ค. สิทธิและหนี้สิน
- ง. แผนการดำเนินงานที่ค้างอยู่

363. ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีสถานะเป็นข้าราชการประเภทใด

- ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ข. ข้าราชการการเมือง
- ค. ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้ง
- ง. พนักงานราชการ

364. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประเภทใด

- ก. ราชการประจำทั่วไป
- ข. ราชการลับ
- ค. ราชการทางการเมือง
- ง. ราชการที่เกี่ยวกับงบประมาณ

365. ในกรมหนึ่ง นอกจากอธิบดีแล้ว จะให้มีตำแหน่งใดเพื่อช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการได้

- ก. ที่ปรึกษา
- ข. รองอธิบดี
- ค. ผู้เชี่ยวชาญ
- ง. ผู้ตรวจราชการกรม

366. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเป็นสำคัญ

- ก. ลดภาระงานของส่วนกลาง
- ข. เพิ่มอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- ง. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของจังหวัด

367. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดอำเภอที่มีอาวุโสสูงสุดจะเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติหรือไม่

- ก. ใช่
- ข. ไม่ใช่ ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเป็นก่อน
- ค. ไม่ใช่ ปลัดจังหวัดจะเป็นผู้รักษาราชการแทน
- ง. ไม่ใช่ ต้องรอคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย

368. การที่หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในคณะผู้แทนแล้ว จะมอบอำนาจนั้นต่อไปอีกได้หรือไม่

- ก. ได้ไม่จำกัด
- ข. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ค. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ง. ได้ หากระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอนุญาตให้ทำได้

369. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการรองจากใคร

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ปลัดจังหวัด
- ง. ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา

370. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หมายถึงข้อใด

- ก. องค์การบริหารส่วนตำบล
- ข. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
- ค. สภาตำบล
- ง. ถูกทุกข้อ

371. คำตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ที่ต้องทำงานเต็มเวลา กำหนดโดยกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัตินี้
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

372. การปรับเปลี่ยนส่วนราชการเป็นองค์การมหาชน เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือไม่

- ก. ใช่
- ข. ไม่ใช่ เป็นอำนาจของสำนักงาน ก.พ.
- ค. ไม่ใช่ เป็นอำนาจของกระทรวงการคลัง
- ง. ไม่ใช่ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

373. ข้อใดคือหลักการที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงในการบริหารราชการตามมาตรา 3/1

- ก. ความรวดเร็ว
- ข. การประหยัด
- ค. ประโยชน์สุขของประชาชน
- ง. ความมั่นคงของรัฐ

374. การจัดตั้งกรมซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

375. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามที่ใครกำหนดหรือมอบหมาย

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. คณะรัฐมนตรี

376. หากกระทรวงหนึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน การมอบหมายงานจะเป็นอำนาจของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

377. รองปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากใคร

- ก. รัฐมนตรีว่าการทบวง
- ข. ปลัดทบวง
- ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง
- ง. ปลัดกระทรวงที่ทบวงสังกัด

378. ผู้รักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. นี้ จะมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนในทุกกรณีหรือไม่

- ก. ใช่ ไม่มีข้อยกเว้น
- ข. ไม่ใช่ ไม่รวมถึงอำนาจทางการเมือง
- ค. ไม่ใช่ ไม่รวมถึงอำนาจในการบริหารงานบุคคล
- ง. ใช่ รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งตามกฎหมายอื่นด้วย

379. การที่ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดี สามารถทำได้ในกรณีใด

- ก. ทำได้เสมอ
- ข. เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี
- ค. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
- ง. เมื่ออธิบดีร้องขอ

380. ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ใด

- ก. บังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. ตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

381. หากผู้ว่าราชการจังหวัดยับยั้งการกระทำของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

- ก. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันที
- ข. รายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
- ค. สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง
- ง. แจ้งให้ ก.ธ.จ. ทราบ

382. อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอในการบริหารราชการตามกฎหมายนั้น มีขอบเขตเพียงใด

- ก. เฉพาะกฎหมายที่ระบุว่าเป็นอำนาจของนายอำเภอ
- ข. ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ
- ค. เฉพาะกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
- ง. เฉพาะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

383. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบราชการ

- ก. เสนอแนะโครงสร้างระบบราชการ
- ข. เสนอแนะระบบงบประมาณ
- ค. เสนอแนะระบบบุคลากรและค่าตอบแทน
- ง. ถูกทุกข้อ

384. หากมีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ใช้บังคับอยู่ก่อน พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 จะมีผลอย่างไร

- ก. ถูกยกเลิกทันที
- ข. ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงมาแทน
- ค. ให้รัฐมนตรีสั่งการให้แก้ไขภายใน 90 วัน
- ง. ให้ถือว่าไม่ขัดด้วยกฎหมาย

385. การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

- ก. เป็นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิง
- ข. ส่วนกลางมีอำนาจบังคับบัญชาส่วนภูมิภาค และกำกับดูแลส่วนท้องถิ่น
- ค. ส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานของส่วนท้องถิ่น
- ง. ทั้งสามส่วนมีสถานะเท่าเทียมกัน

386. การจัดตั้งส่วนราชการภายในของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดทำนโยบายและแผนนั้น นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้หน่วยงานใดจัดทำแทนก็ได้

- ก. สำนักงาน ก.พ.ร.
- ข. กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักงบประมาณ
- ง. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

387. เลขานุการรัฐมนตรีในทบวงสังกัดกระทรวง ขึ้นตรงต่อใคร

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการทบวง
- ง. ปลัดทบวง

388. การที่ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจนั้น รวมถึงการให้คำแนะนำหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการได้ด้วยหรือไม่

- ก. ไม่ได้ เป็นการก้าวล่วง
- ข. ได้ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มอบอำนาจ
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับมอบอำนาจ
- ง. ได้ เฉพาะกรณีที่เกิดความเสียหายร้ายแรง

389. หากปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองปลัดกระทรวง รัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็นอธิบดีเท่านั้น
- ข. ได้
- ค. ไม่ได้ ต้องมาจากกระทรวงอื่น
- ง. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม.

390. เมื่อมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนโดยผู้บังคับบัญชา (เช่น รัฐมนตรีแต่งตั้ง) ผู้ดำรงตำแหน่งรอง (เช่น รองปลัดกระทรวง) จะพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนเมื่อใด

- ก. ทันทีที่คำสั่งแต่งตั้งมีผล
- ข. เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่
- ค. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังมีคำสั่ง
- ง. ไม่พ้นจากตำแหน่ง ให้รักษาการร่วมกัน

391. หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคน ใครจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้าสั่งการไว้ล่วงหน้า)
- ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นโดยอัตโนมัติ

392. หากหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. นายอำเภอแต่งตั้ง
- ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
- ค. ข้าราชการในส่วนราชการนั้นที่มีอาวุโสสูงสุด

ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้

393. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย และจะกำหนดค่าตอบแทนให้ได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง

ข. ได้

ค. ได้เฉพาะเบี้ยประชุม ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

ง. ได้แต่ต้องขออนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน

394. อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ได้ถูกโอนไปเป็นของใครหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545

ก. ยังคงเป็นของสำนักงาน ก.พ.

ข. สำนักนายกรัฐมนตรี

ค. ก.พ.ร.

ง. กระทรวงมหาดไทย

395. การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้เป็นไปตามที่ใครมอบหมาย

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทบวงสังกัด

ค. ปลัดทบวง

ง. รัฐมนตรีว่าการทบวง

396. หากมีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ ต้องมอบอำนาจต่อไปให้ปลัดจังหวัดได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ เพราะปลัดจังหวัดไม่ใช่ตำแหน่งบริหาร

ข. ได้

ค. ไม่ได้ ต้องมอบให้รองผู้ว่าฯ แทน

ง. ได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ

397. หากอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองอธิบดี ปลัดกระทรวงสามารถแต่งตั้งข้าราชการจากกรมอื่นในกระทรวงเดียวกันมาเป็นผู้รักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากเป็นตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีขึ้นไป
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้นเท่านั้น
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักการ

398. การบริหารราชการเพื่อให้เกิด "ความมีประสิทธิภาพ" ตามมาตรา 3/1 หมายถึงข้อใด

- ก. การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
- ข. การทำงานเสร็จเร็วที่สุด
- ค. การปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม
- ง. การลดจำนวนข้าราชการ

399. การจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมที่ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติในอดีต ต้องระบุงการไม่สังกัดไว้ในกฎหมายใด

- ก. กฎกระทรวง
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. พระราชบัญญัติ
- ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

400. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณโดยตรงต่อสำนักงบประมาณ จะต้องรายงานให้หน่วยงานใดทราบ

- ก. สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - ข. กระทรวงการคลัง
 - ค. กระทรวงมหาดไทย
 - ง. คณะรัฐมนตรี
-

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

301. ก. ถูกต้อง ต้องระบุไว้เสมอ

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาที่ให้มีการรวมหรือโอนส่วนราชการ ต้องระบุการโอนอำนาจหน้าที่ งบประมาณ รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย

302. ข. หมายถึงตำแหน่งเลขาธิการกระทรวงที่เปลี่ยนชื่อใหม่

คำอธิบาย: มาตรา 8 ตริ วรรคสอง กำหนดหลักการต่อเนื่องทางกฎหมายว่า ให้ถือว่าการอ้างถึงชื่อตำแหน่งเดิมเป็นการอ้างถึงชื่อตำแหน่งใหม่

303. ข. มิให้ถือว่าได้พ้นจากราชการ หากการรับโอนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสาม กำหนดข้อยกเว้นไว้เพื่อรักษาประโยชน์ของข้าราชการ โดยให้ถือว่าสถานภาพยังไม่สิ้นสุดลงหากมีการรับโอนภายในเวลาที่กำหนด

304. ค. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 สัตต กำหนดให้สองหน่วยงานนี้มีหน้าที่ร่วมกันเสนอความเห็นต่อ ครม. ในการแบ่งส่วนราชการภายใน

305. ข. ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน

คำอธิบาย: มาตรา 11 (2) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกฯ กำกับการบริหารราชการของ "กระทรวงหรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง"

306. ง. ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 11 (5) กำหนดว่าการแต่งตั้งข้ามกระทรวงในระดับ "อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป" ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. ดังนั้นตำแหน่งรองอธิบดีจึงไม่ต้อง

307. ค. ส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16 (2) ระบุข้อยกเว้นอำนาจการบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ชัดเจน

308. ข. ได้ โดยสามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในกฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคหก ระบุว่าอำนาจของปลัดกระทรวงจะโอนไปเป็นของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ "ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น"

309. ข. ได้ โดยเป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสี่ ให้อำนาจหัวหน้ากลุ่มภารกิจในการจัดให้มีการใช้ทรัพยากรสนับสนุนร่วมกันภายในกลุ่มภารกิจ

310. ข. ปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับดูแล

คำอธิบาย: มาตรา 27 วรรคท้าย กำหนดความสัมพันธ์เชิงนโยบายไว้ว่าต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

311. ง. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ ต้องรออธิบดีแต่งตั้ง

คำอธิบาย: กฎหมายกำหนดลำดับการรักษาราชการแทนถึงระดับหัวหน้ากอง (ตาม ม. 47) แต่ไม่ได้กำหนดลำดับอัตโนมัติในระดับต่ำกว่านั้น

312. ข. ได้ โดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขก็ได้

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสอง ให้อำนาจในการกำหนดรายละเอียดของการมอบอำนาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา

313. ค. ได้ หากผู้มอบอำนาจเดิมกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ทำได้

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสาม ใช้หลักการเดียวกัน แม้จะเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ แต่เมื่อรับมอบอำนาจมาตาม พ.ร.บ.นี้ ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การมอบอำนาจต่อเช่นกัน

314. ค. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 41 กำหนดลำดับไว้ว่า ถ้าไม่มีรองนายกฯ ให้ ครม. มอบหมายรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

315. ข. ถูกต้อง เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 46 ไม่ได้จำกัดว่าต้องแต่งตั้งจากข้าราชการในกรมนั้นๆ และเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดี

316. ข. ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 50/2 วรรคท้าย กำหนดให้การมอบอำนาจภายในคณะผู้แทนเป็นไปตามระเบียบที่ ครม. กำหนด

317. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 52 วรรคสาม กำหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

318. ข. ไซ้ เป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 52/1 วรรคท้าย กำหนดว่า "ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ...ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง"

319. ค. มีผลเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคท้าย ระบุว่าเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น "เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง"

320. ก. ถูกต้อง

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กำหนดเงื่อนไขเรื่องเขตอำนาจศาลทางภูมิสำเนาไว้ว่า "คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิสำเนาอยู่ในเขตอำเภอ"

321. ค. ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

คำอธิบาย: มาตรา 71/3 วรรคหนึ่ง กำหนดข้อจำกัดในการกลับมาดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

322. ก. ไซ้

คำอธิบาย: มาตรา 71/4 (4) ระบุว่ากรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ออก ถือเป็นเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง

323. ข. ไซ้ เป็นอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (9) ให้อำนาจ ก.พ.ร. เรียก "เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด" มาชี้แจงได้

324. ข. เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการยุบรวมส่วนราชการโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 ระบุถึงการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 230

325. ข. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคสาม กำหนดให้การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักฯ เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

326. ข. ไม่ได้ ระเบียบนี้ใช้บังคับเฉพาะส่วนราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 11 (8) เป็นการวางระเบียบปฏิบัติ "ราชการ" ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ไม่ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจ

327. ข. ส่วนราชการที่กฎหมายกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 17 ระบุข้อยกเว้นอำนาจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไว้

328. ข. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคหก กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย ป.ป.ช.

329. ข. กฎหมายว่าด้วยการนั้น (คือ กฎหมายว่าด้วยทบวงมหาวิทยาลัย)

คำอธิบาย: มาตรา 26 วรรคหนึ่ง กำหนดให้การจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

330. ค. การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตำรวจ

คำอธิบาย: มาตรา 34 วรรคท้าย ระบุข้อยกเว้นนี้ไว้ชัดเจน

331. ข. ยังมีผลต่อไปจนกว่านายอำเภอคนใหม่จะสั่งยกเลิก

คำอธิบาย: การมอบอำนาจเป็นการมอบอำนาจของ "ตำแหน่ง" ไม่ใช่ "ตัวบุคคล" ตราบใดที่ผู้รับมอบยังอยู่ในตำแหน่ง คำสั่งจึงยังไม่สิ้นสุด

332. ข. ข้าราชการในทบวงคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 43 ซึ่งให้นำมาใช้กับทบวงโดยอนุโลม ระบุว่าหากไม่มีทั้งเลขานุการและผู้ช่วยฯ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง "ข้าราชการในกระทรวง (ทบวง) คนหนึ่ง"

333. ค. ไม่มีข้อจำกัด มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

คำอธิบาย: มาตรา 48 ยืนยันหลักการนี้ว่าผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งเดิมทุกประการ

334. ข. สังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 นิยามไว้ว่าอาจเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่จำเป็นต้องเป็นกระทรวงการต่างประเทศ

335. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 57 (5) ได้ระบุรายชื่อกลุ่มข้าราชการที่ผู้ว่าฯ ต้องประสานงานและร่วมมือไว้ทั้งหมด

336. ข. ไม่ได้ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคท้าย บังคับให้การดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ "ทั้งปวง" ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

337. ค. นายอำเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสอง กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการจัดทำบัญชี

338. ข. ได้ เพราะเป็นเพียงกระบวนการก่อนฟ้อง

คำอธิบาย: การจำหน่ายข้อพิพาทหมายถึงการสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ย แต่ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล

339. ง. ข้าราชการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คำอธิบาย: มาตรา 57 (4) ระบุข้อยกเว้นไว้หลายองค์กร แต่ไม่ได้รวมถึง กกต. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ

340. ข. ประธาน ก.พ.ร.

คำอธิบาย: แม้กฎหมายไม่ระบุชัดเจน แต่ตามหลักปฏิบัติทั่วไป การลาออกจากคณะกรรมการต้องยื่นต่อประธานของคณะกรรมการนั้นๆ

341. ข. สั่งยับยั้งการปฏิบัติราชการนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 11 (1) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรี "ยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี"

342. ค. ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 16 วรรคสอง ใช้คำว่า "ให้มีรองปลัด...เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัด...เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้"

343. ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: อำนาจในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตามมาตรา 11 เป็นของนายกรัฐมนตรี ไม่สามารถมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใดๆ ทำแทนได้

344. ค. สำนักงานปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 30 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดทบวงไว้ในลักษณะเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงตามมาตรา 23

345. ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย: มาตรา 39 กำหนดกลุ่มตำแหน่งที่ ครม. อาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ มอบอำนาจต่อได้

346. ข. ได้ โดยแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคสอง ให้อำนาจอธิบดีในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน "รองอธิบดี" ได้ ซึ่งอนุโลมใช้กับกรณียังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งได้

347. ข. ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 50/3 วรรคสอง กำหนดให้การรักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีทั้งหัวหน้าและรองฯ เป็นไปตามระเบียบที่ ครม. กำหนด

348. ง. ผูกพันเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น

คำอธิบาย: การกำหนดตัวแทนตามมาตรา 53 วรรคสาม เป็นไปเพื่อการทำหน้าที่ใน "คณะกรรมการจังหวัด" ไม่ได้มีผลเป็นการบังคับบัญชาหน่วยงานอื่น

349. ค. การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ

คำอธิบาย: พ.ร.บ. นี้เน้นเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่ไม่ได้บัญญัติเรื่องแผนพัฒนาอำเภอไว้โดยตรง อำนาจหน้าที่ของอำเภอจึงเป็นการนำแผนระดับบนไปปฏิบัติ

350. ค. เลขานุการ ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 วรรคสาม กำหนดให้เลขานุการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

351. ข. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลและประสิทธิภาพ

คำอธิบาย: หลักความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นหัวใจของการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถวัดผลและปรับปรุงการทำงานได้

352. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคสอง กำหนดว่าการจัดตั้งทบวงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติและให้ระบุนการสังกัดไว้ด้วย

353. ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: กฎหมายไม่ได้ระบุผู้แต่งตั้งโดยตรง แต่โดยหลักการบังคับบัญชาตามมาตรา 16 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการในสำนักงานปลัดฯ

354. ข. กฎหมายว่าด้วยการนั้น (คือ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา)

คำอธิบาย: มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้การจัดระเบียบราชการที่เกี่ยวกับการทหารและการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

355. ข. สิ้นสุดลงทันที

คำอธิบาย: การมอบอำนาจเป็นการกระทำของผู้ดำรงตำแหน่ง เมื่อผู้มอบอำนาจพ้นจากตำแหน่งไป คำสั่งมอบอำนาจนั้นย่อมสิ้นผลลง

356. ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับแรก

357. ข. ส่งผ่านหัวหน้าคณะผู้แทน

คำอธิบาย: มาตรา 50/2 กำหนดสายการบังคับบัญชาและการสั่งการว่าต้องผ่านหัวหน้าคณะผู้แทนเพื่อให้เกิดเอกภาพ

358. ข. นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม

คำอธิบาย: มาตรา 54 ระบุว่าผู้ว่าฯ เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากฝ่ายบริหารในส่วนกลางทั้งหมดมาปฏิบัติ

359. ค. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภออื่นๆ

คำอธิบาย: มาตรา 66 (2) กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบในส่วนงานของตน

360. ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 ระบุองค์ประกอบของ ก.พ.ร. ซึ่งรวมถึงผู้แทนจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

361. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การเปิดเผยข้อมูล (Transparency) นำไปสู่การตรวจสอบได้ (Accountability) ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใส ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

362. ค. สิทธิและหนี้สิน

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสอง กำหนดให้ พ.ร.ฎ. ยุบส่วนราชการต้องกำหนดวิธีการจัดการกิจการสิทธิ และหนี้สินไว้ด้วย

363. ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ

คำอธิบาย: มาตรา 13 วรรคท้าย กำหนดสถานะของผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไว้

364. ค. ราชการทางการเมือง

คำอธิบาย: มาตรา 22 และมาตรา 29 กำหนดหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีไว้ชัดเจน

365. ข. รองอธิบดี

คำอธิบาย: มาตรา 32 วรรคสาม กำหนดให้ในกรมหนึ่งจะมีรองอธิบดีเพื่อช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได้

366. ค. เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสาม ระบุถึงวัตถุประสงค์นี้ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดเรื่องการมอบอำนาจ

367. ก. ใช่

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคท้าย กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติไว้ว่า ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

368. ง. ได้ หากระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอนุญาตให้ทำได้

คำอธิบาย: มาตรา 50/5 วรรคสอง กำหนดข้อยกเว้นการมอบอำนาจต่อไว้ว่าต้องเป็นไปตามระเบียบที่ครม. กำหนด

369. ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 54 กำหนดลำดับการบังคับบัญชาไว้คือ ผู้ว่าฯ -> รองผู้ว่าฯ -> ผู้ช่วยผู้ว่าฯ

370. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: องค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก อบจ. และเทศบาล ล้วนจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะตามนัยของมาตรา 70 (4)

371. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 71/8 กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการที่ทำงานเต็มเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

372. ก. ใช่

คำอธิบาย: มาตรา 16 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กำหนดให้ ก.พ.ร. เสนอแนะเรื่องนี้

373. ค. ประโยชน์สุขของประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 วรรคหนึ่ง กำหนดเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการไว้

374. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคสี่ กำหนดว่าการจัดตั้งกรมที่ไม่สังกัด ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติและระบุมาร ไม่สังกัดไว้ด้วย

375. ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16 วรรคสี่ กำหนดให้รองปลัดฯ และผู้ช่วยปลัดฯ มีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีกำหนดหรือมอบหมาย

376. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 20 วรรคสอง ระบุว่า การสั่งหรือปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยฯ ให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีว่าการมอบหมาย

377. ข. ปลัดทบวง

คำอธิบาย: มาตรา 28 วรรคท้าย กำหนดลำดับการบังคับบัญชาไว้

378. ง. ใช้ รวมถึงการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งตามกฎหมายอื่นด้วย

คำอธิบาย: มาตรา 48 วรรคท้าย ยืนยันหลักการนี้ไว้อย่างชัดเจน

379. ข. เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่ง กำหนดเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการระดับต่ำกว่ารอง อธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนได้

380. ค. ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 55 กำหนดบทบาทของปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดไว้

381. ข. รายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย: มาตรา 57 (4) กำหนดขั้นตอนว่าเมื่อเรียบร้อยแล้วให้รายงานส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการ ผู้นั้น

382. ข. ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 65 (1) กำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง ครอบคลุมในพื้นที่

383. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (1) กำหนดขอบเขตการเสนอแนะของ ก.พ.ร. ให้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกมิติของระบบราชการ

384. ข. ให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงมาแทน

คำอธิบาย: มาตรา 5 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กำหนดให้กฎหมายเดิมยังมีผลใช้บังคับต่อไป

385. ข. ส่วนกลางมีอำนาจบังคับบัญชาส่วนภูมิภาค และกำกับดูแลส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย: นี่คือโครงสร้างความสัมพันธ์หลักของการบริหารราชการแผ่นดินไทยตาม พ.ร.บ. นี้

386. ข. กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 9 วรรคท้าย เปิดช่องให้นายกฯ สามารถมอบหมายภารกิจนี้ให้หน่วยงานในสังกัดทำแทนได้

387. ค. รัฐมนตรีว่าการทบวง

คำอธิบาย: มาตรา 29 กำหนดสายการบังคับบัญชาของสำนักงานรัฐมนตรีในทบวง

388. ข. ได้ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มอบอำนาจ

คำอธิบาย: มาตรา 40 วรรคสอง กำหนดให้ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับดูแล ซึ่งรวมถึงการแนะนำและแก้ไขได้

389. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ระบุว่า "แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า"

390. ข. เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่

คำอธิบาย: มาตรา 49 วรรคสอง กำหนดจุดสิ้นสุดความเป็นผู้รักษาราชการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งรองไว้

391. ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้งในกรณีที่มีผู้มีสิทธิรักษาราชการแทน (ผู้ช่วยผู้ว่าฯ) หลายคน

392. ค. ข้าราชการในส่วนราชการนั้นที่มีอาวุโสสูงสุด

คำอธิบาย: หลักการรักษาราชการแทนทั่วไปเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ จะเป็นไปตามลำดับอาวุโสภายในหน่วยงานนั้น

393. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (11) ให้อำนาจ ก.พ.ร. ในการแต่งตั้งและกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นได้

394. ค. ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 18 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล กำหนดให้โอนอำนาจหน้าที่นี้ไปเป็นของ ก.พ.ร.

395. ง. รัฐมนตรีว่าการทบวง

คำอธิบาย: มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดสายการบังคับบัญชาภายในทบวง

396. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 39 ระบุว่า กรม. อาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ ต้องมอบอำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าฯ "ปลัดจังหวัด" หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

397. ข. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้นเท่านั้น

คำอธิบาย: มาตรา 46 กำหนดให้แต่งตั้ง "ข้าราชการในกรม" นั้นๆ เป็นผู้รักษาราชการแทน ไม่สามารถนำข้าราชการจากกรมอื่นมาได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่นายกฯ หรือรัฐมนตรีใช้อำนาจพิเศษ

398. ค. การปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม

คำอธิบาย: ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ (Output) กับปัจจัยนำเข้า (Input) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด

399. ค. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคสี่ กำหนดให้การจัดตั้งกรมอิสระต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ

400. ค. กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 57 (6) กำหนดว่าเมื่อเสนอของบประมาณตามมาตรา 52 วรรคสามแล้ว "และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ"

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

401. การรวมกรม ก. และ กรม ข. ซึ่งอยู่ในกระทรวงเดียวกัน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จะต้องระบุเรื่องการโอนข้าราชการและลูกจ้างไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้นด้วยหรือไม่

- ก. ไม่จำเป็น เป็นเรื่องของคำสั่งกระทรวงในภายหลัง
- ข. จำเป็น ต้องระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย
- ค. จำเป็นเฉพาะกรณีที่มีการโอนลูกจ้าง แต่ไม่รวมข้าราชการ
- ง. ไม่จำเป็น เพราะเป็นการโอนภายในกระทรวงเดียวกัน

402. หากมีการเปลี่ยนชื่อ "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เป็น "กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่อ้างถึงชื่อกรมเดิม จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ต้องแก้ไขข้อบัญญัตินั้นโดยด่วน
- ข. ให้ถือว่าข้อบัญญัตินั้นอ้างถึงกรมที่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่
- ค. ข้อบัญญัตินั้นสิ้นผลไป ต้องรื้อออกฉบับใหม่
- ง. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย

403. การที่หน่วยงานอื่นของรัฐจะรับโอนข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการยุบส่วนราชการ เพื่อมิให้ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากราชการ มีเงื่อนไขสำคัญคืออะไร

- ก. ต้องเป็นตำแหน่งที่มีระดับและอัตราเงินเดือนเท่าเดิม
- ข. ต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่ พ.ร.ฎ. มีผลใช้บังคับ
- ค. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.พ. ก่อน
- ง. ข้าราชการผู้นั้นต้องยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

404. การจัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายในตามที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงาน ก.พ.ร.
- ข. สำนักงาน ก.พ.
- ค. กรมบัญชีกลาง
- ง. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

405. หากนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี A กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี B กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ การกระทำดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

- ก. ถูกต้อง เพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
- ข. ไม่ถูกต้อง ต้องมอบหมายให้รองนายกฯ คนเดียวดูกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมด
- ค. ไม่ถูกต้อง การกำกับกระทรวงเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี
- ง. ถูกต้อง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

406. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งปลัดกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ต้องได้รับอนุมัติจากใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทั้งสอง
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

407. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความสัมพันธ์กับส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีอย่างไร

- ก. เป็นผู้บังคับบัญชา
- ข. เป็นผู้กำกับดูแล
- ค. ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลโดยตรง
- ง. เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณ

408. หากกระทรวงหนึ่งต้องการมีรองปลัดกระทรวง 4 คน โดย 2 คนเป็นรองปลัดกระทรวงตามปกติ และอีก 2 คนเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะมีรองปลัดฯ ได้ไม่เกิน 2 คน
- ข. ได้ หากปริมาณงานมาก

- ค. ได้ โดยการมีรองปลัดฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นการเพิ่มตำแหน่งได้
- ง. ไม่ได้ เพราะตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจต้องเป็นอธิบดี

409. เมื่อมีการจัดกลุ่มภารกิจแล้ว การนำงบประมาณในแต่ละกรมในกลุ่มภารกิจได้รับจัดสรรมาใช้จ่ายร่วมกัน จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณใหม่
- ข. ต้องได้รับมติจากหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น
- ค. เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงในการสั่งการ
- ง. ไม่สามารถทำได้ ต้องใช้งบประมาณของใครของมัน

410. หากรัฐมนตรีว่าการทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง มีความเห็นขัดแย้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในเรื่องนโยบาย ใครจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. ให้ถือตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

411. การจัดระเบียบราชการในกรมนั้น นอกจากสำนักงานเลขานุการกรมและกองแล้ว อาจมี "ส่วนราชการอื่น" ที่ไม่ใช่กองได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ข. ได้ หากมีความจำเป็น
- ค. ได้ แต่ต้องมีฐานะเทียบเท่าสำนักงานเลขานุการกรม
- ง. ได้ แต่ต้องเป็นหน่วยงานด้านวิชาการเท่านั้น

412. พระราชกฤษฎีกาที่กำหนดหลักเกณฑ์การมอบอำนาจ อาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในการ "ฟ้องคดีและดำเนินคดี" ได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เป็นอำนาจของพนักงานอัยการ
- ข. ได้
- ค. ได้ เฉพาะคดีแพ่ง
- ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่ง

413. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบอำนาจในการออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด ผู้ว่าฯ จะมอบอำนาจนั้นต่อไปให้ประมงจังหวัดได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็นรองผู้ว่าฯ หรือปลัดจังหวัดเท่านั้น
- ข. ได้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้
- ค. ไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้ว่าฯ
- ง. ได้ โดยเป็นอำนาจของผู้ว่าฯ เอง

414. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ต่อมาคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนต่อไป

- ก. รองนายกรัฐมนตรีคนเดิม
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. คณะรัฐมนตรีรักษาการต้องมอบหมายใหม่
- ง. ไม่มีผู้รักษาราชการแทน

415. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สามารถแต่งตั้งอธิบดีกรมประมงมารักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
- ข. ไม่ได้ ต้องแต่งตั้งจากข้าราชการในกรมปศุสัตว์
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
- ง. ไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของรัฐมนตรี

416. "ระเบียบพิธีการทูต" หรือ "ระเบียบพิธีการกงสุล" มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารราชการในต่างประเทศตาม พ.ร.บ. นี้

- ก. ใช้ในการแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทน
- ข. ใช้ในการกำหนดลำดับอาวุโส
- ค. ใช้ในการติดต่อกับรัฐบาลประเทศผู้รับ
- ง. ถูกทุกข้อ

417. การที่จังหวัดมีฐานะเป็น "นิติบุคคล" มีความหมายสำคัญอย่างไร

- ก. ทำให้จังหวัดสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้
- ข. ทำให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจเต็มในการบริหาร
- ค. ทำให้จังหวัดเป็นอิสระจากส่วนกลาง

ง. ทำให้จังหวัดสามารถออกกฎหมายของตนเองได้

418. ในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หากผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะส่งใครเป็นผู้แทน จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้ผู้ว่าฯ เป็นผู้ชี้ขาด
- ข. ให้ดำเนินการประชุมไปโดยไม่มีผู้แทนภาคธุรกิจ
- ค. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- ง. ให้ประธานหอการค้าจังหวัดเป็นผู้แทนโดยตำแหน่ง

419. การใกล้เคียงข้อพิพาททางแพ่งเรื่องมรดกในระดับอำเภอ หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาที่กรุงเทพฯ อีกฝ่ายมีภูมิลำเนาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะสามารถใกล้เคียงที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้หรือไม่

- ก. ได้ เพราะมีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอ
- ข. ไม่ได้ เพราะคู่กรณีไม่ได้อยู่ในอำเภอเดียวกัน
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากนายอำเภอในกรุงเทพฯ
- ง. ไม่ได้ เพราะคดีมรดกต้องฟ้องที่ศาลเท่านั้น

420. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จะมีผลต่อสถานะกรรมการอย่างไร

- ก. ไม่มีผล ยังคงเป็นกรรมการต่อไปได้
- ข. ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการไว้ก่อน
- ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที
- ง. ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะรัฐมนตรี

421. การที่ ก.พ.ร. จะเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. นี้ มีความสำคัญอย่างไร

- ก. เพื่อให้การออก พ.ร.ฎ. เป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ข. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาระบบราชการ
- ค. เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
- ง. เพื่อลดภาระงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา

422. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 คือข้อใด

- ก. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน
- ข. เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ค. เพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารงานแบบกลุ่มภารกิจ
- ง. ถูกทุกข้อ

423. การที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง "คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ" ตามมาตรา 11 (6) คณะกรรมการดังกล่าวมีสถานะเป็นอะไร

- ก. ส่วนราชการ
- ข. คณะกรรมการตามกฎหมายจัดตั้ง
- ค. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยอำนาจบริหารของนายกรัฐมนตรี
- ง. องค์การอิสระ

424. อำนาจหน้าที่ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการ "ลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี" มีขึ้นเพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
- ข. เพื่อจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
- ค. เพื่อให้การประเมินผลงานทำได้ง่ายขึ้น
- ง. ถูกทุกข้อ

425. การจัดตั้งส่วนราชการตามมาตรา 18 วรรคสี่ (ส่วนราชการไม่มีฐานะเป็นกรม) จะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ข. เพื่อทราบ
- ค. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
- ง. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

426. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการทหาร เป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
- ค. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
- ง. ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกำหนด

427. หากอธิบดีมอบอำนาจให้รองอธิบดีสั่งการเรื่อง A แต่ต่อมาอธิบดีได้สั่งการในเรื่อง A ด้วยตนเอง คำสั่งของใครจะมีผลบังคับ

- ก. คำสั่งของรองอธิบดี เพราะได้รับมอบอำนาจแล้ว
- ข. คำสั่งของอธิบดี เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจนั้นอยู่
- ค. ให้ถือว่าคำสั่งทั้งสองขัดกัน และไม่มีผลบังคับ
- ง. ต้องส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงวินิจฉัย

428. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และไม่มีรองอธิบดี ปลัดกระทรวงสามารถแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนจากกระทรวงอื่นมารักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้นเท่านั้น
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นพิเศษ

429. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน และไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทน ข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศจะสามารถรักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีอาวุโสสูงสุด
- ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายยกเว้นไว้
- ค. ได้ หากได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- ง. ได้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการ

430. อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ "กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" เป็นไปตามกฎหมายใดเป็นหลัก

- ก. พระราชบัญญัตินี้
- ข. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
- ค. รัฐธรรมนูญ
- ง. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

431. เมื่อมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งที่อำเภอแล้ว สัญญานั้นมีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่ายหรือไม่

- ก. ไม่ผูกพัน เป็นเพียงแนวทาง
- ข. ผูกพัน

- ค. ผู้ก่พ้นต่อเมื่อศาลมีคำสั่งรับรอง
- ง. ผู้ก่พ้นเฉพาะฝ่ายที่เรียกร้อง

432. เลขธิการ ก.พ.ร. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อใคร

- ก. ประธาน ก.พ.ร.
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. นายกรัฐมนตรี

433. การเสนอแนะให้มีการกำหนด "มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" ในระบบราชการ เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

434. การโอนงบประมาณและบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. ไปเป็นของสำนักงาน ก.พ.ร. ในวาระเริ่มแรกเป็นไปตามประกาศของใคร

- ก. ประธาน ก.พ.ร.
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

435. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจตามมาตราใด

- ก. มาตรา 10
- ข. มาตรา 11
- ค. มาตรา 13
- ง. มาตรา 16

436. ปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ "ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพ สอดคล้องกัน" มีความสำคัญอย่างไร

- ก. เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย
- ข. เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างกรม
- ค. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
- ง. ถูกทุกข้อ

437. ในกรณีที่ปลัดทบวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองปลัดทบวงหลายคน ใครจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน

- ก. รัฐมนตรีว่าการทบวง
- ข. ปลัดกระทรวงที่ทบวงสังกัด
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. ถูกทุกข้อ ขึ้นอยู่กับว่าทบวงสังกัดที่ใด

438. ผู้ตรวจราชการของกรม มีอำนาจหน้าที่แนะนำการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเรื่องใด

- ก. กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม
- ข. มติของคณะรัฐมนตรี
- ค. การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
- ง. ถูกทุกข้อ

439. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอดำเนินการเรื่องหนึ่ง ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายไป จังหวัดอื่น การมอบอำนาจนั้นจะสิ้นผลหรือไม่

- ก. สิ้นผลทันที
- ข. ไม่สิ้นผล เพราะเป็นการมอบอำนาจของตำแหน่งผู้ว่าฯ
- ค. สิ้นผลเมื่อผู้ว่าฯ คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง
- ง. แล้วแต่จะระบุไว้ในคำสั่งมอบอำนาจ

440. หากอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองอธิบดี อธิบดีสามารถแต่งตั้ง "หัวหน้ากอง" คนหนึ่งเป็น ผู้รักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ เป็นอำนาจของอธิบดี
- ข. ไม่ได้ ต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้ง
- ค. ได้ แต่ต้องเป็นหัวหน้ากองที่มีอาวุโสสูงสุดเท่านั้น

ง. ไม่ได้ เพราะอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

441. รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในราชการอย่างไร

- ก. รับผิดชอบเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย
- ข. รับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. รับผิดชอบแทนนายอำเภอ
- ง. รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลในจังหวัด

442. การดำเนินกิจการของ ก.ธ.จ. เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานใด

- ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ข. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. ข้อบัญญัติจังหวัด
- ง. ระเบียบของ ก.พ.ร.

443. ข้อพิพาททางแพ่งที่มี "ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท" ในระดับอำเภอ สามารถนำมาไกล่เกลี่ยได้ทุกเรื่องหรือไม่

- ก. ได้ทุกเรื่อง
- ข. ไม่ได้ ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินและมรดก
- ค. ได้ ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ
- ง. กฎหมายระบุให้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่น

444. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ไม่เคยได้รับโทษจำคุก แต่เคยถูกพิพากษาให้รอลงโทษในคดีประมาท จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่

- ก. ขาดคุณสมบัติ เพราะเคยต้องคำพิพากษา
- ข. ไม่ขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
- ค. ไม่ขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นเพียงการรอลงโทษ
- ง. ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะรัฐมนตรี

445. การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ ต้องออกเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. กฎกระทรวง
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น

ง. ประกาศของสภามหาวิทยาลัย

446. นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกรมชลประทาน มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องคงอัตราเงินเดือนเดิมไว้
- ข. ได้ และให้ได้รับเงินเดือนในสำนักนายกรัฐมนตรีในระดับและขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
- ค. ได้ แต่ต้องให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม
- ง. ไม่ได้ เพราะข้าราชการไม่ยินยอม

447. หากกระทรวงกลาโหมต้องการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 21 ของ พ.ร.บ. นี้หรือไม่

- ก. ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ข. ไม่ต้อง เพราะการจัดระเบียบราชการทหารเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ
- ค. ปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
- ง. ต้องขออนุมัติจากสภากลาโหมก่อน

448. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอและไม่มีปลัดอำเภออาวุโส ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแต่งตั้ง "หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ" เป็นผู้รักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากเป็นผู้มีอาวุโสตามระเบียบ
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดอำเภอเท่านั้น
- ค. ได้ แต่ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ง. ไม่ได้ ต้องให้ปลัดจังหวัดมารักษาราชการแทน

449. หาก ก.ธ.จ. เสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ผู้ว่าฯ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นหรือไม่

- ก. ต้องปฏิบัติ เพราะเป็นมติของ ก.ธ.จ.
- ข. ไม่ต้องปฏิบัติ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ
- ค. ต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาก่อน
- ง. เป็นดุลพินิจของผู้ว่าฯ ที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

450. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

- ก. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
- ข. นายอานันท์ ปันยารชุน
- ค. นายชวน หลีกภัย
- ง. นายบรรหาร ศิลปอาชา

451. การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น เป็นหนึ่งในหลักการบริหารราชการตามมาตรา 3/1 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใด

- ก. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
- ข. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ค. การตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ง. ถูกทุกข้อ

452. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่

- ก. ใช่
- ข. ไม่ใช่
- ค. เป็นนิติบุคคลเฉพาะกรณีที่ฟ้องร้องคดี
- ง. เป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลคือสำนักนายกรัฐมนตรี

453. การที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนในส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกฯ ทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็นรองนายกฯ เท่านั้น
- ข. ได้
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นก่อน
- ง. ไม่ได้ เพราะรัฐมนตรีประจำสำนักฯ ไม่มีอำนาจบริหาร

454. หากปลัดกระทรวงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ความรับผิดชอบต่อผลของงานยังคงเป็นของปลัดกระทรวงหรือไม่

- ก. ไม่ใช่ โอนไปเป็นของรองปลัดกระทรวง
- ข. ใช่ ผู้มอบอำนาจยังคงต้องกำกับดูแลและรับผิดชอบ
- ค. รับผิดชอบร่วมกัน

ง. ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

455. หากอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองอธิบดี การที่ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้ง "ข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป" เป็นผู้รักษาราชการแทนนั้น ข้าราชการผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติอื่นอีกหรือไม่

- ก. ต้องมีอาวุโสสูงสุด
- ข. ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอื่น
- ค. ต้องเคยปฏิบัติงานในสายงานหลักของกรม
- ง. ต้องได้รับความเห็นชอบจากข้าราชการในกรม

456. อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนในการบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน ครอบคลุมถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ไม่ได้เป็นบุคคลในคณะผู้แทน แต่มาประจำอยู่ในประเทศนั้นด้วยหรือไม่

- ก. ไม่ครอบคลุม บังคับบัญชาได้เฉพาะบุคคลในคณะผู้แทน
- ข. ครอบคลุม
- ค. ครอบคลุมเฉพาะกรณีที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
- ง. ครอบคลุมเฉพาะเรื่องพิธีการทูต

457. ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเสนอขอบประมาณโดยตรงต่อสำนักงบประมาณได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทย
- ข. ได้ ตามหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกา
- ค. ได้ เฉพาะงบบป้องกันภัยพิบัติ
- ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจของ อบจ.

458. นายอำเภอมีอำนาจควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด

- ก. เทศบาล
- ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
- ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. ถูกทุกข้อตามที่กฎหมายกำหนด

459. หากประธาน ก.พ.ร. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองประธานจะทำหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ใครจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ก. เลขาธิการ ก.พ.ร.
- ข. กรรมการที่มาประชุมเลือกกันเอง
- ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อาวุโสสูงสุด
- ง. ให้เลื่อนการประชุม

460. หากมีข้อสงสัยว่าอำนาจหน้าที่ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ใครจะเป็นผู้วินิจฉัย

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
- ง. ศาลปกครอง

461. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จะกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ พ้นจากตำแหน่งเมื่อนายกฯ พ้นตำแหน่ง
- ข. ได้ เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
- ค. ได้ แต่ไม่เกิน 2 ปี
- ง. ไม่ได้ เป็นตำแหน่งลอย

462. การจัดตั้ง "กลุ่มภารกิจ" ในกระทรวง ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชกฤษฎีกา
- ข. กฎกระทรวง
- ค. ประกาศกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

463. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรี และมีผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีหลายคน ใครจะเป็นผู้มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ค. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
- ง. ผู้ช่วยฯ ที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นโดยอัตโนมัติ

464. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งยับยั้งการกระทำของข้าราชการครูที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่

- ก. ได้ เพราะเป็นข้าราชการในจังหวัด
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้น
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัด
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉิน

465. สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำขึ้นในระดับอำเภอ หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตาม จะต้องนำไปฟ้องศาล เพื่อให้ศาลออก "คำบังคับ" โดยให้นำกฎหมายใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

- ก. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ข. กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
- ค. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- ง. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

466. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ต้องพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยวิธีการใด

- ก. การสมัคร
- ข. การทาบทาม
- ค. การสรรหา
- ง. การเลือกตั้งโดยส่วนราชการ

467. หากนายกรัฐมนตรีลาออก คณะรัฐมนตรีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่สามารถอนุมัติโครงการที่มีผลผูกพัน ครม. ชุดต่อไปได้หรือไม่

- ก. ได้ หากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
- ข. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากรัฐสภา
- ค. ได้ แต่ต้องเป็นโครงการขนาดเล็ก
- ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ

468. การโอนกรมหนึ่งไปสังกัดอีกกระทรวงหนึ่ง ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

469. รองปลัดกระทรวงที่ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้นหรือไม่

- ก. ไม่มี เป็นเพียงผู้ประสานงาน
- ข. มี
- ค. มีเฉพาะอำนาจประเมินผลงาน
- ง. มี แต่อยู่ภายใต้การกำกับของอธิบดี

470. หากอธิบดีมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ผู้มอบอำนาจยังคงมีหน้าที่กำกับดูแลผู้รับมอบอำนาจหรือไม่

- ก. ไม่มี เป็นการโอนอำนาจเด็ดขาด
- ข. มี
- ค. มีเฉพาะกรณีที่เกิดความเสียหาย
- ง. ไม่มี เพราะผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดชอบเอง

471. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเป็นอำนาจของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. อธิบดีที่มีอาวุโสสูงสุด

472. ปลัดจังหวัดมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอหรือไม่

- ก. ใช่ ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง
- ข. ไม่ใช่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา
- ค. ใช่ แต่เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ
- ง. ไม่ใช่ เป็นเพียงตำแหน่งประสานงาน

473. การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุเกี่ยวกับเรื่องใดไว้

- ก. จำนวน วิธีการสรรหา
- ข. การปฏิบัติหน้าที่
- ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
- ง. วาระการดำรงตำแหน่ง

474. หากนาย ก. เป็นคนไร้ความสามารถ จะสามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีความรู้ความสามารถ
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นลักษณะต้องห้าม
- ค. ได้ แต่ต้องมีผู้ดูแล
- ง. ได้ หากศาลอนุญาต

475. การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการพัฒนาระบบราชการที่ ก.พ.ร. เสนอต่อ ครม. นั้น ครม. ต้องนำไปเสนอต่อที่ใดต่อไป

- ก. สำนักพระราชวัง
- ข. ประชาชนโดยตรง
- ค. สมาชิกวุฒิสภา
- ง. องค์การอิสระ

476. หากกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กำหนดให้ส่วนราชการใดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี บทบัญญัตินั้นจะถูกนำไปใช้ประกอบกับ พ.ร.บ. นี้หรือไม่

- ก. ใช่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้าง
- ข. ไม่ใช่ เป็นกฎหมายคนละฉบับ
- ค. ใช่ แต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ
- ง. ไม่ใช่ เพราะ พ.ร.บ. นี้ใหญ่กว่า

477. การที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการฯ ไม่อยู่ ถือเป็นการกระทำประเภทใด

- ก. การปฏิบัติราชการแทน
- ข. การรักษาราชการแทน
- ค. การได้รับมอบหมาย
- ง. การสั่งการโดยชอบ

478. หากนายอำเภอใกล้เคียงข้อพิพาททางอาญาเรื่องทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ และคู่กรณีตกลงกันได้ คดีอาญาจะมีผลอย่างไร

- ก. ยับยั้งการสั่งไม่ฟ้อง
- ข. ศาลรอการลงโทษ
- ค. คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน

ง. ผู้กระทำความผิดยังคงมีประวัติอาชญากรรม

479. หากหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคณะผู้แทนหรือไม่

- ก. ไม่ต้อง เพราะอยู่คนละสังกัด
- ข. ต้องปฏิบัติ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาตาม พ.ร.บ. นี้
- ค. ปฏิบัติเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทูต
- ง. ปฏิบัติเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศสั่งการ

480. การมีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อแบ่งเบาภาระของรองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. เพื่อเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. เพื่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. เพื่อเป็นตำแหน่งเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเป็นผู้ว่าฯ

481. การใกล้ชิดข้อพิพาททางแพ่งในระดับอำเภอมีผลดีอย่างไรต่อระบบศาล

- ก. ช่วยลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
- ข. ทำให้คดีในศาลพิจารณาได้เร็วขึ้น
- ค. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้พิพากษา
- ง. ถูกทุกข้อ

482. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ถูกไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ จะขาดคุณสมบัติหรือไม่

- ก. ไม่ขาด เพราะไม่ใช่การไล่ออกจากราชการ
- ข. ขาดคุณสมบัติ
- ค. ไม่ขาด หากเหตุเกิดก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- ง. ขึ้นอยู่กับว่าความผิดนั้นถึงที่สุดแล้วหรือไม่

483. อำนาจของ ก.พ.ร. ในการ "ตีความและวินิจฉัยปัญหา" ครอบคลุมถึงกฎหมายใดบ้าง

- ก. พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น
- ข. พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
- ค. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทุกฉบับ

ง. กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

484. การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะต้อง มี "สำนักงานรัฐมนตรี" หรือไม่

ก. ต้องมีเสมอ

ข. ไม่ต้องมี

ค. มีหรือไม่ก็ได้

ง. มี ตามที่กฎหมายกำหนด

485. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งยับยั้งการกระทำของข้าราชการฝ่ายอัยการในจังหวัดได้หรือไม่

ก. ได้ หากขัดต่อกฎหมาย

ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้น

ค. ได้ แต่ต้องรายงานอัยการสูงสุด

ง. ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

486. นายอำเภอมีอำนาจสั่งการหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้หรือไม่

ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดในอำเภอ

ข. ไม่ได้ เพราะอยู่คนละสายการบังคับบัญชา

ค. ได้ ในฐานะหัวหน้าผู้ปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ

ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ

487. การจัดตั้ง "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" ต้องออกเป็นกฎหมายรูปแบบใด

ก. พระราชกฤษฎีกา

ข. กฎกระทรวง

ค. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. มติคณะรัฐมนตรี

488. ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะนายกรัฐมนตรีต้องคำพิพากษาให้จำคุก คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

ก. รัฐมนตรีที่อาวุโสที่สุด

ข. รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. ประธานรัฐสภา

489. หากปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองปลัดกระทรวงเลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการกอง" เป็นผู้รักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีอาวุโสสูงสุด
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม.
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะสั่งการไว้ก่อน

490. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งให้บำเหน็จ (ขึ้นเงินเดือน) แก่นายอำเภอในจังหวัดได้หรือไม่

- ก. ได้ เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
- ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด
- ง. ได้ หากได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรืออธิบดี

491. การบริหารราชการเพื่อให้เกิด "ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ" หมายความว่าอย่างไร

- ก. การทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
- ข. การทำงานโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด
- ค. การทำงานที่ประชาชนพึงพอใจ
- ง. การทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

492. การยุบส่วนราชการระดับกระทรวง ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. ประกาศยุบสภา
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

493. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น "ประธานที่ปรึกษา" สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็นแค่ "ที่ปรึกษา"
- ข. ได้
- ค. ไม่ได้ เพราะต้องมีนายฯ เป็นประธาน
- ง. ได้ แต่ต้องมาจากข้าราชการบำนาญเท่านั้น

494. การจัดระเบียบราชการใน "ทบวง" ซึ่งสังกัดกระทรวง จะต้องมี "กรม" อยู่ในสังกัดเสมอไปหรือไม่

- ก. ต้องมีเสมอ
- ข. ไม่จำเป็น อาจไม่มีกรมก็ได้
- ค. ต้องมีอย่างน้อย 1 กรม
- ง. ขึ้นอยู่กับขนาดของทบวง

495. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน จะต้องพิจารณาถึงเรื่องใด

- ก. การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- ข. ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ
- ค. การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพตำแหน่ง
- ง. ถูกทุกข้อ

496. ผู้รักษาราชการแทนอธิบดีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวง มีอำนาจเช่นเดียวกับอธิบดีทุกประการ รวมถึงอำนาจในการบริหารงานบุคคลหรือไม่

- ก. มีอำนาจทุกประการ
- ข. ไม่มีอำนาจในการบริหารงานบุคคล
- ค. มีอำนาจ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ง. มีอำนาจเฉพาะการสั่งการภายในกรม

497. เมื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้ว การดำเนินงานของจังหวัดในกลุ่มนั้นต้องเป็นอย่างไร

- ก. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- ข. ยังคงยึดแผนพัฒนาจังหวัดของตนเป็นหลัก
- ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุดในกลุ่มเป็นผู้กำหนด
- ง. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นเพียงกรอบแนวทางไม่มีผลผูกพัน

498. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ใกล้เคียงในอำเภอ ต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร

- ก. เป็นข้าราชการในพื้นที่
- ข. เป็นผู้มียุติพลในท้องถิ่น
- ค. มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสม
- ง. เป็นนักกฎหมายหรือทนายความ

499. การที่นายอำเภอจะทำการไต่ถามความผิดอาญาได้นั้น ต้องได้รับความยินยอมจากใคร

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. พนักงานอัยการ
- ค. ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา
- ง. ศาล

500. การแต่งตั้ง "คณะกรรมการ" โดย ก.พ.ร. แตกต่างจาก "คณะกรรมการ" อย่างไร

- ก. ไม่มีข้อแตกต่าง ใช้แทนกันได้
- ข. คณะกรรมการมีอำนาจมากกว่า
- ค. คณะทำงานมักตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการกิจเฉพาะกิจและมีขอบเขตงานที่เล็กกว่า
- ง. กฎหมายไม่ได้ให้คำนิยามความแตกต่างไว้

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

401. ข. จำเป็น ต้องระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย

คำอธิบาย: มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาต้องระบุเรื่องการโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณ ทรัพย์สิน และหนี้สินไว้ด้วย

402. ข. ให้ถือว่าข้อบัญญัตินั้นอ้างถึงกรมที่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่

คำอธิบาย: มาตรา 8 ตริ วรรคสอง กำหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดที่อ้างถึงชื่อเดิม ให้ถือว่าอ้างถึงชื่อที่เปลี่ยนใหม่

403. ข. ต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่ พ.ร.ฎ. มีผลใช้บังคับ

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสาม กำหนดเงื่อนไขด้านเวลาไว้ชัดเจน เพื่อให้การโอนย้ายไม่ยืดเยื้อและรักษาสถานภาพของข้าราชการ

404. ข. สำนักงาน ก.พ.

คำอธิบาย: มาตรา 8 สัตต กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีหน้าที่จัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ

405. ก. ถูกต้อง เพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 11 (2) ให้อำนาจนายกฯ มอบหมายให้รองนายกฯ กำกับการบริหารราชการของ "หนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง" ได้

406. ข. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 11 (5) ระบุว่า การแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวงตั้งแต่ตำแหน่ง "อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป" ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ตำแหน่งปลัดกระทรวงสูงกว่าอธิบดี)

407. ค. ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลโดยตรง

คำอธิบาย: อำนาจของปลัดสำนักนายกฯ ตามมาตรา 16 (2) และอำนาจของสำนักงานปลัดฯ ตามมาตรา 17 ได้ยกเว้นส่วนราชการที่หัวหน้าขึ้นตรงต่อนายกฯ ไว้

408. ค. ได้ โดยการมีรองปลัดฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นการเพิ่มตำแหน่งได้

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคหก ระบุว่า "จะให้ มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้" ซึ่งเป็นการเพิ่มจากอัตราปกติได้

409. ข. ต้องได้รับมติจากหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 19/1 วรรคสอง กำหนดว่า หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมี "มติ" ให้นำงบประมาณมาใช้ร่วมกันก็ได้

410. ก. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ในฐานะที่ทบวงสังกัดกระทรวงและปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของรัฐมนตรี หากมีข้อขัดแย้งเชิงนโยบาย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้วินิจฉัย

411. ข. ได้ หากมีความจำเป็น

คำอธิบาย: มาตรา 31 วรรคสอง เปิดช่องให้กรมสามารถมีส่วนราชการอื่นนอกจากโครงสร้างหลักได้หากมีความจำเป็น

412. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสอง กำหนดว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในการฟ้องคดีและดำเนินคดีได้

413. ข. ได้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้

คำอธิบาย: มาตรา 38 วรรคสาม กำหนดว่าการมอบอำนาจต่อของผู้อื่นฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอำนาจคนแรกกำหนด

414. ค. คณะรัฐมนตรีรักษาการต้องมอบหมายใหม่

คำอธิบาย: การมอบหมายให้รักษาราชการแทนเป็นการกระทำของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม เมื่อ ครม. พ้นจากตำแหน่ง การมอบหมายนั้นย่อมสิ้นสุดลง ครม. รักษาการต้องมีมติมอบหมายใหม่

415. ก. ได้ หากเห็นว่ามีเหมาะสม

คำอธิบาย: มาตรา 46 ให้อำนาจนายฯ หรือรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี (ซึ่งอธิบดีกรมอื่นมีคุณสมบัติ) มารักษาราชการแทนได้เพื่อเหมาะสม

416. ก. ใช้ในการแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทน

คำอธิบาย: มาตรา 50/1 ให้นิยาม "หัวหน้าคณะผู้แทน" ว่าเป็นข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตามระเบียบพิธีการทูตหรือพิธีการกงสุล

417. ก. ทำให้จังหวัดสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้

คำอธิบาย: การมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 52 ทำให้จังหวัดสามารถทำนิติกรรมสัญญา มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และเป็นคู่กรณีในทางคดีได้

418. ค. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคสาม กำหนดให้เรื่องจำนวนและวิธีการสรรหาเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

419. ก. ได้ เพราะมีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กำหนดเงื่อนไขเพียงว่า "คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ" ก็เพียงพอที่จะเริ่มกระบวนการได้

420. ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 (4) กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้ว่าต้องไม่เป็น "สมาชิกสภาท้องถิ่น" ดังนั้นเมื่อได้รับเลือกตั้งจึงขาดคุณสมบัติและพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 71/4 (3)

421. ข. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาระบบราชการ

คำอธิบาย: บทบาทของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/10 (5) คือการให้ความเห็นเพื่อให้การออกกฎหมายเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ

422. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่

423. ค. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยอำนาจบริหารของนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: เป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ ไม่ได้มีสถานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

424. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การลำดับความสำคัญของแผนตามมาตรา 16 (1) มีผลโดยตรงต่อการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผล

425. ข. เพื่อทราบ

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคเจ็ด กำหนดให้นายกรัฐมนตรีส่งร่าง พ.ร.ฎ. ดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา "เพื่อทราบ" ไม่ใช่เพื่ออนุมัติ

426. ข. กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

คำอธิบาย: มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้การจัดระเบียบราชการที่เกี่ยวกับการทหารเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

427. ข. คำสั่งของอธิบดี เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจนั้นอยู่

คำอธิบาย: มาตรา 40 วรรคสอง ยืนยันว่าผู้มอบอำนาจยังคงมีหน้าที่กำกับดูแลและแก้ไขการปฏิบัติราชการได้ ซึ่งหมายความว่าอำนาจเดิมยังคงอยู่กับผู้มอบอำนาจ

428. ข. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้นเท่านั้น

คำอธิบาย: มาตรา 46 กำหนดให้แต่งตั้ง "ข้าราชการในกรม" นั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน

429. ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายยกเว้นไว้

คำอธิบาย: มาตรา 50/3 วรรคท้าย ระบุชัดเจนว่าบทบัญญัติเรื่องการรักษาราชการแทนนี้ไม่ใช่บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศ

430. ข. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

คำอธิบาย: มาตรา 57 (7) ระบุว่าให้กำกับดูแล "ตามกฎหมาย" ซึ่งหมายถึงกฎหมายจัดตั้ง อบท. แต่ละประเภท เช่น พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. อบจ. เป็นต้น

431. ข. ผูกพัน

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสี่ ระบุว่า "ให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาที่มีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย"

432. ง. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 71/9 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลขาธิการ ก.พ.ร. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

433. ค. ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (1) ให้อำนาจ ก.พ.ร. เสนอแนะเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

434. ข. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 18 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กำหนดให้การโอนเป็นไปตามที่ "นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา"

435. ข. มาตรา 11

คำอธิบาย: มาตรา 11 (7) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรี "แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี"

436. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การสร้างเอกภาพในการทำงานตามมาตรา 21 (1) ย่อมส่งผลดีในทุกมิติ ทั้งด้านนโยบาย การลดความขัดแย้ง และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

437. ง. ถูกทุกข้อ ขึ้นอยู่กับว่าทบวงสังกัดที่ใด

คำอธิบาย: มาตรา 44 ที่นำมาใช้โดยอนุโลมตามมาตรา 45 ให้อำนาจแก่ นายกฯ (ถ้าสังกัดสำนักนายกฯ) หรือรัฐมนตรี (ถ้าสังกัดกระทรวง) เป็นผู้แต่งตั้ง

438. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 35 วรรคสอง กำหนดขอบเขตการตรวจและแนะนำของผู้ตรวจราชการกรมไว้ครอบคลุมทั้งหมด

439. ข. ไม่สิ้นผล เพราะเป็นการมอบอำนาจของตำแหน่งผู้ว่าฯ

คำอธิบาย: การมอบอำนาจเป็นการมอบอำนาจในทางตำแหน่ง เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งคนเดิมพ้นไป ผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ย่อมเข้ามาสวมสิทธิ์และหน้าที่นั้น คำสั่งเดิมจึงยังคงมีผลอยู่

440. ก. ได้ เป็นอำนาจของอธิบดี

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคสอง ให้อำนาจอธิบดีในกรณีที่ไม่มีรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ สามารถแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทน "รองอธิบดี" ได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

441. ข. รับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 54 วรรคสอง กำหนดความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดไว้

442. ข. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 วรรคท้าย กำหนดให้จำนวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

443. ง. กฎหมายระบุให้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่น

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 (สาม) ไม่ได้เปิดให้ไกล่เกลี่ยได้ทุกเรื่อง แต่จำกัดประเภทไว้คือ ที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินที่กำหนด

444. ข. ไม่ขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 (3) ได้ยกเว้นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไว้

445. ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น

คำอธิบาย: มาตรา 8 รัฐธรรมนูญ กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีกฎหมายเฉพาะในการแบ่งส่วนราชการของตนเอง

446. ข. ได้ และให้ได้รับเงินเดือนในสำนักนายกรัฐมนตรีในระดับและขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

คำอธิบาย: มาตรา 11 (4) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการสั่งการและกำหนดเรื่องอัตราเงินเดือนในกรณีนี้ได้

447. ข. ไม่ต้อง เพราะการจัดระเบียบราชการทหารเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

คำอธิบาย: มาตรา 19 วรรคสอง เป็นข้อยกเว้นที่ชัดเจนว่าการจัดระเบียบราชการทหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

448. ก. ได้ หากเป็นผู้มีอาวุโสตามระเบียบ

คำอธิบาย: มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ให้อำนาจผู้ว่าฯ แต่งตั้งจาก "ปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส"

449. ง. เป็นดุลพินิจของผู้ว่าฯ ที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 กำหนดบทบาท ก.ธ.จ. คือ "สอดส่องและเสนอแนะ" และมีหน้าที่ "แจ้ง" ให้ผู้ว่าฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ไม่ได้มีอำนาจบังคับ

450. ข. นายอานันท์ ปันยารชุน

คำอธิบาย: ท้ายพระราชบัญญัติได้ระบุชื่อนายกรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชโองการไว้

451. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การลดภารกิจที่ไม่จำเป็นช่วยให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า (ก) ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (ข) และทำให้รัฐสามารถมุ่งเน้นบริการที่ประชาชนต้องการได้ดีขึ้น (ค)

452. ก. ใช่

คำอธิบาย: มาตรา 7 วรรคท้าย กำหนดให้ส่วนราชการตาม (1)(2)(3) และ (4) ซึ่งรวมถึงส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล

453. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 12 ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกฯ "หรือ" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนได้

454. ข. ใช่ ผู้มอบอำนาจยังคงต้องกำกับดูแลและรับผิดชอบ

คำอธิบาย: มาตรา 40 วรรคสอง กำหนดให้ผู้มอบอำนาจยังคงมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผล ซึ่งหมายความว่าความรับผิดชอบในภาพรวมยังคงอยู่

455. ข. ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอื่น

คำอธิบาย: มาตรา 46 กำหนดคุณสมบัติเพียงแค่ "ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป"

456. ข. ครอบคลุม

คำอธิบาย: มาตรา 50/4 (3) ให้อำนาจบังคับบัญชา "บุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มีใช้บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจำอยู่ในประเทศที่ตนมีอำนาจหน้าที่"

457. ข. ได้ ตามหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 52 วรรคสาม เปิดช่องให้จังหวัดสามารถตั้งงบประมาณได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน พ.ร.ฎ.

458. ง. ถูกทุกข้อตามที่กฎหมายกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 65 (4) ให้อำนาจนายอำเภอควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอ "ตามกฎหมาย" ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับอาจกำหนดบทบาทของนายอำเภอไว้แตกต่างกัน

459. ข. กรรมการที่มาประชุมเลือกกันเอง

คำอธิบาย: มาตรา 71/7 วรรคสอง กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหากรณีไม่มีทั้งประธานและรองประธานในที่ประชุม

460. ค. ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (8) ให้อำนาจ ก.พ.ร. ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

461. ข. ได้ เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 11 (6) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้ง และกฎหมายไม่ได้กำหนดวาระไว้ จึงเป็นดุลพินิจของนายกฯ

462. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสาม กำหนดให้การจัดตั้งกลุ่มภารกิจต้องออกเป็นกฎกระทรวง

463. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 43 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้มอบหมายในกรณีที่มีผู้ช่วยฯ หลายคน

464. ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้น

คำอธิบาย: มาตรา 57 (4) ระบุข้อยกเว้นอำนาจกำกับดูแลของผู้ว่าฯ ซึ่งรวมถึงข้าราชการครู

465. ข. กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคท้ายสุด ระบุให้นำกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

466. ค. การสรรหา

คำอธิบาย: มาตรา 71/1 วรรคท้าย กำหนดให้การแต่งตั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดย "วิธีการสรรหา"

467. ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ

คำอธิบาย: พ.ร.บ. นี้ไม่ได้กล่าวถึงข้อจำกัดของ ครม. รักษาการ แต่โดยทั่วไปอำนาจดังกล่าวจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

468. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคหนึ่ง กำหนดให้การโอนส่วนราชการระดับกรมต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ

469. ข. มี

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคสาม กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจ "รับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น"

470. ข. มี

คำอธิบาย: มาตรา 40 วรรคสอง กำหนดให้ "ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ"

471. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

472. ข. ไม่ใช่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา

คำอธิบาย: สายการบังคับบัญชาคือ ผู้ว่าฯ -> นายอำเภอ ส่วนปลัดจังหวัดมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าฯ ตามมาตรา 55

473. ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำอธิบาย: มาตรา 55/1 วรรคท้าย กำหนดให้ระเบียบสำนักนายกฯ ระบุรายละเอียดทั้งจำนวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่

474. ข. ไม่ได้ เพราะเป็นลักษณะต้องห้าม

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 (2) กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้ว่าต้องไม่เป็น "คนไร้ความสามารถ"

475. ค. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (10) กำหนดให้ ครม. นำรายงานเสนอต่อรัฐสภาต่อไป

476. ก. ใช่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้าง

คำอธิบาย: มาตรา 15 ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การที่ส่วนราชการใดจะขึ้นตรงต่อนายกฯ ให้ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงฯ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของกฎหมายสองฉบับ

477. ข. การรักษาราชการแทน

คำอธิบาย: เป็นกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่ง "ไม่อาจปฏิบัติราชการได้" ซึ่งเข้าเงื่อนไขของการรักษาราชการแทนตามมาตรา 42

478. ค. คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 กำหนดผลของการไกล่เกลี่ยที่สำเร็จไว้ ทำให้คดีอาญาสิ้นสุดลงตาม ป.วิ.อาญา

479. ข. ต้องปฏิบัติ ในฐานะผู้ได้บังคับบัญชาตาม พ.ร.บ. นี้

คำอธิบาย: มาตรา 50/4 (3) กำหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีอำนาจบังคับบัญชา "บุคคลในคณะผู้แทน" โดยไม่คำนึงถึงสังกัดเดิม

480. ข. เพื่อเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 54 ระบุว่า "จะให้...ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด...เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้"

481. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เช่น การไกล่เกลี่ย ช่วยลดภาระงานของศาลได้ในทุกมิติ

482. ข. ขาดคุณสมบัติ

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 (5) กำหนดลักษณะต้องห้ามว่า "ไม่เคยถูกไล่ออก...จาก...รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่"

483. ข. พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

คำอธิบาย: มาตรา 71/10 (8) ระบุขอบเขตของกฎหมายที่ ก.พ.ร. มีอำนาจตีความไว้

484. ง. มี ตามที่กฎหมายกำหนด

คำอธิบาย: มาตรา 25 (1) กำหนดให้การจัดระเบียบราชการในทบวงสังกัดต้องมี "สำนักงานรัฐมนตรี"

485. ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้น

คำอธิบาย: มาตรา 57 (4) ระบุข้อยกเว้นอำนาจกำกับดูแลของผู้ว่าฯ ซึ่งรวมถึงข้าราชการฝ่ายอัยการ

486. ค. ได้ ในฐานะหัวหน้าผู้ปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ

คำอธิบาย: มาตรา 62 ให้นายอำเภอเป็น "หัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ" ซึ่งครอบคลุมทุกสังกัด

487. ค. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 กำหนดให้การจัดตั้งและรายละเอียดอื่นๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

488. ข. รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรยศี่ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน

489. ข. ไม่ได้ ต้องเป็นระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า

คำอธิบาย: มาตรา 44 วรศหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ที่จะมารักษาราชการแทนปลัดกระทรวงในกรณีที่ไม่มืรองปลัดฯ ไว้ที่ "อธิบดีหรือเทียบเท่า"

490. ง. ได้ หากได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรืออธิบดี

คำอธิบาย: มาตรา 57 (9) กำหนดว่าอำนาจด้านการบริหารบุคคลของผู้ว่าฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางมอบหมาย

491. ก. การทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

คำอธิบาย: ผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) คือการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้นๆ

492. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา กำหนดให้การยุบส่วนราชการตามมาตรา 7 (ซึ่งรวมถึงกระทรวง) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

493. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 11 (6) ให้อำนาจนายกฯ แต่งตั้ง "ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษา"

494. ข. ไม่จำเป็น อาจไม่มีกรมก็ได้

คำอธิบาย: มาตรา 25 (3) ระบุว่า "เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้"

495. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: มาตรา 40 กำหนดหลักการที่ต้องพิจารณาในการมอบอำนาจไว้ครบถ้วนทั้งสามข้อ

496. ก. มีอำนาจทุกประการ

คำอธิบาย: มาตรา 48 ยืนยันหลักการว่าผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน โดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องการบริหารงานบุคคล

497. ก. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

คำอธิบาย: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนระดับที่สูงกว่าแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้นแผนของจังหวัดจึงต้องสอดคล้องกับแผนของกลุ่ม

498. ค. มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสม

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคสอง กำหนดคุณสมบัติของผู้ใกล้เคียงไว้กว้างๆ เพื่อให้สามารถเลือกบุคคลที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับในชุมชน

499. ค. ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 กำหนดว่ากระบวนการจะเริ่มได้ "ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมหรือแสดงความจำนง"

500. ง. กฎหมายไม่ได้ให้คำนิยามความแตกต่างไว้

คำอธิบาย: พ.ร.บ. นี้เพียงให้อำนาจ ก.พ.ร. ในการแต่งตั้ง "คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน" แต่ไม่ได้ให้คำนิยามหรือความแตกต่างทางกฎหมายไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติจะแตกต่างกันที่ขอบเขตและองค์ประกอบ

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

501. ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้การประเมินผลงานทำได้ง่ายขึ้น
- ข. เพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน
- ค. เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรงบประมาณ
- ง. เพื่อกำหนดอำนาจของผู้บริหาร

502. การที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้การรวมหรือโอนส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้นั้น สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายใดเป็นสำคัญ

- ก. กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ง. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

503. หากพระราชกฤษฎีกายกยุบส่วนราชการมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ต้องไปแก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุงฯ ในภายหลัง
- ข. ให้ระบุให้ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกยกเลิก
- ค. ให้ถือว่า พ.ร.บ. ปรับปรุงฯ ถูกยกเลิกโดยปริยายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ง. ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

504. การที่กฎหมายกำหนดให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ ครม. ในการแบ่งส่วนราชการภายใน มีนัยสำคัญอย่างไร

- ก. เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการสอดคล้องทั้งด้านโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณ
- ข. เพื่อเป็นการคานอำนาจระหว่างหน่วยงานกลาง
- ค. เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลในการจัดองค์กร
- ง. เพื่อลดภาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

505. ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (รัฐบาลรักษาการ) การอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการรับแนวทางจากนายกฯ คนใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. เพื่อให้พรรคการเมืองใหม่เข้ามามีบทบาทได้ทันที
- ค. เพื่อให้นายกฯ คนใหม่สามารถสั่งการได้ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- ง. เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง

506. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะที่ปรึกษาตามมาตรา 11(6) นั้น เป็นการใช้อำนาจในฐานะใด

- ก. หัวหน้าส่วนราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. ประธานคณะรัฐมนตรี
- ค. หัวหน้ารัฐบาล
- ง. ผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายบริหาร

507. หากนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการกระทรวงหนึ่ง การมอบหมายนั้นมีผลเป็นการโอนอำนาจบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่

- ก. ใช่ รองนายกฯ กลายเป็นผู้บังคับบัญชาของรัฐมนตรี
- ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการกำกับดูแลในภาพรวม
- ค. ใช่ แต่เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน
- ง. ไม่ใช่ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะระบุไว้เป็นพิเศษ

508. การที่ปลัดกระทรวงมีหน้าที่ "แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ" มีความหมายว่าอย่างไร

- ก. การนำนโยบายของฝ่ายการเมืองมากำหนดเป็นแผนงานที่ฝ่ายประจำสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ข. การยกร่างนโยบายใหม่เสนอต่อรัฐมนตรี
- ค. การตีความนโยบายของรัฐมนตรี
- ง. การจัดลำดับความสำคัญของนโยบายต่างๆ

509. ในกรณีที่กระทรวงอนุมัติให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจะเกิดผลอย่างไร

- ก. ตำแหน่งนั้นจะถูกยุบไปโดยอัตโนมัติ
- ข. ต้องเสนอขออนุมัติต่ออายุตำแหน่ง
- ค. ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งจะเกษียณ
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นดุลพินิจของ ครม.

510. เลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หมายความว่าอย่างไร

- ก. ปลัดกระทรวงไม่มีอำนาจบังคับบัญชาเลขานุการรัฐมนตรี
- ข. การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรี
- ค. การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการเมืองของรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ

511. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง อธิบดีสามารถแต่งตั้งข้าราชการในกองนั้นซึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้รักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีความเหมาะสม
- ข. ไม่ได้ กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
- ง. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการระดับเดียวกันหรือสูงกว่า

512. เมื่อผู้มอบอำนาจได้มอบอำนาจไปแล้ว ผู้มอบอำนาจจะยังคงสามารถใช้อำนาจนั้นด้วยตนเองได้อีกหรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะอำนาจถูกโอนไปแล้ว
- ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจนั้นอยู่และมีหน้าที่กำกับดูแล
- ค. ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้รับมอบอำนาจทราบล่วงหน้า
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจก่อน

513. การที่คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจต่อไปให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด มีประโยชน์อย่างไร

- ก. เพื่อให้การบริการประชาชนณ จุดเดียว (One Stop Service) มีประสิทธิภาพ
- ข. เพื่อลดภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการมีความรับผิดชอบมากขึ้น
- ง. ถูกทุกข้อ

514. หากนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองนายกรัฐมนตรี 3 คนที่สามารถปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้เลือกว่าจะให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รองนายฯ ที่มีอาวุโสสูงสุดทางการเมือง
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. ประธานรัฐสภา
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

515. การที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนได้เองตามมาตรา 49 นั้น มีผลกระทบต่อลำดับการรักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติอย่างไร

- ก. ไม่มีผล ลำดับโดยอัตโนมัติยังคงอยู่
- ข. ทำให้ลำดับโดยอัตโนมัติสิ้นสุดลงเมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่
- ค. เป็นการระงับลำดับโดยอัตโนมัติไว้ชั่วคราว
- ง. ให้ถือตามคำสั่งแต่งตั้งของผู้บังคับบัญชาเป็นหลักเสมอ

516. หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศมีหน้าที่บังคับบัญชา "ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มีใช้บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจำอยู่ในประเทศ" เพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล
- ข. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นเอกภาพ
- ค. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ง. เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อต้านสังกัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว

517. การที่จังหวัดสามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้นั้น ทำให้จังหวัดมีสถานะเทียบเท่าหน่วยงานใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

- ก. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข. รัฐวิสาหกิจ
- ค. ส่วนราชการ
- ง. องค์การมหาชน

518. การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่มีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม มีนัยสำคัญตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องใดมากที่สุด

- ก. การลดขั้นตอน
- ข. ความคุ้มค่า
- ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน
- ง. ความรับผิดชอบ

519. หากคู่พิพาทในคดีแพ่งที่อำเภอตกลงกันได้และทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ต่อมาฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม พนักงานอัยการมีหน้าที่อย่างไร

- ก. ฟ้องคดีใหม่ในฐานะโจทก์แทนผู้เสียหาย
- ข. ดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดี

- ค. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำบังคับให้
- ง. เรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยอีกครั้ง

520. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมือง จะมีผลต่อสถานะกรรมการอย่างไร

- ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค
- ข. พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที
- ค. ต้องลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาพรรคภายใน 30 วัน
- ง. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปได้ แต่ห้ามเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวกับนโยบาย

521. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ "ระบบงบประมาณ" นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบงบประมาณมีลักษณะอย่างไร

- ก. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป
- ข. เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาโดยง่าย
- ง. เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทียมกันทุกกระทรวง

522. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 คืออะไร

- ก. เพื่อปรับโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรม
- ข. เพื่อแก้ไขชื่อ "กรมตำรวจ" เป็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการจังหวัด
- ค. เพื่อเพิ่มอำนาจให้ ก.ธ.จ.
- ง. เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลปกครอง

523. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ "ราชการส่วนกลาง" ซึ่งแจ้งแสดงความคิดเห็น หมายถึงหน่วยงานใด

- ก. กระทรวง ทบวง กรม
- ข. จังหวัด อำเภอ
- ค. เทศบาล อบต.
- ง. รัฐวิสาหกิจ

524. หากมีการจัดตั้ง "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" ในสังกัดกรมปศุสัตว์ รายได้ของหน่วยบริการนั้นจะถูกจัดการอย่างไร

- ก. นำส่งเป็นรายได้ของกรมปศุสัตว์
- ข. นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
- ค. เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลัง
- ง. แบ่งครึ่งระหว่างหน่วยบริการและกรมปศุสัตว์

525. การประชุมร่วมกันระหว่าง ก.พ. และ ก.พ.ร. เพื่ออนุมัติให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การลงมติจะต้องได้คะแนนเสียงเท่าใด

- ก. เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม
- ข. เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการแต่ละฝ่ายที่มาประชุม
- ค. สองในสามของกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม
- ง. เป็นเอกฉันท์

526. การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ให้นำหลักเกณฑ์ของกระทรวงมาใช้โดยอนุโลม หมายความว่าอย่างไร

- ก. ต้องมีโครงสร้างเหมือนกระทรวงทุกประการ
- ข. ให้นำหลักการสำคัญมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของทบวง
- ค. ต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเสมอ
- ง. ต้องมีจำนวนกรมไม่น้อยกว่ากระทรวง

527. การที่ผู้มอบอำนาจ "แนะนำหรือแก้ไข" การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้นั้น หมายความว่าผู้มอบอำนาจสามารถยกเลิกคำสั่งของผู้รับมอบอำนาจได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เป็นเพียงการให้คำแนะนำ
- ข. ได้ เพราะยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลอยู่
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
- ง. ไม่ได้ เพราะจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่น

528. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ "เลขาธิการนายกรัฐมนตรี" มารักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีความเหมาะสม
- ข. ไม่ได้ เพราะไม่ใช่รัฐมนตรี

- ค. ได้ แต่ต้องเป็นกระทรวงที่อยู่ในกำกับดูแลของนายกฯ
- ง. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการการเมือง

529. การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนตามมาตรา 50/3 ไม่ใช่บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหาร หมายความว่าอย่างไร

- ก. ข้าราชการทหารไม่สามารถรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนได้
- ข. การรักษาราชการแทนในส่วนของผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎระเบียบของผู้บริหารเอง
- ค. ข้าราชการทหารไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าคณะผู้แทน
- ง. ถูกทุกข้อ

530. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ "บรรจุ" ข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดได้นั้น หมายถึงตำแหน่งระดับใด

- ก. ทุกระดับในจังหวัด
- ข. เฉพาะตำแหน่งระดับปฏิบัติการและชำนาญการ
- ค. ตามที่กฎหมายและตามที่มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย
- ง. เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

531. ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอ มีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ หมายความว่าอย่างไร

- ก. สามารถนำไปบังคับคดีได้ แต่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อน
- ข. มีผลเด็ดขาด อุทธรณ์ไม่ได้
- ค. เป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา
- ง. ถูกทุกข้อ

532. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ที่ทำงานเต็มเวลา กำหนดรายละเอียดไว้ใน กฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัตินี้
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ประกาศ ก.พ.ร.

533. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจ "จัดทำรายงานประจำปี" เสนอต่อ ครม. และรัฐสภา มีความสำคัญอย่างไรตามหลักธรรมาภิบาล

- ก. เป็นการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
- ข. เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
- ค. เป็นการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
- ง. เป็นการสร้างความคุ้มค่า

534. อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ที่เคยมีอยู่ตามมาตรา 8 ทวิ (การรวมโอนส่วนราชการ) และ 8 สัตต (การแบ่งส่วนราชการ) ได้ถูกโอนไปให้หน่วยงานใด

- ก. ยังคงเป็นของสำนักงาน ก.พ.
- ข. สำนักงาน ก.พ.ร.
- ค. ก.พ.ร.
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

535. การที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ข้าราชการกระทรวง A ไปดำรงตำแหน่งในกระทรวง B โดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวง A นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลข้ามหน่วยงาน
- ข. เพื่อลดโทษข้าราชการผู้นั้น
- ค. เพื่อประหยัดงบประมาณของกระทรวง B
- ง. เพื่อเตรียมการโอนย้ายในอนาคต

536. การที่ปลัดกระทรวงมีหน้าที่กำกับการทำงานของ "ส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์" หมายความว่าอย่างไร

- ก. กำกับให้ทำงานเสร็จตามแผน
- ข. กำกับให้ทำงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
- ค. กำกับให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
- ง. ถูกทุกข้อ

537. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และไม่มีรองอธิบดี นายกรัฐมนตรี (ในฐานะกำกับดูแลสำนักนายกรัฐมนตรี) สามารถแต่งตั้งข้าราชการจากกระทรวงอื่นมารักษาราชการแทนอธิบดีในสำนักนายกฯ ได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้น

- ข. ได้ หากเป็นตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เพื่อความเหมาะสม
- ค. ไม่ได้ เพราะขัดต่อสายการบังคับบัญชา
- ง. ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเดิม

538. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจเรื่องการอนุญาตให้แก่นายอำเภอ ก. ต่อมานายอำเภอ ก. ย้ายไปและนายอำเภอ ข. มารับตำแหน่งแทน นายอำเภอ ข. จะมีอำนาจนั้นต่อไปหรือไม่

- ก. ไม่มี นายอำเภอ ข. ต้องรอรับมอบอำนาจใหม่
- ข. มี เพราะเป็นการมอบอำนาจให้แก่ "ตำแหน่ง" นายอำเภอ
- ค. มี แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดจังหวัดก่อน
- ง. ไม่มี เว้นแต่ในคำสั่งเดิมจะระบุชื่อนายอำเภอ ข. ไว้ด้วย

539. หากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยฯ จะมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการฯ ทุกประการ รวมถึงการเสนอร่างกฎหมายต่อ ครม. หรือไม่

- ก. ไม่ได้ จำกัดเฉพาะอำนาจบริหารภายใน
- ข. ได้ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
- ง. ไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจทางการเมือง

540. หากนายอำเภอไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และได้แต่งตั้งปลัดอำเภอคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าไม่เหมาะสม จึงแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภออีกคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน คำสั่งของผู้ว่าฯ มีผลอย่างไร

- ก. ไม่มีผล เพราะนายอำเภอได้แต่งตั้งไปแล้ว
- ข. มีผล ทำให้ปลัดอำเภอคนเดิมพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน
- ค. มีผล แต่ต้องให้ปลัดอำเภอคนเดิมยินยอมก่อน
- ง. ไม่มีผล เพราะขัดต่อลำดับอาวุโส

541. การประชุมคณะกรรมการจังหวัดต้องมียोगค์ประชุมหรือไม่

- ก. ต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- ข. ต้องมีไม่น้อยกว่าสองในสาม
- ค. ไม่ต้องมียोगค์ประชุม เป็นเพียงเวทีปรึกษาหารือ
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดยোগค์ประชุมไว้

542. หากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาอันยอมความได้ตกลงกันตามที่นายอำเภอไกล่เกลี่ย แต่ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ผู้เสียหายจะอย่างไร

- ก. ไม่สามารถทำอะไรได้อีก เพราะคดีเลิกกันแล้ว
- ข. แจ้งให้นายอำเภอบังคับตามข้อตกลง
- ค. ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อบังคับตามข้อตกลง
- ง. ถือว่าการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล สามารถดำเนินคดีอาญาต่อไปได้

543. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หรือไม่

- ก. ไม่มีโดยสิ้นเชิง
- ข. มี ในฐานะที่ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจ เป็นกรรมการใน ก.พ.ร.
- ค. มี สามารถเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างของ อปท. ได้โดยตรง
- ง. ไม่มี เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย

544. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดฐานขบถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะขาดคุณสมบัติหรือไม่

- ก. ขาดคุณสมบัติ เพราะต้องโทษจำคุก
- ข. ไม่ขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
- ค. ขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
- ง. ไม่ขาดคุณสมบัติ หากศาลให้รอการลงโทษ

545. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

546. นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้ง "คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" เพื่อปฏิบัติราชการได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็น "คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" เท่านั้น
- ข. ได้ หากนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี
- ค. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11(6)
- ง. ไม่ได้ เพราะชื่อไม่เป็นทางการ

547. ข้อใดคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง" กับ "ทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง"

- ก. รัฐมนตรีว่าการทบวงเทียบเท่ากระทรวงเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีโดยตรง
- ข. ทบวงเทียบเท่ากระทรวงมีโครงสร้างและเอกภาพในการบริหารมากกว่า
- ค. งบประมาณของทบวงสังกัดกระทรวงอาจต้องผ่านความเห็นชอบของกระทรวงแม่
- ง. ถูกทุกข้อ

548. การที่ปลัดอำเภอมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวงอื่นในอำเภอได้นั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขใด

- ก. เป็นอำนาจโดยตำแหน่ง
- ข. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ
- ค. ต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
- ง. ไม่มีอำนาจดังกล่าว

549. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งยับยั้งการกระทำของข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคได้หรือไม่

- ก. ได้ หากขัดต่อมติ ครม.
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
- ค. ได้ แต่ต้องรายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- ง. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 57(4)

550. การที่นายอำเภอมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ มีความสำคัญอย่างไร

- ก. ทำให้นายอำเภอเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับในพื้นที่
- ข. ป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายในระดับอำเภอ
- ค. เพิ่มอำนาจให้นายอำเภอเหนือกว่าส่วนราชการอื่น
- ง. ทำให้การบริหารราชการในอำเภอเป็นไปอย่างรวดเร็ว

551. "การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน" ตามมาตรา 3/1 มีความสัมพันธ์กับ "การมอบอำนาจ" ตามมาตรา 38 อย่างไร

- ก. ไม่เกี่ยวข้องกัน
- ข. การมอบอำนาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ค. การลดขั้นตอนทำให้ไม่จำเป็นต้องมอบอำนาจ
- ง. เป็นเรื่องเดียวกัน

552. หากมีการจัดตั้ง "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" โดยไม่สังกัดกระทรวงใดๆ แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ และระบุมการไม่สังกัดไว้
- ค. ออกเป็นกฎกระทรวง
- ง. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

553. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจ "กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน" หมายความว่าอย่างไร

- ก. มีอำนาจสั่งการหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง
- ข. มีอำนาจติดตาม ตรวจสอบ และสั่งการเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามนโยบาย
- ค. มีอำนาจเหนือรัฐมนตรีทุกคน
- ง. มีอำนาจในการยุบเลิกส่วนราชการได้

554. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติ แต่รัฐมนตรีช่วยฯ ปฏิบัติงานผิดพลาด ใครต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อสภา

- ก. รัฐมนตรีช่วยฯ เพียงผู้เดียว
- ข. รัฐมนตรีว่าการฯ ในฐานะผู้มอบหมายและผู้บังคับบัญชา
- ค. ทั้งสองคนร่วมกัน
- ง. ปลัดกระทรวงในฐานะหัวหน้าข้าราชการประจำ

555. หากอธิบดีกรมหนึ่งเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน และยังไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีคนใหม่ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนในวันที่ 1 ตุลาคม โดยอัตโนมัติ

- ก. รองอธิบดี (หากมีคนเดียว)
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. ข้าราชการอาวุโสสูงสุดในกรม
- ง. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

556. หัวหน้าคณะผู้แทนมีอำนาจบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน ยกเว้นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น

- ก. ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
- ข. ข้าราชการฝ่ายทหาร
- ค. ข้าราชการกระทรวงการคลัง
- ง. กฎหมายไม่ได้ยกเว้นใครไว้

557. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น "หัวหน้า" บังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค หมายความว่าอย่างไร

- ก. มีอำนาจสั่งย้ายข้าราชการทุกสังกัดในจังหวัดได้
- ข. มีอำนาจให้คุณให้โทษได้เต็มที่
- ค. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด
- ง. มีอำนาจเหนือกว่าหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

558. หาก ก.ธ.จ. พบว่ามีการทุจริตในหน่วยงานของรัฐในจังหวัด และได้แจ้งให้ผู้ว่าฯ ดำเนินการแล้ว แต่ผู้ว่าฯ เพิกเฉย ก.ธ.จ. ควรทำอะไรต่อไป

- ก. ไม่มีอำนาจทำอะไรได้อีก
- ข. ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่น
- ค. รายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง
- ง. เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

559. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ และมีวาระเหลืออยู่ 200 วัน จะต้องแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่

- ก. ต้องแต่งตั้งภายใน 30 วัน
- ข. ไม่ต้องแต่งตั้งก็ได้
- ค. ให้ ครม. พิจารณาตามความเหมาะสม
- ง. ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน

560. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาการใช้บังคับ พ.ร.บ. นี้ มติของ ก.พ.ร. มีผลผูกพันส่วนราชการทันทีหรือไม่

- ก. ผูกพันทันที
- ข. ไม่ผูกพัน เป็นเพียงความเห็น

ค. มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

ง. มีผลผูกพันเมื่อศาลปกครองสูงสุดรับรอง

561. หากส่วนราชการหนึ่งต้องการจัดตั้ง "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" เพื่อให้บริการด้านการออกไปรับรองมาตรฐานสินค้า จะต้องเสนอเรื่องให้ใครเห็นชอบ

ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ข. ก.พ.ร.

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. สำนักงบประมาณ

562. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวงหนึ่งโดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวงเดิมนั้น หากเป็นการแต่งตั้งในระดับต่ำกว่าอธิบดี ต้องได้รับอนุมัติจากใคร

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรีสั่งการได้เอง

ค. รัฐมนตรีทั้งสองกระทรวง

ง. ปลัดกระทรวงทั้งสองกระทรวง

563. หากกระทรวงหนึ่งไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเลย ปลัดกระทรวงจะสามารถรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้หรือไม่

ก. ได้ หากได้รับมอบหมายจาก ครม.

ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการประจำ

ค. ได้ หากนายกรัฐมนตรีสั่งการ

ง. ไม่ได้โดยเด็ดขาด

564. การที่หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดของตนในอำเภอนั้น เป็นการใช้อำนาจในฐานะใด

ก. ผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอ

ข. ผู้แทนของอธิบดีในพื้นที่

ค. ผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. ผู้ประสานงานกับ อปท.

565. หากข้อพิพาททางแพ่งในอำเภอมียุติกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ จะสามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยตาม มาตรา 61/2 ได้หรือไม่

- ก. ได้ หากหน่วยงานของรัฐยินยอม
- ข. ไม่ได้ ใช้ได้เฉพาะข้อพิพาทระหว่างเอกชน
- ค. ได้ แต่ต้องให้อัยการเข้าร่วมด้วย
- ง. กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน

566. หากกรรมการ ก.พ.ร. มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะอย่างไร

- ก. ให้ลงคะแนนใหม่
- ข. ให้ถือว่าเรื่องนั้นตกไป
- ค. ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ง. ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย

567. การที่ พ.ร.บ. นี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงอะไร

- ก. ความไม่สมบูรณ์ของกฎหมายฉบับแรก
- ข. ความพยายามในการปรับปรุงระบบบริหารราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ค. ความขัดแย้งทางการเมือง
- ง. การเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหาร

568. การโอนกรมตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ. นี้ในเรื่องใด

- ก. โครงสร้างของสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัด
- ค. อำนาจของนายกรัฐมนตรี
- ง. การบริหารราชการในส่วนภูมิภาค

569. หากปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองปลัดกระทรวง 2 คน คือนาย ก. ซึ่งอาวุโสกว่า และ นาย ข. ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. นาย ก. เป็นโดยอัตโนมัติ
- ข. นาย ข. หากมีความสามารถมากกว่า
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นผู้แต่งตั้งคนใดคนหนึ่ง
- ง. ต้องรักษาราชการแทนร่วมกัน

570. หากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนกระทรวงในคณะกรรมการจังหวัดย้ายไป จะต้องทำอย่างไร

- ก. ให้ผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่ทำหน้าที่แทน
- ข. ให้ปลัดกระทรวงกำหนดตัวแทนคนใหม่
- ค. ให้หัวหน้าส่วนราชการอื่นในสังกัดเดียวกันที่มีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่แทน
- ง. ตำแหน่งผู้แทนจะว่างลง

571. การที่กฎหมายกำหนดให้มีผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด มีประโยชน์อย่างไร

- ก. ทำให้แผนมีความสมบูรณ์
- ข. ทำให้แผนได้รับการยอมรับจากประชาชน
- ค. ทำให้แผนตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่
- ง. ถูกทุกข้อ

572. การที่นายอำเภอมีอำนาจไกล่เกลี่ยคดีอาญาอันยอมความได้ มีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องใดในสังคม

- ก. ความปรองดองสมานฉันท์
- ข. การลดความขัดแย้งในชุมชน
- ค. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
- ง. ถูกทุกข้อ

573. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีผลอย่างไร

- ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
- ข. พักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน
- ค. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
- ง. ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย

574. มติของ ก.พ.ร. ในเรื่องการตีความกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีผลผูกพันศาลปกครองหรือไม่

- ก. ผูกพันโดยตรง
- ข. ไม่ผูกพัน ศาลมีอำนาจตีความกฎหมายได้เอง
- ค. เป็นเพียงแนวทางประกอบการพิจารณาของศาล
- ง. ผูกพันเฉพาะหน่วยงานฝ่ายบริหาร

575. อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการ "สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง" แตกต่างจากอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างไร

- ก. การสอบสวนของนายกฯ เป็นไปเพื่อการบริหาร ส่วนของ ป.ป.ช. เป็นไปเพื่อดำเนินคดี
- ข. นายกฯ สอบสวนได้เฉพาะข้าราชการ แต่ ป.ป.ช. สอบสวนได้ทั้งข้าราชการและนักการเมือง
- ค. อำนาจของ ป.ป.ช. สูงกว่า
- ง. ถูกทุกข้อ

576. การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง ต้องสอดคล้องกับนโยบายของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ถูกทุกข้อ

577. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง และไม่มีหัวหน้าฝ่ายในกองนั้นเลย อธิบดีจะแต่งตั้งใครรักษาราชการแทนหัวหน้ากอง

- ก. ข้าราชการคนใดคนหนึ่งในกองนั้น
- ข. ข้าราชการจากกองอื่น
- ค. รองอธิบดี
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน

578. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้น
- ค. ได้ เฉพาะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
- ง. ได้ หากอธิการบดีร้องขอ

579. การจัดทำ "แผนชุมชน" ที่อำเภอต้องประสานกับ อบท. มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้ชุมชนสามารถของบประมาณสนับสนุนจาก อบท. และหน่วยงานอื่นได้
- ข. เพื่อให้นายอำเภอสามารถควบคุมการทำงานของชุมชนได้
- ค. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของชุมชน
- ง. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ

580. ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง "เลขาธิการ ก.พ.ร."

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ประธาน ก.พ.ร.
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ก.พ.ร.

581. การบริหารราชการเพื่อให้เกิด "ความคุ้มค่า" หมายถึงการเปรียบเทียบระหว่างอะไรกับอะไร

- ก. รายรับ กับ รายจ่าย
- ข. ผลลัพธ์ที่ได้ กับ ทรัพยากรที่ใช้ไป
- ค. ความพึงพอใจของประชาชน กับ งบประมาณที่ใช้
- ง. จำนวนงานที่เสร็จ กับ เวลาที่ใช้

582. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี ให้ตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชกฤษฎีกา
- ข. กฎกระทรวง
- ค. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ข้อบังคับสำนักงานรัฐมนตรี

583. ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ประธานวุฒิสภา

584. การจัดตั้ง "สำนักงานปลัดทบวง" ในทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง จะเกิดขึ้นเมื่อใด

- ก. เมื่อมีการจัดตั้งทบวง
- ข. เมื่อปริมาณและคุณภาพของราชการในทบวงมีความเหมาะสม
- ค. เมื่อรัฐมนตรีว่าการทบวงร้องขอ
- ง. เมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร.

585. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายอำเภอ แล้วนายอำเภอมอบอำนาจนั้นต่อไปให้ปลัดอำเภอ การกระทำของปลัดอำเภอถือว่าเป็นการกระทำในนามของผู้ใด

- ก. ปลัดอำเภอเอง
- ข. นายอำเภอ
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

586. หากปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และรัฐมนตรีได้แต่งตั้งอธิบดีกรมหนึ่งรักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงจะยังคงมีอำนาจสั่งการได้หรือไม่

- ก. ได้ ในฐานะรองปลัดกระทรวง
- ข. ไม่ได้ เพราะผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจสูงสุด
- ค. ได้ เฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้รักษาราชการแทน
- ง. ได้ เฉพาะงานประจำ

587. หากหัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไม่อาจปฏิบัติราชการได้ "อุปทูต" จะทำหน้าที่ใด

- ก. ประสานงานเท่านั้น
- ข.รักษาราชการแทน
- ค. ปฏิบัติราชการแทน
- ง. รอคำสั่งจากกระทรวงการต่างประเทศ

588. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็น "กรมการจังหวัด" โดยตำแหน่ง ถูกต้องหรือไม่

- ก. ถูกต้อง
- ข. ไม่ถูกต้อง เป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุม
- ค. ไม่ถูกต้อง ต้องให้ผู้ว่าฯ แต่งตั้ง
- ง. ถูกต้อง แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง

589. หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเลือกผู้ไกล่เกลี่ยในระดับอำเภอ จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ให้นายอำเภอเป็นผู้เลือกให้
- ข. ให้ถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
- ค. ให้ฝ่ายที่ยอมเลือกเป็นผู้เลือกทั้งสองคน
- ง. ให้นำคดีขึ้นสู่ศาลทันที

590. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.พ.ร. สามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการ ก.พ.ร. เข้าร่วมได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็นกรรมการ ก.พ.ร. เท่านั้น
- ข. ได้
- ค. ได้ แต่ต้องเป็นข้าราชการ
- ง. ได้ แต่ห้ามเป็นประธานอนุกรรมการ

591. การบริหารราชการแผ่นดินตาม พ.ร.บ. นี้ ครอบคลุมถึงองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการหรือไม่

- ก. ครอบคลุมทั้งหมด
- ข. ไม่ครอบคลุม
- ค. ครอบคลุมเฉพาะเรื่องงบประมาณ
- ง. ครอบคลุมเฉพาะการประสานงาน

592. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนคนหนึ่งไปดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ได้ หากข้าราชการผู้นั้นลาออกก่อน
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการคนละประเภท
- ค. ได้ เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
- ง. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.

593. การจัดตั้ง "ส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม" ในกระทรวง จะทำได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อมีภารกิจใหม่เกิดขึ้น
- ข. เมื่อเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงมาจัดตั้ง
- ค. เมื่อต้องการลดขนาดของกรมเดิม
- ง. เมื่อได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

594. หากอธิบดีมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน แล้วรองอธิบดีลาออก การมอบอำนาจนั้นจะสิ้นสุดลงหรือไม่

- ก. สิ้นสุดลง
- ข. ไม่สิ้นสุด โอนไปยังรองอธิบดีคนใหม่
- ค. ไม่สิ้นสุด อำนาจกลับคืนสู่อธิบดี

ง. สิ้นสุดลงเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

595. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมารักษาราชการแทนได้หรือไม่

ก. ได้

ข. ไม่ได้ เพราะต้องเป็นทหาร

ค. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักความมั่นคง

ง. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากลาโหม

596. อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามมาตรา 65 เป็นการใช้อำนาจในฐานะใด

ก. ตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่

ข. นักปกครอง

ค. หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ง. ถูกทุกข้อ

597. หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแห่งหนึ่งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จะดำเนินการอย่างไร

ก. สั่งให้เทศบาลแก้ไข

ข. ใช้อำนาจในการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล

ค. เสนอให้กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัย

ง. ไม่สามารถทำอะไรได้

598. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอความเห็นต่อ ครม. ในการกำหนดซื้อ หรือเปลี่ยนซื้อส่วนราชการ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. เพื่อให้ซื้อมีความทันสมัย

ข. เพื่อให้ซื้อสื่อถึงภารกิจได้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน

ค. เพื่อให้เป็นไปตามหลักโหราศาสตร์

ง. เพื่อให้สิ้นกระชั้น ง่ายต่อการจดจำ

599. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คืออะไร

- ก. เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ข. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
- ค. เพื่อเพิ่มอำนาจให้นายกรัฐมนตรี
- ง. เพื่อแก้ไขเรื่องการมอบอำนาจ

600. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีลักษณะสำคัญคืออะไร

- ก. เป็นการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น
- ข. เป็นการนำนโยบายของส่วนกลางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
- ค. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนโดยเฉพาะ
- ง. เป็นองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของส่วนกลาง

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

501. ข. เพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. 2534 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "โดยที่เป็นการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน"

502. ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ระบุว่าการแก้ไขดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 230

503. ข. ให้ระบุให้ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกยกเลิก

คำอธิบาย: มาตรา 8 เบญจ กำหนดให้พระราชกฤษฎีกาที่มีผลกระทบต่อกฎหมายอื่น ต้องระบุให้ชัดเจนถึงการแก้ไขหรือยกเลิกนั้น

504. ก. เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการสอดคล้องทั้งด้านโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 สัตต กำหนดให้ ก.พ. (ดูแลอัตรากำลัง) และสำนักงานงบประมาณ (ดูแลเงิน) เสนอความเห็นร่วมกัน เพื่อให้การจัดโครงสร้างมีความสมบูรณ์ในทางปฏิบัติ

505. ก. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคท้าย มีขึ้นเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น และนโยบายสำคัญสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุด

506. ค. หัวหน้ารัฐบาล

คำอธิบาย: มาตรา 11 ซึ่งระบุอำนาจนี้ไว้ ขึ้นต้นว่า "นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้"

507. ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการกำกับดูแลในภาพรวม

คำอธิบาย: การ "กำกับ" ตามมาตรา 11(2) เป็นการดูแลให้การบริหารเป็นไปตามนโยบาย ไม่ใช่อำนาจบังคับบัญชาโดยตรงเหนือรัฐมนตรี

508. ก. การนำนโยบายของฝ่ายการเมืองมากำหนดเป็นแผนงานที่ฝ่ายประจำสามารถนำไปปฏิบัติได้

คำอธิบาย: บทบาทของปลัดกระทรวงตามมาตรา 21(1) คือการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนโยบาย (Policy) กับการปฏิบัติ (Operation)

509. ก. ตำแหน่งนั้นจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ

คำอธิบาย: การกำหนดเงื่อนไขเวลาตามมาตรา 21 วรรคเจ็ด หมายความว่าตำแหน่งนั้นมีอยู่เป็นการชั่วคราวเมื่อครบกำหนดจึงสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีการอนุมัติใหม่

510. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: สถานะของเลขานุการรัฐมนตรีตามมาตรา 22 สะท้อนถึงการเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่ช่วยงานรัฐมนตรีโดยตรงและไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาของฝ่ายประจำ

511. ข. ไม่ได้ กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้ากองจะแต่งตั้งจากข้าราชการในกองนั้น แต่โดยหลักการแล้วไม่สามารถแต่งตั้งผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่ามาเป็นผู้บังคับบัญชาได้

512. ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจนั้นอยู่และมีหน้าที่กำกับดูแล

คำอธิบาย: การมอบอำนาจไม่ใช่การโอนอำนาจเด็ดขาด ผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจเดิมและสามารถใช้ได้เสมอ และยังมีหน้าที่กำกับดูแลตามมาตรา 40

513. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การมอบอำนาจต่อให้หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 39 ทำให้การตัดสินใจอยู่ที่ผู้ปฏิบัติโดยตรง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติที่กล่าวมา

514. ข. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 41 ระบุว่า "ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน"

515. ข. ทำให้ลำดับโดยอัตโนมัติสิ้นสุดลงเมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่

คำอธิบาย: มาตรา 49 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อมีการแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้ที่เป็นผู้รักษาราชการแทนโดยตำแหน่ง (เช่น รองอธิบดี) จะพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน

516. ก. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล

คำอธิบาย: มาตรา 50/4(3) กำหนดวัตถุประสงค์ของการบังคับบัญชาไว้เพื่อให้การปฏิบัติราชการของทุกคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

517. ค. ส่วนราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 52 วรรคสาม ระบุว่า "ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ"

518. ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน

คำอธิบาย: การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามมาตรา 53/1 ถือเป็นหัวใจของหลักการมีส่วนร่วม

519. ค. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 วรรคท้ายสุด กำหนดขั้นตอนการบังคับคดีไว้ว่าให้ยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลต่อไป

520. ข. พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(4) กำหนดลักษณะต้องห้ามคือเป็น "ที่ปรึกษาพรรคการเมือง" จึงทำให้ขาดคุณสมบัติและพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 71/4(3)

521. ก. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

คำอธิบาย: อำนาจของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/10(1) ในการเสนอแนะเรื่องระบบงบประมาณมีขึ้นเพื่อให้ระบบการเงินการคลังสอดคล้องกับการปฏิรูปโครงสร้างและภารกิจ

522. ข. เพื่อแก้ไขชื่อ "กรมตำรวจ" เป็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 ระบุถึงการแก้ไขชื่อและตำแหน่งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตำรวจ

523. ก. กระทรวง ทบวง กรม

คำอธิบาย: "ราชการส่วนกลาง" ตามคำนิยามใน พ.ร.บ. นี้ หมายถึงหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ระบุในมาตรา 7

524. ค. เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลัง

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 วรรคท้าย กำหนดให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ต้องนำส่งคลัง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

525. ข. เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการแต่ละฝ่ายที่มาประชุม

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคแปด กำหนดองค์มติสำหรับการประชุมร่วมกันไว้เป็นพิเศษ คือต้องได้เสียงข้างมากของ "แต่ละฝ่าย"

526. ข.ให้นำหลักการสำคัญมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของทบวง

คำอธิบาย: คำว่า "โดยอนุโลม" ในทางกฎหมายหมายถึงการนำหลักการมาปรับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับสภาพการณ์ ไม่ใช่การลอกเลียนมาทั้งหมด

527. ข. ได้ เพราะยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลอยู่

คำอธิบาย: การ "แก้ไข" การปฏิบัติราชการตามมาตรา 40 วรรคสอง ย่อมรวมถึงการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งของผู้รับมอบอำนาจได้

528. ข. ไม่ได้ เพราะไม่ใช่รัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้ "รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง" เป็นผู้รักษาราชการแทน ซึ่งเลขาธิการนายกฯ ไม่ใช่รัฐมนตรี

529. ข. การรักษาราชการแทนในส่วนของฝ่ายทหารให้เป็นไปตามกฎระเบียบของฝ่ายทหารเอง

คำอธิบาย: การยกเว้นตามมาตรา 50/3 วรรคท้าย หมายความว่าสายการบังคับบัญชาและการรักษาราชการแทนของทหารให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกระทรวงกลาโหม

530. ค. ตามที่กฎหมายและตามที่มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย

คำอธิบาย: มาตรา 57(9) ไม่ได้ให้อำนาจเด็ดขาดแก่ผู้ว่าฯ แต่ให้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบหมายมา

531. ก. สามารถนำไปบังคับคดีได้ แต่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อน

คำอธิบาย: การมีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 61/2 หมายความว่าตัวสัญญาามีผลสมบูรณ์ แต่การบังคับคดีต้องผ่านกระบวนการของศาล

532. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 71/8 กำหนดให้รายละเอียดเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการที่ทำงานเต็มเวลาตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

533. ก. เป็นการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

คำอธิบาย: การรายงานผลการดำเนินงานต่อ ครม. และรัฐสภา เป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและสร้างความรับผิดชอบ

534. ค. ก.พ.ร.

คำอธิบาย: บทเฉพาะกาลมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กำหนดให้โอนอำนาจหน้าที่เหล่านี้ไปเป็นของ ก.พ.ร.

535. ก. เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลข้ามหน่วยงาน

คำอธิบาย: อำนาจตามมาตรา 11(5) มีขึ้นเพื่อให้นายกฯ สามารถบริหารจัดการกำลังคนในภาพรวมของรัฐบาลได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการโอนย้ายที่ยุ่งยาก

536. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 21(1) มีความหมายครอบคลุมทั้งการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย การทำงานตามแผน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

537. ข. ได้ หากเป็นตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เพื่อความเหมาะสม

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่งให้อำนาจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่ง (ไม่จำเป็นต้องมาจากกรมเดียวกัน) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมารักษาราชการแทนได้

538. ข. มี เพราะเป็นการมอบอำนาจให้แก่ "ตำแหน่ง" นายอำเภอ

คำอธิบาย: ตรอบใดที่คำสั่งมอบอำนาจยังไม่ถูกยกเลิก ผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ย่อมมีอำนาจตามคำสั่งนั้น

539. ข. ได้ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

คำอธิบาย: มาตรา 48 ยืนยันว่าผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งเดิมทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น

540. ข. มีผล ทำให้ปลัดอำเภอคนเดิมพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน

คำอธิบาย: มาตรา 49 และ 64 ให้อำนาจผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ผู้ว่าฯ) ในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนได้ ซึ่งคำสั่งนั้นย่อมมีผลเหนือกว่า

541. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดองค์ประชุมไว้

คำอธิบาย: มาตรา 53 ซึ่งกำหนดเรื่องคณะกรรมการจังหวัด ไม่ได้ระบุเรื่ององค์ประชุมไว้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ

542. ง. ถือว่าการใกล้เคียงไม่เป็นผล สามารถดำเนินคดีอาญาต่อไปได้

คำอธิบาย: คดีจะเลิกกันต่อเมื่อ "ปฏิบัติตามคำใกล้เคียง" ตามมาตรา 61/3 หากไม่ปฏิบัติ สิทธิตามกฎหมายเดิมจึงกลับคืนมา

543. ข. มี ในฐานะที่ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เป็นกรรมการใน ก.พ.ร.

คำอธิบาย: องค์ประกอบของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/1 ได้เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกรรมการท่านนี้

544. ข. ไม่ขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(3) ยกเว้นโทษจำคุกสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทไว้

545. ค. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 8 ฉ ประกอบกับ มาตรา 31 ที่อนุญาตให้ สตช. แบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมได้ การแบ่งส่วนราชการภายในกรมจึงออกเป็นกฎกระทรวง

546. ค. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11(6)

คำอธิบาย: มาตรา 11(6) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง "คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี" ซึ่งหมายถึงตัวนายกรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่ง ไม่ใช่ชื่อบุคคล

547. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: ทบวงเทียบเท่ากระทรวง (ตาม ม.24) มีสถานะและเอกภาพสูงกว่าทบวงสังกัดกระทรวง (ตาม ม.25) ในทุกมิติที่กล่าวมา

548. ข. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ

คำอธิบาย: แม้ปลัดอำเภอจะเป็นผู้ช่วยนายอำเภอตามมาตรา 63 แต่การจะไปบังคับบัญชาข้าราชการอื่นต้องเป็นไปตามที่นายอำเภอมอบหมายและกำกับดูแล

549. ง. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 57(4)

คำอธิบาย: มาตรา 57(4) ระบุยกเว้นข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกจากอำนาจกำกับดูแลของผู้ว่าฯ

550. ข. ป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายในระดับอำเภอ

คำอธิบาย: อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 65(1) ทำให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลให้กฎหมายทุกฉบับมีผลบังคับใช้ในพื้นที่

551. ข. การมอบอำนาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย: การมอบอำนาจทำให้การตัดสินใจไม่ต้องผ่านหลายลำดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการลดขั้นตอน

552. ข. ตรายเป็นพระราชบัญญัติ และระบุกฎไม่สังกัดไว้

คำอธิบาย: มาตรา 8 วรรคสี่ กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการจัดตั้งกรมอิสระไว้

553. ข. มีอำนาจติดตาม ตรวจสอบ และสั่งการเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามนโยบาย

คำอธิบาย: "กำกับโดยทั่วไป" ตามมาตรา 11(1) คืออำนาจในภาพรวมเพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายผ่านระบบราชการได้

554. ข. รัฐมนตรีว่าการฯ ในฐานะผู้มอบหมายและผู้บังคับบัญชา

คำอธิบาย: ตามหลักความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทั้งหมดในกระทรวง

555. ก. รองอธิบดี (หากมีคนเดียว)

คำอธิบาย: มาตรา 46 กำหนดให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติเป็นลำดับแรก

556. ข. ข้าราชการฝ่ายทหาร

คำอธิบาย: แม้หัวหน้าคณะผู้แทนจะมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด แต่สายการบังคับบัญชาของทหารจะแยกเป็นอิสระ

557. ค. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 54 กำหนดสถานะของผู้ว่าฯ ไว้อย่างชัดเจน

558. ข. ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่น

คำอธิบาย: เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่แจ้งหน่วยงานในสายบังคับบัญชาแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการ การส่งเรื่องให้องค์กรตรวจสอบอิสระเป็นขั้นตอนต่อไปที่เหมาะสม

559. ก. ต้องแต่งตั้งภายใน 30 วัน

คำอธิบาย: มาตรา 71/5 กำหนดให้ต้องแต่งตั้งแทนภายใน 30 วัน เว้นแต่จะระงับเหลือ "ไม่ถึง" 180 วัน แต่กรณีนี้เหลือ 200 วัน จึงต้องแต่งตั้ง

560. ค. มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

คำอธิบาย: มาตรา 71/10(8) กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้มติของ ก.พ.ร. มีผลใช้บังคับได้

561. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 กำหนดให้การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องได้รับ "ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี"

562. ข. นายกรัฐมนตรีสั่งการได้เอง

คำอธิบาย: มาตรา 11(5) กำหนดว่าการแต่งตั้งข้าราชการทรงในระดับ "ต่ำกว่าอธิบดี" ไม่ต้องขออนุมัติจากกรม.

563. ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการประจำ

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีต้องเป็นรัฐมนตรีด้วยกันเท่านั้น ตามมาตรา 42

564. ข. ผู้แทนของอธิบดีในพื้นที่

คำอธิบาย: หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเป็นผู้รับนโยบายและสายการบังคับบัญชามาจากกรมต้นสังกัดเพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่

565. ง. กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กล่าวถึง "ข้อพิพาทของประชาชน" ซึ่งโดยทั่วไปมักหมายถึงข้อพิพาทระหว่างเอกชน กฎหมายไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่คู่พิพาทเป็นรัฐไว้อย่างชัดเจน

566. ค. ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำอธิบาย: มาตรา 71/7 วรรคท้าย กำหนดให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาด (Casting vote)

567. ข. ความพยายามในการปรับปรุงระบบบริหารราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

คำอธิบาย: การแก้ไขกฎหมายหลักว่าด้วยการบริหารประเทศบ่อยครั้ง สะท้อนถึงพลวัตของสังคมและความพยายามปรับตัวของภาครัฐ

568. ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: พ.ร.บ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 แก้ไขมาตรา 53 เพื่อเปลี่ยน "ผู้บังคับการตำรวจภูธร" เป็น "ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด"

569. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นผู้แต่งตั้งคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 44 กำหนดว่า "ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน"

570. ข. ให้ปลัดกระทรวงกำหนดตัวแทนคนใหม่

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสาม ให้อำนาจปลัดกระทรวงเป็นผู้กำหนดตัวแทน ดังนั้นเมื่อตัวแทนเดิมพ้นไป ก็ต้องกำหนดใหม่

571. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมตามมาตรา 53/1 ช่วยให้แผนพัฒนาจังหวัดมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และตรงจุด

572. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การไกล่เกลี่ยตามมาตรา 61/3 เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

573. ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(2) กำหนดว่าต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย จึงเป็นการขาดคุณสมบัติตามมาตรา 71/4(3)

574. ง. ผูกพันเฉพาะหน่วยงานฝ่ายบริหาร

คำอธิบาย: มติ ครม. ที่รับรองการตีความของ ก.พ.ร. มีผลผูกพันหน่วยงานในฝ่ายบริหาร แต่ศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการมีอำนาจอิสระในการตีความกฎหมาย

575. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: อำนาจของนายกฯ ตามมาตรา 11(1) เป็นไปเพื่อกำกับดูแลการบริหาร ส่วนอำนาจของ ป.ป.ช. เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อการไต่สวนและดำเนินคดีทุจริต ซึ่งมีขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างกัน

576. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: รัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร จึงต้องปฏิบัติตามนโยบายในทุกระดับชั้นบังคับบัญชาตามมาตรา 27

577. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน

คำอธิบาย: มาตรา 47 กำหนดการรักษาราชการแทนถึงระดับหัวหน้าส่วนราชการ (เทียบเท่ากอง) แต่ไม่ได้ระบุลำดับในระดับต่ำกว่านั้นไว้ อธิบดีจึงมีดุลพินิจในการแต่งตั้ง

578. ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการยกเว้น

คำอธิบาย: มาตรา 57(4) ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยออกจากอำนาจกำกับดูแลของผู้ว่าฯ

579. ก. เพื่อให้ชุมชนสามารถของบประมาณสนับสนุนจาก อปท. และหน่วยงานอื่นได้

คำอธิบาย: มาตรา 61/1(3) ระบุว่าการมีแผนชุมชนก็เพื่อ "รองรับการสนับสนุนงบประมาณ"

580. ค. คณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง การแต่งตั้งจึงเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี

581. ข. ผลลัพธ์ที่ได้ กับ ทรัพยากรที่ใช้ไป

คำอธิบาย: ความคุ้มค่า (Value for Money) คือหลักการบริหารที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่จำกัด

582. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 8 ฉ กำหนดให้การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรีและกรม ออกเป็นกฎกระทรวง

583. ข. รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 10 วรรคสี่ กำหนดกรณีนี้ไว้ว่าให้ ครม. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน

584. ข. เมื่อปริมาณและคุณภาพของราชการในทบวงมีความเหมาะสม

คำอธิบาย: มาตรา 25 วรรคสาม กำหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวง

585. ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: การมอบอำนาจต่อการปฏิบัติราชการแทนผู้มอบอำนาจเดิม ไล่ไปตามลำดับสายการมอบอำนาจ

586. ค. ได้เฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้รักษาราชการแทน

คำอธิบาย: เมื่อมีผู้รักษาราชการแทนแล้ว ผู้นั้นย่อมมีอำนาจบังคับบัญชาสูงสุดเสมือนเป็นปลัดกระทรวงรองปลัดฯ จึงต้องรับคำสั่งจากผู้รักษาราชการแทน

587. ข. รักษาราชการแทน

คำอธิบาย: "อุปทูต" (Chargé d'affaires) คือตำแหน่งที่รักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนโดยธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในมาตรา 50/3

588. ก. ถูกต้อง

คำอธิบาย: มาตรา 53 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการจังหวัดโดยตำแหน่ง

589. ข. ให้ถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง

คำอธิบาย: การไกล่เกลี่ยตั้งอยู่บนหลักความสมัครใจ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือ กระบวนการย่อมดำเนินต่อไปไม่ได้ และต้องจำหน่ายข้อพิพาท

590. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 71/10(11) ให้อำนาจ ก.พ.ร. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานได้โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นกรรมการ ก.พ.ร.

591. ข. ไม่ครอบคลุม

คำอธิบาย: พ.ร.บ. นี้เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบของ "ฝ่ายบริหาร" (ราชการ) ไม่ได้ครอบคลุมถึงฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการซึ่งมีกฎหมายจัดองค์กรของตนเอง

592. ก. ได้ หากข้าราชการผู้นั้นลาออกก่อน

คำอธิบาย: บุคคลเดียวกันไม่สามารถเป็นข้าราชการสองประเภทในเวลาเดียวกันได้ หากจะรับตำแหน่งการเมือง ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำก่อน

593. ข. เมื่อเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงมาจัดตั้ง

คำอธิบาย: มาตรา 18 วรรคห้า กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการจัดตั้งส่วนราชการลักษณะนี้ เพื่อป้องกันการขยายองค์กรโดยไม่มีเหตุผล

594. ก. สิ้นสุดลง

คำอธิบาย: การมอบอำนาจเป็นการกระทำของผู้ดำรงตำแหน่งไปยังผู้ดำรงตำแหน่งอีกคนหนึ่ง เมื่อผู้รับมอบอำนาจพ้นจากตำแหน่งไป การมอบอำนาจนั้นย่อมสิ้นสุด

595. ก. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้ "รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง" ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องมาจากสายงานเดียวกัน

596. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: บทบาทของนายอำเภอตามมาตรา 65 เป็นการผสมผสานทั้งในฐานะตัวแทนรัฐบาล นักปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

597. ข. ใช้อำนาจในการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล

คำอธิบาย: ผู้ว่าฯ มีอำนาจกำกับดูแล อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งให้อำนาจในการตรวจสอบและสั่งการ หากข้อบัญญัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายระดับบน

598. ข. เพื่อให้ข้อสั่งถึงภารกิจได้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน

คำอธิบาย: บทบาทของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/10(4) คือการดูแลให้โครงสร้างและชื่อขององค์กรภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจ

599. ข. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ระบุถึงการแก้ไขมาตรา 15 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งส่วนราชการใหม่นี้

600. ข. เป็นการนำนโยบายของส่วนกลางไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ

คำอธิบาย: นี่คือสาระสำคัญของราชการส่วนภูมิภาค คือเป็นกลไกของส่วนกลางในการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

601. การรวมกรม ก. ซึ่งมีข้าราชการ 100 อัตรา เข้ากับกรม ข. ซึ่งมีข้าราชการ 150 อัตรา และกำหนดให้กรมใหม่มีข้าราชการ 250 อัตรา จะต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

602. หากกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล อ้างถึง "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218" จะมีผลอย่างไร

- ก. ไม่มีผล เพราะเป็นกฎหมายคนละระดับกัน
- ข. ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในบทมาตรามีนัยเช่นเดียวกัน
- ค. ต้องรอการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลฯ ก่อนจึงจะมีผล
- ง. ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการตีความ

603. หากมีการยุบกรมหนึ่ง และรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งประสงค์จะรับโอนข้าราชการจากกรมที่ถูกยุบ แต่ดำเนินการไม่ทันภายใน 30 วัน จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากราชการ
- ข. สามารถขอขยายเวลาต่อคณะรัฐมนตรีได้
- ค. ให้ถือว่าการรับโอนเป็นโมฆะ
- ง. รัฐวิสาหกิจนั้นต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย

604. การจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายในตามที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. กรมบัญชีกลาง
- ค. สำนักงานงบประมาณ
- ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

605. หากนายกรัฐมนตรีถึงแก่อสัญกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง (ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ) ใครจะเป็นผู้รักษา
ราชการแทน

- ก. ประธานรัฐสภา
- ข. รองนายกรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ต้องมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันที

606. การที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวง A ไปดำรงตำแหน่งระดับ 10 ของกระทรวง
B โดยให้รับเงินเดือนจากกระทรวง A ถือเป็นการใช้อำนาจตามข้อใด

- ก. อำนาจในการบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
- ข. อำนาจในการกำกับกับการบริหารราชการแผ่นดิน
- ค. อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวง ทบวง กรม
- ง. อำนาจในการบริหารงานบุคคลของสำนักนายกรัฐมนตรี

607. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใด

- ก. ทุกส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ส่วนราชการที่มีได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

608. หากกระทรวงหนึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ 2 กลุ่ม และมีรองปลัดกระทรวง 2 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้า
กลุ่มภารกิจ กระทรวงนั้นจะสามารถมีรองปลัดกระทรวง (ที่ไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เพิ่มอีกได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะมีรองปลัดฯ ครบตามโควตากลุ่มภารกิจแล้ว
- ข. ได้ อีก 1 คน ตามปริมาณงานปกติ
- ค. ได้ ไม่จำกัดจำนวนหากรัฐมนตรีเห็นชอบ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นกรณีพิเศษ

609. "สำนักงานรัฐมนตรี" มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. เลขาธิการรัฐมนตรี
- ง. ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐมนตรี

610. การจัดระเบียบราชการใน "ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง" ให้นำหลักเกณฑ์การจัดระเบียบราชการของกระทรวงมาใช้โดยอนุโลม ยกเว้นเรื่องใดที่อาจแตกต่างกันได้

- ก. การมีสำนักงานรัฐมนตรี
- ข. การมีสำนักงานปลัดทบวง
- ค. การมีกรมในสังกัด
- ง. โครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีและปลัดทบวง

611. หากกรมหนึ่งมีความจำเป็นต้องแบ่งส่วนราชการภายในเป็น "ศูนย์" ซึ่งมีฐานะสูงกว่ากองแต่ต่ำกว่ากรม จะสามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ขัดต่อโครงสร้างตามมาตรา 31
- ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 วรรคสอง
- ค. ได้ แต่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- ง. ไม่ได้ ต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการตามมาตรา 18 วรรคสี่ เท่านั้น

612. การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่นายอำเภอ ถือเป็นการมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการใด

- ก. ส่วนราชการเดียวกัน (กระทรวงมหาดไทย)
- ข. ส่วนราชการอื่น
- ค. ส่วนท้องถิ่น
- ง. ไม่อยู่ในข่ายของการมอบอำนาจตามมาตรา 38

613. หากนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเรื่องหนึ่ง และผู้ว่าฯ มอบอำนาจนั้นต่อไปให้นายอำเภอ นายอำเภอจะมอบอำนาจต่อไปให้ปลัดอำเภอได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีความจำเป็น
- ข. ไม่ได้ การมอบอำนาจต่อทำได้เพียงชั้นเดียว
- ค. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น

614. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น" มารักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอื่น

- ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดกระทรวงนั้น
- ง. ไม่ได้ ต้องให้นายกรัฐมนตรีรักษาการแทน

615. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงสามารถแต่งตั้ง "ข้าราชการจากกรมอื่น" ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี มารักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ เป็นดุลพินิจของปลัดกระทรวง
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้นเท่านั้น
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
- ง. ได้ หากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ

616. การที่หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอำนาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้นั้น เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
- ข. เพื่อลดภาระของหัวหน้าคณะผู้แทน
- ค. เพื่อฝึกฝนผู้ได้บังคับบัญชา
- ง. ถูกทุกข้อ

617. การที่จังหวัดมีอำนาจจัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เป็นการสะท้อนถึงบทบาทใดของรัฐ

- ก. บทบาทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ข. บทบาทด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ค. บทบาทด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
- ง. บทบาทด้านการต่างประเทศ

618. การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ใครมีหน้าที่จัดให้มีการประชุม

- ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
- ข. ปลัดจังหวัด
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

619. หากคู่กรณีในคดีมรดกที่มีทุนทรัพย์ 1 ล้านบาท ตกลงยินยอมให้ใช้วิธีไกล่เกลี่ยที่อำเภอ จะสามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท
- ข. ได้ หากมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- ค. ได้ เพราะเป็นคดีเกี่ยวกับมรดก
- ง. ไม่ได้ เพราะคดีมรดกมีความซับซ้อน

620. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ จะมีผลต่อสถานะกรรมการ ก.พ.ร. หรือไม่

- ก. พ้นจากตำแหน่งทันที
- ข. ไม่มีผล สามารถเป็นได้
- ค. ต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- ง. ขึ้นอยู่กับว่ารัฐวิสาหกิจนั้นสังกัดกระทรวงใด

621. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอแนะต่อ ครม. เกี่ยวกับ "คำตอบแทน" ในระบบราชการ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างไร

- ก. เพื่อให้ข้าราชการมีรายได้สูงขึ้น
- ข. เพื่อให้คำตอบแทนสอดคล้องกับผลงานและประสิทธิภาพ
- ค. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคำตอบแทน
- ง. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณง่ายขึ้น

622. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 คืออะไร

- ก. เพื่อปรับปรุงการบริหารราชการในต่างประเทศ
- ข. เพื่อให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล
- ค. เพื่อปรับปรุงอำนาจของอำเภอในการสร้างความสงบเรียบร้อย
- ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

623. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ "ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น" ชี้แจงแสดงความคิดเห็น หมายถึงหน่วยงานใดเป็นหลัก

- ก. กระทรวงมหาดไทย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

624. "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" สามารถให้บริการแก่ส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องให้บริการแก่ส่วนราชการที่กำลังดูแลเท่านั้น
- ข. ได้
- ค. ได้ แต่ต้องคิดค่าบริการในอัตราที่ ครม. กำหนด
- ง. ไม่ได้ เพราะจะเกิดการดำเนินงานซ้ำซ้อน

625. หากการลงมติในการประชุมร่วมระหว่าง ก.พ. และ ก.พ.ร. เพื่ออนุมัติให้มีรองปลัดฯ เพิ่ม ได้คะแนนเสียงจากฝ่าย ก.พ. เกินกึ่งหนึ่ง แต่ฝ่าย ก.พ.ร. ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง มตินั้นจะมีผลอย่างไร

- ก. ให้ถือว่าผ่านการอนุมัติ
- ข. ให้ถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ
- ค. ให้ประธานร่วมเป็นผู้ชี้ขาด
- ง.ให้นำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อวินิจฉัย

626. "ทบวง" ซึ่งสังกัดกระทรวง มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา แต่ต้องปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

627. การที่ผู้มอบอำนาจสามารถ "แก้ไข" การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้นั้น หมายรวมถึงการสั่งให้ดำเนินการในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ทำได้เพียงแนะนำ
- ข. ได้
- ค. ไม่ได้ เพราะเป็นการก้าวก่ายดุลพินิจ
- ง. ได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือ

628. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต้องคำพิพากษาให้จำคุก คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครรักษาราชการแทน

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. อธิบดีผู้มีอาวุโสสูงสุด

629. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดได้ถึงระดับใด

- ก. ไล่ออก
- ข. ปลดออก
- ค. ภาคทัณฑ์
- ง. ตามที่กฎหมายและตามที่มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย

630. ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่อำเภอ มีผลผูกพัน "บุคคลภายนอก" หรือไม่

- ก. ผูกพัน หากเป็นทายาท
- ข. ไม่ผูกพัน มีผลเฉพาะคู่พิพาท
- ค. ผูกพัน หากนายอำเภอรับรอง
- ง. ไม่ผูกพัน เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญา

631. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 วาระติดต่อกัน จะสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งเมื่อใด

- ก. ไม่สามารถเป็นได้อีก
- ข. เมื่อเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งวาระ (4 ปี)
- ค. เมื่อได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง
- ง. เมื่ออายุครบ 60 ปี

632. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจ "ติดตาม ประเมินผล และแนะนำ" เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นการใช้อำนาจในลักษณะใด

- ก. อำนาจบังคับบัญชา
- ข. อำนาจเชิงกำกับและส่งเสริม
- ค. อำนาจตุลาการ
- ง. อำนาจนิติบัญญัติ

633. อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวงโดยให้รับเงินเดือนจากที่เดิมนั้น มีข้อจำกัดอย่างไร

- ก. ต้องเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันเท่านั้น
- ข. ต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการ
- ค. หากเป็นตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.
- ง. ทำได้ไม่เกินปีละ 10 ตำแหน่ง

634. หากปลัดกระทรวงเห็นว่าแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมหนึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ปลัดกระทรวงสามารถทำอย่างไรได้

- ก. สั่งการให้กรมแก้ไขแผน
- ข. เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
- ค. กำกับดูแลและประสานงานเพื่อให้เกิดการปรับแก้
- ง. ไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรง

635. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสามารถแต่งตั้ง "ปลัดกระทรวง" มารักษาราชการแทนอธิบดีได้หรือไม่

- ก. ได้ เพื่อความเหมาะสม
- ข. ไม่ได้ เพราะตำแหน่งสูงกว่า
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักการบังคับบัญชา

636. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจเรื่องหนึ่งให้รองผู้ว่าฯ และมอบอำนาจเรื่องเดียวกันนั้นให้ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ด้วย จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ให้ถือตามคำสั่งที่มอบให้รองผู้ว่าฯ
- ข. ให้ถือตามคำสั่งที่ออกล่าสุด
- ค. ให้ทั้งสองคนใช้อำนาจร่วมกัน
- ง. การมอบอำนาจซ้อนกันเช่นนี้ไม่สามารถทำได้

637. หากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงลาออก ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนในส่วนงานที่รัฐมนตรีช่วยฯรับผิดชอบ

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. ไม่มีผู้รักษาราชการแทน อำนาจกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการฯ

ค. อธิบดีที่เกี่ยวข้อง

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

638. การที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดของตนในจังหวัดนั้น เป็นการใช้อำนาจที่ได้รับมาจากใคร

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. กฎหมาย (พ.ร.บ. นี้) และอธิบดีกรมต้นสังกัด

ค. ปลัดกระทรวงต้นสังกัด

ง. คณะกรรมการจังหวัด

639. หากผู้เสียหายในคดีอาญาอันยอมความได้เป็นผู้เยาว์ ใครจะเป็นผู้ให้ความยินยอมในการไกล่เกลี่ยที่อำเภอ

ก. ผู้เยาว์เอง หากรู้ผิดชอบ

ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม

ค. พนักงานอัยการ

ง. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

640. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอแนะต่อ ครม. เกี่ยวกับ "โครงสร้างระบบราชการ" ครอบคลุมถึงเรื่องใด

ก. การจัดตั้ง ยุบ รวม โอน กระทรวง ทบวง กรม

ข. การแบ่งส่วนราชการภายใน

ค. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

641. การแบ่งส่วนราชการของ "สำนักงานจังหวัด" ให้ตราเป็นกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. กฎกระทรวง

ค. ประกาศจังหวัด

ง. เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

642. นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้เป็น ส.ส. เป็น "รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" ได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น
- ข. ได้
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
- ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กล่าวถึง แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

643. ข้อใดคือบทบาทของ "ผู้ช่วยปลัดกระทรวง"

- ก. รักษาการแทนรองปลัดกระทรวง
- ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง
- ค. เป็นเลขานุการของปลัดกระทรวง
- ง. ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ

644. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแต่งตั้ง "ปลัดจังหวัด" มารักษาการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการคนละระดับ
- ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเท่านั้น
- ง. ได้ แต่ต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน

645. หาก ก.ธ.จ. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ควรทำอย่างไร

- ก. ปฏิเสธการรับเรื่อง
- ข. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ค. รับเรื่องไว้เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล
- ง. เสนอแนะให้ผู้ร้องเรียนไปดำเนินการเอง

646. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 คืออะไร

ก. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ข. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
- ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ง. เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัด

647. การที่กฎหมายกำหนดให้ "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ...เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ" เป็นการเน้นหลักการใด

- ก. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ข. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- ค. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)
- ง. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

648. การโอนกรมประชาสงเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา หากไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

649. การที่ปลัดกระทรวงมีอำนาจ "เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง" เป็นการใช้อำนาจต่อใคร

- ก. ข้าราชการทุกคนในกระทรวง
- ข. กรม หรือส่วนราชการระดับกรม
- ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
- ง. สำนักงานรัฐมนตรี

650. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และอธิบดีได้ทำคำสั่งแต่งตั้งรองอธิบดี ก. เป็นผู้รักษาราชการแทนไว้ล่วงหน้า ต่อมาเมื่ออธิบดีพ้นตำแหน่ง รองอธิบดี ก. ก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รองอธิบดีคนถัดไป (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ
- ข. ปลัดกระทรวงต้องแต่งตั้งใหม่
- ค. คำสั่งของอธิบดีเดิมยังคงมีผล
- ง. ให้หัวหน้ากองที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน

651. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่ง "ยับยั้ง" การกระทำของข้าราชการที่ขัดต่อกฎหมาย การยับยั้งนั้นมีผลถาวรหรือไม่

- ก. มีผลถาวร
- ข. ไม่มีผล เป็นเพียงการชะลอเรื่อง
- ค. มีผลเป็นการชั่วคราวจนกว่าส่วนราชการต้นสังกัดจะสั่งการ
- ง. มีผลจนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษา

652. หากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
- ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ปลัดจังหวัด
- ง. ข้าราชการในสำนักงานจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด

653. การไต่ถามคดีอาญาที่อำเภอ หากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือและปฏิบัติตามคำไต่ถามแล้ว "ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน" หมายความว่าอย่างไร

- ก. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อาญา
- ข. ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยกระทำความผิด
- ค. อัยการจะสั่งไม่ฟ้อง
- ง. ถูกทุกข้อ

654. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น จะขาดคุณสมบัติหรือไม่

- ก. ไม่ขาด เพราะไม่ใช่สมาชิกสภาท้องถิ่น
- ข. ขาดคุณสมบัติ
- ค. ไม่ขาด หากเป็น อบต. ขนาดเล็ก
- ง. ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่

655. อำนาจหน้าที่ของ "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ" คืออะไร

- ก. กำหนดนโยบายพัฒนาระบบราชการ
- ข. รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร.
- ค. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ง. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง

656. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่รวมถึงตำแหน่งใด

- ก. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- ค. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

657. หากกระทรวงหนึ่งต้องการจัดตั้ง "กรม" ใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ออกเป็นกฎกระทรวง
- ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
- ง. เสนอขออนุมัติจาก ก.พ.ร.

658. การที่ปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ได้ หาก ครม. มอบหมาย
- ข. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ค. ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน
- ง. ได้หากนายกรัฐมนตรีสั่งการ

659. หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีทั้งรองผู้ว่าฯ และผู้ช่วยผู้ว่าฯ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับถัดไป

- ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
- ข. ปลัดจังหวัด
- ค. นายอำเภอเมือง
- ง. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด

660. หากหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. นายอำเภอแต่งตั้ง
- ข. ข้าราชการในสังกัดนั้นที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. ปลัดอำเภอ
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ

661. หากคณะรัฐมนตรีมีมติไม่เห็นชอบกับมติของ ก.พ.ร. ในเรื่องการตีความ พ.ร.บ. นี้ จะมีผลอย่างไร

- ก. มติของ ก.พ.ร. ยังคงมีผลบังคับ
- ข. มติของ ก.พ.ร. ไม่มีผลใช้บังคับ
- ค. ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
- ง. ให้ถือตามมติของคณะรัฐมนตรี

662. การบริหารราชการเพื่อให้เกิด "การตอบสนองความต้องการของประชาชน" สัมพันธ์กับหลักการใดมากที่สุด

- ก. การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
- ข. การอำนวยความสะดวก
- ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน
- ง. ถูกทุกข้อ

663. การจัดตั้ง "ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

664. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมโดยตรง การมอบหมายให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนั้น มีผลเท่ากับการโอนอำนาจบังคับบัญชาหรือไม่

- ก. ใช่ เป็นการโอนอำนาจเด็ดขาด
- ข. ไม่ใช่ เป็นการปฏิบัติราชการแทน
- ค. ใช่ แต่เฉพาะเรื่องที่ระบุไว้
- ง. ไม่ใช่ เป็นเพียงการกำกับดูแล

665. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีคนเดียวที่มีอยู่ก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งใครรักษาราชการแทน

- ก. ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือตั้งแต่หัวหน้ากองขึ้นไป
- ข. ปลัดกระทรวงต้องรักษาราชการตนเอง
- ค. รัฐมนตรีแต่งตั้ง
- ง. รองปลัดกระทรวง

666. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานได้หรือไม่

- ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชา
- ข. ไม่ได้ เพราะอยู่คนละสังกัด
- ค. ได้ แต่ต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัด
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่อธิบดีจะอนุญาต

667. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการของจังหวัด

- ก. สำนักงานจังหวัด
- ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด
- ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. สำนักงานเกษตรจังหวัด

668. หากนายอำเภอใกล้เคียงข้อพิพาททางอาญาแล้ว แต่ต่อมาพบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ข้อตกลงนั้นจะมีผลอย่างไร

- ก. ยังคงมีผลบังคับ
- ข. เป็นโมฆะ เพราะเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ
- ค. ให้ศาลพิจารณา
- ง. ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้เสียหาย

669. การที่ ก.พ.ร. มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เช่น นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้การพิจารณาพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างรอบด้าน
- ข. เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย
- ค. เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา
- ง. เพื่อให้การสรรหาทำได้ง่ายขึ้น

670. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ภารกิจของ ก.พ.ร. และ ก.พ. มีความเหมาะสม ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีนับแต่ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี

ง. 5 ปี

671. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 3/1

- ก. ความมั่นคงของรัฐ
- ข. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- ค. ประโยชน์สุขของประชาชน
- ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

672. การเปลี่ยนชื่อ "สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี" เป็น "สำนักงานรัฐมนตรี" เกิดขึ้นในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ฉบับที่เท่าใด

- ก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543
- ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
- ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550
- ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536

673. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน การกระทำของรัฐมนตรีช่วยฯ ถือว่าเป็นการกระทำในนามของผู้ใด

- ก. รัฐมนตรีช่วยฯ เอง
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ค. กระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

674. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรม และอธิบดีไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

- ก. รองอธิบดี
- ข. ข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการกรมที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
- ง. ผู้อำนวยการกองคลัง

675. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออก "ข้อบัญญัติจังหวัด" ได้หรือไม่

- ก. ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด
- ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ค. ได้ เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันภัยพิบัติ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะกำหนดไว้

676. การไต่ถามคดีอาญาที่อำเภอ เมื่อคดีเป็นอันเลิกกันแล้ว จะถือเป็นการล้างมลทินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่

- ก. ใช่ ถือว่าไม่เคยกระทำความผิด
- ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการระงับสิทธินำคดีมาฟ้อง
- ค. ใช่ หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นเยาวชน
- ง. ไม่ใช่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่ง

677. การที่ ก.พ.ร. สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานได้นั้น เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อเพิ่มตำแหน่งให้ข้าราชการ
- ข. เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ค. เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจ
- ง. เพื่อให้การใช้งบประมาณโปร่งใส

678. การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันเน้น "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" หรือ Good Governance ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตราใดของ พ.ร.บ. นี้

- ก. มาตรา 3/1
- ข. มาตรา 4
- ค. มาตรา 7
- ง. มาตรา 71/10

679. หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามติของคณะรัฐมนตรีฉบับหนึ่งไม่ถูกต้อง จะสามารถสั่งยับยั้งได้หรือไม่

- ก. ได้ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
- ข. ไม่ได้ เพราะตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมตินั้น
- ค. ได้ แต่ต้องนำเข้า ครม. เพื่อทบทวน
- ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจของรัฐสภา

680. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอำนาจในการอนุมัติโครงการให้ปลัดกระทรวง แต่ต่อมารัฐมนตรีเห็นว่าโครงการหนึ่งไม่เหมาะสม จะสามารถยกเลิกการอนุมัติของปลัดกระทรวงได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะมอบอำนาจไปแล้ว
- ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแล
- ค. ไม่ได้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะยินยอม
- ง. ได้ แต่ต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

681. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีที่มีอยู่ไม่ยอมรักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงจะดำเนินการอย่างไร

- ก. บังคับให้รองอธิบดีรักษาราชการแทน
- ข. แต่งตั้งข้าราชการคนอื่นในกรมเป็นผู้รักษาราชการแทน
- ค. เสนอรัฐมนตรีให้ย้ายรองอธิบดี
- ง. ถูกทุกข้อ

682. หากจังหวัด ก. และจังหวัด ข. ต้องการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันในลักษณะกลุ่มจังหวัด จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้ผู้ว่าฯ ทั้งสองตกลงกันเอง
- ข. เสนอให้กระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นกลุ่มจังหวัด
- ค. ให้นำความในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ง. ไม่สามารถทำได้

683. เมื่อ ก.ธ.จ. แจ้งเรื่องการทุจริตให้ผู้ว่าฯ ทราบแล้ว ผู้ว่าฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน "ต่อไป" หมายความว่าอย่างไร

- ก. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
- ข. ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยทันที
- ค. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ง. ต้องรายงานผลให้ ก.ธ.จ. ทราบทุกระยะ

684. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็น "ข้าราชการการเมือง" ตำแหน่งอื่น จะมีผลอย่างไร

- ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ร.
- ข. สามารถเป็นควบคู่กันได้
- ค. ต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งใน 7 วัน
- ง. พักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.พ.ร. ไว้ก่อน

685. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. กฎกระทรวง
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. ประกาศกระทรวง
- ง. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง

686. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายบริหารไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ สามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. นี้หรือไม่

- ก. ได้ ตามมาตรา 11(5)
- ข. ไม่ได้ เพราะองค์กรอิสระไม่อยู่ในฝ่ายบริหาร
- ค. ได้ หากองค์กรอิสระร้องขอ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะอนุญาตไว้

687. "การเปิดเผยข้อมูล" ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีข้อยกเว้นหรือไม่

- ก. ไม่มี ต้องเปิดเผยทั้งหมด
- ข. มี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ค. มี เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
- ง. มี ตามดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

688. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง และไม่มีรัฐมนตรีช่วยฯ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ปลัดทบวง
- ข. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
- ค. อธิบดีในทบวงที่มีอาวุโสสูงสุด
- ง. นายกรัฐมนตรี (ถ้าทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) หรือ รมว.กระทรวง (ถ้าทบวงสังกัดกระทรวง)

689. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ จะมอบอำนาจนั้นต่อไปให้นายอำเภอได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ การมอบอำนาจต่อทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ว่าฯ ได้รับมอบอำนาจมาอีกทอดหนึ่ง
- ข. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้
- ค. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ง. ได้ หากนายอำเภอเป็นผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรง

690. หากมี "ผู้ช่วยอธิบดี" กฎหมายจะถือว่ามีลำดับการรักษาราชการแทนอย่างไร

- ก. ก่อนรองอธิบดี
- ข. หลังรองอธิบดี
- ค. เทียบเท่ารองอธิบดี
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีไว้ในลำดับการรักษาราชการแทน

691. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีหลายคน (เช่น ใน กทม.) ใครจะเป็นประธานคณะกรรมการจังหวัด

- ก. ผู้ว่าฯ ที่มีอาวุโสสูงสุด
- ข. ปลัด กทม.
- ค. กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับกับ กทม. ในเรื่องคณะกรรมการจังหวัด
- ง. ให้ผู้ว่าฯ สลับกันเป็นประธาน

692. หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในระดับอำเภอ กำหนดโดยกฎหมายใด

- ก. พระราชกฤษฎีกา
- ข. กฎกระทรวง
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย

693. หากกรรมการ ก.พ.ร. ที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ พ้นจากตำแหน่งในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ จะมีผลต่อตำแหน่งใน ก.พ.ร. หรือไม่

- ก. ไม่มีผล
- ข. พ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. ด้วย
- ค. ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการมอบหมายคนใหม่
- ง. ขึ้นอยู่กับมติของ ก.พ.ร.

694. อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการเสนอแนะเกี่ยวกับ "ระบบบุคลากร" มีความทับซ้อนกับอำนาจของ ก.พ. หรือไม่

- ก. ไม่ทับซ้อน ก.พ.ร. ดูแลพรมเชิงระบบ ส่วน ก.พ. ดูแลการบริหารรายบุคคล
- ข. ทับซ้อนกันโดยสิ้นเชิง
- ค. ทับซ้อนกันบางส่วน
- ง. ก.พ.ร. มีอำนาจเหนือกว่า ก.พ.

695. "การกระจายอำนาจตัดสินใจ" ตามมาตรา 3/1 มีความหมายอย่างไร

- ก. การให้ประชาชนตัดสินใจโดยตรง
- ข. การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือระดับล่างมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น
- ค. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. การลดสายการบังคับบัญชา

696. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการ "ยืมตัว" หรือ "โอนย้าย"

- ก. เป็นการยืมตัวชั่วคราว
- ข. เป็นการโอนย้ายถาวร
- ค. เป็นได้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับคำสั่ง
- ง. เป็นการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

697. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อยู่ และได้มอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ถือเป็นการกระทำประเภทใด

- ก. การมอบอำนาจ
- ข. การรักษาราชการแทน
- ค. การปฏิบัติราชการแทน
- ง. เป็นทั้งการมอบอำนาจและปฏิบัติราชการแทน

698. หากนายอำเภอใกล้เคียงข้อพิพาททางแพ่งเรื่องที่ดิน แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ สามารถชี้ขาดข้อพิพาทนั้นได้หรือไม่

- ก. ได้ หากคู่กรณียินยอม
- ข. ไม่ได้ มีหน้าที่เพียงไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลง
- ค. ได้ แต่ไม่มีผลผูกพัน

ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจของศาล

699. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีสถานะเป็นอะไร

ก. ส่วนราชการ

ข. คณะกรรมการตามกฎหมาย

ค. องค์การอิสระ

ง. หน่วยงานในกำกับของฝ่ายบริหาร

700. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีลักษณะเด่นคืออะไร

ก. การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง

ข. การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์

ค. การผสมผสานระหว่างการรวมอำนาจ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) และการกระจายอำนาจ (ส่วนท้องถิ่น)

ง. การให้ความสำคัญกับราชการส่วนภูมิภาคมากที่สุด

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

601. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: เป็นการรวมส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการเพิ่มขึ้น (100+150=250) จึงสามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ตามมาตรา 8 ทวิ

602. ข. ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกัน

คำอธิบาย: มาตรา 75 กำหนดหลักการนี้ไว้เพื่อให้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้

603. ก. ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสาม กำหนดกรอบเวลา 30 วันไว้อย่างชัดเจน หากดำเนินการไม่ทัน ข้าราชการจะพ้นจากราชการและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย (รวมถึงเงินชดเชย)

604. ค. สำนักงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 สัตต กำหนดให้สำนักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ

605. ข. รองนายกรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: กรณีนี้ยังไม่ใช้รัฐบาลรักษาการตามมาตรา 10 จึงต้องใช้หลักการรักษาราชการแทนตามมาตรา 41 ซึ่งให้ ครม. มอบหมายรองนายกฯ

606. ค. อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวง ทบวง กรม

คำอธิบาย: เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 11(5) โดยตรง

607. ข. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16(1) กำหนดให้ปลัดสำนักนายกฯ "กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี" ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งสำนัก

608. ค. ได้ โดยการมีรองปลัดฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นการเพิ่มตำแหน่งได้

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคห้าและวรรคหก แยกกรณีกัน กระทรวงสามารถมีรองปลัดฯ ตามปริมาณงานปกติ และมีรองปลัดฯ เพิ่มเพื่อเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจได้

609. ค. เลขานุการรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 22 กำหนดให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี

610. ง. โครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีและปลัดทบวง

คำอธิบาย: แม้จะอนุโลมตามกระทรวง แต่ทบวงเทียบเท่ากระทรวงก็ยังมีสถานะและขอบเขตอำนาจที่เป็นอิสระในตัวเอง ไม่ได้อยู่ใต้การกำกับของกระทรวงอื่น

611. ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 วรรคสอง

คำอธิบาย: มาตรา 31 วรรคสอง เปิดช่องให้กรมสามารถมี "ส่วนราชการอื่น" นอกจากโครงสร้างหลักได้ หากมีความจำเป็น โดยไม่ได้จำกัดฐานะ

612. ข. ส่วนราชการอื่น

คำอธิบาย: ตามหลักการแล้ว จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) ถือเป็นส่วนราชการหนึ่ง การมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งหนึ่ง ไปยังนายอำเภอซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง จึงเป็นการมอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการอื่น

613. ง. ไม่ได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำอธิบาย: การมอบอำนาจต่อตามมาตรา 39 จะทำได้หากผู้มอบอำนาจคนแรกกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ในกรณีที่ ครม. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ ต้องมอบอำนาจต่อ นายอำเภอผู้รับมอบจะมอบต่ออีกไม่ได้

614. ก. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้ "รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง" ได้โดยไม่จำกัดว่าเป็นรัฐมนตรีจากกระทรวงใด

615. ก. ได้ หากเห็นว่ามีเหมาะสม

คำอธิบาย: มาตรา 46 ให้อำนาจนายกฯ หรือรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี (ซึ่งอธิบดีกรมอื่นมีคุณสมบัติ) มารักษาราชการแทนได้เพื่อความสะดวกเหมาะสม

616. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การมอบอำนาจตามมาตรา 50/2 วรรคท้าย เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานในต่างประเทศ

617. ค. บทบาทด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

คำอธิบาย: อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 52/1(4) เป็นการสะท้อนถึงบทบาทของรัฐในการดูแลกลุ่มเปราะบางและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

618. ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคสอง กำหนดให้ "ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน"

619. ข. ได้ หากมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 61/2(สาม) กำหนดทุนทรัพย์ไว้ไม่เกินสองแสนบาท หรือ "มากกว่านั้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา"

620. ข. ไม่มีผล สามารถเป็นได้

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้าม ไม่ได้ห้ามการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

621. ข. เพื่อให้คำตอบแทนสอดคล้องกับผลงานและประสิทธิภาพ

คำอธิบาย: การปฏิรูประบบราชการตามเจตนารมณ์ของ ก.พ.ร. มุ่งเน้นการสร้างระบบคำตอบแทนที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน (Performance-based)

622. ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ได้ระบุถึงการปรับปรุงอำนาจของทั้งจังหวัดและอำเภอ

623. ก. กระทรวงมหาดไทย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำอธิบาย: หน่วยงานเหล่านี้คือส่วนราชการที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามกฎหมาย

624. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 วรรคสาม กำหนดว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ "อาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน"

625. ข. ให้ถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคแปด กำหนดว่ามติจะต้องได้คะแนนเสียง "ของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่ง" หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ถึงเกณฑ์ ถือว่ามติตกไป

626. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 27 วรรคท้าย กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง "ปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของ...รัฐมนตรีว่าการกระทรวง"

627. ข. ได้

คำอธิบาย: อำนาจในการ "แก้ไข" ตามมาตรา 40 วรรคสอง เป็นอำนาจที่กว้างพอที่จะรวมถึงการสั่งให้เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติได้

628. ข. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

629. ง. ตามที่กฎหมายและตามที่มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย

คำอธิบาย: อำนาจลงโทษของ ผวจ. ตามมาตรา 57(9) ไม่ได้เป็นอำนาจเด็ดขาด แต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบหมายมาอีกทอดหนึ่ง

630. ข. ไม่ผูกพัน มีผลเฉพาะคู่พิพาท

คำอธิบาย: สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสัญญาทางแพ่งชนิดหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น

631. ข. เมื่อเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งวาระ (4 ปี)

คำอธิบาย: การห้ามดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันตามมาตรา 71/3 หมายความว่าหากเว้นไปแล้วหนึ่งวาระ ก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้

632. ข. อำนาจเชิงกำกับและส่งเสริม

คำอธิบาย: อำนาจตามมาตรา 71/10(7) ไม่ใช่อำนาจสั่งการโดยตรง แต่เป็นการติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการพัฒนา

633. ค. หากเป็นตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.

คำอธิบาย: มาตรา 11(5) กำหนดข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของการใช้อำนาจนี้ไว้

634. ค. กำกับดูแลและประสานงานเพื่อให้เกิดการปรับแก้

คำอธิบาย: บทบาทของปลัดกระทรวงตามมาตรา 21(1) คือ "กำกับการทำงาน...และประสานการปฏิบัติงาน" ไม่ใช่อำนาจสั่งการโดยตรงต่อกรมในเรื่องแผนงาน

635. ข. ไม่ได้ เพราะตำแหน่งสูงกว่า

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนโดยหลักการแล้วไม่สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่ามารักษาราชการในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้

636. ง. การมอบอำนาจซ้อนกันเช่นนี้ไม่สามารถทำได้

คำอธิบาย: การมอบอำนาจในเรื่องเดียวกันให้ผู้รับมอบหลายคนจะสร้างความสับสนและปัญหาในการปฏิบัติ จึงไม่สามารถทำได้

637. ข. ไม่มีผู้รักษาราชการแทน อำนาจกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการฯ

คำอธิบาย: รัฐมนตรีช่วยฯ ปฏิบัติราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการฯ มอบหมาย เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอำนาจนั้นจึงกลับไปสู่ผู้มอบหมายเดิม

638. ข. กฎหมาย (พ.ร.บ. นี้) และอธิบดีกรมต้นสังกัด

คำอธิบาย: มาตรา 55 ให้อำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด ซึ่งเป็นอำนาจที่สืบเนื่องมาจากกรมต้นสังกัด

639. ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม

คำอธิบาย: ตามหลักกฎหมายทั่วไป การทำนิติกรรมหรือให้ความยินยอมที่มีผลผูกพันผู้เยาว์ต้องกระทำโดยผู้แทนโดยชอบธรรม

640. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: อำนาจของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/10(1) ในการเสนอแนะเรื่องโครงสร้างระบบราชการนั้นมีความหมายกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ

641. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: สำนักงานจังหวัดมีฐานะเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วนราชการภายในจึงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง

642. ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กล่าวถึง แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

คำอธิบาย: คุณสมบัติของรัฐมนตรีจะถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ไม่ได้กล่าวถึง

643. ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงไว้ แต่หากมีขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

644. ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเท่านั้น

คำอธิบาย: มาตรา 64 กำหนดตัวบุคคลที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอไว้ชัดเจน

645. ข. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

คำอธิบาย: ตามหลักปฏิบัติราชการที่ดี เมื่อได้รับเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ควรส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรง

646. ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ระบุถึงการแก้ไขมาตรา 15 เพื่อรองรับการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีทั้งสองแห่ง

647. ข. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

คำอธิบาย: ประสิทธิภาพ คือ การบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้ ซึ่งตรงกับคำว่า "เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ"

648. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การโอนกรมข้ามกระทรวงถือเป็นการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ซึ่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

649. ข. กรม หรือส่วนราชการระดับกรม

คำอธิบาย: การใช้อำนาจของปลัดกระทรวงเป็นการกำกับดูแล "ส่วนราชการ" ในภาพรวม ไม่ใช่การสั่งการข้าราชการรายบุคคลโดยตรง

650. ข. ปลัดกระทรวงต้องแต่งตั้งใหม่

คำอธิบาย: เมื่อผู้ที่ถูกแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ย่อมเกิดช่องว่างขึ้น อำนาจในการแต่งตั้งจึงกลับไปสู่ผู้บังคับบัญชาคือปลัดกระทรวง

651. ค. มีผลเป็นการชั่วคราวจนกว่าส่วนราชการต้นสังกัดจะสั่งการ

คำอธิบาย: การย้ายยังตามมาตรา 57(4) มีลักษณะเป็นการ "พักเรื่อง" ไว้ก่อน แล้วรายงานให้ต้นสังกัดเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการต่อไป

652. ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

คำอธิบาย: กฎหมายไม่ได้กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดไว้โดยอัตโนมัติ จึงเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาคือผู้ว่าฯ

653. ก. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อาญา

คำอธิบาย: "คดีเล็กน้อย" มีความหมายทางกฎหมายว่าสิทธิในการดำเนินคดีอาญาในเรื่องนั้นๆ สิ้นสุดลง

654. ข. ขาดคุณสมบัติ

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(4) ห้ามการเป็น "ผู้บริหารท้องถิ่น"

655. ข. รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/9 กำหนดหน้าที่หลักของสำนักงาน ก.พ.ร. ไว้

656. ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง

657. ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การจัดตั้งกรมเป็นการจัดตั้งส่วนราชการตามมาตรา 7(4) ซึ่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

658. ข. ไม่ได้โดยเด็ดขาด

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีต้องเป็นรัฐมนตรีด้วยกันเท่านั้น ตามมาตรา 42

659. ข. ปลัดจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ไว้คือ รองผู้ว่าฯ -> ผู้ช่วยผู้ว่าฯ -> ปลัดจังหวัด

660. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ

คำอธิบาย: พ.ร.บ. นี้ไม่ได้กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไว้ การดำเนินการจึงเป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการนั้นๆ

661. ข. มติของ ก.พ.ร. ไม่มีผลใช้บังคับ

คำอธิบาย: มาตรา 71/10(8) กำหนดว่ามติของ ก.พ.ร. ในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ "เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว"

662. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: หลักการทั้งสามข้อล้วนเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

663. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การจัดตั้งทบวงไม่ว่าจะสังกัดที่ใด ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

664. ข. ไม่ใช่ เป็นการปฏิบัติราชการแทน

คำอธิบาย: เป็นการมอบหมายให้ใช้อำนาจแทนตามมาตรา 12 ไม่ใช่การโอนอำนาจบังคับบัญชาไปโดยถาวร

665. ก. ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือตั้งแต่หัวหน้ากองขึ้นไป

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งไว้

666. ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชา

คำอธิบาย: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามมาตรา 54 ผู้ว่าฯ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานผลการปฏิบัติงานได้

667. ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำอธิบาย: อบจ. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่ส่วนราชการของจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค

668. ข. เป็นโมฆะ เพราะเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ

คำอธิบาย: นายอำเภอมีอำนาจใกล้เคียงเฉพาะความผิดที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 61/3 เท่านั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่าไม่เข้าเงื่อนไข การกระทำนั้นย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย

669. ก. เพื่อให้การพิจารณาพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างรอบด้าน

คำอธิบาย: การมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพตามมาตรา 71/1 ทำให้ ก.พ.ร. สามารถมองปัญหาระบบราชการได้อย่างรอบด้านและครบถ้วน

670. ข. 2 ปี

คำอธิบาย: บทเฉพาะกาลมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 กำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้

671. ค. ประโยชน์สุขของประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป้าหมายสูงสุดนี้ไว้อย่างชัดเจน

672. ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

คำอธิบาย: มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เป็นผู้แก้ไขคำดังกล่าว

673. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: การปฏิบัติราชการแทนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการกระทำในนามของผู้มอบอำนาจ หรือผู้บังคับบัญชา

674. ค. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

คำอธิบาย: มาตรา 47 ให้อำนาจอธิบดี "แต่งตั้ง" ผู้รักษาราชการแทน ไม่ได้กำหนดลำดับโดยอัตโนมัติไว้

675. ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำอธิบาย: การออกกฎหมายในระดับจังหวัดที่เรียกว่า "ข้อบัญญัติจังหวัด" เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) ไม่ใช่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

676. ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการระงับสิทธิชั่วคราว

คำอธิบาย: การเลิกคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้ลบล้างข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำเกิดขึ้น แต่ทำให้รัฐหมดอำนาจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

677. ข. เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คำอธิบาย: การตั้งคณะทำงานย่อยตามมาตรา 71/10(11) เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุดใหญ่

678. ก. มาตรา 3/1

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 เป็นมาตราที่บัญญัติหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้

679. ข. ไม่ได้ เพราะตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมตินั้น

คำอธิบาย: นายกฯ มีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติ "ราชการ" ที่ขัดต่อมติ ครม. ตามมาตรา 11(1) แต่ไม่มีอำนาจยับยั้ง "มติ ครม." เอง ซึ่งเป็นผลผลิตของฝ่ายบริหารร่วมกัน

680. ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแล

คำอธิบาย: การมอบอำนาจไม่ทำให้ผู้มอบหมดอำนาจไป ยังสามารถกำกับดูแลและแก้ไขการปฏิบัติของผู้รับมอบได้ตามมาตรา 40

681. ข. แต่งตั้งข้าราชการคนอื่นในกรมเป็นผู้รักษาราชการแทน

คำอธิบาย: เมื่อผู้มีสิทธิรักษาราชการแทนโดยตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ อำนาจจะกลับไปสู่ผู้บังคับบัญชา (ปลัดกระทรวง) เพื่อแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมต่อไปตามมาตรา 46

682. ค. ให้นำความในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คำอธิบาย: มาตรา 53/2 กำหนดให้ใช้หลักการและกระบวนการเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

683. ค. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย: หน้าที่ของ ก.ธ.จ. คือการแจ้งเบาะแส ส่วนการดำเนินการต่อไปเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าฯ ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น

684. ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(4) ห้ามการเป็น "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ซึ่งข้าราชการการเมืองก็จัดเป็นตำแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง

685. ก. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: สำนักงานปลัดกระทรวงมีฐานะเป็นกรม การแบ่งส่วนราชการภายในจึงต้องออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 ฉ

686. ข. ไม่ได้ เพราะองค์กระอิสระไม่อยู่ในฝ่ายบริหาร

คำอธิบาย: อำนาจของนายกฯ ตามมาตรา 11(5) จำกัดเฉพาะการแต่งตั้งข้าราชการภายในฝ่ายบริหาร (กระทรวง ทบวง กรม) เท่านั้น

687. ข. มี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำอธิบาย: หลักการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 3/1 ต้องอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

688. ข. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 42 ที่นำมาใช้กับทบวงโดยอนุโลมตามมาตรา 344 กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี

689. ข. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้

คำอธิบาย: มาตรา 39 กำหนดว่าผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจต่อได้ หากผู้มอบอำนาจเดิมกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขไว้

690. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีไว้ในลำดับการรักษาราชการแทน

คำอธิบาย: มาตรา 46 ระบุลำดับไว้เพียงอธิบดีและรองอธิบดี ไม่ได้กล่าวถึงตำแหน่งผู้ช่วย

691. ค. กฎหมายนี้ไม่ใช่บังคับกับ กทม. ในเรื่องคณะกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: คณะกรรมการจังหวัดเป็นกลไกของราชการส่วนภูมิภาค ซึ่ง กทม. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษที่มีกฎหมายจัดตั้งของตนเอง

692. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 วรรคท้าย กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการใกล้เคียงเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

693. ข. พ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. ด้วย

คำอธิบาย: สถานะการเป็นกรรมการใน ก.พ.ร. ของผู้แทนท่านนี้ผูกอยู่กับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เมื่อพ้นจากตำแหน่งเดิม จึงพ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. โดยปริยาย

694. ก. ไม่ทับซ้อน ก.พ.ร. คู่มือรวมเชิงระบบ ส่วน ก.พ. คู่มือบริหารรายบุคคล

คำอธิบาย: บทเฉพาะกาล มาตรา 18 ของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 พยายามแยกภารกิจของสองหน่วยงาน โดยให้ ก.พ.ร. คู่มือใหญ่ด้านการปฏิรูประบบ และ ก.พ. คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลตามปกติ

695. ข. การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือระดับล่างมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น

คำอธิบาย: เป็นหลักการลดการรวมศูนย์อำนาจ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

696. ค. เป็นได้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับคำสั่ง

คำอธิบาย: มาตรา 11(4) ให้อำนาจนายกราชการสั่งให้มาปฏิบัติราชการโดย "จะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้" ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการสั่งการ

697. ค. การปฏิบัติราชการแทน

คำอธิบาย: การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถือเป็น "การปฏิบัติราชการแทน"

698. ข. ไม่ได้ มีหน้าที่เพียงใกล้เคียงให้เกิดข้อตกลง

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กำหนดบทบาทของผู้ใกล้เคียงให้เป็น "คนกลาง" ช่วยให้คู่กรณีตกลงกัน ไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะชี้ขาดข้อพิพาท

699. ข. คณะกรรมการตามกฎหมาย

คำอธิบาย: ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ จึงเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย ไม่ใช่ส่วนราชการหรือองค์กรอิสระ

700. ค. การผสมผสานระหว่างการรวมอำนาจ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) และการกระจายอำนาจ (ส่วนท้องถิ่น)

คำอธิบาย: โครงสร้างตามมาตรา 4 ได้แบ่งการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน ซึ่งสะท้อนถึงการใช้หลักการทั้งสองอย่างควบคู่กันไป

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

701. การรวมกรม ก. ซึ่งมีข้าราชการ 100 อัตรา เข้ากับกรม ข. ซึ่งมีข้าราชการ 150 อัตรา และกำหนดให้กรมใหม่มีข้าราชการ 250 อัตรา จะต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. กฎกระทรวง

ง. มติคณะรัฐมนตรี

702. หากกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล อ้างถึง "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218" จะมีผลอย่างไร

- ก. ไม่มีผล เพราะเป็นกฎหมายคนละระดับกัน
- ข. ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในบทมาตรามีความหมายเช่นเดียวกัน
- ค. ต้องรอการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการฯ ก่อนจึงจะมีผล
- ง. ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการตีความ

703. หากมีการยุบกรมหนึ่ง และรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งประสงค์จะรับโอนข้าราชการจากกรมที่ถูกยุบ แต่ดำเนินการไม่ทันภายใน 30 วัน จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากราชการ
- ข. สามารถขอขยายเวลาต่อคณะรัฐมนตรีได้
- ค. ให้ถือว่ามารับโอนเป็นโมฆะ
- ง. รัฐวิสาหกิจนั้นต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย

704. การจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายในตามที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. กรมบัญชีกลาง
- ค. สำนักงานงบประมาณ
- ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

705. หากนายกรัฐมนตรีถึงแก่อสัญกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง (ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ) ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ประธานรัฐสภา
- ข. รองนายกรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ต้องมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันที

706. การที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวง A ไปดำรงตำแหน่งระดับ 10 ของกระทรวง B โดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวง A ถือเป็นการใช้อำนาจตามข้อใด

- ก. อำนาจในการบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
- ข. อำนาจในการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน

- ค. อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวง ทบวง กรม
- ง. อำนาจในการบริหารงานบุคคลของสำนักนายกรัฐมนตรี

707. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใด

- ก. ทุกส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ส่วนราชการที่มีได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

708. หากกระทรวงหนึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ 2 กลุ่ม และมีรองปลัดกระทรวง 2 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ กระทรวงนั้นจะสามารถมีรองปลัดกระทรวง (ที่ไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เพิ่มอีกได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะมีรองปลัดฯ ครบตามโควต้ากลุ่มภารกิจแล้ว
- ข. ได้ อีก 1 คน ตามปริมาณงานปกติ
- ค. ได้ ไม่จำกัดจำนวนหากรัฐมนตรีเห็นชอบ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นกรณีพิเศษ

709. "สำนักงานรัฐมนตรี" มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. เลขาธิการรัฐมนตรี
- ง. ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐมนตรี

710. การจัดระเบียบราชการใน "ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง" ให้นำหลักเกณฑ์การจัดระเบียบราชการของกระทรวงมาใช้โดยอนุโลม ยกเว้นเรื่องใดที่อาจแตกต่างกันได้

- ก. การมีสำนักงานรัฐมนตรี
- ข. การมีสำนักงานปลัดทบวง
- ค. การมีกรมในสังกัด
- ง. โครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีและปลัดทบวง

711. หากกรมหนึ่งมีความจำเป็นต้องแบ่งส่วนราชการภายในเป็น "ศูนย์" ซึ่งมีฐานะสูงกว่ากองแต่ต่ำกว่ากรม จะสามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ขัดต่อโครงสร้างตามมาตรา 31
- ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 วรรคสอง
- ค. ได้ แต่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- ง. ไม่ได้ ต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการตามมาตรา 18 วรรคสี่ เท่านั้น

712. การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่นายอำเภอ ถือเป็นการมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการใด

- ก. ส่วนราชการเดียวกัน (กระทรวงมหาดไทย)
- ข. ส่วนราชการอื่น
- ค. ส่วนท้องถิ่น
- ง. ไม่อยู่ในข่ายของการมอบอำนาจตามมาตรา 38

713. หากนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเรื่องหนึ่ง และผู้ว่าฯ มอบอำนาจนั้นต่อไปให้นายอำเภอ นายอำเภอจะมอบอำนาจต่อไปให้ปลัดอำเภอได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีความจำเป็น
- ข. ไม่ได้ การมอบอำนาจต่อทำได้เพียงชั้นเดียว
- ค. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น

714. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น" มารักษาการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอื่น
- ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดกระทรวงนั้น
- ง. ไม่ได้ ต้องให้นายกรัฐมนตรีรักษาการแทน

715. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงสามารถแต่งตั้ง "ข้าราชการจากกรมอื่น" ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี มารักษาการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ เป็นดุลพินิจของปลัดกระทรวง
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้นเท่านั้น

- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
- ง. ได้ หากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ

716. การที่หัวหน้าคณะผู้แทนอาณานิคมอำนาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้นั้น เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
- ข. เพื่อลดภาระของหัวหน้าคณะผู้แทน
- ค. เพื่อฝึกฝนผู้ได้บังคับบัญชา
- ง. ถูกทุกข้อ

717. การที่จังหวัดมีอำนาจจัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เป็นการสะท้อนถึงบทบาทใดของรัฐ

- ก. บทบาทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ข. บทบาทด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ค. บทบาทด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
- ง. บทบาทด้านการต่างประเทศ

718. การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ใครมีหน้าที่จัดให้มีการประชุม

- ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
- ข. ปลัดจังหวัด
- ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ง. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

719. หากคู่กรณีในคดีมรดกที่มีทุนทรัพย์ 1 ล้านบาท ตกลงยินยอมให้ใช้วิธีไกล่เกลี่ยที่อำเภอ จะสามารถทำได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท
- ข. ได้ หากมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- ค. ได้ เพราะเป็นคดีเกี่ยวกับมรดก
- ง. ไม่ได้ เพราะคดีมรดกมีความซับซ้อน

720. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ จะมีผลต่อสถานะกรรมการ ก.พ.ร. หรือไม่

- ก. พ้นจากตำแหน่งทันที
- ข. ไม่มีผล สามารถเป็นได้
- ค. ต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- ง. ขึ้นอยู่กับว่ารัฐวิสาหกิจนั้นสังกัดกระทรวงใด

721. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอแนะต่อ ครม. เกี่ยวกับ "คำตอบแทน" ในระบบราชการ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างไร

- ก. เพื่อให้ข้าราชการมีรายได้สูงขึ้น
- ข. เพื่อให้คำตอบแทนสอดคล้องกับผลงานและประสิทธิภาพ
- ค. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคำตอบแทน
- ง. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณง่ายขึ้น

722. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 คืออะไร

- ก. เพื่อปรับปรุงการบริหารราชการในต่างประเทศ
- ข. เพื่อให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล
- ค. เพื่อปรับปรุงอำนาจของอำเภอในการสร้างความสงบเรียบร้อย
- ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

723. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ "ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น" ชี้แจงแสดงความคิดเห็น หมายถึงหน่วยงานใดเป็นหลัก

- ก. กระทรวงมหาดไทย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

724. "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" สามารถให้บริการแก่ส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องให้บริการแก่ส่วนราชการที่กำกับดูแลเท่านั้น
- ข. ได้
- ค. ได้ แต่ต้องคิดค่าบริการในอัตราที่ ครม. กำหนด
- ง. ไม่ได้ เพราะจะเกิดการงานซ้ำซ้อน

725. หากการลงมติในการประชุมร่วมระหว่าง ก.พ. และ ก.พ.ร. เพื่ออนุมัติให้มีธงปลัดฯ เพิ่ม ได้คะแนนเสียงจากฝ่าย ก.พ. เกินกึ่งหนึ่ง แต่ฝ่าย ก.พ.ร. ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง มตินั้นจะมีผลอย่างไร

- ก. ให้ถือว่าผ่านการอนุมัติ
- ข. ให้ถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ
- ค. ให้ประธานร่วมเป็นผู้ชี้ขาด
- ง.ให้นำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อวินิจฉัย

726. "ทบวง" ซึ่งสังกัดกระทรวง มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา แต่ต้องปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

727. การที่ผู้มอบอำนาจสามารถ "แก้ไข" การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้นั้น หมายรวมถึงการสั่งให้ดำเนินการในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ทำได้เพียงแนะนำ
- ข. ได้
- ค. ไม่ได้ เพราะเป็นการก้าวล่วงดุลพินิจ
- ง. ได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือ

728. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต้องคำพิพากษาให้จำคุก คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครรักษาราชการแทน

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. อธิบดีผู้มีอาวุโสสูงสุด

729. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดได้ถึงระดับใด

- ก. เลื่อนออก
- ข. ปลดออก
- ค. ภาคทัณฑ์

ง. ตามที่กฎหมายและตามที่มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย

730. ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่อำเภอ มีผลผูกพัน "บุคคลภายนอก" หรือไม่

ก. ผูกพัน หากเป็นทายาท

ข. ไม่ผูกพัน มีผลเฉพาะคู่พิพาท

ค. ผูกพัน หากนายอำเภอรับรอง

ง. ไม่ผูกพัน เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญา

731. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 วาระติดต่อกัน จะสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งเมื่อใด

ก. ไม่สามารถเป็นได้อีก

ข. เมื่อเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งวาระ (4 ปี)

ค. เมื่อได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง

ง. เมื่ออายุครบ 60 ปี

732. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจ "ติดตาม ประเมินผล และแนะนำ" เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นการใช้อำนาจในลักษณะใด

ก. อำนาจบังคับบัญชา

ข. อำนาจเชิงกำกับและส่งเสริม

ค. อำนาจตุลาการ

ง. อำนาจนิติบัญญัติ

733. อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวงโดยให้รับเงินเดือนจากที่เดิมนั้น มีข้อจำกัดอย่างไร

ก. ต้องเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันเท่านั้น

ข. ต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการ

ค. หากเป็นตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.

ง. ทำได้ไม่เกินปีละ 10 ตำแหน่ง

734. หากปลัดกระทรวงเห็นว่าแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมหนึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ปลัดกระทรวงสามารถทำอะไรได้

- ก. สั่งการให้กรมแก้ไขแผน
- ข. เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
- ค. กำกับดูแลและประสานงานเพื่อให้เกิดการปรับแก้
- ง. ไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรง

735. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสามารถแต่งตั้ง "ปลัดกระทรวง" มารักษาราชการแทนอธิบดีได้หรือไม่

- ก. ได้ เพื่อความเหมาะสม
- ข. ไม่ได้ เพราะตำแหน่งสูงกว่า
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักการบังคับบัญชา

736. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจเรื่องการอนุญาตให้รองผู้ว่าฯ และมอบอำนาจเรื่องเดียวกันนั้นให้ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ด้วย จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ให้ถือตามคำสั่งที่มอบให้รองผู้ว่าฯ
- ข. ให้ถือตามคำสั่งที่ออกล่าสุด
- ค. ให้ทั้งสองคนใช้อำนาจร่วมกัน
- ง. การมอบอำนาจซ้อนกันเช่นนี้ไม่สามารถทำได้

737. หากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงลาออก ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนในส่วนงานที่รัฐมนตรีช่วยฯรับผิดชอบ

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. ไม่มีผู้รักษาราชการแทน อำนาจกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการฯ
- ค. อธิบดีที่เกี่ยวข้อง
- ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

738. การที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดของตนในจังหวัดนั้น เป็นการใช้อำนาจที่ได้รับมาจากใคร

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. กฎหมาย (พ.ร.บ. นี้) และอธิบดีกรมต้นสังกัด

ค. ปลัดกระทรวงต้นสังกัด

ง. คณะกรรมการจังหวัด

739. หากผู้เสียหายในคดีอาญาอันยอมความได้เป็นผู้เยาว์ ใครจะเป็นผู้ให้ความยินยอมในการไกล่เกลี่ยที่อำเภอ

ก. ผู้เยาว์เอง หากรู้ผิดชอบ

ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม

ค. พนักงานอัยการ

ง. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

740. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอแนะต่อ ครม. เกี่ยวกับ "โครงสร้างระบบราชการ" ครอบคลุมถึงเรื่องใด

ก. การจัดตั้ง ยุบ รวม โอน กระทรวง ทบวง กรม

ข. การแบ่งส่วนราชการภายใน

ค. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

741. การแบ่งส่วนราชการของ "สำนักงานจังหวัด" ให้ตราเป็นกฎหมายใด

ก. พระราชกฤษฎีกา

ข. กฎกระทรวง

ค. ประกาศจังหวัด

ง. เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

742. นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้เป็น ส.ส. เป็น "รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" ได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น

ข. ได้

ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กล่าวถึง แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

743. ข้อใดคือบทบาทของ "ผู้ช่วยปลัดกระทรวง"

ก. รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง

ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง

- ค. เป็นเลขานุการของปลัดกระทรวง
- ง. ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ

744. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแต่งตั้ง "ปลัดจังหวัด" มารักษาราชการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการคนละระดับ
- ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเท่านั้น
- ง. ได้ แต่ต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน

745. หาก ก.ธ.จ. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ควรทำอย่างไร

- ก. ปฏิเสธการรับเรื่อง
- ข. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ค. รับเรื่องไว้เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล
- ง. เสนอแนะให้ผู้ร้องเรียนไปดำเนินการเอง

746. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 คืออะไร

- ก. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ข. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
- ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
- ง. เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัด

747. การที่กฎหมายกำหนดให้ "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ...เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ" เป็นการเน้นหลักการใด

- ก. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ข. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- ค. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)
- ง. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

748. การโอนกรมประชาสงเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา หากไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

749. การที่ปลัดกระทรวงมีอำนาจ "เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง" เป็นการใช้อำนาจต่อใคร

- ก. ข้าราชการทุกคนในกระทรวง
- ข. กรม หรือส่วนราชการระดับกรม
- ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
- ง. สำนักงานรัฐมนตรี

750. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และอธิบดีได้ทำคำสั่งแต่งตั้งรองอธิบดี ก. เป็นผู้รักษาราชการแทนไว้ล่วงหน้า ต่อมาเมื่ออธิบดีพ้นตำแหน่ง รองอธิบดี ก. ก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รองอธิบดีคนถัดไป (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ
- ข. ปลัดกระทรวงต้องแต่งตั้งใหม่
- ค. คำสั่งของอธิบดีเดิมยังคงมีผล
- ง. ให้หัวหน้ากองที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน

751. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่ง "ยับยั้ง" การกระทำของข้าราชการที่ขัดต่อกฎหมาย การยับยั้งนั้นมีผลถาวรหรือไม่

- ก. มีผลถาวร
- ข. ไม่มีผล เป็นเพียงการชะลอเรื่อง
- ค. มีผลเป็นการชั่วคราวจนกว่าส่วนราชการต้นสังกัดจะสั่งการ
- ง. มีผลจนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษา

752. หากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
- ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ปลัดจังหวัด

ง. ข้าราชการในสำนักงานจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด

753. การไต่ถามคดีอาญาที่อำเภอ หากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือและปฏิบัติตามคำไต่ถามแล้ว "ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน" หมายความว่าอย่างไร

ก. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อาญา

ข. ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยกระทำความผิด

ค. อัยการจะสั่งไม่ฟ้อง

ง. ถูกทุกข้อ

754. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น จะขาดคุณสมบัติหรือไม่

ก. ไม่ขาด เพราะไม่ใช่สมาชิกสภาท้องถิ่น

ข. ขาดคุณสมบัติ

ค. ไม่ขาด หากเป็น อบต. ขนาดเล็ก

ง. ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่

755. อำนาจหน้าที่ของ "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ" คืออะไร

ก. กำหนดนโยบายพัฒนาระบบราชการ

ข. รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร.

ค. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ง. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง

756. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่รวมถึงตำแหน่งใด

ก. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ค. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

757. หากกระทรวงหนึ่งต้องการจัดตั้ง "กรม" ใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ออกเป็นกฎกระทรวง
- ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
- ง. เสนอขออนุมัติจาก ก.พ.ร.

758. การที่ปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ได้ หาก ครม. มอบหมาย
- ข. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ค. ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน
- ง. ได้หากนายกรัฐมนตรีสั่งการ

759. หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีทั้งรองผู้ว่าฯ และผู้ช่วยผู้ว่าฯ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับถัดไป

- ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
- ข. ปลัดจังหวัด
- ค. นายอำเภอเมือง
- ง. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด

760. หากหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. นายอำเภอแต่งตั้ง
- ข. ข้าราชการในสังกัดนั้นที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. ปลัดอำเภอ
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ

761. หากคณะรัฐมนตรีมีมติไม่เห็นชอบกับมติของ ก.พ.ร. ในเรื่องการตีความ พ.ร.บ. นี้ จะมีผลอย่างไร

- ก. มติของ ก.พ.ร. ยังคงมีผลบังคับ
- ข. มติของ ก.พ.ร. ไม่มีผลใช้บังคับ
- ค. ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
- ง. ให้ถือตามมติของคณะรัฐมนตรี

762. การบริหารราชการเพื่อให้เกิด "การตอบสนองความต้องการของประชาชน" สัมพันธ์กับหลักการใดมากที่สุด

- ก. การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
- ข. การอำนวยความสะดวก
- ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน
- ง. ถูกทุกข้อ

763. การจัดตั้ง "ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

764. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมโดยตรง การมอบหมายให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนั้น มีผลเท่ากับการโอนอำนาจบังคับบัญชาหรือไม่

- ก. ใช่ เป็นการโอนอำนาจเด็ดขาด
- ข. ไม่ใช่ เป็นการปฏิบัติราชการแทน
- ค. ใช่ แต่เฉพาะเรื่องที่ระบุไว้
- ง. ไม่ใช่ เป็นเพียงการกำกับดูแล

765. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีคนเดียวที่มีอยู่ก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งใครรักษาราชการแทน

- ก. ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือตั้งแต่หัวหน้ากองขึ้นไป
- ข. ปลัดกระทรวงต้องรักษาราชการตนเอง
- ค. รัฐมนตรีแต่งตั้ง
- ง. รองปลัดกระทรวง

766. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานได้หรือไม่

- ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชา
- ข. ไม่ได้ เพราะอยู่คนละสังกัด
- ค. ได้ แต่ต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัด
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่อธิบดีจะอนุญาต

767. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการของจังหวัด

- ก. สำนักงานจังหวัด
- ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด
- ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. สำนักงานเกษตรจังหวัด

768. หากนายอำเภอใกล้เคียงข้อพิพาททางอาญาแล้ว แต่ต่อมาพบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ข้อตกลงนั้นจะมีผลอย่างไร

- ก. ยังคงมีผลบังคับ
- ข. เป็นโมฆะ เพราะเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ
- ค. ให้ศาลพิจารณา
- ง. ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้เสียหาย

769. การที่ ก.พ.ร. มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เช่น นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้การพิจารณาพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างรอบด้าน
- ข. เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย
- ค. เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา
- ง. เพื่อให้การสรรหาทำได้ง่ายขึ้น

770. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ภารกิจของ ก.พ.ร. และ ก.พ. มีความเหมาะสม ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีนับแต่ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

771. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 3/1

- ก. ความมั่นคงของรัฐ
- ข. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- ค. ประโยชน์สุขของประชาชน
- ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

772. การเปลี่ยนชื่อ "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี" เป็น "สำนักงานรัฐมนตรี" เกิดขึ้นในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ฉบับที่เท่าใด

- ก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543
- ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
- ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550
- ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536

773. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน การกระทำของรัฐมนตรีช่วยฯ ถือว่าเป็นการกระทำในนามของผู้ใด

- ก. รัฐมนตรีช่วยฯ เอง
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ค. กระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

774. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม และอธิบดีไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

- ก. รองอธิบดี
- ข. ข้าราชการในสำนักงานเลขานุการกรมที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
- ง. ผู้อำนวยการกองคลัง

775. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออก "ข้อบัญญัติจังหวัด" ได้หรือไม่

- ก. ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด
- ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ค. ได้ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันภัยพิบัติ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะกำหนดไว้

776. การไกล่เกลี่ยคดีอาญาที่อำเภอ เมื่อคดีเป็นอันเลิกกันแล้ว จะถือเป็นการล้างมลทินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่

- ก. ใช่ ถือว่าไม่เคยกระทำความผิด
- ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการระงับสิทธินำคดีมาฟ้อง
- ค. ใช่ หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นเยาวชน
- ง. ไม่ใช่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่ง

777. การที่ ก.พ.ร. สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานได้นั้น เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อเพิ่มตำแหน่งให้ข้าราชการ
- ข. เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ค. เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจ
- ง. เพื่อให้การใช้งบประมาณโปร่งใส

778. การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันเน้น "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" หรือ Good Governance ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตราใดของ พ.ร.บ. นี้

- ก. มาตรา 3/1
- ข. มาตรา 4
- ค. มาตรา 7
- ง. มาตรา 71/10

779. หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามติของคณะรัฐมนตรีฉบับหนึ่งไม่ถูกต้อง จะสามารถสั่งยับยั้งได้หรือไม่

- ก. ได้ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
- ข. ไม่ได้ เพราะตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมตินั้น
- ค. ได้ แต่ต้องนำเข้า ครม. เพื่อทบทวน
- ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจของรัฐสภา

780. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายอำนาจในการอนุมัติโครงการให้ปลัดกระทรวง แต่ต่อมารัฐมนตรีเห็นว่าโครงการหนึ่งไม่เหมาะสม จะสามารถยกเลิกการอนุมัติของปลัดกระทรวงได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะมอบอำนาจไปแล้ว
- ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแล
- ค. ไม่ได้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะยินยอม

ง. ได้ แต่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

781. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีที่มีอยู่ไม่ยอมรักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงจะดำเนินการอย่างไร

- ก. บังคับให้รองอธิบดีรักษาราชการแทน
- ข. แต่งตั้งข้าราชการคนอื่นในกรมเป็นผู้รักษาราชการแทน
- ค. เสนอรัฐมนตรีให้ย้ายรองอธิบดี
- ง. ถูกทุกข้อ

782. หากจังหวัด ก. และจังหวัด ข. ต้องการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันในลักษณะกลุ่มจังหวัด จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้ผู้ว่าฯ ทั้งสองตกลงกันเอง
- ข. เสนอให้กระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นกลุ่มจังหวัด
- ค. ให้นำความในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ง. ไม่สามารถทำได้

783. เมื่อ ก.ธ.จ. แจ้งเรื่องการทุจริตให้ผู้ว่าฯ ทราบแล้ว ผู้ว่าฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน "ต่อไป" หมายความว่าอย่างไร

- ก. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
- ข. ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยทันที
- ค. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ง. ต้องรายงานผลให้ ก.ธ.จ. ทราบทุกระยะ

784. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็น "ข้าราชการการเมือง" ตำแหน่งอื่น จะมีผลอย่างไร

- ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ร.
- ข. สามารถเป็นควบคู่กันได้
- ค. ต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งภายใน 7 วัน
- ง. พักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.พ.ร. ไว้ก่อน

785. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. กฎกระทรวง
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. ประกาศกระทรวง
- ง. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง

786. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายบริหารไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ สามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. นี้หรือไม่

- ก. ได้ ตามมาตรา 11(5)
- ข. ไม่ได้ เพราะองค์กรอิสระไม่อยู่ในฝ่ายบริหาร
- ค. ได้ หากองค์กรอิสระร้องขอ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะอนุญาตไว้

787. "การเปิดเผยข้อมูล" ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีข้อยกเว้นหรือไม่

- ก. ไม่มี ต้องเปิดเผยทั้งหมด
- ข. มี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ค. มี เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
- ง. มี ตามดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

788. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง และไม่มีรัฐมนตรีช่วยฯ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ปลัดทบวง
- ข. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
- ค. อธิบดีในทบวงที่มีอาวุโสสูงสุด
- ง. นายกรัฐมนตรี (ถ้าทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) หรือ รมว.กระทรวง (ถ้าทบวงสังกัดกระทรวง)

789. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ จะมอบอำนาจนั้นต่อไปให้นายอำเภอได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ การมอบอำนาจต่อทำได้เฉพาะกรณีผู้ว่าฯ ได้รับมอบอำนาจมาอีกทอดหนึ่ง
- ข. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้
- ค. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ง. ได้ หากนายอำเภอเป็นผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรง

790. หากมี "ผู้ช่วยอธิบดี" กฎหมายจะถือว่ามิได้ลำดับการรักษาราชการแทนอย่างไร

- ก. ก่อนรองอธิบดี
- ข. หลังรองอธิบดี
- ค. เทียบเท่ารองอธิบดี
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีไว้ในลำดับการรักษาราชการแทน

791. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีหลายคน (เช่น ใน กทม.) ใครจะเป็นประธานคณะกรรมการจังหวัด

- ก. ผู้ว่าฯ ที่มีอาวุโสสูงสุด
- ข. ปลัด กทม.
- ค. กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับกับ กทม. ในเรื่องคณะกรรมการจังหวัด
- ง. ให้ผู้ว่าฯ สลับกันเป็นประธาน

792. หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในระดับอำเภอ กำหนดโดยกฎหมายใด

- ก. พระราชกฤษฎีกา
- ข. กฎกระทรวง
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย

793. หากกรรมการ ก.พ.ร. ที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ พ้นจากตำแหน่งในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ จะมีผลต่อตำแหน่งใน ก.พ.ร. หรือไม่

- ก. ไม่มีผล
- ข. พ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. ด้วย
- ค. ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการมอบหมายคนใหม่
- ง. ขึ้นอยู่กับมติของ ก.พ.ร.

794. อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการเสนอแนะเกี่ยวกับ "ระบบบุคลากร" มีความทับซ้อนกับอำนาจของ ก.พ. หรือไม่

- ก. ไม่ทับซ้อน ก.พ.ร. ดูแลประมวลเชิงระบบ ส่วน ก.พ. ดูแลการบริหารรายบุคคล
- ข. ทับซ้อนกันโดยสิ้นเชิง
- ค. ทับซ้อนกันบางส่วน
- ง. ก.พ.ร. มีอำนาจเหนือกว่า ก.พ.

795. "การกระจายอำนาจตัดสินใจ" ตามมาตรา 3/1 มีความหมายอย่างไร

- ก. การให้ประชาชนตัดสินใจโดยตรง
- ข. การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือระดับล่างมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น
- ค. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. การลดสายการบังคับบัญชา

796. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการ "ยืมตัว" หรือ "โอนย้าย"

- ก. เป็นการยืมตัวชั่วคราว
- ข. เป็นการโอนย้ายถาวร
- ค. เป็นได้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับคำสั่ง
- ง. เป็นการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

797. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อยู่ และได้มอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ถือเป็นการกระทำประเภทใด

- ก. การมอบอำนาจ
- ข. การรักษาราชการแทน
- ค. การปฏิบัติราชการแทน
- ง. เป็นทั้งการมอบอำนาจและปฏิบัติราชการแทน

798. หากนายอำเภอใกล้เคียงข้อพิพาททางแพ่งเรื่องที่ดิน แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงฯ สามารถชี้ขาดข้อพิพาทนั้นได้หรือไม่

- ก. ได้ หากคู่กรณียินยอม
- ข. ไม่ได้ มีหน้าที่เพียงใกล้เคียงให้เกิดข้อตกลง
- ค. ได้ แต่ไม่มีผลผูกพัน
- ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจของศาล

799. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีสถานะเป็นอะไร

- ก. ส่วนราชการ
- ข. คณะกรรมการตามกฎหมาย
- ค. องค์การอิสระ
- ง. หน่วยงานในกำกับของฝ่ายบริหาร

800. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีลักษณะเด่นคืออะไร

- ก. การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
- ข. การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์
- ค. การผสมผสานระหว่างการรวมอำนาจ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) และการกระจายอำนาจ (ส่วนท้องถิ่น)
- ง. การให้ความสำคัญกับราชการส่วนภูมิภาคมากที่สุด

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

701. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: เป็นการรวมส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการเพิ่มขึ้น (100+150=250) จึงสามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ตามมาตรา 8 ทวิ

702. ข. ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในบทมาตรามีนัยเช่นเดียวกัน

คำอธิบาย: มาตรา 75 กำหนดหลักการนี้ไว้เพื่อให้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้

703. ก. ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสาม กำหนดกรอบเวลา 30 วันไว้อย่างชัดเจน หากดำเนินการไม่ทัน ข้าราชการจะพ้นจากราชการและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย (รวมถึงเงินชดเชย)

704. ค. สำนักงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 สัตต กำหนดให้สำนักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ

705. ข. รองนายกรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: กรณีนี้ยังไม่ใช่รัฐบาลรักษาการตามมาตรา 10 จึงต้องใช้หลักการรักษาราชการแทนตามมาตรา 41 ซึ่งให้ ครม. มอบหมายรองนายกฯ

706. ค. อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวง ทบวง กรม

คำอธิบาย: เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 11(5) โดยตรง

707. ข. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16(1) กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี" ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งสำนัก

708. ค. ได้ โดยการมีรองปลัดฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นการเพิ่มตำแหน่งได้

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคห้าและวรรคหก แยกกรณีกัน กระทรวงสามารถมีรองปลัดฯ ตามปริมาณงานปกติ และมีรองปลัดฯ เพิ่มเพื่อเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจได้

709. ค. เลขานุการรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 22 กำหนดให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี

710. ง. โครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีและปลัดทบวง

คำอธิบาย: แม้จะอนุโลมตามกระทรวง แต่ทบวงเทียบเท่ากระทรวงก็ยังมีสถานะและขอบเขตอำนาจที่เป็นอิสระในตัวเอง ไม่ได้อยู่ใต้การกำกับของกระทรวงอื่น

711. ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 วรรคสอง

คำอธิบาย: มาตรา 31 วรรคสอง เปิดช่องให้กรมสามารถมี "ส่วนราชการอื่น" นอกจากโครงสร้างหลักได้ หากมีความจำเป็น โดยไม่ได้จำกัดฐานะ

712. ข. ส่วนราชการอื่น

คำอธิบาย: ตามหลักการแล้ว จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) ถือเป็นส่วนราชการหนึ่ง การมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งหนึ่ง ไปยังนายอำเภอซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง จึงเป็นการมอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการอื่น

713. ง. ไม่ได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำอธิบาย: การมอบอำนาจต่อตามมาตรา 39 จะทำได้หากผู้มอบอำนาจคนแรกกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ในกรณีที่ ครม. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ ต้องมอบอำนาจต่อ นายอำเภอผู้รับมอบจะมอบต่ออีกไม่ได้

714. ก. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้ "รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง" ได้โดยไม่จำกัดว่าเป็นรัฐมนตรีจากกระทรวงใด

715. ก. ได้ หากเห็นว่ามีเหมาะสม

คำอธิบาย: มาตรา 46 ให้อำนาจนายกฯ หรือรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี (ซึ่งอธิบดีกรมอื่นมีคุณสมบัติ) มารักษาราชการแทนได้เพื่อเหมาะสม

716. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การมอบอำนาจตามมาตรา 50/2 วรรคท้าย เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานในต่างประเทศ

717. ค. บทบาทด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

คำอธิบาย: อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 52/1(4) เป็นการสะท้อนถึงบทบาทของรัฐในการดูแลกลุ่มเปราะบางและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

718. ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคสอง กำหนดให้ "ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน"

719. ข. ได้ หากมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 61/2(สาม) กำหนดทุนทรัพย์ไว้ไม่เกินสองแสนบาท หรือ "มากกว่านั้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา"

720. ข. ไม่มีผล สามารถเป็นได้

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้าม ไม่ได้ห้ามการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

721. ข. เพื่อให้คำตอบแทนสอดคล้องกับผลงานและประสิทธิภาพ

คำอธิบาย: การปฏิรูประบบราชการตามเจตนารมณ์ของ ก.พ.ร. มุ่งเน้นการสร้างระบบคำตอบแทนที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน (Performance-based)

722. ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ได้ระบุถึงการปรับปรุงอำนาจของทั้งจังหวัดและอำเภอ

723. ก. กระทรวงมหาดไทย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำอธิบาย: หน่วยงานเหล่านี้คือส่วนราชการที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามกฎหมาย

724. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 วรรคสาม กำหนดว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ "อาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน"

725. ข. ให้ถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคแปด กำหนดว่ามติจะต้องได้คะแนนเสียง "ของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่ง" หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ถึงเกณฑ์ ถือว่ามติตกไป

726. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 27 วรรคท้าย กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง "ปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของ...รัฐมนตรีว่าการกระทรวง"

727. ข. ได้

คำอธิบาย: อำนาจในการ "แก้ไข" ตามมาตรา 40 วรรคสอง เป็นอำนาจที่กว้างพอที่จะรวมถึงการสั่งให้เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติได้

728. ข. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

729. ง. ตามที่กฎหมายและตามที่มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย

คำอธิบาย: อำนาจลงโทษของ ผวจ. ตามมาตรา 57(9) ไม่ได้เป็นอำนาจเด็ดขาด แต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบหมายมาอีกทอดหนึ่ง

730. ข. ไม่ผูกพัน มีผลเฉพาะคู่พิพาท

คำอธิบาย: สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสัญญาทางแพ่งชนิดหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น

731. ข. เมื่อวันวรรคไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งวาระ (4 ปี)

คำอธิบาย: การห้ามดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันตามมาตรา 71/3 หมายความว่าหากเว้นไปแล้วหนึ่งวาระ ก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้

732. ข. อำนาจเชิงกำกับและส่งเสริม

คำอธิบาย: อำนาจตามมาตรา 71/10(7) ไม่ใช่อำนาจสั่งการโดยตรง แต่เป็นการติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการพัฒนา

733. ค. หากเป็นตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.

คำอธิบาย: มาตรา 11(5) กำหนดข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของการใช้อำนาจนี้ไว้

734. ค. กำกับดูแลและประสานงานเพื่อให้เกิดการปรับแก้

คำอธิบาย: บทบาทของปลัดกระทรวงตามมาตรา 21(1) คือ "กำกับการทำงาน...และประสานการปฏิบัติงาน" ไม่ใช่อำนาจสั่งการโดยตรงต่อกรมในเรื่องแผนงาน

735. ข. ไม่ได้ เพราะตำแหน่งสูงกว่า

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนโดยหลักการแล้วไม่สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่ามารักษาราชการในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้

736. ง. การมอบอำนาจซ้อนกันเช่นนี้ไม่สามารถทำได้

คำอธิบาย: การมอบอำนาจในเรื่องเดียวกันให้ผู้รับมอบหลายคนจะสร้างความสับสนและปัญหาในการปฏิบัติ จึงไม่สามารถทำได้

737. ข. ไม่มีผู้รักษาราชการแทน อำนาจกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการฯ

คำอธิบาย: รัฐมนตรีช่วยฯ ปฏิบัติราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการฯ มอบหมาย เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอำนาจนั้นจึงกลับไปสู่ผู้มอบหมายเดิม

738. ข. กฎหมาย (พ.ร.บ. นี้) และอธิบดีกรมต้นสังกัด

คำอธิบาย: มาตรา 55 ให้อำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด ซึ่งเป็นอำนาจที่สืบเนื่องมาจากกรมต้นสังกัด

739. ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม

คำอธิบาย: ตามหลักกฎหมายทั่วไป การทำนิติกรรมหรือให้ความยินยอมที่มีผลผูกพันผู้เยาว์ต้องกระทำโดยผู้แทนโดยชอบธรรม

740. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: อำนาจของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/10(1) ในการเสนอแนะเรื่องโครงสร้างระบบราชการนั้นมีความหมายกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ

741. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: สำนักงานจังหวัดมีฐานะเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วนราชการภายในจึงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง

742. ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กล่าวถึง แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

คำอธิบาย: คุณสมบัติของรัฐมนตรีจะถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ไม่ได้กล่าวถึง

743. ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงไว้ แต่หากมีขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

744. ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเท่านั้น

คำอธิบาย: มาตรา 64 กำหนดตัวบุคคลที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอไว้ชัดเจน

745. ข. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

คำอธิบาย: ตามหลักปฏิบัติราชการที่ดี เมื่อได้รับเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ควรส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรง

746. ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ระบุถึงการแก้ไขมาตรา 15 เพื่อรองรับการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีทั้งสองแห่ง

747. ข. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

คำอธิบาย: ประสิทธิผล คือ การบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้ ซึ่งตรงกับคำว่า "เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ"

748. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การโอนกรมข้ามกระทรวงถือเป็นการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ซึ่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

749. ข. กรม หรือส่วนราชการระดับกรม

คำอธิบาย: การใช้อำนาจของปลัดกระทรวงเป็นการกำกับดูแล "ส่วนราชการ" ในภาพรวม ไม่ใช่การสั่งการข้าราชการรายบุคคลโดยตรง

750. ข. ปลัดกระทรวงต้องแต่งตั้งใหม่

คำอธิบาย: เมื่อผู้ที่ถูกแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ย่อมเกิดช่องว่างขึ้น อำนาจในการแต่งตั้งจึงกลับไปสู่ผู้บังคับบัญชาคือปลัดกระทรวง

751. ค. มีผลเป็นการชั่วคราวจนกว่าส่วนราชการต้นสังกัดจะสั่งการ

คำอธิบาย: การยับยั้งตามมาตรา 57(4) มีลักษณะเป็นการ "พักเรื่อง" ไว้ก่อน แล้วรายงานให้ต้นสังกัดเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการต่อไป

752. ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

คำอธิบาย: กฎหมายไม่ได้กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดไว้โดยอัตโนมัติ จึงเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาคือผู้ว่าฯ

753. ก. สิทธิภาคีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อาญา

คำอธิบาย: "คดีเล็กน้อย" มีความหมายทางกฎหมายว่าสิทธิในการดำเนินคดีอาญาในเรื่องนั้นๆ สิ้นสุดลง

754. ข. ขาดคุณสมบัติ

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(4) ห้ามการเป็น "ผู้บริหารท้องถิ่น"

755. ข. รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/9 กำหนดหน้าที่หลักของสำนักงาน ก.พ.ร. ไว้

756. ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง

757. ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การจัดตั้งกรมเป็นการจัดตั้งส่วนราชการตามมาตรา 7(4) ซึ่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

758. ข. ไม่ได้โดยเด็ดขาด

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีต้องเป็นรัฐมนตรีด้วยกันเท่านั้น ตามมาตรา 42

759. ข. ปลัดจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ไว้คือ รองผู้ว่าฯ -> ผู้ช่วยผู้ว่าฯ -> ปลัดจังหวัด

760. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ

คำอธิบาย: พ.ร.บ. นี้ไม่ได้กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไว้ การดำเนินการจึงเป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการนั้นๆ

761. ข. มติของ ก.พ.ร. ไม่มีผลใช้บังคับ

คำอธิบาย: มาตรา 71/10(8) กำหนดว่ามติของ ก.พ.ร. ในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ "เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว"

762. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: หลักการทั้งสามข้อล้วนเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

763. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การจัดตั้งทบวงไม่ว่าจะสังกัดที่ใด ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

764. ข. ไม่ใช่ เป็นการปฏิบัติราชการแทน

คำอธิบาย: เป็นการมอบหมายให้ใช้อำนาจแทนตามมาตรา 12 ไม่ใช่การโอนอำนาจบังคับบัญชาไปโดยถาวร

765. ก. ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือตั้งแต่หัวหน้ากองขึ้นไป

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งไว้

766. ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชา

คำอธิบาย: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามมาตรา 54 ผู้ว่าฯ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการปฏิบัติงานได้

767. ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำอธิบาย: อบจ. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่ส่วนราชการของจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค

768. ข. เป็นโมฆะ เพราะเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ

คำอธิบาย: นายอำเภอมีอำนาจใกล้เคียงเฉพาะความผิดที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 61/3 เท่านั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่าไม่เข้าเงื่อนไข การกระทำนั้นย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย

769. ก. เพื่อให้การพิจารณาพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างรอบด้าน

คำอธิบาย: การมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพตามมาตรา 71/1 ทำให้ ก.พ.ร. สามารถมองปัญหาระบบราชการได้อย่างรอบด้านและครบถ้วน

770. ข. 2 ปี

คำอธิบาย: บทเฉพาะกาลมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 กำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้

771. ค. ประโยชน์สุขของประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป้าหมายสูงสุดนี้ไว้อย่างชัดเจน

772. ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

คำอธิบาย: มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เป็นผู้แก้ไขคำดังกล่าว

773. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: การปฏิบัติราชการแทนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการกระทำในนามของผู้มอบอำนาจ หรือผู้บังคับบัญชา

774. ค. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

คำอธิบาย: มาตรา 47 ให้อำนาจอธิบดี "แต่งตั้ง" ผู้รักษาราชการแทน ไม่ได้กำหนดลำดับโดยอัตโนมัติไว้

775. ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำอธิบาย: การออกกฎหมายในระดับจังหวัดที่เรียกว่า "ข้อบัญญัติจังหวัด" เป็นอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) ไม่ใช่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

776. ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการระงับสิทธินำคดีมาฟ้อง

คำอธิบาย: การเลิกคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้ลบล้างข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำเกิดขึ้น แต่ทำให้รัฐหมดอำนาจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

777. ข. เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คำอธิบาย: การตั้งคณะทำงานย่อยตามมาตรา 71/10(11) เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุดใหญ่

778. ก. มาตรา 3/1

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 เป็นมาตราที่บัญญัติหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้

779. ข. ไม่ได้ เพราะตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมตินั้น

คำอธิบาย: นายกฯ มีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติ "ราชการ" ที่ขัดต่อมติ ครม. ตามมาตรา 11(1) แต่ไม่มีอำนาจยับยั้ง "มติ ครม." เอง ซึ่งเป็นผลผลิตของฝ่ายบริหารร่วมกัน

780. ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแล

คำอธิบาย: การมอบอำนาจไม่ทำให้ผู้มอบหมดอำนาจไป ยังสามารถกำกับดูแลและแก้ไขการปฏิบัติของผู้รับมอบได้ตามมาตรา 40

781. ข. แต่งตั้งข้าราชการคนอื่นในกรมเป็นผู้รักษาราชการแทน

คำอธิบาย: เมื่อผู้มีสิทธิรักษาราชการแทนโดยตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ อำนาจจะกลับไปสู่ผู้บังคับบัญชา (ปลัดกระทรวง) เพื่อแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมต่อไปตามมาตรา 46

782. ค. ให้นำความในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คำอธิบาย: มาตรา 53/2 กำหนดให้ใช้หลักการและกระบวนการเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

783. ค. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย: หน้าที่ของ ก.ธ.จ. คือการแจ้งเบาะแส ส่วนการดำเนินการต่อไปเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าฯ ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น

784. ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(4) ห้ามการเป็น "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ซึ่งข้าราชการการเมืองก็จัดเป็นตำแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง

785. ก. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: สำนักงานปลัดกระทรวงมีฐานะเป็นกรม การแบ่งส่วนราชการภายในจึงต้องออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 ฉ

786. ข. ไม่ได้ เพราะองค์การอิสระไม่อยู่ในฝ่ายบริหาร

คำอธิบาย: อำนาจของนายกฯ ตามมาตรา 11(5) จำกัดเฉพาะการแต่งตั้งข้าราชการภายในฝ่ายบริหาร (กระทรวง ทบวง กรม) เท่านั้น

787. ข. มี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำอธิบาย: หลักการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 3/1 ต้องอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

788. ข. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 42 ที่นำมาใช้กับทบวงโดยอนุโลมตามมาตรา 344 กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี

789. ข. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้

คำอธิบาย: มาตรา 39 กำหนดว่าผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจต่อได้ หากผู้มอบอำนาจเดิมกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขไว้

790. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีไว้ในลำดับการรักษาราชการแทน

คำอธิบาย: มาตรา 46 ระบุลำดับไว้เพียงอธิบดีและรองอธิบดี ไม่ได้กล่าวถึงตำแหน่งผู้ช่วย

791. ค. กฎหมายนี้ไม่ใช่บังคับกับ กทม. ในเรื่องคณะกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: คณะกรรมการจังหวัดเป็นกลไกของราชการส่วนภูมิภาค ซึ่ง กทม. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษที่มีกฎหมายจัดตั้งของตนเอง

792. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 วรรคท้าย กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการใกล้เคียงเป็นไปตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง

793. ข. พ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. ด้วย

คำอธิบาย: สถานะการเป็นกรรมการใน ก.พ.ร. ของผู้แทนท่านนี้ผู้อยู่กับตำแหน่งในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เมื่อพ้นจากตำแหน่งเดิม จึงพ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. โดยปริยาย

794. ก. ไม่ทับซ้อน ก.พ.ร. ดูภาพรวมเชิงระบบ ส่วน ก.พ. ดูการบริหารรายบุคคล

คำอธิบาย: บทเฉพาะกาลมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 พยายามแยกภารกิจของสองหน่วยงาน โดยให้ ก.พ.ร. ดูภาพใหญ่ด้านการปฏิรูประบบ และ ก.พ. ดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามปกติ

795. ข. การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือระดับล่างมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น

คำอธิบาย: เป็นหลักการลดการรวมศูนย์อำนาจ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

796. ค. เป็นได้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับคำสั่ง

คำอธิบาย: มาตรา 11(4) ให้อำนาจนายกฯ สั่งให้มาปฏิบัติราชการโดย "จะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้" ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการสั่งการ

797. ค. การปฏิบัติราชการแทน

คำอธิบาย: การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถือเป็น "การปฏิบัติราชการแทน"

798. ข. ไม่ได้ มีหน้าที่เพียงใกล้เคียงให้เกิดข้อตกลง

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กำหนดบทบาทของผู้ใกล้เคียงให้เป็น "คนกลาง" ช่วยให้คู่กรณีตกลงกัน ไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะชี้ขาดข้อพิพาท

799. ข. คณะกรรมการตามกฎหมาย

คำอธิบาย: ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ จึงเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย ไม่ใช่ส่วนราชการหรือองค์กรอิสระ

800. ค. การผสมผสานระหว่างการรวมอำนาจ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) และการกระจายอำนาจ (ส่วนท้องถิ่น)

คำอธิบาย: โครงสร้างตามมาตรา 4 ได้แบ่งการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน ซึ่งสะท้อนถึงการใช้หลักการทั้งสองอย่างควบคู่กันไป

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

801. การรวมกรม ก. ซึ่งมีข้าราชการ 100 อัตรา เข้ากับกรม ข. ซึ่งมีข้าราชการ 150 อัตรา และกำหนดให้กรมใหม่มีข้าราชการ 250 อัตรา จะต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

802. หากกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล อ้างถึง "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218" จะมีผลอย่างไร

- ก. ไม่มีผล เพราะเป็นกฎหมายคนละระดับกัน
- ข. ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในบทมาตรามีนัยเช่นเดียวกัน
- ค. ต้องรอการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการฯ ก่อนจึงจะมีผล
- ง. ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการตีความ

803. หากมีการยุบกรมหนึ่ง และรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งประสงค์จะรับโอนข้าราชการจากกรมที่ถูกยุบ แต่ดำเนินการไม่ทันภายใน 30 วัน จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากราชการ
- ข. สามารถขอขยายเวลาต่อคณะรัฐมนตรีได้
- ค. ให้ถือว่ามารับโอนเป็นโมฆะ
- ง. รัฐวิสาหกิจนั้นต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย

804. การจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายในตามที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

- ก. สำนักงาน ก.พ.
- ข. กรมบัญชีกลาง
- ค. สำนักงบประมาณ
- ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

805. หากนายกรัฐมนตรีถึงแก่อสัญกรรมในระหว่างดำรงตำแหน่ง (ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ) ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ประธานรัฐสภา
- ข. รองนายกรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ต้องมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันที

806. การที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวง A ไปดำรงตำแหน่งระดับ 10 ของกระทรวง B โดยได้รับเงินเดือนจากกระทรวง A ถือเป็นการใช้อำนาจตามข้อใด

- ก. อำนาจในการบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
- ข. อำนาจในการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน
- ค. อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวง ทบวง กรม
- ง. อำนาจในการบริหารงานบุคคลของสำนักนายกรัฐมนตรี

807. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใด

- ก. ทุกส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ส่วนราชการที่มีได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

808. หากกระทรวงหนึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ 2 กลุ่ม และมีรองปลัดกระทรวง 2 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ กระทรวงนั้นจะสามารถมีรองปลัดกระทรวง (ที่ไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) เพิ่มอีกได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ เพราะมีรองปลัดฯ ครบตามโควต้ากลุ่มภารกิจแล้ว
- ข. ได้ อีก 1 คน ตามปริมาณงานปกติ
- ค. ได้ ไม่จำกัดจำนวนหากรัฐมนตรีเห็นชอบ

ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นกรณีพิเศษ

809. "สำนักงานรัฐมนตรี" มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ข. ปลัดกระทรวง

ค. เลขาธิการรัฐมนตรี

ง. ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐมนตรี

810. การจัดระเบียบราชการใน "ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง" ให้นำหลักเกณฑ์การจัดระเบียบราชการของกระทรวงมาใช้โดยอนุโลม ยกเว้นเรื่องใดที่อาจแตกต่างกันได้

ก. การมีสำนักงานรัฐมนตรี

ข. การมีสำนักงานปลัดทบวง

ค. การมีกรมในสังกัด

ง. โครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีและปลัดทบวง

811. หากกรมหนึ่งมีความจำเป็นต้องแบ่งส่วนราชการภายในเป็น "ศูนย์" ซึ่งมีฐานะสูงกว่ากองแต่ต่ำกว่ากรม จะสามารถทำได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ ขัดต่อโครงสร้างตามมาตรา 31

ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 วรรคสอง

ค. ได้ แต่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ง. ไม่ได้ ต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการตามมาตรา 18 วรรคสี่ เท่านั้น

812. การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่นายอำเภอ ถือเป็นการมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการใด

ก. ส่วนราชการเดียวกัน (กระทรวงมหาดไทย)

ข. ส่วนราชการอื่น

ค. ส่วนท้องถิ่น

ง. ไม่อยู่ในข่ายของการมอบอำนาจตามมาตรา 38

813. หากนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเรื่องหนึ่ง และผู้ว่าฯ มอบอำนาจนั้นต่อไปให้นายอำเภอ นายอำเภอจะมอบอำนาจต่อไปให้ปลัดอำเภอได้หรือไม่

- ก. ได้ หากมีความจำเป็น
- ข. ไม่ได้ การมอบอำนาจต่อทำได้เพียงชั้นเดียว
- ค. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น

814. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น" มารักษาการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอื่น
- ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดกระทรวงนั้น
- ง. ไม่ได้ ต้องให้นายกรัฐมนตรีรักษาการแทน

815. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงสามารถแต่งตั้ง "ข้าราชการจากกรมอื่น" ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี มารักษาการแทนได้หรือไม่

- ก. ได้ เป็นดุลพินิจของปลัดกระทรวง
- ข. ไม่ได้ ต้องเป็นข้าราชการในกรมนั้นเท่านั้น
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
- ง. ได้ หากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ

816. การที่หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอำนาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้นั้น เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
- ข. เพื่อลดภาระของหัวหน้าคณะผู้แทน
- ค. เพื่อฝึกฝนผู้ได้บังคับบัญชา
- ง. ถูกทุกข้อ

817. การที่จังหวัดมีอำนาจจัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เป็นการสะท้อนถึงบทบาทใดของรัฐ

- ก. บทบาทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ข. บทบาทด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ค. บทบาทด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

ง. บทบาทด้านการต่างประเทศ

818. การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ใครมีหน้าที่จัดให้มีการประชุม

ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ข. ปลัดจังหวัด

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

819. หากคู่กรณีในคดีมรดกที่มีทุนทรัพย์ 1 ล้านบาท ตกลงยินยอมให้ใช้วิธีไกล่เกลี่ยที่อำเภอ จะสามารถทำได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ เพราะทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท

ข. ได้ หากมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ค. ได้ เพราะเป็นคดีเกี่ยวกับมรดก

ง. ไม่ได้ เพราะคดีมรดกมีความซับซ้อน

820. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ จะมีผลต่อสถานะกรรมการ ก.พ.ร. หรือไม่

ก. พ้นจากตำแหน่งทันที

ข. ไม่มีผล สามารถเป็นได้

ค. ต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ง. ขึ้นอยู่กับว่ารัฐวิสาหกิจนั้นสังกัดกระทรวงใด

821. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอแนะต่อ ครม. เกี่ยวกับ "คำตอบแทน" ในระบบราชการ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลอย่างไร

ก. เพื่อให้ข้าราชการมีรายได้สูงขึ้น

ข. เพื่อให้คำตอบแทนสอดคล้องกับผลงานและประสิทธิภาพ

ค. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคำตอบแทน

ง. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณง่ายขึ้น

822. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 คืออะไร

- ก. เพื่อปรับปรุงการบริหารราชการในต่างประเทศ
- ข. เพื่อให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล
- ค. เพื่อปรับปรุงอำนาจของอำเภอในการสร้างความสงบเรียบร้อย
- ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

823. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ "ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น" ชี้แจงแสดงความคิดเห็น หมายถึงหน่วยงานใดเป็นหลัก

- ก. กระทรวงมหาดไทย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

824. "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" สามารถให้บริการแก่ส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ต้องให้บริการแก่ส่วนราชการที่กำลังดูแลเท่านั้น
- ข. ได้
- ค. ได้ แต่ต้องคิดค่าบริการในอัตราที่ ครม. กำหนด
- ง. ไม่ได้ เพราะจะเกิดการทำงานซ้ำซ้อน

825. หากการลงมติในการประชุมร่วมระหว่าง ก.พ. และ ก.พ.ร. เพื่ออนุมัติให้มีรองปลัดฯ เพิ่ม ได้คะแนนเสียงจากฝ่าย ก.พ. เกินกึ่งหนึ่ง แต่ฝ่าย ก.พ.ร. ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง มตินั้นจะมีผลอย่างไร

- ก. ให้ถือว่าผ่านการอนุมัติ
- ข. ให้ถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ
- ค. ให้ประธานร่วมเป็นผู้ชี้ขาด
- ง.ให้นำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อวินิจฉัย

826. "ทบวง" ซึ่งสังกัดกระทรวง มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา แต่ต้องปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวง
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

827. การที่ผู้มอบอำนาจสามารถ "แก้ไข" การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้นั้น หมายรวมถึงการสั่งให้ดำเนินการในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิมได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ ทำได้เพียงแนะนำ
- ข. ได้
- ค. ไม่ได้ เพราะเป็นการก้าวก่ายดุลพินิจ
- ง. ได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือ

828. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต้องคำพิพากษาให้จำคุก คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครรักษาราชการแทน

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. อธิบดีผู้มีอาวุโสสูงสุด

829. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดได้ถึงระดับใด

- ก. ไล่ออก
- ข. ปลดออก
- ค. ภาคทัณฑ์
- ง. ตามที่กฎหมายและตามที่ผู้มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย

830. ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่อำเภอ มีผลผูกพัน "บุคคลภายนอก" หรือไม่

- ก. ผูกพัน หากเป็นทายาท
- ข. ไม่ผูกพัน มีผลเฉพาะคู่พิพาท
- ค. ผูกพัน หากนายอำเภอรับรอง
- ง. ไม่ผูกพัน เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญา

831. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 วาระติดต่อกัน จะสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งเมื่อใด

- ก. ไม่สามารถเป็นได้อีก
- ข. เมื่อเว้นวรรคไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งวาระ (4 ปี)
- ค. เมื่อได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง
- ง. เมื่ออายุครบ 60 ปี

832. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจ "ติดตาม ประเมินผล และแนะนำ" เพื่อให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นการใช้อำนาจในลักษณะใด

- ก. อำนาจบังคับบัญชา
- ข. อำนาจเชิงกำกับและส่งเสริม
- ค. อำนาจตุลาการ
- ง. อำนาจนิติบัญญัติ

833. อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวงโดยให้รับเงินเดือนจากที่เดิมนั้น มีข้อจำกัดอย่างไร

- ก. ต้องเป็นตำแหน่งระดับเดียวกันเท่านั้น
- ข. ต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการ
- ค. หากเป็นตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.
- ง. ทำได้ไม่เกินปีละ 10 ตำแหน่ง

834. หากปลัดกระทรวงเห็นว่าแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมหนึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ปลัดกระทรวงสามารถทำอะไรได้

- ก. สั่งการให้กรมแก้ไขแผน
- ข. เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
- ค. กำกับดูแลและประสานงานเพื่อให้เกิดการปรับแก้
- ง. ไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรง

835. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสามารถแต่งตั้ง "ปลัดกระทรวง" มารักษาราชการแทนอธิบดีได้หรือไม่

- ก. ได้ เพื่อความเหมาะสม
- ข. ไม่ได้ เพราะตำแหน่งสูงกว่า
- ค. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.
- ง. ไม่ได้ เพราะขัดต่อหลักการบังคับบัญชา

836. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจเรื่องการอนุญาตให้รองผู้ว่าฯ และมอบอำนาจเรื่องเดียวกันนั้นให้ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ด้วย จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ให้ถือตามคำสั่งที่มอบให้รองผู้ว่าฯ
- ข. ให้ถือตามคำสั่งที่ออกล่าสุด
- ค. ให้ทั้งสองคนใช้อำนาจร่วมกัน
- ง. การมอบอำนาจซ้อนกันเช่นนี้ไม่สามารถทำได้

837. หากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงลาออก ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนในส่วนงานที่รัฐมนตรีช่วยฯ รับผิดชอบ

- ก. ปลัดกระทรวง
- ข. ไม่มีผู้รักษาราชการแทน อำนาจกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการฯ
- ค. อธิบดีที่เกี่ยวข้อง
- ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

838. การที่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดของตนในจังหวัดนั้น เป็นการใช้อำนาจที่ได้รับมาจากใคร

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ข. กฎหมาย (พ.ร.บ. นี้) และอธิบดีกรมต้นสังกัด
- ค. ปลัดกระทรวงต้นสังกัด
- ง. คณะกรรมการจังหวัด

839. หากผู้เสียหายในคดีอาญาอันยอมความได้เป็นผู้เยาว์ ใครจะเป็นผู้ให้ความยินยอมในการไกล่เกลี่ยที่อำเภอ

- ก. ผู้เยาว์เอง หากรู้ผิดชอบ
- ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม
- ค. พนักงานอัยการ
- ง. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

840. การที่ ก.พ.ร. มีอำนาจเสนอแนะต่อ ครม. เกี่ยวกับ "โครงสร้างระบบราชการ" ครอบคลุมถึงเรื่องใด

- ก. การจัดตั้ง ยุบ รวม โอน กระทรวง ทบวง กรม
- ข. การแบ่งส่วนราชการภายใน
- ค. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

841. การแบ่งส่วนราชการของ "สำนักงานจังหวัด" ให้ตราเป็นกฎหมายใด

ก. พระราชกฤษฎีกา

ข. กฎกระทรวง

ค. ประกาศจังหวัด

ง. เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

842. นายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้เป็น ส.ส. เป็น "รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" ได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น

ข. ได้

ค. ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กล่าวถึง แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

843. ข้อใดคือบทบาทของ "ผู้ช่วยปลัดกระทรวง"

ก. รักษาการแทนรองปลัดกระทรวง

ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง

ค. เป็นเลขานุการของปลัดกระทรวง

ง. ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ

844. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแต่งตั้ง "ปลัดจังหวัด" มารักษาการแทนได้หรือไม่

ก. ได้

ข. ไม่ได้ เพราะเป็นข้าราชการคนละระดับ

ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเท่านั้น

ง. ได้ แต่ต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน

845. หาก ก.ธ.จ. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ควรทำอย่างไร

- ก. ปฏิเสธการรับเรื่อง
- ข. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ค. รับเรื่องไว้เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล
- ง. เสนอแนะให้ผู้ร้องเรียนไปดำเนินการเอง

846. เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 คืออะไร

ก. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ข. เพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
- ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
- ง. เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจังหวัด

847. การที่กฎหมายกำหนดให้ "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ...เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ" เป็นการเน้นหลักการใด

- ก. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ข. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- ค. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)
- ง. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

848. การโอนกรมประชาสงเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องตราเป็นกฎหมายรูปแบบใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา หากไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

849. การที่ปลัดกระทรวงมีอำนาจ "เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง" เป็นการใช้อำนาจต่อใคร

- ก. ข้าราชการทุกคนในกระทรวง
- ข. กรม หรือส่วนราชการระดับกรม
- ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
- ง. สำนักงานรัฐมนตรี

850. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และอธิบดีได้ทำคำสั่งแต่งตั้งรองอธิบดี ก. เป็นผู้รักษาราชการแทนไว้ล่วงหน้า ต่อมาเมื่ออธิบดีพ้นตำแหน่ง รองอธิบดี ก. ก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. รองอธิบดีคนถัดไป (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ
- ข. ปลัดกระทรวงต้องแต่งตั้งใหม่
- ค. คำสั่งของอธิบดีเดิมยังคงมีผล
- ง. ให้หัวหน้ากองที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน

851. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่ง "ยับยั้ง" การกระทำของข้าราชการที่ขัดต่อกฎหมาย การยับยั้งนั้นมีผลถาวรหรือไม่

- ก. มีผลถาวร
- ข. ไม่มีผล เป็นเพียงการชะลอเรื่อง
- ค. มีผลเป็นการชั่วคราวจนกว่าส่วนราชการต้นสังกัดจะสั่งการ
- ง. มีผลจนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษา

852. หากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
- ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. ปลัดจังหวัด
- ง. ข้าราชการในสำนักงานจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด

853. การไต่ถามคดีอาญาที่อำเภอ หากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือและปฏิบัติตามคำไต่ถามแล้ว "ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน" หมายความว่าอย่างไร

- ก. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อาญา
- ข. ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยกระทำความผิด
- ค. อัยการจะสั่งไม่ฟ้อง

ง. ถูกทุกข้อ

854. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น จะขาดคุณสมบัติหรือไม่

- ก. ไม่ขาด เพราะไม่ใช่สมาชิกสภาท้องถิ่น
- ข. ขาดคุณสมบัติ
- ค. ไม่ขาด หากเป็น อบต. ขนาดเล็ก
- ง. ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่

855. อำนาจหน้าที่ของ "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ" คืออะไร

- ก. กำหนดนโยบายพัฒนาระบบราชการ
- ข. รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร.
- ค. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
- ง. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง

856. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่รวมถึงตำแหน่งใด

- ก. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- ค. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

857. หากกระทรวงหนึ่งต้องการจัดตั้ง "กรม" ใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ออกเป็นกฎกระทรวง
- ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
- ง. เสนอขออนุมัติจาก ก.พ.ร.

858. การที่ปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สามารถทำได้หรือไม่

- ก. ได้ หาก ครม. มอบหมาย
- ข. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ค. ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน

ง. ได้หากนายกรัฐมนตรีสั่งการ

859. หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีทั้งรองผู้ว่าฯ และผู้ช่วยผู้ว่าฯ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนเป็นลำดับถัดไป

ก. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ข. ปลัดจังหวัด

ค. นายอำเภอเมือง

ง. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีอาวุโสสูงสุด

860. หากหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

ก. นายอำเภอแต่งตั้ง

ข. ข้าราชการในสังกัดนั้นที่มีอาวุโสสูงสุด

ค. ปลัดอำเภอ

ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ

861. หากคณะรัฐมนตรีมีมติไม่เห็นชอบกับมติของ ก.พ.ร. ในเรื่องการตีความ พ.ร.บ. นี้ จะมีผลอย่างไร

ก. มติของ ก.พ.ร. ยังคงมีผลบังคับ

ข. มติของ ก.พ.ร. ไม่มีผลใช้บังคับ

ค. ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ง. ให้ถือตามมติของคณะรัฐมนตรี

862. การบริหารราชการเพื่อให้เกิด "การตอบสนองความต้องการของประชาชน" สัมพันธ์กับหลักการใดมากที่สุด

ก. การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น

ข. การอำนวยความสะดวก

ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน

ง. ถูกทุกข้อ

863. การจัดตั้ง "ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี" ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. มติคณะรัฐมนตรี

864. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมโดยตรง การมอบหมายให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนั้น มีผลเท่ากับการโอนอำนาจบังคับบัญชาหรือไม่

- ก. ใช่ เป็นการโอนอำนาจเด็ดขาด
- ข. ไม่ใช่ เป็นการปฏิบัติราชการแทน
- ค. ใช่ แต่เฉพาะเรื่องที่ระบุไว้
- ง. ไม่ใช่ เป็นเพียงการกำกับดูแล

865. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีคนเดียวที่มีอยู่ก็ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งใครรักษาราชการแทน

- ก. ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือตั้งแต่หัวหน้ากองขึ้นไป
- ข. ปลัดกระทรวงต้องรักษาการตนเอง
- ค. รัฐมนตรีแต่งตั้ง
- ง. รองปลัดกระทรวง

866. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานได้หรือไม่

- ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชา
- ข. ไม่ได้ เพราะอยู่คนละสังกัด
- ค. ได้ แต่ต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัด
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่อธิบดีจะอนุญาต

867. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการของจังหวัด

- ก. สำนักงานจังหวัด
- ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด
- ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. สำนักงานเกษตรจังหวัด

868. หากนายอำเภอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาแล้ว แต่ต่อมาพบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ข้อตกลงนั้นจะมีผลอย่างไร

- ก. ยังคงมีผลบังคับ
- ข. เป็นโมฆะ เพราะเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ
- ค. ให้ส่งศาลพิจารณา
- ง. ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้เสียหาย

869. การที่ ก.พ.ร. มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เช่น นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อให้การพิจารณาพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างรอบด้าน
- ข. เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย
- ค. เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา
- ง. เพื่อให้การสรรหาทำได้ง่ายขึ้น

870. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ภารกิจของ ก.พ.ร. และ ก.พ. มีความเหมาะสม ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีนับแต่ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ

- ก. 1 ปี
- ข. 2 ปี
- ค. 3 ปี
- ง. 5 ปี

871. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 3/1

- ก. ความมั่นคงของรัฐ
- ข. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
- ค. ประโยชน์สุขของประชาชน
- ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

872. การเปลี่ยนชื่อ "สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี" เป็น "สำนักงานรัฐมนตรี" เกิดขึ้นในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ฉบับที่เท่าใด

- ก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543
- ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
- ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550
- ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536

873. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน การกระทำของรัฐมนตรีช่วยฯ ถือว่าเป็นการกระทำในนามของผู้ใด

- ก. รัฐมนตรีช่วยฯ เอง
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
- ค. กระทรวง
- ง. คณะรัฐมนตรี

874. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม และอธิบดีไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

- ก. รองอธิบดี
- ข. ข้าราชการในสำนักงานเลขานุการกรมที่มีอาวุโสสูงสุด
- ค. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ
- ง. ผู้อำนวยการกองคลัง

875. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออก "ข้อบัญญัติจังหวัด" ได้หรือไม่

- ก. ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด
- ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ค. ได้ เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันภัยพิบัติ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายอื่นจะกำหนดไว้

876. การใกล้เคียงคดีอาญาที่อำเภอ เมื่อคดีเป็นอันเลิกกันแล้ว จะถือเป็นการล้างมลทินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่

- ก. ใช่ ถือว่าไม่เคยกระทำผิด
- ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการระงับสิทธินำคดีมาฟ้อง
- ค. ใช่ หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นเยาวชน

ง. ไม่ใช่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่ง

877. การที่ ก.พ.ร. สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานได้นั้น เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. เพื่อเพิ่มตำแหน่งให้ข้าราชการ

ข. เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค. เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจ

ง. เพื่อให้การใช้งบประมาณโปร่งใส

878. การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันเน้น "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" หรือ Good Governance ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตราใดของ พ.ร.บ. นี้

ก. มาตรา 3/1

ข. มาตรา 4

ค. มาตรา 7

ง. มาตรา 71/10

879. หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามติของคณะรัฐมนตรีฉบับหนึ่งไม่ถูกต้อง จะสามารถสั่งยับยั้งได้หรือไม่

ก. ได้ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

ข. ไม่ได้ เพราะตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมตินั้น

ค. ได้ แต่ต้องนำเข้า ครม. เพื่อทบทวน

ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจของรัฐสภา

880. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายอำนาจในการอนุมัติโครงการให้ปลัดกระทรวง แต่ต่อมารัฐมนตรีเห็นว่าโครงการหนึ่งไม่เหมาะสม จะสามารถยกเลิกการอนุมัติของปลัดกระทรวงได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ เพราะมอบอำนาจไปแล้ว

ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแล

ค. ไม่ได้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะยินยอม

ง. ได้ แต่ต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

881. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี และรองอธิบดีที่มีอยู่ไม่ยอมรักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงจะดำเนินการอย่างไร

- ก. บังคับให้รองอธิบดีรักษาราชการแทน
- ข. แต่งตั้งข้าราชการคนอื่นในกรมเป็นผู้รักษาราชการแทน
- ค. เสนอรัฐมนตรีให้ย้ายรองอธิบดี
- ง. ถูกทุกข้อ

882. หากจังหวัด ก. และจังหวัด ข. ต้องการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันในลักษณะกลุ่มจังหวัด จะต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ให้ผู้ว่าฯ ทั้งสองตกลงกันเอง
- ข. เสนอให้กระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นกลุ่มจังหวัด
- ค. ให้นำความในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ง. ไม่สามารถทำได้

883. เมื่อ ก.ธ.จ. แจ้งเรื่องการทุจริตให้ผู้ว่าฯ ทราบแล้ว ผู้ว่าฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน "ต่อไป" หมายความว่าอย่างไร

- ก. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
- ข. ต้องตั้งกรรมการสอบสวนวินัยทันที
- ค. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ง. ต้องรายงานผลให้ ก.ธ.จ. ทราบทุกระยะ

884. หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. คนหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็น "ข้าราชการการเมือง" ตำแหน่งอื่น จะมีผลอย่างไร

- ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ร.
- ข. สามารถเป็นควบคู่กันได้
- ค. ต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งภายใน 7 วัน
- ง. พักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ก.พ.ร. ไว้ก่อน

885. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ต้องตราเป็นกฎหมายใด

- ก. กฎกระทรวง
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. ประกาศกระทรวง
- ง. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง

886. การที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายบริหารไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ สามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. นี้หรือไม่

- ก. ได้ ตามมาตรา 11(5)
- ข. ไม่ได้ เพราะองค์กรอิสระไม่อยู่ในฝ่ายบริหาร
- ค. ได้ หากองค์กรอิสระร้องขอ
- ง. ไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะอนุญาตไว้

887. "การเปิดเผยข้อมูล" ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีข้อยกเว้นหรือไม่

- ก. ไม่มี ต้องเปิดเผยทั้งหมด
- ข. มี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- ค. มี เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
- ง. มี ตามดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

888. หากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง และไม่มีรัฐมนตรีช่วยฯ ใครจะเป็นผู้รักษาราชการแทน

- ก. ปลัดทบวง
- ข. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
- ค. อธิบดีในทบวงที่มีอาวุโสสูงสุด
- ง. นายกรัฐมนตรี (ถ้าทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) หรือ รมว.กระทรวง (ถ้าทบวงสังกัดกระทรวง)

889. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ จะมอบอำนาจนั้นต่อไปให้นายอำเภอได้หรือไม่

- ก. ไม่ได้ การมอบอำนาจต่อทำได้เฉพาะกรณีผู้ว่าฯ ได้รับมอบอำนาจมาอีกทอดหนึ่ง
- ข. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้
- ค. ไม่ได้โดยเด็ดขาด
- ง. ได้ หากนายอำเภอเป็นผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรง

890. หากมี "ผู้ช่วยอธิบดี" กฎหมายจะถือว่ามิลำดับการรักษาราชการแทนอย่างไร

- ก. ก่อนรองอธิบดี
- ข. หลังรองอธิบดี
- ค. เทียบเท่ารองอธิบดี
- ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีไว้ในลำดับการรักษาราชการแทน

891. หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีหลายคน (เช่น ใน กทม.) ใครจะเป็นประธานคณะกรรมการจังหวัด

- ก. ผู้ว่าฯ ที่มีอาวุโสสูงสุด
- ข. ปลัด กทม.
- ค. กฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับกับ กทม. ในเรื่องคณะกรรมการจังหวัด
- ง. ให้ผู้ว่าฯ สลับกันเป็นประธาน

892. หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในระดับอำเภอ กำหนดโดยกฎหมายใด

- ก. พระราชกฤษฎีกา
- ข. กฎกระทรวง
- ค. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย

893. หากกรรมการ ก.พ.ร. ที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ พ้นจากตำแหน่งในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ จะมีผลต่อตำแหน่งใน ก.พ.ร. หรือไม่

- ก. ไม่มีผล
- ข. พ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. ด้วย
- ค. ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการมอบหมายคนใหม่
- ง. ขึ้นอยู่กับมติของ ก.พ.ร.

894. อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ในการเสนอแนะเกี่ยวกับ "ระบบบุคลากร" มีความทับซ้อนกับอำนาจของ ก.พ. หรือไม่

- ก. ไม่ทับซ้อน ก.พ.ร. ดูแลประมวลเชิงระบบ ส่วน ก.พ. ดูแลการบริหารรายบุคคล
- ข. ทับซ้อนกันโดยสิ้นเชิง
- ค. ทับซ้อนกันบางส่วน
- ง. ก.พ.ร. มีอำนาจเหนือกว่า ก.พ.

895. "การกระจายอำนาจตัดสินใจ" ตามมาตรา 3/1 มีความหมายอย่างไร

- ก. การให้ประชาชนตัดสินใจโดยตรง
- ข. การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือระดับล่างมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น
- ค. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. การลดสายการบังคับบัญชา

896. การที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการ "ยืมตัว" หรือ "โอนย้าย"

- ก. เป็นการยืมตัวชั่วคราว
- ข. เป็นการโอนย้ายถาวร
- ค. เป็นได้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับคำสั่ง
- ง. เป็นการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

897. หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อยู่ และได้มอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ถือเป็นการกระทำประเภทใด

- ก. การมอบอำนาจ
- ข. การรักษาราชการแทน
- ค. การปฏิบัติราชการแทน
- ง. เป็นทั้งการมอบอำนาจและปฏิบัติราชการแทน

898. หากนายอำเภอใกล้เคียงข้อพิพาททางแพ่งเรื่องที่ดิน แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงๆ สามารถชี้ขาดข้อพิพาทนั้นได้หรือไม่

- ก. ได้ หากคู่กรณียินยอม
- ข. ไม่ได้ มีหน้าที่เพียงใกล้เคียงให้เกิดข้อตกลง
- ค. ได้ แต่ไม่มีผลผูกพัน
- ง. ไม่ได้ เป็นอำนาจของศาล

899. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีสถานะเป็นอะไร

- ก. ส่วนราชการ
- ข. คณะกรรมการตามกฎหมาย
- ค. องค์การอิสระ
- ง. หน่วยงานในกำกับของฝ่ายบริหาร

900. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย มีลักษณะเด่นคืออะไร

- ก. การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
- ข. การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์
- ค. การผสมผสานระหว่างการรวมอำนาจ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) และการกระจายอำนาจ (ส่วนท้องถิ่น)
- ง. การให้ความสำคัญกับราชการส่วนภูมิภาคมากที่สุด

เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

801. ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: เป็นการรวมส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการเพิ่มขึ้น (100+150=250) จึงสามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ตามมาตรา 8 ทวิ

802. ข. ให้ถือว่าอ้างถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในบทมาตรามีนัยเช่นเดียวกัน

คำอธิบาย: มาตรา 75 กำหนดหลักการนี้ไว้เพื่อให้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้

803. ก. ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นจากราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 8 จัตวา วรรคสาม กำหนดกรอบเวลา 30 วันไว้อย่างชัดเจน หากดำเนินการไม่ทัน ข้าราชการจะพ้นจากราชการและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย (รวมถึงเงินชดเชย)

804. ค. สำนักงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 8 สัตต กำหนดให้สำนักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ

805. ข. รองนายกรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำอธิบาย: กรณีนี้ยังไม่ใช่รัฐบาลรักษาการตามมาตรา 10 จึงต้องใช้หลักการรักษาราชการแทนตามมาตรา 41 ซึ่งให้ ครม. มอบหมายรองนายกฯ

806. ค. อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการข้ามกระทรวง ทบวง กรม

คำอธิบาย: เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 11(5) โดยตรง

807. ข. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 16(1) กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี" ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งสำนัก

808. ค. ได้ โดยการมีรองปลัดฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นการเพิ่มตำแหน่งได้

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคห้าและวรรคหก แยกกรณีกัน กระทรวงสามารถมีรองปลัดฯ ตามปริมาณงานปกติ และมีรองปลัดฯ เพิ่มเพื่อเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจได้

809. ค. เลขานุการรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 22 กำหนดให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี

810. ง. โครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีและปลัดทบวง

คำอธิบาย: แม้จะอนุโลมตามกระทรวง แต่ทบวงเทียบเท่ากระทรวงก็ยังมีสถานะและขอบเขตอำนาจที่เป็นอิสระในตัวเอง ไม่ได้อยู่ใต้การกำกับของกระทรวงอื่น

811. ข. ได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 วรรคสอง

คำอธิบาย: มาตรา 31 วรรคสอง เปิดช่องให้กรมสามารถมี "ส่วนราชการอื่น" นอกจากโครงสร้างหลักได้ หากมีความจำเป็น โดยไม่ได้จำกัดฐานะ

812. ข. ส่วนราชการอื่น

คำอธิบาย: ตามหลักการแล้ว จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) ถือเป็นส่วนราชการหนึ่ง การมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งหนึ่ง ไปยังนายอำเภอซึ่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง จึงเป็นการมอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการอื่น

813. ง. ไม่ได้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำอธิบาย: การมอบอำนาจต่อตามมาตรา 39 จะทำได้หากผู้มอบอำนาจคนแรกกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ในกรณีที่ ครม. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าฯ ต้องมอบอำนาจต่อ นายอำเภอผู้รับมอบจะมอบต่ออีกไม่ได้

814. ก. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้ "รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง" ได้โดยไม่จำกัดว่าเป็นรัฐมนตรีจากกระทรวงใด

815. ก. ได้ หากเห็นว่ามีเหมาะสม

คำอธิบาย: มาตรา 46 ให้อำนาจนายกฯ หรือรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี (ซึ่งอธิบดีกรมอื่นมีคุณสมบัติ) มารักษาราชการแทนได้เพื่อเหมาะสม

816. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: การมอบอำนาจตามมาตรา 50/2 วรรคท้าย เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานในต่างประเทศ

817. ค. บทบาทด้านการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

คำอธิบาย: อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 52/1(4) เป็นการสะท้อนถึงบทบาทของรัฐในการดูแลกลุ่มเปราะบางและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

818. ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 53/1 วรรคสอง กำหนดให้ "ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน"

819. ข. ได้ หากมีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: มาตรา 61/2(สาม) กำหนดทุนทรัพย์ไว้ไม่เกินสองแสนบาท หรือ "มากกว่านั้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา"

820. ข. ไม่มีผล สามารถเป็นได้

คำอธิบาย: มาตรา 71/2 ซึ่งกำหนดลักษณะต้องห้าม ไม่ได้ห้ามการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

821. ข. เพื่อให้คำตอบแทนสอดคล้องกับผลงานและประสิทธิภาพ

คำอธิบาย: การปฏิรูประบบราชการตามเจตนารมณ์ของ ก.พ.ร. มุ่งเน้นการสร้างระบบคำตอบแทนที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน (Performance-based)

822. ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ได้ระบุถึงการปรับปรุงอำนาจของทั้งจังหวัดและอำเภอ

823. ก. กระทรวงมหาดไทย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำอธิบาย: หน่วยงานเหล่านี้คือส่วนราชการที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรงตามกฎหมาย

824. ข. ได้

คำอธิบาย: มาตรา 40/1 วรรคสาม กำหนดว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ "อาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน"

825. ข. ให้ถือว่าไม่ผ่านการอนุมัติ

คำอธิบาย: มาตรา 21 วรรคแปด กำหนดว่ามติจะต้องได้คะแนนเสียง "ของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่ง" หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ถึงเกณฑ์ ถือว่ามติตกไป

826. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 27 วรรคท้าย กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง "ปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของ...รัฐมนตรีว่าการกระทรวง"

827. ข. ได้

คำอธิบาย: อำนาจในการ "แก้ไข" ตามมาตรา 40 วรรคสอง เป็นอำนาจที่กว้างพอที่จะรวมถึงการสั่งให้เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติได้

828. ข. รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้ ครม. มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

829. ง. ตามที่กฎหมายและตามที่มีอำนาจในส่วนกลางมอบหมาย

คำอธิบาย: อำนาจลงโทษของ ผวจ. ตามมาตรา 57(9) ไม่ได้เป็นอำนาจเด็ดขาด แต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบหมายมาอีกทอดหนึ่ง

830. ข. ไม่ผูกพัน มีผลเฉพาะคู่พิพาท

คำอธิบาย: สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสัญญาทางแพ่งชนิดหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น

831. ข. เมื่อวันวรรคไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งวาระ (4 ปี)

คำอธิบาย: การห้ามดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันตามมาตรา 71/3 หมายความว่าหากเว้นไปแล้วหนึ่งวาระ ก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้

832. ข. อำนาจเชิงกำกับและส่งเสริม

คำอธิบาย: อำนาจตามมาตรา 71/10(7) ไม่ใช่อำนาจสั่งการโดยตรง แต่เป็นการติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการพัฒนา

833. ค. หากเป็นตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.

คำอธิบาย: มาตรา 11(5) กำหนดข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของการใช้อำนาจนี้ไว้

834. ค. กำกับดูแลและประสานงานเพื่อให้เกิดการปรับแก้

คำอธิบาย: บทบาทของปลัดกระทรวงตามมาตรา 21(1) คือ "กำกับการทำงาน...และประสานการปฏิบัติงาน" ไม่ใช่อำนาจสั่งการโดยตรงต่อกรมในเรื่องแผนงาน

835. ข. ไม่ได้ เพราะตำแหน่งสูงกว่า

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนโดยหลักการแล้วไม่สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่ามารักษาราชการในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้

836. ง. การมอบอำนาจซ้อนกันเช่นนี้ไม่สามารถทำได้

คำอธิบาย: การมอบอำนาจในเรื่องเดียวกันให้ผู้รับมอบหลายคนจะสร้างความสับสนและปัญหาในการปฏิบัติ จึงไม่สามารถทำได้

837. ข. ไม่มีผู้รักษาราชการแทน อำนาจกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการฯ

คำอธิบาย: รัฐมนตรีช่วยฯ ปฏิบัติราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการฯ มอบหมาย เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอำนาจนั้นจึงกลับไปสู่ผู้มอบหมายเดิม

838. ข. กฎหมาย (พ.ร.บ. นี้) และอธิบดีกรมต้นสังกัด

คำอธิบาย: มาตรา 55 ให้อำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด ซึ่งเป็นอำนาจที่สืบเนื่องมาจากกรมต้นสังกัด

839. ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม

คำอธิบาย: ตามหลักกฎหมายทั่วไป การทำนิติกรรมหรือให้ความยินยอมที่มีผลผูกพันผู้เยาว์ต้องกระทำโดยผู้แทนโดยชอบธรรม

840. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: อำนาจของ ก.พ.ร. ตามมาตรา 71/10(1) ในการเสนอแนะเรื่องโครงสร้างระบบราชการนั้นมีความหมายกว้าง ครอบคลุมทุกมิติ

841. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: สำนักงานจังหวัดมีฐานะเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค การแบ่งส่วนราชการภายในจึงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง

842. ง. กฎหมายนี้ไม่ได้กล่าวถึง แต่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

คำอธิบาย: คุณสมบัติของรัฐมนตรีจะถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ไม่ได้กล่าวถึง

843. ข. เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง

คำอธิบาย: กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงไว้ แต่หากมีขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

844. ค. ไม่ได้ ต้องเป็นปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเท่านั้น

คำอธิบาย: มาตรา 64 กำหนดตัวบุคคลที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอไว้ชัดเจน

845. ข. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

คำอธิบาย: ตามหลักปฏิบัติราชการที่ดี เมื่อได้รับเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ควรส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรง

846. ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

คำอธิบาย: เหตุผลท้าย พ.ร.บ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ระบุถึงการแก้ไขมาตรา 15 เพื่อรองรับการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีทั้งสองแห่ง

847. ข. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

คำอธิบาย: ประสิทธิผล คือ การบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้ ซึ่งตรงกับคำว่า "เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ"

848. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การโอนกรมข้ามกระทรวงถือเป็นการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ซึ่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

849. ข. กรม หรือส่วนราชการระดับกรม

คำอธิบาย: การใช้อำนาจของปลัดกระทรวงเป็นการกำกับดูแล "ส่วนราชการ" ในภาพรวม ไม่ใช่การสั่งการข้าราชการรายบุคคลโดยตรง

850. ข. ปลัดกระทรวงต้องแต่งตั้งใหม่

คำอธิบาย: เมื่อผู้ที่ถูกแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ย่อมเกิดช่องว่างขึ้น อำนาจในการแต่งตั้งจึงกลับไปสู่ผู้บังคับบัญชาคือปลัดกระทรวง

851. ค. มีผลเป็นการชั่วคราวจนกว่าส่วนราชการต้นสังกัดจะสั่งการ

คำอธิบาย: การย้ายยังตามมาตรา 57(4) มีลักษณะเป็นการ "พักเรื่อง" ไว้ก่อน แล้วรายงานให้ต้นสังกัดเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการต่อไป

852. ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

คำอธิบาย: กฎหมายไม่ได้กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดไว้โดยอัตโนมัติ จึงเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาคือผู้ว่าฯ

853. ก. สิทธินาคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ป.วิ.อาญา

คำอธิบาย: "คดีเล็กน้อย" มีความหมายทางกฎหมายว่าสิทธิในการดำเนินคดีอาญาในเรื่องนั้นๆ สิ้นสุดลง

854. ข. ขาดคุณสมบัติ

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(4) ห้ามการเป็น "ผู้บริหารท้องถิ่น"

855. ข. รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/9 กำหนดหน้าที่หลักของสำนักงาน ก.พ.ร. ไว้

856. ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง

857. ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การจัดตั้งกรมเป็นการจัดตั้งส่วนราชการตามมาตรา 7(4) ซึ่งต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

858. ข. ไม่ได้โดยเด็ดขาด

คำอธิบาย: การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีต้องเป็นรัฐมนตรีด้วยกันเท่านั้น ตามมาตรา 42

859. ข. ปลัดจังหวัด

คำอธิบาย: มาตรา 56 กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนผู้ว่าฯ ไว้คือ รองผู้ว่าฯ -> ผู้ช่วยผู้ว่าฯ -> ปลัดจังหวัด

860. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ

คำอธิบาย: พ.ร.บ. นี้ไม่ได้กำหนดลำดับการรักษาราชการแทนของหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไว้ การดำเนินการจึงเป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการนั้นๆ

861. ข. มติของ ก.พ.ร. ไม่มีผลใช้บังคับ

คำอธิบาย: มาตรา 71/10(8) กำหนดว่ามติของ ก.พ.ร. ในเรื่องนี้จะมิมีผลใช้บังคับ "เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว"

862. ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: หลักการทั้งสามข้อล้วนเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

863. ก. พระราชบัญญัติ

คำอธิบาย: การจัดตั้งทบวงไม่ว่าจะสังกัดที่ใด ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา 8

864. ข. ไม่ใช่ เป็นการปฏิบัติราชการแทน

คำอธิบาย: เป็นการมอบหมายให้ใช้อำนาจแทนตามมาตรา 12 ไม่ใช่การโอนอำนาจบังคับบัญชาไปโดยถาวร

865. ก. ข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือตั้งแต่หัวหน้ากองขึ้นไป

คำอธิบาย: มาตรา 46 วรรคหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งไว้

866. ก. ได้ ในฐานะผู้บังคับบัญชา

คำอธิบาย: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามมาตรา 54 ผู้ว่าฯ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการปฏิบัติงานได้

867. ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำอธิบาย: อบจ. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่ส่วนราชการของจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค

868. ข. เป็นโมฆะ เพราะเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจ

คำอธิบาย: นายอำเภอมีอำนาจใกล้เคียงเฉพาะความผิดที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 61/3 เท่านั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่าไม่เข้าเงื่อนไข การกระทำนั้นย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย

869. ก. เพื่อให้การพิจารณาพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างรอบด้าน

คำอธิบาย: การมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพตามมาตรา 71/1 ทำให้ ก.พ.ร. สามารถมองปัญหาระบบราชการได้อย่างรอบด้านและครบถ้วน

870. ข. 2 ปี

คำอธิบาย: บทเฉพาะกาลมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 กำหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้

871. ค. ประโยชน์สุขของประชาชน

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป้าหมายสูงสุดนี้ไว้อย่างชัดเจน

872. ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545

คำอธิบาย: มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เป็นผู้แก้ไขคำดังกล่าว

873. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำอธิบาย: การปฏิบัติราชการแทนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการกระทำในนามของผู้มอบอำนาจ หรือผู้บังคับบัญชา

874. ค. ไม่มีผู้รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ

คำอธิบาย: มาตรา 47 ให้อำนาจอธิบดี "แต่งตั้ง" ผู้รักษาราชการแทน ไม่ได้กำหนดลำดับโดยอัตโนมัติไว้

875. ข. ไม่ได้ เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำอธิบาย: การออกกฎหมายในระดับจังหวัดที่เรียกว่า "ข้อบัญญัติจังหวัด" เป็นอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) ไม่ใช่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

876. ข. ไม่ใช่ เป็นเพียงการระงับสิทธินำคดีมาฟ้อง

คำอธิบาย: การเลิกคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้ลบล้างข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำเกิดขึ้น แต่ทำให้รัฐหมดอำนาจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

877. ข. เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คำอธิบาย: การตั้งคณะทำงานย่อยตามมาตรา 71/10(11) เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุดใหญ่

878. ก. มาตรา 3/1

คำอธิบาย: มาตรา 3/1 เป็นมาตราที่บัญญัติหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้

879. ข. ไม่ได้ เพราะตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมตินั้น

คำอธิบาย: นายกฯ มีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติ "ราชการ" ที่ขัดต่อมติ ครม. ตามมาตรา 11(1) แต่ไม่มีอำนาจยับยั้ง "มติ ครม." เอง ซึ่งเป็นผลผลิตของฝ่ายบริหารร่วมกัน

880. ข. ได้ เพราะผู้มอบอำนาจยังคงมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแล

คำอธิบาย: การมอบอำนาจไม่ทำให้ผู้มอบหมดอำนาจไป ยังสามารถกำกับดูแลและแก้ไขการปฏิบัติของผู้รับมอบได้ตามมาตรา 40

881. ข. แต่งตั้งข้าราชการคนอื่นในกรมเป็นผู้รักษาราชการแทน

คำอธิบาย: เมื่อผู้มีสิทธิรักษาราชการแทนโดยตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ อำนาจจะกลับไปสู่ผู้บังคับบัญชา (ปลัดกระทรวง) เพื่อแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมต่อไปตามมาตรา 46

882. ค. ให้นำความในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

คำอธิบาย: มาตรา 53/2 กำหนดให้ใช้หลักการและกระบวนการเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

883. ค. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย: หน้าที่ของ ก.ธ.จ. คือการแจ้งเบาะแส ส่วนการดำเนินการต่อไปเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าฯ ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น

884. ก. พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ร.

คำอธิบาย: มาตรา 71/2(4) ห้ามการเป็น "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ซึ่งข้าราชการการเมืองก็จัดเป็นตำแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง

885. ก. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: สำนักงานปลัดกระทรวงมีฐานะเป็นกรม การแบ่งส่วนราชการภายในจึงต้องออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 ฉ

886. ข. ไม่ได้ เพราะองค์การอิสระไม่อยู่ในฝ่ายบริหาร

คำอธิบาย: อำนาจของนายกฯ ตามมาตรา 11(5) จำกัดเฉพาะการแต่งตั้งข้าราชการภายในฝ่ายบริหาร (กระทรวง ทบวง กรม) เท่านั้น

887. ข. มี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำอธิบาย: หลักการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 3/1 ต้องอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

888. ข. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

คำอธิบาย: มาตรา 42 ที่นำมาใช้กับทบวงโดยอนุโลมตามมาตรา 344 กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี

889. ข. ได้ หากผู้ว่าฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำได้

คำอธิบาย: มาตรา 39 กำหนดว่าผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจต่อได้ หากผู้มอบอำนาจเดิมกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขไว้

890. ง. กฎหมายไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีไว้ในลำดับการรักษาราชการแทน

คำอธิบาย: มาตรา 46 ระบุลำดับไว้เพียงอธิบดีและรองอธิบดี ไม่ได้กล่าวถึงตำแหน่งผู้ช่วย

891. ค. กฎหมายนี้ไม่ใช่บังคับกับ กทม. ในเรื่องคณะกรรมการจังหวัด

คำอธิบาย: คณะกรรมการจังหวัดเป็นกลไกของราชการส่วนภูมิภาค ซึ่ง กทม. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษที่มีกฎหมายจัดตั้งของตนเอง

892. ข. กฎกระทรวง

คำอธิบาย: มาตรา 61/3 วรรคท้าย กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการใกล้เคียงเป็นไปตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง

893. ข. พ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. ด้วย

คำอธิบาย: สถานะการเป็นกรรมการใน ก.พ.ร. ของผู้แทนท่านนี้ผูกอยู่กับตำแหน่งในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เมื่อพ้นจากตำแหน่งเดิม จึงพ้นจากตำแหน่งใน ก.พ.ร. โดยปริยาย

894. ก. ไม่ทับซ้อน ก.พ.ร. ดูภาพรวมเชิงระบบ ส่วน ก.พ. ดูการบริหารรายบุคคล

คำอธิบาย: บทเฉพาะกาลมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 พยายามแยกภารกิจของสองหน่วยงาน โดยให้ ก.พ.ร. ดูภาพใหญ่ด้านการปฏิรูประบบ และ ก.พ. ดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลตามปกติ

895. ข. การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือระดับล่างมีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น

คำอธิบาย: เป็นหลักการลดการรวมศูนย์อำนาจ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

896. ค. เป็นได้ทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับคำสั่ง

คำอธิบาย: มาตรา 11(4) ให้อำนาจนายกฯ สั่งให้มาปฏิบัติราชการโดย "จะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้" ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการสั่งการ

897. ค. การปฏิบัติราชการแทน

คำอธิบาย: การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถือเป็น "การปฏิบัติราชการแทน"

898. ข. ไม่ได้ มีหน้าที่เพียงใกล้เคียงให้เกิดข้อตกลง

คำอธิบาย: มาตรา 61/2 กำหนดบทบาทของผู้ใกล้เคียงให้เป็น "คนกลาง" ช่วยให้คู่กรณีตกลงกัน ไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะชี้ขาดข้อพิพาท

899. ข. คณะกรรมการตามกฎหมาย

คำอธิบาย: ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ จึงเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย ไม่ใช่ส่วนราชการหรือองค์กรอิสระ

900. ค. การผสมผสานระหว่างการรวมอำนาจ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) และการกระจายอำนาจ (ส่วนท้องถิ่น)

คำอธิบาย: โครงสร้างตามมาตรา 4 ได้แบ่งการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน ซึ่งสะท้อนถึงการใช้หลักการทั้งสองอย่างควบคู่กันไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานพระราชบัญญัติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๓๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗

(๔) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔

(๘) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒

(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓/๑^๒ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

มาตรา ๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้

- (๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
- (๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
- (๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๕ การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ส่วนที่ ๑

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

^๒ มาตรา ๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้

(๑) สำนักนายกรัฐมนตรี

(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

(๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง

ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘^๓ การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็น

พระราชบัญญัติ

การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้

ในพระราชบัญญัติด้วย

การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ ทวิ^๔ การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็น

การจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้าง

เพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ การโอน

อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอน

ข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี

ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่

ตรวจสอบดูแลให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้ง

ขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดสามปีนับแต่วันที่พระ

ราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ ตริ^๕ การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา และในกรณีที่ชื่อตำแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้

ในพระราชกฤษฎีกาด้วย

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

อื่น ประกาศ หรือคำสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือตำแหน่งของข้าราชการที่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรค

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๓ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๔๓

^๔ มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

^๕ มาตรา ๘ ตริ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนึ่ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น ประกาศหรือคำสั่งนั้นอ้างถึงส่วนราชการหรือตำแหน่งของข้าราชการที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น

มาตรา ๘ จัตวา^๖ การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วนราชการนั้นเป็นอันระงับไป สำหรับทรัพย์สินอื่นของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สำหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหนี้สินของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตำแหน่ง อันเนื่องมาแต่การยุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอื่นแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย

ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตามวรรคสามก็ให้กระทำโดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ทั้งนี้ต้องกระทำภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ

มาตรา ๘ เบญจ^๗ พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ระบุให้ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายนั้น

มาตรา ๘ ฉ^๘ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย

ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

[คำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕]

^๖ มาตรา ๘ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

^๗ มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

^๘ มาตรา ๘ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ สัตต^๙ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตรากำลัง และสำนักงานงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน

มาตรา ๘ อัญฐ^{๑๐} การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น

หมวด ๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๙ การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม

สำนักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผน กำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำก็ได้

มาตรา ๑๐ สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

สำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้^{๑๑}

^๙ มาตรา ๘ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

^{๑๐} มาตรา ๘ อัญฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

^{๑๑} มาตรา ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

ในกรณีที่มิร่อนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย^{๑๒}

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก สภาผู้แทนราษฎรมิมีมติไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน^{๑๓}

ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอำนาจความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการใด ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการดำเนินการได้^{๑๔}

มาตรา ๑๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง

(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม

(๔) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสำนักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

(๕) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดำรง

^{๑๒} มาตรา ๑๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๑๓} มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๑๔} มาตรา ๑๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

ตำแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(๙) ดำเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้

มาตรา ๑๓ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรา ๑๔ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรา ๑๕^๕ ในสำนักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

^๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๖ สำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในการปฏิบัติราชการของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

ในกรณีที่มียกปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทั้งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดหรือมอบหมาย

ให้ความหมายในมาตรา ๑๙/๑ มาใช้บังคับแก่ราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่ได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม^{๑๖}

มาตรา ๑๗ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใด กรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของ ส่วนราชการซึ่งกฎหมายกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้

^{๑๖} มาตรา ๑๖ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังนี้

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้

ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงใดมีความจำเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนกำกับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีสำนักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่สำหรับส่วนราชการนั้นเช่นเดียวกับอธิบดี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงทำหน้าที่คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม สำหรับส่วนราชการนั้น^{๑๗}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให้กระทำได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมาจัดตั้งเป็นส่วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่น โดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น และให้นำความในมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม^{๑๘}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนราชการตามวรรคสี่ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต^{๑๙}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^{๑๗} มาตรา ๑๘ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๑๘} มาตรา ๑๘ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^{๑๙} มาตรา ๑๘ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ^{๒๐}

ให้นำความในวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับสำนักนายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม^{๒๑}

[คำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕]

มาตรา ๑๙^{๒๒} กระทรวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหารและการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๑๙/๑^{๒๓} ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมีมติให้นางบประมาณที่แต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้

มาตรา ๒๐^{๒๔} ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้

ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย

^{๒๐} มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๒๑} มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๒๒} มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๒๓} มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๒๔} มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม แต่มีได้สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได้

มาตรา ๒๑^{๒๕} ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ กำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้

ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกำหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานทั่วไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอื่นภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้

กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเป็นสองคนก็ได้

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ และให้อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นอย่างย้งต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยจะกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้^{๒๖}

^{๒๕} มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๒๖} มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๕๐

ในการดำเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้องได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการฝ่ายดังกล่าวที่มาประชุม แล้วให้นำมติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป^{๒๗}

มาตรา ๒๒ สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้

[คำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕]

มาตรา ๒๓ สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะให้สำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้

มาตรา ๒๔ การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ให้อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓

หมวด ๓

การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

มาตรา ๒๕ ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพื่อให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้ และให้จัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี

(๒) สำนักงานปลัดทบวง

(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้

^{๒๗} มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม

ในกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และปริมาณ และคุณภาพของราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวง จะให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้

[คำว่า “สำนักนายกรัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕]

มาตรา ๒๖ การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ทบวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และกำหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้

ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมาย

ในกรณีที่ทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติราชการภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๘ ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้มีปลัดทบวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในทบวง กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวง

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดทบวง

ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

ในกรณีที่มิทรงปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง ให้รองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง

ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดทบวง มีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดทบวงกำหนดหรือมอบหมาย

ในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กล่าวถึงอำนาจของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอำนาจดังเช่นปลัดกระทรวง

ในกรณีที่ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวง ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทำหน้าที่ปลัดทบวง

มาตรา ๒๙ สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้

[คำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕]

มาตรา ๓๐ สำนักงานปลัดทบวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของทบวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวง โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของทบวง

หมวด ๔ การจัดระเบียบราชการในกรม

มาตรา ๓๑ กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้

- (๑) สำนักงานเลขานุการกรม
- (๒) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้

กรมใดมีความจำเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้

สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของตำรวจก็ได้

^{๒๘} มาตรา ๓๑ วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๓๒^{๒๙} กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรมนั้น

ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย

ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได้

รองอธิบดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่อธิบดีกำหนดหรือมอบหมาย

มาตรา ๓๓ สำนักงานเลขาธิการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขาธิการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการกรม

ส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๓๔ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ หัวหน้าส่วนราชการประจำเขตมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำสำนักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตำรวจซึ่งได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา^{๓๐}

มาตรา ๓๕ กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมานั้น ก็ให้กระทำได้

ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอำนาจหน้าที่ตรวจและแนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

^{๒๙} มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๓๐} มาตรา ๓๔ วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๓๖ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการ ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้มีรองเลขาธิการ รองผู้อำนวยการหรือตำแหน่งรองของตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือตำแหน่งผู้ช่วยของตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมีทั้งรอง เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการหรือทั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือทั้งตำแหน่งรอง และตำแหน่งผู้ช่วยของตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยปฏิบัติ ราชการแทนก็ได้

มาตรา ๓๗ ให้นำความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ มาตรา ๓๕ มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม

หมวด ๕

การปฏิบัติราชการแทน

มาตรา ๓๘^{๓๑} อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ ดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่อง การมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดำเนินคดี หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจหรือที่ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติก็ได้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ ต้องออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติให้ผู้มีอำนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจมอบอำนาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาและผู้ว่า ราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจมอบอำนาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบ อำนาจกำหนด

ในกรณีตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตรา พระราชกฤษฎีกากำหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบ อำนาจตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้

^{๓๑} มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ

มาตรา ๓๙^{๓๒} เมื่อมีการมอบอำนาจแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น โดยผู้มอบอำนาจจะกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อำนาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้

มาตรา ๔๐^{๓๓} ในการมอบอำนาจ ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว

เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

มาตรา ๔๐/๑^{๓๔} ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วย และหากแยกการบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีใช้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในกำกับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดำเนินการด้านทรัพย์สิน การกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย

ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอื่นของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย และอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง

ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

^{๓๒} มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๓๓} มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๓๔} มาตรา ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

การรักษาโรคการแทน

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจ
ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
คน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็น
แทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
นะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

มาตรา ๔๕ ให้ความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัด
ทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่า ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน

ให้นำความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๘ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ

ในกรณีที่กฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี

มาตรา ๔๙ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอำนาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่

มาตรา ๕๐ ความในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทหาร

หมวด ๗

การบริหารราชการในต่างประเทศ^{๓๕}

มาตรา ๕๐/๑^{๓๖} ในหมวดนี้

“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในลักษณะเดียวกัน

มาตรา ๕๐/๒^{๓๗} ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอำนาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

^{๓๕} หมวด ๗ การบริหารราชการในต่างประเทศ มาตรา ๕๐/๑ ถึง มาตรา ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๓๖} มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๓๗} มาตรา ๕๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๕๐/๓^{๓๘} ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน

ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศ

มาตรา ๕๐/๔^{๓๙} หัวหน้าคณะผู้แทนมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มีใช้บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจำอยู่ในประเทศที่ตนมีอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

(๔) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม

(๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

มาตรา ๕๐/๕^{๔๐} รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอำนาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้ ในการนี้ให้แนบความในมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอำนาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เมื่อได้มีการมอบอำนาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าที่กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

^{๓๘} มาตรา ๕๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๓๙} มาตรา ๕๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๔๐} มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๕๐/๖^{๔๑} การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจหรือมีคำสั่งใดที่
เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน ให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๒

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

มาตรา ๕๑ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคดังนี้

(๑) จังหวัด

(๒) อำเภอ

หมวด ๑

จังหวัด

มาตรา ๕๒ ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ^{๔๒}

มาตรา ๕๒/๑^{๔๓} ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

(๑) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม

(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อย
โอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

(๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า
รวดเร็ว และมีคุณภาพ

^{๔๑} มาตรา ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕

^{๔๒} มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๔๓} มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐

(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑

มาตรา ๕๓ ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด^{๔๔}

คณะกรรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรรมการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการจังหวัดและเลขานุการ^{๔๕}

ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้นส่งมาประจำอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรรมการจังหวัด

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้

มาตรา ๕๓/๑^{๔๖} ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดรวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

^{๔๔} มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๔๕} มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๔๖} มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาค
ประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำ
ในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

มาตรา ๕๓/๒^๓ ให้นำความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทำแผนพัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและ
คำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องถิ่นและประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ และ
จะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๕ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง
บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา ๕๔ ให้มีปลัด
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจำทำหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่ง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๕/๑^๔ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติการกิจ
ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่
กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด
เป็นประธานผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๓ มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๔ มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จำนวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีที่เป็นเหตุทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- (๑)^{๔๔} บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
- (๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
- (๓) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
- (๔) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ

^{๔๔} มาตรา ๕๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

- (๖)^{๕๐} เสนอบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อ
สำนักงบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
- (๗)^{๕๑} กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
- (๘) กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการ
นี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
- (๙) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตาม
กฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

มาตรา ๕๘ การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การบริหารราชการในจังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทำได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ

มาตรา ๕๙ ให้นำความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษา
ราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้

มาตรา ๖๐ ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้

- (๑) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
ของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานจังหวัด
- (๒) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ

หมวด ๒
อำเภอ

มาตรา ๖๑ ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอำเภอ
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๖๑/๑^{๕๒} ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ภายในเขตอำเภอ ดังต่อไปนี้

^{๕๐} มาตรา ๕๗ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๕๑} มาตรา ๕๗ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๕๒} มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐

- (๑) อำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยให้นำความในมาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐใน ลักษณะศูนย์บริการร่วม
- (๓) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการ ดำเนินการให้มีแผนชุมชน เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม
- (๔) โกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓

มาตรา ๖๑/๒^{๕๓} ในอำเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทของประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพ่ง เกี่ยวกับที่ดิน ครอบครอง และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ให้นายอำเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ จะทำหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ายละหนึ่งคน และให้นายอำเภอ พ้นกงานอัยการประจำจังหวัดหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ เป็นคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ให้คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอำนาจหน้าที่รับฟังข้อ พิพาทโดยตรงจากคู่พิพาท และดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาท โดยเร็ว ถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท จัดให้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาท และให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญา ประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะ บุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทส่งจำหน่ายข้อพิพาทนั้น

ข้อตกลงตามวรรคสี่ให้มีผลเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชี การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทำ สัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ ประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล ที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ออกคำบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้นำกฎหมาย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๕๓} มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

เมื่อคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุความในการฟ้องร้องคดีระงับหยุดลง นับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทจนถึงวันที่คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจำหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่พิพาททำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี

ความในมาตรานี้ให้ใช้กับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๖๑/๓^{๕๔} บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอใดหากเป็นความผิดอันยอมความได้ และมีใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจำนง ให้นายอำเภอของอำเภอนั้นหรือปลัดอำเภอที่นายอำเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามควรแก่กรณี และเมื่อผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามที่ไกล่เกลี่ย และปฏิบัติตามคำไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณีที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกลี่ย ให้จำหน่ายข้อพิพาทนั้น แต่เพื่อประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปดำเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญาให้เริ่มนับแต่วันที่จำหน่ายข้อพิพาท

หลักเกณฑ์และวิธีในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๒ ในอำเภอหนึ่ง มีนายอำเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอ
นายอำเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย

บรรดาอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอำเภอหรือนายอำเภอซึ่งกฎหมายกำหนดให้กรมการอำเภอและนายอำเภอมีอยู่ให้โอนไปเป็นอำนาจและหน้าที่ของนายอำเภอ

มาตรา ๖๓ ในอำเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าวในมาตรา ๖๒ ให้มีปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจำให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอำเภอนั้น

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

ถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอำเภอแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^{๕๔} มาตรา ๖๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

มาตรา ๖๕ นายอำเภอมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

(๓) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย

มาตรา ๖๖ ให้แบ่งส่วนราชการของอำเภอดังนี้

(๑) สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอนั้น ๆ มีนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ

(๒) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอำเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ

มาตรา ๖๗ ให้นำความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้

มาตรา ๖๘ การจัดการปกครองอำเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๖๙ ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) เทศบาล

(๓) สุขาภิบาล

(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มิกฎหมายกำหนด

มาตรา ๗๑ การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มิกฎหมายกำหนด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ส่วนที่ ๔

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ^{๕๕}

มาตรา ๗๑/๑^{๕๖} ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า
“ก.พ.ร.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การ
บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ และสังคมวิทยา อย่างน้อยด้านละ
หนึ่งคน

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องทำงานเต็มเวลาได้^{๕๗}

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับ
การเสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๗๑/๒^{๕๘} กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

^{๕๕} ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ ถึง มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

^{๕๖} มาตรา ๗๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕

^{๕๗} มาตรา ๗๑/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๕๘} มาตรา ๗๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

มาตรา ๗๑/๓^{๕๙} กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

มาตรา ๗๑/๔^{๖๐} นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๑/๒

(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

มาตรา ๗๑/๕^{๖๑} ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้

มาตรา ๗๑/๖^{๖๒} กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในตำแหน่ง

^{๕๙} มาตรา ๗๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕

^{๖๐} มาตรา ๗๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕

^{๖๑} มาตรา ๗๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕

^{๖๒} มาตรา ๗๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕

มาตรา ๗๑/๗^{๖๓} การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานเต็มเวลาหรือไม่

ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๗๑/๘^{๖๔} การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องทำงานเต็มเวลา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๗๑/๙^{๖๕} ให้มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กำหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๗๑/๑๐^{๖๖} ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้

(๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีได้อยู่ในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ

(๓) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๓/๑

^{๖๓} มาตรา ๗๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕

^{๖๔} มาตรา ๗๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕

^{๖๕} มาตรา ๗๑/๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๕๐

^{๖๖} มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕

(๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น

(๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัติ

(๖) ดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม

(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะนำเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

(๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

(๙) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

(๑๐) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐ อย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย และจะกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้

(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๒ คำว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗๓ พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมที่ได้ตราหรือประกาศโดยอาศัยอำนาจกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน

[คำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕]

มาตรา ๗๔ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี และกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมใดยังมีได้ระบุอำนาจหน้าที่ไว้ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ ให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

[คำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕]

มาตรา ๗๕ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใดอ้างถึง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และเพื่อให้การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนดได้ และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และกำหนดอำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕^{๖๗}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖^{๖๘}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการนี้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓^{๖๙}

^{๖๗} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๑/หน้า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕

^{๖๘} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๖ กันยายน ๒๕๓๖

มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว สามารถทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น สมควรกำหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและวิธีการดำเนินการของแต่ละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕^{๖๔}

มาตรา ๑๖ ในวาระเริ่มแรก ให้ ก.พ.ร. ดำเนินการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนส่วนราชการเป็นองค์การมหาชน หรือองค์กรรูปแบบอื่นที่มีใช้ส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๗ ให้แก้ไขคำว่า “สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคำว่า “สำนักงานรัฐมนตรี” ทุกแห่ง

มาตรา ๑๘ ให้ดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้อำนาจงบประมาณและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ให้อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ และตามมาตรา ๘ สัตต ในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.

^{๖๔} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๓๗ ก/หน้า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓

^{๖๕} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๙ ก/หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕

ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คงมีอำนาจหน้าที่เท่าที่ไม่ซ้ำกับอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.

ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อกำหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จและเสนอสภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๙ ให้บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำกรณีในส่วนราชการใดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการกำกับการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงกำหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติ และกำหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบกำกับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มีการประสานการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณเพื่อที่จะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อน มีการมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรกำหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการทำงานของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖^{๓๑}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการโอนกรมตำรวจไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกำหนดให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำหน้าที่

^{๓๑} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของการตำรวจและตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ^{๗๒}

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐^{๗๒}

มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ^{๗๓} ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจตุตถการภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพื่อเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพื่อให้การบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำงบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมทั้งสมควรส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอำนาจในทางปกครองของอำเภอเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓^{๗๓}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

^{๗๒} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐

^{๗๓} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๓

กอกกฎหมายไทย/ปรับปรุง

១៩ ព្រឹត្តិបត្រ ២៥៥៨

